

osadil. Stěžovala si tehdy na to, že prý král toliko »svým štolbům a kuchařům, sládkům a ševcům« sluchu doprává. Panská jednota, která se r. 1394 utvořila, aby prý »páni při svém řádu, právu a panství, jakož od starodávna bylo, ostali«, donutila také krále, že se jí listem ze dne 30. kvěť. 1395 zavázal, že se bude spravovati »panskou radou«, že s její vůlí bude dosazovati urozené pány na úřady, které oni od starodávna drží, jakož i na hodnosti kmetů v soudě zemském. Následkem toho přední členové jednoty panské zmocnili se úřadů zemských i dvorských a r. 1401 donucen král zavázati se, že se ve všem zemské radě podrobí, a sice »se všemi úřady, hrady a tvrzemi království Českého«. V ten čas tedy všechny skoro úřady královské stávaly se stavovskými; sám královský neboli dvorský soud podřízen jest zemskému soudu, k němuž musil odvolání připouštěti a u něhož měl naučení bráti. Po válkách husitských pokusy Sigmunda, Albrechta a Jiřího, obnoviti práva královská k úřadům a soudům, neměly valného úspěchu. Sigmund r. 1436 zavázal se, že přijme radu, kterou mu sněm zvolí, a tou že se bude spravovati ve všem, a tak i nástupcové jeho slibovali. Rada tato zemská na. potom sama činila králi návrhy na uprázdňení v ní místa anebo stavy byla obnovována a členové její náleželi oběma stavům, panskému i vladyckému. Kromě toho r. 1437 přiznal Sigmund zemské písařství stavu vladyckému a prozatímně ustanovil, že na soudě zemském vedle nejv. úředníků a 12 pánů má zasedati osm vladyků, což také Vladislav r. 1487 potvrdil. Při tom bylo stále ještě sporno o ně. kterých úřadech, kterému stavu náležejí, a tu stalo se r. 1497 porovnání mezi vyššími stavy a králem o všechny úřady, dle kterého stavu panskému u příznají jsou: purkrabství pražské, hofmistrství, maršálství, komornictví, sudství zemské (později i dvorské) a kancléřství, a stavu vladyckému písařství zemské, podkomořství a purkrabství kraje hradeckého. Purkrabství karlísteinské měly držeti dvě osoby: jedna ze stavu panského a druhá z vladyckého; podkomořství mohl uděliti král i měšťanu pražskému stavu vladyckého, a toliko obsazování úřadu mincmistrského bylo mu ponecháno na vůli, tak že je mohl uděliti kterékoli osobě ze tří stavů. Stav městský takovým způsobem vyšel na prázdno a nebyl v radě zemské již ani jediným úředníkem zastupován. Ve zřízení zem. z r. 1500 hleděli sobě napotom vyšší stavové zabezpečiti držení úřadův ustanoveními, že jsou nesadatelní a že proto nikdo nesmí pod velikým trestem vyprošovati na králi úřad, který jest obsazen. Vladislav máje státní se dne 10. srpna 1508 kromě toho zavázal se, kdyby měl koho z pánů neb z vladyk vsaditi na který úřad, že to chce »s pilným rozvážením p. úředníkův zemských i jiných radů učiniti« V též smyslu zavázal se i Ferdinand I. stavům českým po volbě za krále českého, že každý stav zanechá při jeho právech, že nebude »žádných cizozemců duchovních ani světských na úřady zemské, dvorské

ani městské ani duchovní sázeti než Čechy, a to že má s radou činiti«; že úředníci zemští mají úřadů svých doživotně držeti, že jim je tudy nebude moci bráti »bez spravedlivého úředníkův a soudců zemských, jakož i rad království Českého rozoznání«, a že ve věcech království Českého a v tom, což přísluší králi českému, nemá užívatí jiných rad nežli Čechů. Při tom arci vyhradil sobě, že po příjezdu svém do Čech předloží stavům návrhy na opravu některých těchto i jiných článků, které jsou královskému důstojenství na závalu a království nejsou k žádnému užítku, a také již na sněmu korunovačním v únoru 1527 přednesl námítky zejména proti nesadatelnosti úředníkův a proti tomu, aby v českých věcech toliko českých rad užívatí mohl. Stavové k naléhání jeho přiznali mu »moc a vrchnost ouřady zemské dávati a také jich měniti«, avšak kdyby král chtěl některému úředníku zemskému úřad odejmouti, že má prve s radou zemskou nehodnost a neužitečnost jeho rozvážiti, a najde-li se to v pravdě, má moc jinému s u v á z e n í m též rady takový úřad dáti. Pokud se českých radů týče, ubezpečoval Ferdinand stavy, že se bude »předě vším« českými radami spravovati, zvláště ve věcech soudních; avšak že se mu zdá obtížné, aby ve věcech, jež se král. komory, hor, regálií a vůbec vlády týkají, ne. směl raditi se též s radami jiných zemí svých. V dědičných zemích rakouských zřídil si před tím dvorské úřady, dvorskou radu, dvorskou kancelář a dvorskou komoru a ve Vidni, Hradci a Inšpruku dosadil pro jednu každou skupinu zemí rakouských dle příkladu svého děda Maximiliána zemské úřady politicko-soudní a finanční, regimenty neboli mistodržitelstva a zemské komory. Pomocí těchto orgánů vykonával jednotně vládu a organizaci tu chtěl nyní také v zemích českých zavést. První podmínkou arci bylo, aby úřady české, kterých k tomu minil užití, zejména komorní, mohl neodvisle obsazovati, jinými slovy, aby přestaly býti stavovskými a staly se královskými. Stavové však odepřeli ustoupiti od reversu královského a od závazku stran zemské rady, a Ferdinand dbal odporu toho potud, že se při reformách svých omezil nejprve na správu finanční, v níž nemínil dáti se stavy omezovati. Obnovit' během r. 1527 úřady komorní v Čechách i v zemích přivtělených a v instrukcích, jež jim při tom vydal, vyhradil dvorské komoře vliv a vrchní dozor na jejich úřadování. Zejména v instrukci, kterou 25. března 1527 radám a rentmistru komory české předepsal a jež byla s neobyčejnou důmyslností a znalostí věci pracována, vytkl zcela jasně, kterak úřady ty, jsouce pouze na králi závislé, mají za úkol pečovati o povznesení moci královské a to hlavně řádným spravováním a rozmnožováním důchodů královských. Tim způsobem i komora královská i všichni úředníci, kteří spravovali důchody komorní, stali se úředníky královskými. Nový stav úředníkův, který sám sebe považoval za hlavní podporu zájmů pa-

novnických, vzal tím v našich zemích počátek. Kromě toho Ferdinand odebral se v dubnu 1527 ze země, jmenoval na svém místě hejtmany zemské, kterým vysadil platy z komory české a přidal k rukám rady a jiné úředníky z téže komory placené, tak že provedl záměr svůj, svěřiti politickou a finanční správu země sobě oddaným úředníkům. Méně se dařily snahy jeho, zjednatí též dvorské radě a spojené s ní kanceláři dvorské vlivu na záležitosti české. Předpisy ústavy české o zemské radě a kanceláři české nedaly se ledabylo odstraniti a tudy pomáhal si Ferdinand tím způsobem, že povolával k poradám o nejdůležitějších záležitostech státních tak zv. tajnou radu, na níž brali účastenství někteří členové dvorské rady a též nejv. kanceléřové český a uherský, a že při dvoře svém, když meškal mimo C., měl část' úřednictva české kanceláře s mistokancléřem včele, kteří tvořili českou jeho dvorskou kancelář, ostávající při tom ve svazku s českou kanceláři na hradě pražském. K těmto dvorským ústředním úřadům, tajné radě a dvorské komoře, přišla r. 1556 ještě zvláštní dvorská rada vojenská, tak že za Ferdinanda I. a i za nástupců jeho trvaly již centrální orgány, kterými záležitosti zahraničné, finanční a vojenské všech zemí rodu Habsburského jednotně se spravovaly, pokud arci panovník dle ústav zemských nějaký vliv mohl na ně vykonávati. Naproti tomu velká většina úřadův a soudů, jichž působnost vztahovala se na země české anebo toliko na království České, ostávala v rukou stavovských a jest obsazována po dřívějším způsobu. Kdykoli šlo o obsazení úřadu zemského, členové rady zemské podávali králi své návrhy, a když šlo o obsazení místa člena zemského nebo jiného soudu, navrhován dle všeho sborovým snesením dotyčného soudu některý počet kandidátů k uprázdněnému místu. Takovým způsobem vyšší úřady a soudy podržovaly celkem povahu stavovskou i na sklonku této doby, správa země i soudnictví nalézaly se v rukou osob stavovských, které na sněmích zemských rozhodující vliv vykonávaly a které tudy za orgány samosprávy zemské jsou považovány; král toliko hleděl sobě na obsazování a řízení úřadův a soudů zjednatí většího vlivu, organisuje vedlé toho některé nové úřady a soudy, které by měly povahu orgánů královských, aby jejich prostředkem vládu aspoň částečně neobmezeně mohl vykonávati. Vedlé komory královské a úřadů ji podřízených zřídil Ferdinand na př. hejtmanství německých lén po starém způsobu, r. 1534 dočasně soud hejtmanský, r. 1548 soud appellační atd.

Při tom skoro všechny úřady, nechat' měly povahu státní nebo zemskou, královskou čili dvorskou nebo stavovskou, vykonávaly vedlé vládní moci zároveň moc soudní, a jak víme, částečně též moc zákonodárnou. Správa od soudnictví ve vyšších instancích nebyla ještě oddělena a následkem toho nemůžeme v této době přidržeti se rozeznávání úřadův od soudův, orgánů na př. správy politické a

finanční od orgánů správy soudní, nýbrž musíme k důležitějším vyšším úřadům a soudům společně přihlídnouti, a sice nejprve k těm, jichž působnost týkala se celého státu, a pak k těm, jež toliko na zemi Českou byly obmezeny. Jsou pak důležitější z nich:

a) Rada královská neboli zemská (*consilium domini regis et regni*), druhdy též radou panskou zvaná, instituce to, s kterou i v starší době jsme se setkali jakožto sborem poradním, kterého kníže užíval při sledování úkolů státních. Z tohoto poradního sboru vyvinulo se během času kollegium nejvyšších úředníků a soudců zemských, které na způsob rady ministerské rozhodující vliv na správu země vykonávalo a krále u výkonech vlády obmezovalo. Kollegium toto stávalo se časem užší, časem širší radou dle toho, zdali toliko nejv. úředníci zemští nebo též soudcové zemští měli účastenství v poradách jeho, nebo zdali král se svolením stavů nové členy mimo nejvyšší úředníky a soudce do něho povolával. Časem i stavové sami přenášeli na radu zemskou některé úkoly a přidávali jí ze svého středu jistý počet osob. Nebyl-li král v zemi přítomen, ustanovoval časem v souhlasu se stavy, časem bez jejich souhlasu, kdo má po čas nepřítomnosti jeho místo v zemi držeti, jmenuje buď některého člena královského rodu nebo jednoho nebo několik nebo všechny nejv. úředníky svými místodržícími neboli hejtmany zemskými. Tím způsobem část' rady zemské stávala se místodržitelstvem a ostatní část' stala se poradním sborem tohoto místodržitelstva, jež bylo povinno spravovati se jejími usneseními. Poněvadž pak rada ve starší době, jak jsme viděli, z pánů, po válkách husitských z pánův a vladkyň se skládala, tedy povždy ze členů vyšších stavů, mohla se přirozeně pokládati za jakýsi výbor sněmu zemského a tedy za repraesentanta země, a také členové její skládali přísahu králi i zemi. Nejvyšší purkrabí pražský, který předsedal obyčejně sněmu i soudu zemskému, byl arci též jejím členem. Předsedou tehdy, když po čas uprázdnění trůnu stával se správcem země nebo kdýž jmenován byl místodržícím krále. Jinak, nebylo-li místodržitelstva, obyčejně nejv. hofmistr, který od r. 1500 stal se předsedou komorního soudu, předsedal též radě zemské. Kancelář česká byla expeditivní radou zemské a nejv. kancelář český arci měl vynikající podíl vždy na poradách jejích, jsa prostředníkem mezi nejv. úředníky a stavy na jedné straně a mezi králem a jeho dvorskými úřady na druhé straně. Kromě toho členy rady zemské moci úřadu svého byli: nejv. komorník, nejv. sudí zemský, nejv. písař zemský, zemský podkomorí, časem i jiní nejv. úředníci. Ferdinand I. nejednou žádal stavy české, aby mu jmenovali a svým nákladem vydržovali též několik radů českých, kteří by s mistokancléřem českým při dvoře jeho sídlili, když mimo C. meškal, avšak stavové a nejspíše i nejv. kanceléřové chovali se k takovému návrhu odmítavě. Obávali se, že by tito čeští radové

a přidána jim k rukám česká expedice při dvoře zatlačili vliv nejvyšších úředníků zemských, a také že by odpadla jedna z hlavních příčin trvalého přesídlení dvora královského na hrad pražský, ku kterému již Ferdinand I. se byl zavázal a na něž stále naléhali. V březnu r. 1578 žádali na př. nejv. úředníci císaře Rudolfa, aby se usídlil v království Českém a ve věcech zemí českých jejich rady užíval, poněvadž s ním i se zemí nejlépe smýšlí, a tudy aby prý »království České jsouc hlavou, nebylo pouhým knížectvím spravováno«. Císař slibiv tak učiniti, také r. 1583 přesídlil s celým dvorem a se všemi úřady dvorskými na hrad pražský a meškal zde až do své smrti r. 1612 »z obzvláštní náchylnosti,« jak se čte v propositi sněmovní z r. 1583, »kterouž k tomuto slavnému království a národu českému nésti a jmiti ráčí«. Při tom nejv. úředníci a soudcové zemští tvořili pořadí stálou radu císaře v záležitostech zemí českých. Na tom do r. 1620 nic podstatného se nezměnilo, nežli toliko to, že když Matiaš r. 1612 přeložil sídlo svého dvora, jakož i všech dvorských úřadů do Vídně, nejv. úředníci zemští nově dosazení, a tedy závažná část rady zemské, stali se jeho místodržícími v Čechách. Matiaš zavázal se opět r. 1615, že se v českých věcech spravovati bude českými radami, a při tom ostalo až do povstání českého.

Působnost rady zemské nebyla v ústavě české určitě vytknuta a dle poměrů časových zajisté se měnila podlé toho, měla-li moc královská nebo stavovská převahu v ústavě zemské. Zřízení zemské z r. 1549 (čl. A 6.) ustanovuje, že král s radou nejv. úředníků a soudců zemských má úřady zemské dávat i osoby do soudu zemského, Čechy hodné, dosazovati, a v čl. R 16. jedná povšechnými slovy o působnosti hejtmánů království Českého a radě jim přidáné. Patrně i z toho, že místodržitelstvo s radou zemskou bylo se stalo v XVI. stol. nejvyšší politickou i soudní instancí jak království tak i koruny České. Pokud se zejména soudní moci týče, tedy rada zemská soudila v první instanci »všechny věci neřádné a mimo řád a právo výtržné«, o něž strany před osobu královu byly sročeny, a v poslední instanci takové pře, o něž na soudech byly rozsudky vyneseny, za jejichž revisi strany krále žádaly-Toliko nálezy soudu zemského nesměly býti revisím podrobovány.

b) Kancelář česká. Probošt vyšehradský ostal až do XV. stol. titulárním kancléřem českým; vlastní správu a řízení královské kanceláře české obecněně obstarával protoťar, kterému později m i s t o k a n c l é ř se říkalo. Za Karla IV. a Václava IV., kdy česká a říšská kancelář byly v jedno spojeny, nazýval se též dvorským kancléřem a měl k ruce značný počet notářů, registrátorů a jiného úřednictva. Takovýmto náměstkem kancléře býval obecněně některý vysoký hodnostář církevní, jakož vůbec do válek husitských duchovní tvořili většinu úřednictva kanceláře. Při tom pro země české bylo v kanceláři zvláštní oddělení, jehož písaři

jenom písemnosti do těchto zemí zhotovovali. S radou královskou byla kancelář tím způsobem spojena, že kancléř byl arci předním radou královským a že při vydávání listin některý z nejv. úředníků nebo radů královských jako relátor spoluúčinkoval. Majestáty a jiné listy z kanceláře vydávané již od času Přemysla Otakara II. do register jsou prepisovány, aby udržován byl přehled jich a tím pořádek ve správě zemské. Od r. 1400, kdy Václav IV. sesazen byl s královského stolce římského, až do smrti jeho dvorská kancelář stala se kanceláří výhradně královskou českou, a přednostou její byl do r. 1416 probošt vyšehradský. Za Sigmunda a Albrechta opět česká kancelář s říšskou na čas byla spojena; až teprve za krále Ladislava obdržela zase a pak trvale samostatné postavení. Nejv. kancléř český stal se opět skutečným přednostou jejím, za krále Ladislava a Jiřího byl jím posledně ještě probošt vyšehradský; avšak napotom obíran kancléř ze stavu panského, což královskou výpovědí z r. 1497 bylo potvrzeno, a tím kancléř česká stala se netoliko úřadem královským, nýbrž i stavovským. Po r. 1490, kdy Vladislav větším dílem sídlil na Budíně, a kdy kancléř nemohl pořáde meškati při osobě jeho, doprovázela část kanceláře, sekretář s některými písaři, krále na všech jeho cestách, kdežto vlastní kancelář česká ostávala napořáde na hradě pražském. Nejv. kancléř ostával v držení pečeti královských a následkem toho majestáty mohly toliko z české kanceláře býti vydávány. R. 1509 však král Vladislav užil rozepře stavů s kancléřem k tomu, že obě královské pečeti, velkou i malou, odňal nejvyš. kancléři, řízení kancelářských záležitostí přenesl na exposituru české kanceláře na Budíně a nejv. kancléři ponechal toliko některý vliv na jmenování úřednictva a na vyřizování záležitostí při ní. Zejména ponecháno mu pověřování majestátů a vydávání jich stranám. Když po smrti Ludvíka šlo o volbu nového krále, tu stavové čeští zavázali jej, že nemá »dávatí rozkazovati ani dopouštěti psátí žádných majestátů ani potvrzení do království Českého a do zemí k němu příslušejících, též do říše, což ke koruně České přísluší, odjinud nežli z kanceláře české a od kancléře království Českého a pod pečeti krále českého, i tak jakž spravedlivě býti má«. Ferdinand I. převzal sice tento závazek, avšak Moravanům r. 1527 slíbil, že listy do Moravy bude vydávati netoliko z české kanceláře, nýbrž i z jiných kancelářů, jež by sobě jakožto král český při dvoře svém nebo kdekolí jinde zřídil. Chťe při dvoře svém chovati velkou pečeť královskou a uživati českých dvorských sekretářů, minil opatřiti sobě volnost netoliko při vydávání nařízení, nýbrž i zákonů, pokud pro ně forma majestátů byla obvyklou. O obsahu jejich byl by se arci radil, s kým by byl za dobré uznal, bud s českými radami při dvoře meškajícím nebo se členy tajné své rady, nebo s radami dvorské své komory nebo válečné rady, šlo-li o záležitosti finanční a vojenské. Tim ovšem byli by cizí radové vykonávali značný vliv na

záležitosti zemí českých, a činnost české kanceláře na hradě pražském byla by značně bývala omezena. Stavové čeští proto již v listopadu 1527 žádali na sněmě Ferdinanda I., aby »kancelář českou při tom milostivě zachoval, což té kanceláři od starodávna náleží, aby se v to jiní a z jiných národů nevkládali proti svobodám tohoto království Českého«, a v zákonodárné kommissi, která napravovala zřízení zemské, zastali se práv nejv. kancléře českého asi rozhodně. Následkem toho svolil Ferdinand I., aby královské pečeti ostávaly v opatrování kancléře českého a aby všechny listy na pergaméně psané a do zemí českých pod velkou pečeti vydávané toliko z české kanceláře vycházely. Při tom i expositura česká při dvoře královském obdržela samostatnější postavení, neboť měla napotom přednostu v osobě místokancléře, ale při tom pokládala se za součást kanceláře české a ostávala podřízena nejvyššímu kancléři českému. Meškal-li král se dvorem svým na hradě pražském, tu všechny písemné záležitosti zemí českých, kromě finančních, jménem krále vyřizovala toliko »česká kancelář království Českého«, s kterou »kancelář česká při dvoře« nebyla dvorská expedice česká v jedno splynula. Rovněž arci považoval se nejv. kancléř za přednostu české kanceláře při dvoře, jestliže meškal při osobě krále za hranicemi země, což aby se stále dalo, zejména stavové moravští již za Ferdinanda I. si přáli. Když pak i komora česká začala vydávati majestáty pod menší pečeti královskou, opřeli se tomu r. 1541 stavové čeští a vymohli na králi opět svolení, že majestáty mají toliko z české kanceláře býti vydávány, kdežto listy ve věcech finančních mohou se psáti z komory pod menší pečeti královskou. Chtěl-li tudy král ve formě majestátu vydati zákonný předpis, byl vázán souhlasem nejv. kancléře českého jakožto reprezentanta země, naproti tomu nebyl vázán na takovýto souhlas při vydávání nařízení nebo rozhodnutí ve věcech svých financí. Podobně i hejtmanství lén německých osobovalo sobě právo vydávati manské listy manům koruny České v říši, avšak zřízení zemská z r. 1549 čl. B 5. a z r. 1564 čl. A 30. ustanovovala, že král na léna, kteráž ke koruně České náležejí, má vydávati listy toliko z české kanceláře království Českého.

Po r. 1564 zmáhal se stále význam úřadu nejv. kancléře českého v ústrojí státním, zejména jakmile sídlo dvora trvale na hrad pražský bylo přeloženo. Nejv. kancléř český stal se nejzávažnější osobností při dvoře i mezi nejv. úředníky zemskými. Kancelář česká byla expedicí rady zemské, tudy i místodržitelstva, a též sněmu zemského. Kancléř český měl přední hlas jak v radě zemské, tak i v tajné radě, jež se radila o všech společných záležitostech říše Římské i zemí rodu Habsburského. V jednáních se stavy byl on obyčejně zastupcem krále. Působnost jeho týkala se všech zemí českých, jichž zájmy na dvoře císařském zastupoval. V záležitostech těchto zemí předkládal návrhy přímo císaři, jakož i podával

dobrá zdání o sneseních nejv. úředníků zemských i samých stavů zemí českých, časem též o návrzích dvorské a české komory ve věcech finančních. Nařízení a rozhodnutí královská vycházela z jeho podnětu, arci časem, když o nich v tajné radě bylo uvažováno. Kdežto dříve česká kancelář vedla korespondenci mezi králem, místodržícími, nejv. úředníky i stavy, sepsovala propoace a jiná akta sněmům králem předkládaná, vydávala majestáty, vyhlášovala patenty a mandáty, jsouc takto výkonným orgánem krále i zemské vlády: v čas pobytu krále v Praze podržela všechny tyto úkoly a při tom obstarávala i ty práce, které měla druhdy česká expedice při dvoře císařském. Přítomnost císaře v zemi měla pak za následek, že působnost kanceláře české neobyčejně se rozšířila, a to na úkor všech takorůž úřadův a soudů zemských. Stavové zemí přivtělených hleděli vymoci sobě zvláštní zastoupení mezi úřednictvem kanceláře, když snahy jejich, obmeziti tuto působnost, se nesetkávaly s výsledkem. Slezáci dokonce si vymohli r. 1611 samostatnou kancelář slezskou se sídlem ve Vratislavi, která však r. 1616 s českou kanceláří zase jest spojena jakožto německá její expedice, stojící pod správou zvláštního německého místokancléře. Českou expedici řídil český místokancléř. Od času vypuknutí povstání českého r. 1619 nejv. kancléř český i větší část úřednictva české kanceláře přestěhovala se do Vídně, kdež od té doby česká kancelář dvorská trvale při dvoře ostala. Existence úřadu toho byla v těch dobách jako i napotom zárukou, že král český vládu v zemích českých zejména ve věcech zákonodárných, politických a soudních toliko za souhlasu předního úředníka zemského a člena panského stavu, nejv. kancléře českého, bude vykonávati.

c) Soud královský. Král jakožto nejvyšší soudce mohl buď sám rozhodovati o žalobách, jež mu byly podávány, nebo mohl ukázati stranám na sudiho dvorského nebo na jiného úředníka královského, aby před ním rozeprl svou vyřídil. Při tom přísedícími takového soudu královského mohli býti buď nejv. úředníci dvorskí nebo jiní členové rady královské, v některých záležitostech rozhodoval sám sněmovní soud, jak již tomu bylo také v době dřívější. Zejména byl královský soud příslušný, když šlo o zločiny politické nebo jiné těžké nebo neobyčejné případy, ve kterých zavádělo se oficiální řízení s obviněným, jenž byl oblesán, z viny usvědčován a k vyznání donucován. Následkem udělování imunit královské toto soudnictví značně se rozmohlo na úkor soudů hradeckých nebo krajských, z jejichž pravomoci byly exemce udělovány. Obyvatelé vyňati z pravomoci krajské příkazání jsou napotom soudům královským a arci i vrchnostenským; král sám s radou svou toliko nejzávažnější případy soudil. Za Přemysla Otakara II., kdy s královstvím Českým nově země jsou spojeny, bylo třeba zříditi v každé zemi zvláštní soudy, které by

jménem krále soudní moc vykonávaly. V Čechách ze sněmovního soudu vznikl soud zemský a související s ním soud purkrabský, o nichž ještě řeč bude, a vedle těchto soudů potrvál i nadále soud dvorský, který vykonával soudní pravomoc jménem krále mimo soud zemský v případech, jež mu král přikazoval. Dvorský soudce (*judex curiae*), který tomuto soudu předsedal, zasedal zároveň v ty časy na soudě zemském a zval se proto též soudcem zemským (*judex terrae*.) Teprve v době krále Jana soud dvorský docela jest od soudu zemského oddělen, obdržev vlastního soudce a tu také již stálěji měl kompetenci. Bylť privilegovanou stolicí pro osoby ke dvoru náležející a soudil zejména královské úředníky a služebníky, many, nápravníky, rychtáře ze vsí, všechny násilníky a výbojníky a vůbec všechny lidi kteréhokoli stavu, které král na sudiho dvorského odkázal. Za Karla IV. byl zvláště příslušným, když šlo o práva královská, na př. o právo odumrtné, a kdyby bylo šlo po vůli tohoto krále, byl by vrchní soudní moc zejména nade vším lidem poddaným vykonával. Hledělt' Karel přivést ku platnosti zásadu, že jedině králi náleží trestati poddané na hrdle a že k němu může každý obrátiti se se svými stížnostmi a žalobami, ať je chudý nebo bohatý, a necht' pohání sobě rovného neb i toho, jehož je poddaným. Když se mu nepodařilo zásady ty v Majestas Carolina uzákoniti, vydal v Římě v den svého korunování na císařství římské 5. dubna 1355 slavné osvědčení, že nikdo z obyvatelů zemí českých nemá býti poháněn k některému soudu mimo hranice české, nýbrž že obyvatelé zemí těch mají býti poháněni jedině k soudům od králů českých usazeným, pro obtížení těchto soudů že mohou odvolati se na soud před krále českého a že mimo to králům českým ostavena jest moc, aby každého ze svých zemí, buď si on pán, vládyka, měšťan nebo sedlák, mohli před se a před svůj soud povolati a podle starodávného obyčeje souditi. Pravomoc tuto soudní také zlatá bulla králům českým potvrdila a tím kompetence soudu královského neboli dvorského obdržela opět pevný základ. Když pak soud dvorský velmi byl zaměstnáván manskými záležitostmi a za Václava IV. do odvislého postavení k soudu zemskému se dostal, rozhodoval král častěji s radami svými sporné záležitosti nebo přikazoval jich vyšetření a nalézání o nich některému jinému úředníku zemskému, na př. kancléři nebo podkomořímu. Poněvadž pak královský soud v komoře královské se konal, začalo se mu říkati již asi za krále Václava IV. komorní soud. Nově byl organisován r. 1453 jakožto vlastní soud krále českého, na němž zasedal král nebo zástupce jeho s nejev. úředníky a některými radami královskými, a působnost jeho vztahovala se napořádě ke všem zemím českým potud, pokud v nich král nejvyšší soudní moc mohl vykonávati. Konkurrovalť soud komorní se všemi soudy těchto zemí, pokud příslušníci jejich nebyli sobě opatřili výsady, že ve všech nebo některých případech mají býti poháněni toliko ke svému privilego-

vanému soudu. Když za krále Vladislava vyšší stavové zjednali sobě vliv na obsazování rady královské a tím i soudu komorního, přišel i tento soud o své vynikající postavení a dostal se do podřízenosti k soudu zemskému, jako před tím soud dvorský, jenž vždy více omezoval se na konání soudní moci ve věcech manských. Poněvadž za nepřítomnosti krále v zemi hejtmáně zemští soudu komornímu předsedali, zval se též časem soudem hejtmanským. Zřízení zemské z r. 1500 ustanovilo však, že předsedou komorního soudu má býti nejvyšší hofmistra že nejméně 12 rad zemských má seděti podlé něho na soudě. Při tom působnost jeho omezilo na »menší pře« a na případy rušení míru zemského, všechny důležitější rozepré soudu zemskému vyhrazuje. Ferdinand I. obnoviv soudy hejtmanský, komorní i dvorský, prohlásil je za své vlastní královské soudy; napotom spojil soud hejtmanský, jenž soudil věci výtržné, se soudem komorním, aby opětně pod předsednictvím hofmistra vykonával všechnu soudní moc králi náležitou. Při tom stranám ponecháno na vůli, ve kterých přech chtějí poháněti k tomuto soudu nebo k soudu zemskému, toliko žaloby o statky svobodné a zápisné musily se podávati k zemskému soudu, tak jako o statky manské k soudu dvorskému. Kromě toho z náležitých všech soudů, kromě jediného soudu zemského, šlo odvolání ku králi, jenž vyřízení přikazoval soudu komornímu. Takovéto appellace zejména v hojně míře podávaly se z měst královských a poddaných, až po potlačení odporu stavovského Ferdinand I. zřídil r. 1548 k vyřizování takovýchto appellací nový královský soud, radu nad appellacemi na hradě pražském, ku které tudy šla odvolání z náležitých soudů městských ze všech zemí českých. Nebyla-li strana s rozsudkem appellčního soudu spokojena, mohla podati do kanceláře české žádost za revisi tohoto rozsudku a kancelář jménem krále přikázala přesouzení této pře buďto komornímu soudu nebo radě královské. Rovněž když šlo o rozepré závažnější, které na soudech nižších v první instanci byly rozhodnuty a jež král následkem podání »suplikace za revisi« měl znova rozsouditi, přikazovány jsou ku přesouzení celé radě královské, sboru to nejvyšších úředníkův a rad soudů zemského, dvorského a komorního, a tak působnost soudu komorního ostávala omezena na konkurenci se soudem zemským a na pravomoc soudní ve vyšší instanci v případech méně závažných. Takovým způsobem obhajování nejvyšší soudní moci královské mělo za následek, že vedle původního královského soudu povstala celá řada nových soudů královských: soud dvorský, soud komorní, soud hejtmanský, soud appellční a soud královské rady; avšak základ všech těchto soudů byl jeden a týž: soudní moc královská. Jednomu každému z těchto soudů byla na konec přiznána určitá kausální pravomoc soudní a zároveň všechny tyto soudy povahou svou byly soudy pro všechny země české zřízené. Kromě toho během času vznikly

ještě i jiné královské soudy, na př. hejtmanské soudy v zemích přivtělených, hejtmanství německých lén, soudy podkomořské, soud perkmistra horviničských, soudy horní, jimž nejv. mincmistr předsedal, soud rad komory královské, soudy vojenské atd., avšak o těch netřeba se tuto šířiti.

d) Komora královská. Jako v době předešlé byl i ve XIII. stol. delší dobu nejvyšší komorník správcem dvora královského a také komory královské. Pod dozorem jeho obstarával vlastní správu statků a důchodů korunních podřízený mu podkomoři, avšak úředník tento královský záhy sobě počínal samostatně ve správě finanční. On vedl dle všeho dozor na zakládání měst a kolonizaci církevních statků a staral se všemožně o rozmnožení důchodů korunních, a když se práce jeho dařila, rostl význam jeho úřadu tou měrou, že mu správa komory královské docela byla svěřena, kdežto nejv. komorník počal se omezovati na působnost svou v soudu zemském. kdež mu bylo hájiti zájmy královské. Po vyměnění rodu Přemyslovského správa finanční přišla do velkého nepořádku, zvláště když král Jan některým podkomořím na srazku dluhů svých zastavoval správu všech důchodů komorních. Velká část korunních statků i důchodů byla při tom odcizena nebo zastavena; podkomoři sami vykonávajice práva královská nad královskými městy a církevními korporacemi zneužívali své moci úřední k bezprávnému obohacování se. Teprve za správcovství markrabí a pak krále Karla došlo zase na reorganizaci a spořádání správy kameralistické. Jemu správa tato nebyla účelem, nýbrž prostředkem k dosažení velikých úkolů politických. Nikoli vydíráním peněz na zchudlém obyvatelstvu, nýbrž povznášením berní síly obyvatelstva a zaváděním spořádaného hospodářství finančního hleděl opatřiti si značnějších důchodů. Správu důchodů ze zemí českých a pak i z říše přenesl na zvláštní úředníky královské po vrchním řízení dvou mistrů komory královské (*magistri camerae*). Královskému podkomořimu, kterému přidal zvláštního sudiho neboli hofrychtěře a pisáře komorního, ponechal toliko politickou, soudní a finanční správu král. měst a korporací církevních; nad horami stříbrnými, kdež král. urbúrčí doposud bděli nad důchodem královým z hor pochodčin a kde mincmistři a jim podřízení minciři obstarávali skupování stříbra a ražení mince, ustanovil nejvyššího mincmistra, aby v obojím tomto směru práva královská nad Kutnou Horou a ostatními městy horními vykonával, a podobně i jiné důchody komorní dobrou jich správou hleděl rozmnožiti. Od této doby spravování důchodů královských ze všech zemí českých bylo věcí komory české, ono nepodléhalo doзору sněmu zemského a bylo úplně odděleno od správy důchodů zemských, kterou obstarávali berníci na sněmích volení. Avšak r. 1508 i hospodaření s důchody královskými úplně přešlo do rukou vyšších stavů, a sice prý na

tak dlouho, až dluhy královské zapraveny budou. Stavové zvolili sobě dva ředitele, jednoho z pánův a druhého z rytířstva, kteří měli důchody spravovati a do jejichž rukou na hradě pražském podkomoři, mincmistr a jiní všickni úředníci důchodů královských měli vybrané peníze klásti a počty ukazovati. Takovým způsobem dostala se i komora královská do rukou stavovských a teprve r. 1523 za pobytu krále Ludvíka v Čechách obnovena jsou opět práva královská k ní, a sice tím způsobem, že král jmenoval několik radů komory české a přidal jim k rukám sekretáře, aby vedli samostatně správu financí královských. — Mnohem důkladněji zreorganizoval správu finanční Ferdinand I. ihned po korunování svém na krále českého. V březnu 1527 zřídil zvláštní pěticečnou radu komory královské, které podřídil kancelář komory se sekretářem v čele, jakož i úřad rentmistra a výběrčího všech berní a důchodů královských. V obsírné instrukci ze dne 25. bř. 1527 nařídil radě komorní, aby vyšetřovala pravost dluhů za předešlých králů zdělaných, aby pátrala po nových příjmech, přijímala a zkoumala účty ode všech úředníků komory a výběrčích důchodů komorních předložené, činila návrhy na obsazování úřadů komorních a při všem měla zřeni ke dvorské komoře vídeňské, s níž ji bylo si dopisovati a jejími nařízeními se spravovati. Kromě toho radám komorním bylo uloženo, aby samy uvažovaly a rozsuzovaly spory stran, jež by se vedly o komorní statky neb o dluhy královské, a když i spory poddaných se správci na panstvích korunních a pře o dluhy židovské radám těmto k rozsouzení jsou přikázány, tvořili radové tito též nový soud královský vedlé uvedených námi již ostatních soudů královských. Ve druhé instrukci ze dne 24. dub. 1530 rozšířena je soudní tato moc rad komorních i na rozepře poddaných na zápisných statcích s pány jich zástavními, a ustanoveno, že komora česká má spravovati královské důchody též v zemích přivtělených a rozhodovati ve věcech komorních, jež se zemí těch týkají. Teprve r. 1557 zřízena jest ve Vratislavi zvláštní komora slezská z tamějšího úřadu výběrčího daní; avšak komora ta ostala české komoře podřízena. Většina radů a úředníků české komory Ferdinandem I. jmenovaných byla německého původu, a ti také užívali ve vnitřním úřadování větším dílem jazyka německého. Když r. 1528 stavové čeští stěžovali si na to a žádali krále, aby »užitky královské Čechové spravovali a jiní národové se v to nevkládali«, odpověděl jim Ferdinand, že »se mu zdá neslušné, aby mu kdo v tom jakou míru ukládati měl, jakby užitky královské spravovati a říditi měl«. Napotom váha komory české jakožto královského předního úřadu, jehož úkolem bylo pečovati o hájení a rozmnožení práv královských stále rostla, ona vynalezla nové druhy berní, dávek a jiných příjmů; od ní vycházely sněmovní předlohy ve věcech finančních; ona zaváděla lepší správu na statcích korunních, opevňovala a vyzbrojovala hradby královské, pracovala na

pozdvížení hornictví a hleděla z dobré správy mincovnictví a jiných regalii královských co možná nejvíce vytěžiti pro pokladnici královskou. Na ní konečně i někteří úředové zemští, jako úřady podkomorfské a nejv. mincmistrství, pokud měli správu král. důchodů na péči, stali se závislými.

e) **Purkrabství pražské.** Mezi českými úředníky zemskými náleželo přední místo nejvyššímu purkrabí pražskému, jenž jsa správcem hradu pražského za první osobu po králi se považoval a po čas uprázdění trůnu zemi také sám spravoval. Jako měl kterýkoli purkrabí hradu královského vojenskou, správní a soudní moc v kraji mu přikázaném, tak měl nejv. purkrabí na místě krále vládní moc v celé zemi. Proto také zastupoval krále na sněmu i soudě zemském i druhdy v radě královské, a často jmenován jest za nepřítomnosti krále v zemi jeho hejtmánem nebo místodržícím. On byl nejvyšším náčelníkem ve válce a ochráncem zemského míru a práva, a zejména kastellánové hradů byli mu poslušností zavázáni; vpadl li nepřítel do země nebo učinil li někdo odboj právu, nejv. purkrabí táhl na něho s mocí svou i s mocí vší země. On byl nejvyšším popravcem v zemi, maje »moc k zlým ve vší popravě země České sáhnutí«, pokoj zaručiti a zločince soudu královskému nebo zemskému k potrestání odevzdati. Byl li zločinec soudem odsouzen, vzal jej v kázeň královskou, a nebyl-li králem po úmluvě přijat na milost, popravil nad ním. Soud zemský zasedal pod jeho ochranou, seděl li král na soudě, stál před ním purkrabí s holí, kterou hájil pokoj na soudě; nebyl-li král přítomen, seděl purkrabí na jeho místě, hůl drže v ruce. Kdo se na soudě čím provinil, upadl v jeho kázeň. Nálezům soudním zjednával průchod brannou mocí, bylo-li toho třeba. Kromě toho měl vedle soudu zemského zvláštní soud purkrabský, na němž 6 zemanů sedávalo a který byl příslušný zejména v rozepřích o listy dlužní a škody listovní. Židé mohli šlechtice do XVI. stol. toliko před tímto soudem pro dluh žalovati. Na dlužníka býval tu vydáván zatýkáci list, aby věřitel, kdekoli jej dopadl, mohl jej zavázati ctí a věrou, že se purkrabímu v moc postaví, a pokud nezaplátí dluh, že ostane v jeho vazbě. Ve všem tom byl nejv. purkrabímu nápomocen podržený mu purkrabí hradu pražského, jenž měl vězení na hrade pražském (Černou věž a Daliborku) ve svém opatrování a jenž kromě toho jezdil na meze, rozhoduje po starodávném způsobu na soudě mezním s 12 kmety od stran mu přidány rozepře mezní. Na soudě zemském měl nejvyšší purkrabí též zástupce svého místopurkrabí, jenž se o zachování pořádku na soudě staral. Během XVI. stol. považoval se nejv. purkrabí obyčejně za náčelníka stavův, a následkem toho arcí královští úředové a soudové, zejména zemští hejtmáné, nabývali mnohých práv na jeho úkor.

f) **Soud zemský.** V první pol. XIII. stol. byl to sněm zemský, který závažnější rozepře sám v určité dny v roce soudil, jsa při tom

řízen nejv. úředníky dvorskými: purkrabím pražským, komorníkem, sudím a kancléřem. Z tohoto sněmovního soudu vyvinul se za Přemysla Otakara II. soud zemský, a sice tím způsobem, že sice sněm napořádě sporné záležitosti mu předkládané ve formě nálezův a úmluv řešil a rovnal, avšak že pravidelné konání soudní moci, pokud nebylo vyhrazeno soudu královskému, přeneseno jest na nejvyšší úředníky zemské a na jakýsi výbor sněmovní, jehož členy král nejspíše s radou královskou jmenoval. Tím způsobem povstal soud zemský, ježž Všehrd nazývá »soudem nejvyšším a nejznamenitějším« a jenž už asi ve XIII. stol. rozpadal se na soud větší i menší. Předsedou soudu většího byl král anebo purkrabí pražský; přísedícími jeho byli nejv. komorník zemský, sudí zemský a nejv. písař zemský, jakož i jistý počet kmetů nebo soudců zemských (*nobiles seniores*). O komorníku zemském se ve XIV. stol. praví, že »drží místo královo na soudě zemském, maje moc právu pomáhati skutečně«. Proto má komorníky ve své moci. kteří pohánějí strany k soudu, dopomáhají stranám ku právu a vykonávají nálezy. Sudí zemský řídí vlastní jednání na soudě, slyší strany a svědky, a dohodnuv se s ostatními nejv. úředníky jmenuje některé kmety, kteří po potazu vynášejí nálezy. Písař zemský píše vynesené nálezy do desk zemských, chová desky pod svými zámky, pokud nejsou uloženy v kostele sv. Víta, jakož i spravuje úředníky desk zemských, kteří všechno řízení před soudem zemským i před úřadem desk zemských do desk zapisují. Počet kmetů nebyl původně stanoven a za kmety jsou dosazováni zemané, tedy páni i vladykové. Za Karla IV. žádalo se, aby na soudě zemském dvanácte pánů (*barones*) kromě nejvyšších úředníků zasedlo; avšak ustanovovalo se, že i počet sedmi postačuje a kdyby nikdo z nich nechtěl zasednouti, aby nejvyšší úředníci sami spravedlnost konali. Za Václava IV. vyšší šlechta snažila se soud zemský v panský soud proměnit, tvrdíc, že kmeti mají toliko z panského stavu býti obíráni, a odkazujíc vladyky na purkrabský soud jakožto soud vladycký. Za sedalo v ten čas na soudě obyčejně 12 kmetů ze stavu panského obíraných, a hleděno k tomu, aby každý kraj na sněm byl zastoupen, avšak i ostatním pánům ponecháno na vůli zasednouti na soudě. Po válkách husitských císař Sigmund roku 1437 ustanovil, že na soudě zemském má sedati 12 kmetů stavu panského a 8 stavu vladyckého a že při vynášení každého nálezu dva páni a jeden vladyka mají spolupůsobiti, což také Vladislav r. 1487 potvrdil. Za Ferdinanda I. přiznáno právo kmet-ského hlasu vladaři domu Rožmberského, též i ostatním nejv. úředníkům, nejv. hofmistru, nejv. maršálku, nejv. kancléři a i král. prokuratorovi. Na soudě menším zasedali náměstkové čtyř nejv. úředníků: místopurkrabí (druhdy náměstek kancléřův), místokomorník, místosudí, místopísař a s nimi písař menších desk, úředník královny a úředník podkomorího. Ti také tvořili úřad desk

z e m s k ý c h, jehož skutečným ředitelem byl místopisář.

Působnost soudu zemského i co do osob i co do věcí se měnila. Když se Karlu IV. nepodařil pokus kodifikace zemského práva, uzavřel r. 1355 sněm, že na soudě zemském i chudíně má býti po právu učiněno, když žaluje na pány a vladky. Za Vladislava však právo toto žalobně jest lidu poddanému docela odňato a na soudě zemském soudili se toliko páni, vladkové a jiní držitelé statků svobodných. Šlechta považujíc zemský soud za svůj soud, hájila zásadu, že kdykoli jde o hrdlo, statek nebo čest' šlechtice, má souditi toliko soud zemský, avšak zásada ta se povždy ne zachovávala. Nikdy se nepochybovalo, že ve sporech o dědiny a o dluhy za dědiny jediné soud zemský jest příslušný. O jiné nároky soukromoprávné a i o trestné skutky rázu soukromoprávního, kdy strany škodu opovídalý a protivníka k soudu poháněti musily, obyčejně soudil soud zemský; ano i viny proti panovníkovi a zemi přikazoval mu král k rozsouzení. R. 1366 »páni země České nalezli, že z vraždy nebo hlavy zemanin (t. j. pán i vladyka) na zemském právě má viňen a souzen býti«, jako man na manském a městěnin na městském soudě, a r. 1378 bylo ustanoveno, že páni mají toliko na soudě větším býti souzeni, at' jde o věc kteroukoli. Ve stol. XV. však, když soud zemský často nešel, kompetence jeho přecházela na sněm zemský nebo na soud královský. Ve stol. XVI. ponecháváno stranám na vůli, chtějí-li v případech trestních anebo když jde o čest', poháněti k soudu zemskému nebo královskému; naproti tomu když šlo o zločiny veřejné, byl příslušným toliko soud královský. Z nálezů soudu zemského nemohl nikdo se ku králi odvolati ani za revisi náležu žadat; naproti tomu z nálezů soudu dvorského a komorního šlo odvolání do r. 1547 k soudu zemskému, pak ke králi. Pokud se m e n š í h o s o u d u z e m s k é h o týče, byl on příslušným v rozepích o menší věci, zejména o dluhy, nejprve do 10 hřiven bez lotu a později do 100 kop, o zběhlé lidi dědičné a o škody útratní a nákladní (soudní útraty), a kromě toho dala se před ním jakožto úřadem desk zemských všechna řízení nesporná, též řízení průpravná a donucovací na místě většího soudu zemského, neboť byl jeho pomocným úřadem a vůbec výkonným orgánem.

5. Sněm zemský podržoval dlouhou povahu rozšířený, velké neb obecné rady královské a zemské (*generale colloquium, magnum consilium*) a proto vliv krále na způsob a obsah sněmování před válkami husitskými byl ještě dosti značný. Král ustanovoval netoliko dobu a místo sněmu, nýbrž i předměty porady a osoby, které sněmu měly se účastniti. Toliko sněmovní soudy obecné o suchých dnech konané byly v první polovici XIII. století ještě v tom výjimkou. Účastníci jsouce králem obesláni, byli povinni dostaviti se neb omluviti svou nepřítomnost pod pokoutou nemilosti královské. Po válkách husitských také správce země a purkrabové pražští svolá-

vali sněmy a stavové domáhali se toho ještě za Ferdinanda I., aby sněmy v určitou dobu beze všeho svolávání králem se scházely; avšak po krvavém sněmě r. 1547 učinili sami snesení, že »se zůstávají při mocnosti a vůli krále pokládání a rozepisování sněmů«. Pokud se účastenství na sněmích týče, původní povinnost účastníků proměňovala se v jich právo, jakmile stavové zjednali sobě uznání určitých práv, kterými moc královská byla omezena. Uznalo-li se na př. r. 1310 písemně, že držitelé svobodných statků nejsou povinni platiti berně a táhnouti do pole za hranice, plynulo z toho nutně, že kdykoli měla se berně ukládati nebo výbojná válka věsti, musili dáti k tomu v první řadě »zemané« svolení, a to arci na sněmích. Tím se vysvětluje, že mezi účastníky sněmů jmenují se v první řadě páni (*barones*) a vladkové (*nobiles et wladicones*), vedle nich pak časem vyšší duchovní a od r. 1281 též vyslaní hrazených měst královských (*cives munitarum civitatum*), tedy svobodní držitelé půdy, kteří musili svoliti k novým břemenům na ně ukládaným. Od času krále Jana preláti a města královská povolávání jsou často ke zvláštním sjezdům, aby s úředníky komory královské dohodli se o obnos berně, jež ze statků duchovenských a městských chtějí kromě obvyklých úroků odváděti, a následkem toho ke vlastním sněmům nejsou obyčejně povolávání. Po válkách husitských od r. 1421 zaujímají poslové měst vynikající místo na sněmích, kdežto stav duchovní, přišed válkami těmi větším dílem o své statky, pozbyl docela zastoupení na sněmích i sjezdech. V době Jagellonské vyšší stavové sice městům chtějí právo sněmovní odejmouti, avšak stav městský dovedl ho sobě uhájiti, tak že smlouvou ze dne 22. března 1508 přiznán mu králem a vyššími stavy třetí hlas ve všech důležitých záležitostech země. O toto postavení na sněmích nepřišel ani r. 1547, kdy autonomie jeho jest velmi omezena, nýbrž Ferdinand listem ze dne 28. září 1547 dopřál mu »do své vůle hlas třetího stavu na sněmích obecních jako komoře své«, avšak toliko ve věcech městům k jednání náležitých a s tou výhradou, že se budou toliko jím spravovati. Ve stol. XV. nebylo tudy pochybnosti, že se sněm zemský v Čechách skládá toliko ze tří stavů: panského, vladckého a městského a že stav duchovní nemá místa a hlasu na sněmích. Když i kníza na sněmích zasedali a chtěli míti přednější postavení nežli páni, bylo r. 1549 výslovně uznáno, že jim náleží místo ve stavu panském a že nemá býti v Čechách více stavů nad tři předešlé. Kdo v některém stavu právo sněmovní chtěl vykonávati, musil od téhož stavu býti přijat za člena, a každý ovšem účastnil se sněmu původně toliko na své útraty. Kdežto však ve stavu panském zasedal určitý počet šlechticů moci urozenosti a majetku, ve stavech vladckém a městském nemohli všichni vladkové a měšťané pro velký počet a útraty s tím spojené účastniti se sněmů, a proto již v XV. stol. ve stavu vladckém, jako předtím ve stavu měst-

ském přicházela ku platnosti zásada repraesentativní. Volení jsou na sjezdech krajských zastupcové vladckého stavu, aby na náklad kraje při sněmě trvali, a podobně města vysílala na sněmy vyslané své z rady i obce na obecní groš. Od času Ferdinanda I. obmezováno jest však svolávání sjezdů krajských a volení na nich posílá na sněm, a docházelo k tomu toliko tenkrát, když král napřed dal k němu výslovné svolení. Tím již v této době přirozená přeměna stavovského zřízení v novověké zastoupení lidu na sněmích, k jaké ve mnohých zemích touto cestou docházelo, u nás stávala se nemožnou. Účastníci sněmu rokovali jednak pohromadě, jednak každý ve svém stavu. V plném sněmě hlasovalo se curiatim, totiž každý stav měl jeden hlas, a na čem všichni tři stavové s králem se byli jednomyslně snesli, bylo snesením sněmovním. Naproti tomu ve stavech hlasováno viritím, t. j. každý člen stavu měl hlas a většina hlasů rozhodovala, ačkoli hlasování to mělo více formu přimlouvání a dohodování se nežli přehlasování. Předměty, o nichž mělo se na sněmě jednati, přicházely do sněmu buď ve formě proposice královské, nebo ve formě návrhů jednotlivých stavů (obecných artykulů), nebo jednotlivých sněmovníků (zvláštních artykulů). Stavové odkládali často jednání o proposici královskou, až by obecné jejích články byly sněmem vyřízeny; následkem toho Ferdinand I. svolával sněmy toliko k vyřízení proposice královské, a jak se to stalo, uzavíral sněm. Jenom výjimečně a často po delším domáhání se toho stavů svoláván je sněm, aby se radil o »obecných potřebách« země a stavů. Stavové nepřestávali žádati, aby se tak dalo na každém sněmě, a konečně r. 1610 vymohli sobě na císaři Rudolfovi II. svolení, aby na každém sněmě po vyřízení proposice královské bývali uvažováni a zavírání též artykulové obecní, a aby každý člen sněmu měl plnou svobodu přednésti potřeby své. Pokud se tak nestalo, nemělo sněmovní snesení býti zapsáno do desk, t. j. nemělo nabyti platnosti zákona. Není pochybnosti, že touto cestou český sněm zemský musil dospěti k formám novověkého parlamentarismu, kdyby rok 1620 nebyl přerušil všechn přirozený takový vývoj ústavnosti zemské.

O formě snesení sněmovních a o stvrzování a vyhlášení jich zápisem do desk zemských mluvili jsme již při pramenech zemského práva. Pokud se práv sněmovních týče, rostla působnost sněmů českých od století k století, až teprve za Ferdinanda I. poněkud poutuchla, avšak za nástupců jeho dosáhla zase dřívějšího rozsahu a významu. Čím slabší a pokleslejší byla moc královská, tím rozsáhlejší byla moc sněmův a naopak. Nejhlavnější právo sněmovní obsaženo bylo v povolování berní a rekrutů. Rozvrhování a vybírání povolených berní, jakož i svolávání (mustrování), vyzbrojování a vedení hotovosti zemské, nebo najímání a placení povolených žoldnérů nalezalo se v rukou osob stavovských, berníků to zemských a krajských, kastellánův a stavov-

ských důstojníků vojenských, kteří na sněmích bývali voleni. K tažení za hranice musil sněm dáti výslovné svolení.

Rovněž zákonodárná moc sněmů společně s králem nikým nebyla popírána; stavové toliko časem bez krále vydávali zákony. Ve zřízeních zemských i právech městských proto závěrečné články obsahují ustanovení, že jenom s vůlí krále a těch stavů, pro které mají platiti, mohou býti měněna. Sněm vůbec usnášel se a vydával společně s králem zákony ve všelikých potřebách země, pokud záležitosti některé nebyly výslovně moci královské vyhrazeny. Tak sněmové čeští volili, přijímali a korunovali krále, ustanovovali řád posloupnosti na trůně českém, schvalovali smlouvy mezinárodní, bděli nad celistvostí koruny České a proto dle majestátu krále Vladislava z e d n e 12. list. 1499 a dle zřízení zemských dávali svolení ke každému zcizení statků korunních od koruny České, zejména k osvobozování statků nebo lén ležících mimo zemi Českou, jakož i ke každé změně poměru zemi přivtělených ke království Českému, na př. k zastavování nebo k udělení léna na některou takovou zemi; tak sněmové rovnali spory náboženské a stavovské, dávali zákony ve věcech jazykových atd. Do pol. XIII. stol. vykonávali též soudní moc v míře uvedené, avšak napotom pravidelná moc tato přešla na soud zemský, ačkoli forma úmluv a nálezů byla dlouho obvyklou formou snesení sněmovních.

Od dávných dob povolávání jsou pak ku sněmům českým též poslové stavů ze zemi přivtělených. Mluvílo se pak o generálních sněmích koruny České, na kterých zastupcové jedné každé země rokovali ve zvláštních shromážděních a na sněmě toliko jeden hlas odevzdávali. Na čem všechny země se snesly, bylo snesením generálního sněmu; o přehlasování nějakém nebylo řeči. Na sněmích takových jednáno a usnášeno se o důležitých společných záležitostech celé koruny České neboli dle slov Karla IV. »o důležitostech, jež se týkají důstojnosti a stavu koruny České«, zejména o korunování a právu nástupnickém králů českých, o vzájemných poměrech zemi českých, o svolávání a repartování berní a vojska, zejména v čas tureckých válek, o porovnání různých mezi zeměmi vzniklých, o mír zemský mezi nimi a o vzájemné vydávání a stíhání zločinců, o společných zákonech pro celou říši (na př. konstituce z r. 1619) atd. Ferdinand I. chtěl vládnouti dle jedné a týchže zásad ve všech zemích svých a rozvrhovati náklad, kterého dvůr, vojsko a společná správa vyžadovaly, stejnoměrně na všechny země své, uchopil se myšlenky svolávati generální sněmy všech svých zemí, avšak stavové čeští kladli tomu rozhodný odpor, aby měli za hranicemi své země sněmovati. Chtěli toliko připustiti, by stavové zemí rakouských a uherských vyslali své posly ke generálnímu sněmu koruny České, kdež by se s nimi hleděli dohodnouti o přispívání na společné záležitosti. Tak se skutečně také stalo r. 1538, 1541 a opět 1542, kdy deputace ze všech zemi

Ferdinandových dohodly se na hradě pražském o kvotě, dle které jedna každá země na společné záležitosti má přispívat; avšak při té příležitosti dohodli se stavové zároveň podnětem Čechů mezi sebou o to, že budou svolené berně toliko zvláštním svým stavovským pokladníkům odváděti, kteří z pokladnice stavovské budou vojsko vypláceti. Okolnost tato, jakož i neochota stavů mimočeských sněmovati v Praze přiměly napotom Ferdinanda I. i jeho nástupce, že častěji nežli kdykoli před tím svolávali generální sněmy toliko zemí českých a arcí o sobě zase sněmy všech dědičných zemí rakouských, aby zejména proti Turkům pomoc povolili. Moravané, kteří Turky nejvíce byli ohrožováni, byli v těch časech nejhorlivějšími účastníky generálních sněmův a nejvřeplejšími přímluvčími, aby stavové hojně berni i vojska povolovali.

6. Zřízení krajské, které se bylo vyvinulo ve starší době na podkladě zřízení hradského, prodělalo v době královské mnohé proměny, avšak po celou tuto dobu ostalo pevným základem správy zeměpanské i samosprávy stavovské. Kdežto v Německu rozdělení říše na gauy neboli hrabství následkem udělování immunity a spojování několika hrabství v rukou světských a duchovních velmožů během XII. století ustoupilo rozdělení na territoria s mocmi zeměpanskými a teprve v XVI. stol. došlo na nové rozdělení říše na kraje, aby v nich mohl býti lépe chráněn mír zemský; kdežto tam moc královská pozbyla svých orgánů, kteří ve starých správních a soudních obvodech byli by mohli moc vojenskou, soudní a správní na jejím místě, v jejím prospěchu a z jejího toliko propůjčení dočasně vykonávati, v Čechách rozdělení země na okresy vládní a ovládní těchto okresův úředníky a soudci králem jmenovanými nikdy nepřestalo, aniž přestalo vědomí, že obyvatelé kraje neboli krajané tvoří politický a hospodářský svazek, samosprávnou to obec krajskou. Staly se arcí i tu pokusy úřady krajské buď zrušiti, buď učiniti dědičnými v rodinách panských a zemi Českou proměnit v řadu panství, nad jejichž obyvatelstvem by toliko »páni« a jiné vrchnosti vládní moc vykonávali; avšak přese všechnen závažný vliv, který sobě stavové i na zřízení krajské dovedli vymoci a udržeti, a přes všechna vrchnostenská práva, jež jim nad lidem poddaným výslovně nebo mlčky byla přiznána, ostávala povždy králům důležitá práva i nad vrchnostmi, jež prostředkem královských i krajských úřadů vykonávali, a ústava krajská ve své podstatě jakožto organické ústrojí českého státu, ve kterém král dělil se o moc se stavy, potrvávala až do pádu starého zřízení zemského.

Závažnější změny, které ve zřízení krajském během XIII. stol. nastaly, byly pak tyto: Druhdy všichni obyvatelé kraje byli podřízeni vojenské soudní i správní moci úřadů hradských nebo krajských. Jedině obyvatelé na statcích korunních a panských dovedli si zjednati jakési výjimečné postavení, jakmile moc úřadů hradských v čas domácích bouří stá-

vala se nezávislejší a libovolnější. Od časů krále Přemysla Otakara a Václava I. vyjímány jsou i jiné třídy obyvatelstva z pravomoci úřadů krajských. Tak církevní korporace vymohly si immunity pro obyvatele na statcích zádušních usedlé, zprvu toliko částečně a potom v rozsáhlejší míře. Jejich příkladu následovali obyvatelé nově založených měst na půdě korunní a i jiní cizí osadníci, zejména v pohraničných krajinách usazovaní. Jím všem povoleny jsou zvláštní úřady a soudy na úřadech krajských více méně nezávislé a toliko úřadům dvorským podřízené. Králové sami neradi snášejíce dosti neodvislé chování úřadů krajských v těchto dobách, povolováním exemcí z jejich moci přispívali k oslabení jejich postavení a tím k rozvratu zřízení krajského. Kromě toho za Václava I. mnohé statky a důchody k úřadům krajským druhdy přikázány jsou odcizeny nebo zapsány, mnohé hrady, ze kterých úřady moc svou vykonávaly, dostaly se do rukou soukromých, soudy krajské byly nuceny z hradů do měst se stěhovati, a tím ovšem přicházel nepořádek do správy krajské. Náprava, kterou v těchto nezřízených poměrech Přemysl Otakar II. energicky způsobiti hleděl, zjednala mu nenávist vyšší šlechty a byla příčinou pádu jeho. Přes to reformy jeho se udržely. Následkem exemcí nebylo již třeba velkého počtu úřadův a soudů krajských, a také organisaci těchto úřadův a soudů bylo třeba změnit. Počet úřadů krajských a tím i krajů se zmenšil a dle toho, spočívala-li jejich organisace na starých základech, anebo byla-li provedena novým způsobem s použitím zásad manského práva více k účelům vojenským nežli k účelům správy, činil se rozdíly mezi vnitřními a zevnějšími kraji země České. K těmto zevnějším pohraničným krajům počítalo se Loketskó, Kladsko, Žitavsko a Trutnovsko, později i Chebsko, a zřízení jich podržovalo povahu více méně vojenskou. Na hradě sídlil vojenský náčelník kraje. purkrabí, fojt nebo správce hradu (na př. pflegar chebský, jenž společně se sudím neboli landrychtěrem soudní moc nad hradčany a many, jakož i nad ostatním obyvatelstvem dotýčné krajiny v rozsáhlé míře jménem krále vykonával. Zejména soudy manské v těchto krajinách byly příslušnými ve všech civilních i trestních věcech manův, a toliko odvolání z jejich nálezů šlo k soudu královskému. Jinak tomu bylo ve vnitřních krajích země České. Zde potrvávala za Přemysla Otakara II. nově jsou organisováni úředníci čili župané krajští (*beneficiarii provinciarum*: kastellán (purkrabí), cúdař a komorník, k nimž během XIII. stol. tu i tam pisař krajský přistupoval; avšak pravomoc jejich, zejména soudní, jest značnou měrou ztencena. Cúdy krajské staly se menšími úřady nebo soudy, na nichž se soudilo toliko v případech menších, jejichž cena 10 hřiven stříbra nepřesahovala, a to pouze potud, pokud obyvatelé krajští nebyli vyňati z pravomoci těchto soudů. Ve všech ostatních případech byly příslušny buď soudy zemský a dvorský nebo soudy nižší, manské, městské nebo vrch-

nostenské. Poněvadž mnohé hrady královské zůstávaly v držení soukromém a spravovány jsou soukromými purkrabími, král pak viděl se nucena nově královské hrady stavěti a na nich král. purkrabí usazovati; tu i přední úřad krajský, bývalý kastellanát, kterému náleželo vykonávati vojenskou, policejní a správní moc v kraji, rozmanitým způsobem jest obsazován, a příslušející jemu právo poprav y v kraji i na nové orgány je přenášeno. Přemysl Otakar II. jmenoval dle všeho v každém kraji dva popravce (*justiciarii, correctores*, z nichž první popravce byl zajisté též vojenským náčelníkem kraje, který se svým tovarišem měl v kraji policejní a hrdelní moc neboli popravu vykonávati, a tak řád a veřejnou bezpečnost v kraji udržovati. Za Karla IV. jmenování jsou po krajích tři popravcové z panstva v tom kterém kraji usedlého a přidávání jim k ruce z drobného zemanstva někteří kmetové, aby vykonávání práva popravného dále se spravlivě. Kromě toho právo popravné, právo honiti zločince a popravovati nad nimi, povolováno záhy vrchnostem i městům, arci pouze potud, pokud sahala hranice jejich pozemků; avšak za krále Václava IV. udělováno i právo poprav y v celém kraji novým popravcům. Tak zejména r. 1381 Václav IV. chtěl zabezpečiti mír zemský, povolil většině královských měst právo vykonávati popravu nad nešlechtníky v okolním kraji, jmenovav rychtáře a konšely těchto měst popravci krajskými. Jinde na panských vykonávali hrdelní pravomoc a hleděli též šířiti ji i nad zločince mimo jejich panství dopadenými. S hrady královskými ostávala spojena i ve XIV. stol. poprava pro obvod ku hradu příslušící, kterou jako druhdy kastelláni, nyní purkrabí na hradech nebo jiní úředníci popravni vykonávali; rovněž tak páni, kteří byli kmeti zemskými, osobovali si na panstvích i po krajích popravu. O »škůdce zemské« mohlo tudy dostatečně býti postaráno, když popravcové sami, jak dosvědčuje Smil Flaška z Pardubic, nebývali »bezpravci«. V čas sporů krále Václava IV. s panskou jednotou začala tato hájiti, že toliko pánům náleží právo poprav y v kraji, a král musil r. 1395 také slíbiti, že do poprav sahati již nebudou ti, »ježto s právem sáhnutí nemají, než popravci k tomu zjednaní, podlé starého ustanovení«. I městům královským napotom nařizováno, aby popravovala v kraji toliko s radou popravců krajských. Při tom popravcové krajské, mezi nimiž vždy nalézal se přednosta úřadu krajského, šířili svou působnost, stávající se příslušnými netoliko v případech, kdy zločinci byli př skutku dopadeni nebo psáni, nýbrž i když byli známi nebo důvodně podezřelí, a když proti nim úředně ve formě obeslání, kárného soudu neb i tajného výsledku se zakročovalo. Nad soukromými nebo patrimoniálními popravami měli napořádě jistotu policejní a hrdelní nadřízenost, časem svěřováno jim rozsuzování rozepří jako úmluvcům, a kromě toho arci působili také v jiných oborech správy veřejné, jsouce podřízeny nejv. purkrabí pražskému a ostatním nejv. úředníkům

zemským a dvorským. Jim zejména náleželo pečovati vhodnými prostředky o zachování veřejného pokoje a řádu, veletí hotovosti krajské. pokud nebyli k tomu ustanoveni zvláštní vojenští hejtmáné, úřední svou mocí podporovati také činnost jiných, zvláště vyšších úřadův a soudů, pomáhati proti těm, kdož se dopustili odboje nebo moci proti právu, říditi sjezdy krajské, když byly králem nařizeny, a jednati na nich o mír a veřejnou bezpečnost po krajích, dostavovati se ku sněmům a k poradám rozšířené rady královské, účastniti se správy berní, neboť jeden z popravců býval obyčejně berníkem krajským, atd. Pokud se cůd týče, i ty bývaly dozoru jejich podřízeny a zejména přední popravce účastnil se asi i sezení jejich i podporoval provádění jejich nálezů. Cůdy ty uchýlily se větším dílem do měst a písařové městští zároveň psali jejich protokoly soudní neboli desky krajské. Jest pravděpodobno, že v některém kraji potrvaly dvě i tři cůdy a že i soudním jejich okresům říkalo se kraje. Následkem toho činil se před válkami husitskými arci rozdíl mezi kraji politickými, obvody to vojenskými, popravními a berničními, a kraji neboli obvody soudními, a těchto obvodů soudních bylo více než krajů politických.

Kdežto pak kraje politické přečkal y války husitské, obvody soudní s cůdami a deskami krajskými ve válkách těch docela zanikly. Vrchnosti rozebraly sobě soudní moc, již druhdy cůdy krajské vykonávaly. V čas těchto válek a také v době bezkráloví v l. 1439 až 1453 voleni jsou na sjezdech krajských, na nichž uzavírány jsou míry neboli landfridy krajské, krajské hejtmáné a přidáván jim jistý počet radů k ruce k zastávání branných, policejních i soudních úkolů. Působnost popravců krajských přecházela na tyto hejtmany, vedlé nichž časem ustanovování jsou k rovnání sporův a zašti po krajích »dobří lidé« neboli opravcové. Výsadné poprav y při tom potrvaly a krajské hejtmáné vykonávali oproti nim jakousi soutěžující a doplňující moc soudní. Poněvadž dlouho nebylo silné ústřední vlády v zemi, samospráva krajská náležala se v největším rozkvětu. Obec zemská proměnila se vlastně v řadu samosprávných obcí krajských, ve kterých vedlé dvou vyšších stavů i města vykonávala vliv na záležitosti veřejné. Za krále Ladislava a za pokojných let krále Jiřího nejsou krajské hejtmáné dosazování, a okolnosti té dle všeho užili starobyli páni zemští, aby zase moc svou hrdelní na blízké okoli v kraji šířili. Takovým způsobem byly by se u nás, podobně jako se na Moravě stalo, panské poprav y staly popravami zároveň krajskými, popravcové v kraji byli by se povýšili na dědičné popravce krajské; avšak nastalé na to události takovýto vývoj přerušily. V posledních letech panování krále Jiřího dosazování jsou opět hejtmáné krajské, zejména k vedení válečného lidu po krajích, a když i za Vladislava panové. popravcové drželi větším dílem stranu Matiašovu, tu krajské hejtmánové nebo časem popravcové králem jmenování

obdržovali vždy větší působnost, a zvláště od r. 1502 také zase vrchní dozor na dědičné nebo výsadné popravě, panské i jiné. V této době vyvíjela se napařáde samospráva krajská stálým obdáváním krajských sjezdů, které pojednávaly i o zemských záležitostech a měly nemalý vliv na vývoj ústavního života v Čechách. Když na těchto sjezdech zemané počali voliti vyslané své na sněm, a sjezdy prováděly též snesení sněmovní, krajské obce stávaly se podkladem též zřízení sněmovního. V době habsburské způsobeny jsou v této ústavě krajské některé změny, kterými samo-správa krajská byla podstatně omezena. Ústav hejtmánů krajských sice jest ustálen, působnost jejich upevněna a rozmnožena na dřívějších základech; avšak hejtmánové krajské ostávali netoliko stavovskými náčelníky kraje, nýbrž stávali se též královskými úředníky v kraji. Kdežto druhy bývali voleni časem na sjezdech krajských, časem dosazováni od králů nebo hejtmánů zemských z ušedlé šlechty krajské: od času Ferdinanda I. nebylo již o tom pochybnosti, a také řád z r. 1528 a napotom vydaná zřízení zemská tak předpisovaly, že král má jmenovati každoročně dva hejtmány krajské v jednom každém kraji, jednoho pána a jednoho rytíře v tom kraji ušedlé, kteří mají jemu býti podřízeni nebo hejtmánům zemským nebo mistodržcím, když není v zemi přítomen. Hejtmáné spravující kraj měli říditi se zřízeními zemskými a sneseními sněmů jak ve věcech vnitřní správy a soudnictví, tak i bernictví a pojenství; proto úřady jejich podřizovaly povahu stavovskou, avšak právo nařizovací, kterého Ferdinand I. v míře tak rozsáhlé užíval, mělo za následek, že vliv moci královské i na ně rostl vůči hledě. Jejich úkolem bylo obhajovati a dopomáhati právu brannou moci, honiti a vyzdvihovati zločince, dohlížeti na hrdeční soudy a vězení, vykonávati policejní přehlídky v krajích, vyhlašovati nařízení vládní a dohlížeti k jejich provádění, vykonávati soudní moc v případech jim příkazovaných, spolupůsobiti při vybírání daní a nařizování vojenské hotovosti krajské, a tato jejich působnost arci novými úkoly na ně ukládanými stále se přivěšovala. Kromě toho hejtmáné krajské byli druhy odpovědní sjezdům krajským, kteréž jim dávali k rukám radu krajskou; od r. 1528 sjezdy krajské nesměly se více scházeti, leč s předběžným svolením krále, a když přece se obdávaly, omezovaly jsou na úkoly správy krajské a zřídka kdy dovolováno jim jednati též o obecných potřebách zemských. Takovým způsobem vliv jejich na vývoj ústavy zemské přestával; avšak nicméně přese všechno omezoování autonomního živlu v ústavě krajské úřady krajské nalézajíce se v rukou stavovských, ostávaly v celé této době základem též stavovské samosprávy. (Srv. B. Rieger, Zřízení krajské v Čechách.)

7. Zřízení městské. Chťjice v této době seznati další vývoj zřízení místního, musíme nejprve věnovati pozornost vzniku a vývoji městských obcí, jež se od obcí venkovských zejména tím odrůznilly, že svobodní obyvatelé

jejich živili se větším dílem některou městskou živností a nikoli výhradně zemědělstvím, a že svazek jejich k uhájení a monopolisování živnosti městské založený měl povahu mnohem více politickou nežli hospodářskou, kdežto v obcích venkovských živél hospodářský vždy převládal. Osady městské, jejichž obyvatelé obdrželi zvláštní obecní zřízení, jež se od zřízení zemského i obecního pro ostatní obyvatelstvo platného odrůznilo, odloučily se i zevně od ostatního okolí, když jsou hrazeny, když příslušenství k nim na určitých podmínkách stalo se závislým, a když jsou jim určitá korporční práva přiznána. První obcí městskou tímto způsobem od ostatních osad se odlišující byla německá osada na Poříčí u svatého Petra, jejížto obyvatelům bylo Vratislavem II. (1061—1092) a Soběslavem II. povoleno, aby žili dle svého německého práva, aby byli vyňati z pravomoci hradeckých úřadův a podřízeni vlastnmu rychtáři a knížecímu komorníku, a aby mohli přijímati nové osadníky do své obce, kteří bez ohledu na národnost byli oprávněni spravovati se jejich právy a svobodami. Část této německé osady byla po založení a obezdění Starého města pražského za krále Václava I. pojata do ohrady tohoto nově založeného města, které asi při samém vzniku svém bylo králem Václavem I. obdařeno mnohem rozsáhlejší autonomií, nežli jaké užívala německá osada poříčská. Zachovalat se zpráva, že při svém založení bylo obdařeno Staré město právem norimberským, t. j. že měšťané jeho užívali týchž práv jako v tu dobu měšťané říšského města Norimberka. Byli také od té doby spravováni zvláštními městskými úřady a soudy, z e m ě p a n s k ý m r y c h t á ř e m, jemuž městská rychta dočasně se pronajímala, a jenž vykonával rozsáhlou moc soudní i správní, p ř í s e z n ý m i k o n š e l y z m ě š ť a n s t v a v o l e n ý m i, kteří spolupůsobili při konání soudní moci i při správě obecní, svolávali měšťany ku poradám, navrhovali a vykonávali jejich snesení, podnikali sbírky k rukám krále i obce atd., a konečně jedním nebo několika p í s a ř i o b e c n í m i, kteří obstarávali písemné záležitosti obce i měšťanů. Obec tato městská, jež se záhy zvala hlavním městem království Českého, byla vyňata z moci pravidelných úřadův a soudů krajských i zemských a postavena přímo pod krále, jenž vyhrazena práva svá nad ní buďto osobně vykonával nebo vykonávání jejich některému dvorskému úředníku od případu ku případu svěřoval. Členové této městské obce byli lidmi svobodnými a majetek jejich byl osvobozen od těžkých břemen, jež tížila ostatní nešlechtické obyvatelstvo domácí. Pánem a vrchností jejich byl král; povinnosti jejich k němu byly ustanoveny písemnou smlouvou; cokoliv by byl nad tuto smlouvu od nich požadoval, to podnikali z dobré toliko vůle neb ustupující moci jeho. Jim záhy jsou poskytnuty mnohonásobné výhody a výsady na újmu venkovského obyvatelstva, aby jejich hospodářská a berní síla se rozmnožila, a král v potřebách svých stále rostoucích větší pomoc od nich mohl puža-

dovati. Provozování obchodu a řemesla stalo se jejich výhradním monopolem, upravování výroby i spotřeby výrobků řemeslných i plodin, jakož i prodej zboží kupeckého dostaly se do jejich rukou a tím obyvatelstvo venkovské stalo se na nich více méně hospodářsky závislým. Na výsadách jim povolených nebralo s počátkem podílu všechno obyvatelstvo městské, nýbrž toliko měšťané, kteří tvořili obec městskou a měli větším dílem domy kolem tržiště; avšak i ostatní »chudina« městská těžila z výhodného postavení, jež jim bylo dopráno, neboť vymaňovala se z područí soukromých vrchností, kterým i části území městského do ohrady městské zabaného pořáde ještě patřily (viz *P r á v a p o s t r a n n á*), ve většině případů byla podrobena pravomoci úřadů a soudů městských, a konečně živic se řemeslem, hleděla sobě opatřit svobodu městskou i právo měšťanské.

De tohoto příkladu provádělo se u nás během XIII. stol. zakládání měst v rozměrech čím dále značnějších, a rozličné příčiny působily ku zduaru díla, jež pro kulturní, politický a hospodářský vývoj země mělo význam nepopíratelně dalekosáhlý. Zakládání to bylo arci podnikem hospodářským, finančním, a bylo prospěšno i majetniku půdy, na které se město zakládalo, i tomu, kdo se na této půdě nově usazoval a na úkor ostatního obyvatelstva výsady sobě zjednával. Na nějaké ideální cíle, na šíření vzdělanosti a svobody osobní nemyslí při tom asi nikdo, účely při tom sledované byly velmi prosaické; avšak vznik silného stavu městského u nás jako kde jinde nepopíratelně přispěl k povznesení země v duchovním i hmotném ohledu. Bylat' města všude středem vzdělanosti a stála v čele každému pokrokovému hnutí, jež přivedlo ku platnosti mnohé zásady, na nichž jest zbudován moderní stát. Zde ve městech přišla nejdříve ku platnosti myšlenka rovnosti občanů před právem a soudem, zde vyvinula se samospráva obecní a vypěstovaly-ctnosti občanské, zde hájilo se právo osobnosti ke svobodnému zkoumání a uskutečňovala se zásada náboženské snášlivosti, zde zásady správy, které jsou ozdobou novověké společnosti, nejprve zapustily kořeny, slovem zde zřízení městské bylo obrazem a vzorem, podlé kterého přetvořilo se zřízení státní. Nikomu nebud' upírána zásluha, jakou si kdo, národ i jednotlivec, při tom zjednával; avšak rovněž nebud' z neznalosti věci nebo z národního neb politického strannictví zveličována zásluha jednoho na úkor druhého. Pravdou ostává pak, že sice začátky městského života a živnosti v minulosti všech vzdělanějších národů lze stopovati, že i u nás již z X. stol. máme zprávy o provozování řemesel a živnosti městské a že zejména v saských městech záhy z místní organizace soudní vyvinula se ústava městská, která v severních našich městech byla zavedena; avšak vlastní původ vyvinutějšího městského zřízení jako vůbec všeho, co nazýváme západoevropskou vzdělaností, musí se hledati narmnoze v zemích románských, v Itálii a Francii.

Odtamtud zřízení municipální rozšířilo se do zemí německých, zde rozmanitým způsobem přetvořilo se, jinak na jihu a jinak na severu, a takto přetvořené zřízení municipální zavádělo se u nás pomocí cizích, nejvíce německých přistěhovalců, při čemž zase zvláštní poměry naše domácí na další přetvořování a zdokonalování jeho působily. Původ tedy zřízení městského a mnohých také živností městských je větším dílem románský, a Němci jako my Čechové jsme v tom i mnohém jiném ohledu učni románského světa. Že pak to, co jsme z ciziny přijali a čemu se přiučili, dovedli jsme náležitě zužitkovati ke svým vlastním účelům, a že cizí, dobré a osvědčené instituce dovedli jsme zavésti. dále zdokonalovati, ano národními neboli domácími učiteli, to nám ani Němcům neslouží k nijaké necti, neboť to jest důkazem zdravého, živoucího našeho organismu. Krásně zajisté pověděl Ihering sou sedům našim i nám, že jenom mrtvola vyvíjí neboli rozkládá se sama ze sebe, ale živoucí organismus vyvíjí se stykem se světem zevnějším, přijímáním od něho dobrého i zlého a přiměřeným upotřebením a zažíváním všeho cizího ! Bylo by nerozumno popírat, že to jest také ta dráha, po které se po staletí dál a také asi i nadále bude ubíratí pokrok lidstva! S tohoto stanoviska pohližeje na zakládání měst ve vlasti naší po cizím způsobu, musíme chváliti úsilí králů z rodu Přemyslovského, jež na toto zakládání vynaložili, a toliko litovati s národního stanoviska, že králové čeští doma nehledali nebo nenalezali přebytek obyvatelstva, jehož k nové kolonizaci a k zakládání měst by byli mohli užiti. Stálé oslabování moci královské, k němuž po dlouhou dobu zvenčí i doma bylo pracováno, musilo vésti u nás k úplnému rozkladu státu. Stav městský, pro nějž moc královská byla nezbytnou potřebou, naopak usiloval o sesílení této moci. Králové zakládající města, rozhjoňovali duchody své královské a zjednávali si novou, mocnou oporu v zápasech s vyšší šlechtou. Staré hrady dostaly se namnoze do rukou šlechty, nyní vznikaly nové osady hrazené, v nichž měšťané byli stálou posádkou. Přemyslovci na válečných pochodech do Itálie ještě za Bedřicha Barbarossy seznali důležitost měst lombardských, a opatřiti sobě podobná zamožná města, jež by obchod, průmysl a řemeslo podporovala, musilo jim stále tanouti na mysli. V ten čas z německých zemí jižních i severních následkem přelidnění a obecné nejistoty v době interregna nabyly vystěhovatelský proud na východ netušených rozměrů a také do zemí českých se obracel, kdež jej netoliko králové čeští, nýbrž i vyšší duchovenstvo a šlechta hleděli k svému prospěchu užiti. Králové užili ho k sesílení své moci a tím k udržení českého státu. Tak se stalo, že zakládána jsou u nás u velkém počtu s v o b o d n á i p o d a n á města. Na korunní půdě povstávala královská města na místech, jež pro polohu svou ku provozování živnosti městské nejlépe se hodila, na podhradích hradů župních, kdež se trhy druhdy odbyvaly, na obchodních cestách, kde

od starodávna povozní nebo vodní cla se vybírala, nebo na místech, kde se kopalo na kovy. a kde k vůli dílu hornímu řemeslníci a kupci se usazovali. Tu úředníci komory královské vyhlednuvše příhodné místo k založení města a uspořádavše právní poměry jeho, často zakoupením nebo směnou půdy od posavadních držitelů, časem i přesídlením, ano i násilným vypuzením lidu na půdě korunní usedlého do jiných osad, jež podržely jméno staré osady na rozdíl od nové osady městské (na př. Stará Nová Plzeň), vyměřili území městské na náměstí, ulice a staveniště, přiměřili k zakládánímu městu určité prostranství, jež na větší počet lanů rozdělili, a napotom svěřili rozprodání a osazení celého toho území některému osvědčenému zakladateli, *lo k á t o r o v i*, který obyčejně některou větší část městského majetku a i městské rychtářství pro sebe podržel. V zakládací listině, kterou při té příležitosti král vydal, upraven jest poměr obyvatelstva nově zakládaného města ke králi a jeho úředníkům i k ostatnímu obyvatelstvu, vytknuta práva a povinnosti městského rychtáře a měšťanů. Takovým způsobem v Čechách bylo již v době přemyslovské 32 hrozených měst královských založeno, jichž počet postupem času ještě se rozmnožoval. Města tato náležala se pod správu král. podkomořího a jemu přidáných úředníkův, a proto také městy podkomořískými se nazývala. Ve XIV. stol. Staré a Nové město pražské (viz Praha), též Kutná Hora vymohly sobě výjmutí z moci úřadu podkomoříského, jsouce v politických a soudních věcech přímo králi podřízeny. Nazývaly se proto později *p r í v í l e g o v a n ý m i* městy. Od r. 1307 některá města královská jsou časem královnám českým za věno zapisována, a královny ovdověše dávaly je po čas vdovství vlastním podkomořím spravovati. Zemřela-li královna vdova, přestala zástava a věnná města stala se opět městy královskými. Kromě toho některá z královských měst obdržela výsady, že nesmí býti od krále zastavována ani jinak od komory královské odcizována; jiná zase neměla takovýto výsad a často jsou s důchody svými soukromé vrchnosti zapisována a jí do ochrany dána. Pokud nebyla ze zástavy vyplacena, zvala se městy *o c h r a n n ý m i* a pobývala arci členství stavu městského. Zapisní pánové měli nad ochrannými městy toliko ta práva, která jim v zápise byla králem postoupena, zejména práva finanční, a vyplacením ze zástavy města taková stávala se opět městy královskými. Právním postavením hleděla blížiti se městům královským města horní a jiná města komorní, jejichž obyvatelé však byli lidé poddaní, robotní, kteří tudy k stavu městskému se počítati nemohli, užívající toliko některých práv královským městům propůjčených. Správu těchto měst nevedl úřad podkomoříský, nýbrž komora královská a úředníci na ní závislí: úředníci horní, purkrabové nebo hejmané hradů královských, vladařové. Komorní města nebyla vlastně ani vyňata z pravomoci úřadů krajských, a druhdy byl vrchností jejich ten

neb onen úředník zemský nebo krajský, k jehož úřadu byly důchody z takovéhoho města přikázány. Následující příkladu králů zakládaly i vrchnosti na svých statcích města, biskupové biskupská, páni panská, kláštery a jiné církevní korporace duchovenská i jiné vrchnosti jiná poddaná města. K založení takového dával král svolení, povoluje na žádost vrchností obyvatelům nových osad městských exemce i jiná práva, která královským městům byla udělena. I hrazení takovýcho měst jest povolováno. Během času některé trhové vsi nebo městy sy, jež od vesnických osad hrubě se nelíšily, povýšeny jsou na města poddaná nebo komorní, a zase některá komorní a poddaná města jsou povýšena na města královská, když se vykoupiila z poddanství, dostala se pod správu úřadu podkomoříského a byla přijata do stavu městského.

Rozmanitost, ve které si středověk liboval, přicházela tudy i v městech našich ku platnosti a to netoliko v jejich názvech a právním postavení, nýbrž i v celém jejich ústrojí. Vývoj zřízení svobodných měst královských jest arci pro ústavní dějiny naše mnohem důležitější nežli vývoj obecního zřízení poddaných měst, jenž ostatně s vývojem zřízení vesnického těsně souvisí. Jako pak v zemi i po krajích úřadové a soudové původně královští nabyli během času povahy buď zcela nebo částečně stavovské, tak tomu bylo s úřady a soudy v královských městech. Města původně byla sice vyňata z pravomoci úřadův a soudů zemských a krajských, avšak zároveň ostávala podřízena přímo nebo nepřímo vládě královské v míře velmi rozsáhlé. Rychtářové měšťtí byli úředníky královskými, dočasné nebo dědičné ustanovenými, kteří na správu a soudnictví ve městě vykonávali vliv velmi závažný, stojíce pod dozorem král. podkomořího, jenž přiváděl ku platnosti všechna práva, která králi nad městy ve věcech správy politické, soudní, finanční i vojenské ostávala vyhrazena. Teprve během času zjednávají sobě měšťané vliv na obsazování úřadu rychtářského, tu i tam vyjednávají sobě, že má rychtářem býti osoba ve městě usdlá, nebo že sami mají právo rychtáře si jmenovati; všude pak hledí obmežiti rychtáře i podkomořího ve vykonávání vládní moci tím, že přisežným měšťanům z jejich středu obíraným, *k o n š e l ů m* a *k m e t ů m* (v. t.), zjednávají vliv na správu a soudnictví městské. Konšelé zejména střídající se po řadě v předsednictví rady městské neboli v úřadě purkmistrovském vytlačují rychtáře z rady a správu jmění obecního svěřují prvnímu konšelu neboli *p r i m a s o v i*. Velmi jim v tom napomáhala ta okolnost, že vrchní správa a vyšší soudní moc nade všemi městy byla soustředěna v rukou jediného královského úředníka, podkomořího, jenž nemohl práv panovníckých tak rozhodným způsobem hájiti, jako na př. v říšských městech německých činivali purkrabové nad každým městem ustanovení. Ve starší době podkomoři obnovoval sám rady a soudy městské a podržoval v soudních věcech právo souditi v první in-

stanci hrdelní případy, potáhnouti k svému soudu i jiné případy soudní, když za to strany žádaly, a vyřizovati stížnosti na nalézání soudů městských. Starému městu záhy vyšší tato soudní moc byla propůjčena, města podkomořská teprve pozvolnu se jí domáhala, jakož i práva míti vliv na obsazování úřadů městských. Král Jan povolil 5. července 1337 všem král. městům společně, že mají v nich rady tím způsobem býti obnovovány, že každého roku pouze polovice konšelův odstoupí a podkomoři nově konšely na jejich místo dosadí, maje při tom zření k návrhům, které mu volencové z měst'anstva zvolení učiní, a že soudu městskému náleží souditi též vraždy a jiné menší viny, tak že podkomořimu ostává soud toliko v těžkých případech trestních. Ustanovení ta byla doplňována jinými výsady městům udělovanými, kterými bylo na př. povoleno odvolávání z nálezů soudů městských k soudním stolícím některého »vyššího práva«, zejména Starého města, Litoměřic, Jihlavy a Chebu, a též k některým soudům za hranice; avšak za krále Václava IV. r. 1387 výslovně bylo také věto odvolávání za hranice do Magdeburka a Norimberka zakázáno. Kromě toho i jinak rozšiřovala se příslušnost úřadův a soudů městských, na př. r. 1381 přiznáno městům právo poprav v příležičím kraji nad zločinci při skutku dopadenými; pomoci práva statutárního obmezována jest dále působnost městského rychtáře a zřizovány nové úřady i soudy obecní po městech radám městským podřízené na Starém městě na př. úřad deseti soudců pro menší případy soudní, úřad šestipanský neboli hospodářský, soud starších mlynářů, úřad perkmistra horviničných, úřad mostu pražského a osmi soudců neboli nákladníků piva vaření, na Novém městě právo koníské a právo poříčné k vyřizování sporův o koně a dříví, v Litoměřicích kmetci stolice pro záležitosti soudní atd.), konečně mnohé důchody zeměpanské dostávaly se do rukou obcí, tak že do válek husitských ve všem tom se pokračovalo a práva královská nad městy obmezována jsou na nejmenší míru. Císař Sigmund povolil r. 1435 Starému městu, které v té době nad většinou měst práva královská svými úředníky samo vykonávalo, že podkomořim má býti měšťan pražský strany pod obojí, že tudy Pražané prostředkem podkomořim mají míti důvěrníka v radě královské a že mohou tímto způsobem i nadále ovládati ostatní města královská. Tuto důležitou záruku samosprávy obecní a vlivu na záležitosti zemské podržel stav městský do r. 1497, kdy Vladislav podkomořství stavu vladyckému přisoudil. Ale i pak podkomořství ostalo úřadem stavovským. Za to města pražská opatřila sobě nových práv na zabezpečení autonomie obecní, zejména r. 1514 obdržela od Vladislava nadání, že mohou obce městské v nepřítomnosti krále v zemi samy voliti sobě konšely prostředkem volencův u přítomnosti

nejv. kancléře nebo kancléře městského Současné během XV. stol. skoro všechna města královská nabyła práva k rychtářům městským, učinila z rychtářů městských policejní úředníky obecní a vykonávala i vyšší pravomoc soudní; rovněž tak zakoupila si práva finanční. pokud ještě králi nad městy nějaká zbyla, tak že komora královská ostávala odkázána toliko na chudé zbytky bývalých důchodův a na dobrovolně povolované pomoci a půjčky na sněmích zemských. Nabytím velkého počtu nových statkův a důchodů vzrostl vliv měst v zemi, a zase v obcích městských nabyval v ty časy demokratický živel řemeslnický v shromážděních obecních a ve sboru starších obecních zastoupený vždy většího vlivu na záležitosti obce. Za Jagellovců hleděli sice vyšší stavové stav městský všelijak zkrátiti v jeho právech, jež sobě od válek husitských byl vymohl, ano zjednatí mu postavení poddaných komory královské. Jeho právo sněmovní jest popíráno, královské úřady, které nad ním jménem krále moc vykonávati měly, dostaly se do rukou šlechtě, autonomie jeho ve věcech soudních je obmezována, měšťanům zbraňováno nabyvatí svobodných statků, výsady jejich na provozování živností všelijak jsou rušeny atd.; avšak konečně smlouvou Svatováclavskou z r. 1517 uznána jest výhradná příslušnost soudů městských v rozepřích obyvatelů městských; města sice vzdala se některých svých práv ve prospěch vyšších stavů, na př. ohledně výhradného provozování živností městských, avšak za to vyšší stavové nebrali již právo sněmovní a autonomii obecní v pochybnost. Změna v tom ohledu nastala za Ferdinand I., který nebyl přítelem svobod městských a již r. 1528 zakázal svolávání obcí městských bez předchozího svolení krále. Po potlačení odporu stavovského r. 1547 zůžil zejména samosprávu obecní značnou měrou. Města musila dáti všechna svá privilegia obecní a cechovní v moc krále a na tom přestatí, jaký jim dále řád ustanoví a které svobody ponechá. Dále bylo jim postoupeni všechny obecní statky a důchody, vydati všechny zbraně a zavázati se, že budou z každého sudu piva groš posudného na věčné časy králi dávatí. Konečně Ferdinand I. vrátil 24. září 1547 Pražanům a ostatním městům některá privilegia, avšak s výhradami, jimiž samospráva obecní trvale byla obmezována. Většina privilegií, která byla v odporu s proměnou zřízení městského, jakou minil provéstí. nebo jež týkala se důchodův a statkův obecních, ostala v jeho rukou. Odejmutím rozsáhlých statkův a důchodův klesla vůbec váha stavu městského v záležitostech veřejných; ano stal se i nyní pokus přivéstí ku platnosti teorii, že města královská jsou pouhou komorou královskou a že stojí ke králi v témže poměru, jako kterékoli panské město ke vrchnosti své. Hlas třetího stavu ponechal Ferdinand městům »jako komoře své« a toliko »do své vůle«. Obce městské postaveny jsou v obcích jak soudních věcech pod přísný dozor zvláštních úředníkův zeměpanských, k r á l . r y c h t á ř ů ve městech praž-

ských též král. hejtmánů, kteří měli sedati na soudech městských i v radách obecních a hájiti tam zájmů panovnických. Ve městech pražských král. kommissari a ve městech venkovských úředníci úřadu podkomorského obnovovali rady městské, nejsouce při tom vázání návrhem odstupující rady ani volenců. Svolávání obcí a rad smělo se diti jenom s předběžným svolením a v přítomnosti král. hejtmána nebo rychtáře; vydávání statut obecních tím přestalo, za to král vyhradil si právo vydávati řady policejní a řemeslnické. Konečně zřízen jest zvláštní královský soud *appellační* na hradě pražském, k němuž mělo jíti odvolávání ze všech soudů městských. Soudní stolice předních měst, jež byly doposud »vyššími právy«, přišly o tuto působnost a vyřizovaly ještě nějaký čas toliko *appellace* z některých měst poddaných. V soudě *appellačním* měl stav městský vedle 6 šlechticů a 4 doktorů práv toliko 4 zástupce, tak že ustanovení starých výsad městských, že měšťané toliko měšťany mají souzení býti, pozbyla v druhé této instanci soudní platnosti. Ferdinand v květnu 1549 navrátil sice městům některé statky a důchody za přiměřenou náhradu, avšak k navrácení důležitějších svobod městských nedal se nakloniti. Teprve za císaře Rudolfa II. domohla se města opět některého rozmnožení svých práv. Tak na př. v právech městských z r. 1579 obmezena je libovůle v konání soudní moci ve městech a rozšířena také samospráva obecní v některých kusech, v nichž r. 1547 doznala obmezení. Zejména mělo se dle těchto práv při obnovování rad šetřiti návrhu odstupující rady, radám městským povoleno opět vydávati řemeslníkům a obchodníkům řady a konečně stavu městskému vyhrazeno bylo měniti práva městská s vůlí krále. Od té doby soudní a obecní správa ve městech uvedena je v lepší pořádek a města hleděla také v následujících letech sněmovního práva užiti v zájmu obecní samosprávy, jejížto rušení z důvodů náboženských ku konci této periody bylo arci jednou z příčin povstání českého.

8. Zřízení vesnické. K vesnickým osadám starého založení přišly v této době následkem hojně kolonisace na panstvích korunních a na statcích duchovních i světských vrchností přecetné nové osady, jejichž zřízení dosti se od starých osad dělilo. Staré osady byly, jak jsme vyložili, buďto s v o b o d n ě, svobodnické, králi přímo podřízené nebo p o d d a n ě, vrchnostem náležející s obyvatelstvem polosvobodným aneb i nevolným. V mnohých osadách poddaných žilo asi obyvatelstvo obojího druhu dosti mezi sebou pomícháno, tak že hranice práv vrchnostenských nad osobně svobodnými držiteli poddaných statků a obyvateli nevolnými stávala se nejistou. Nebyloť psaných listin, které by objasňovaly a dosvědčovaly, zdali půda, na které sídlili obyvatelé vesničtí, náležela jich předkům od dávňých časů, jsou-li starými jejichmi držiteli neboli dědinníky, nebo zdali půda ta byla jim vrchností toliko k užívání dočasněmu neboli do »lhůty«

propůjčena. Při tom poměr dědinníků k vrchnosti spočíval vůbec na zvyklosti, práva a povinnosti obapolné nebyly přesné a nezměnitelné ustanoveny, následkem toho násilná vrchnost mohla poměry poddaných v jejich neprospěch měniti přimnožováním robot a platů, obmezováním jejich práv k dědině a občině, rušením samosprávy obecní i konečně popíráním jejich osobní svobody. Konečně poddaní tito kmeté selští kromě povinnosti k vrchnosti měli těžké povinnosti ku kraji; jim bylo podnikati všechna břemena krajská a nésti společně následky obecné poruky. V těchto dobách pokleslosti moci zeměpanské úřady hradské dopouštěly se mnohých libovůlností na lidu poddaném, tak že samy listiny královské dosvědčující případy, kdy lid »nemohla snášeti násilí hradčanů, dědiny své pustě zanechal«. Násilnosti úředníků krajských byly také příčinou, že už v předešlé době biskupové čeští a jiné duchovní vrchnosti vymáhali sobě exemce z břemen krajských pro lid na statcích zádušních usedlý nebo nově se osazující. Během XIII. stol. vrchnosti tyto a také mnohé vrchnosti světské zakládající nové osady městské i vesnické na svých statcích opatřily sobě od králů českých pro osadníky své povolení úplné exemce z pravomoci úřadův a soudů krajských, jakož i právo, aby nad poddanými patrimoniální soudní moc vykonávati mohly. V době přemyslovské většina vrchností církevních vykonávala také už nad lidem poddaným tuto soudní pravomoc, a mnohé světské vrchnosti, jež v dřívějších časech rovnaly a soudily spory svých poddaných, nyní příkladu jejich následovaly. Králi a jeho soudu ostávala při tom vyšší toliko pravomocnost soudní, ačkoli ani při tom dlouho to neostávalo. Následkem povolení immunity a postoupení mnohých práv královských vrchnostem, obdržely tyto možnost upravovati právní poměry poddaného lidu dle své vůle a zakládati pomoci cizích přistěhovalců nové osady, následující v tom příkladu samého krále, jenž na statcích korunních rovněž vydatnou kolonisaci prováděl. Noví kolonisté namnoze ze zemí německých přišli dostávali podobně, jako obyvatelé hrazených měst, úpisy od vrchností, za jakých podmínek mohou se osaditi, a vymohli sobě zejména uznání práva emfyteutického ke dvorům a pozemkům. Jež drželi, jakož i jistou míru obecní samosprávy. Poněvadž toto vesnické právo větším dílem německým osadníkům bylo udělováno, nazývalo se časem též německým právem (*j. theutonicum*), na rozdíl od českého neboli dědinného práva (*jus bohemicum*), jež ve mnohých vesnicích starého založení se udržovalo. Právo emfyteutické, zákupné neboli německé poskytovalo obyvatelům vesnic té výhody, že jejich poměry k vrchnostem jsou písemně a určité upraveny, že obyvatelé jsou z moci úředníků krajských vyňati, od břemen krajských osvobozeni a že jejich držení půdy bylo individuálně, nikoli kolektivně; kdežto právo dědinné (*possessio dědin jure*) předpokládalo nepamětné držení a tedy spoluvlastnictví

dědin v oddělených rodinách selských, avšak držení, jež nikterak nebylo zabezpečeno ani proti vrchnosti, ani proti úředníkům hradským, zvláště když svazky rodové a obecní pozbyvaly dřívější tuhé své organisace. Následkem toho byl, že i obyvatelé mnohých starých českých vesnic snažili se o to, aby právní jejich postavení bylo upraveno podle vzoru vesnického práva cizincům povolovaného. Tu pak jsou staré české dědiny měny, na lány rozdělovány, spoluvlastníci dědin, kteří nedílně na nich hospodařili, občasně dělice polnosti a uživající společně obcín, stali se nyní emfiteutickými držitelé jednotlivých lánů, jež sobě časem i zakoupení musili; při tom roboty a dávky, druhdy vrchnostem vykonávané a odváděné, jsou na jednotlivé poddané rozvrhovány a částečně v platy proměňovány; obcíny ale, pokud nebyly též rozděleny a k lánům přiorány, ostávaly ve společném držení a užívání sousedů. Vrchnosti, spatřující v tom svůj hmotný prospěch, přičiňovaly se samy o takovouto proměnu zvláště za krále Jana a nutily i násilně lid poddaný, aby upustil od dědinného práva a žil na právu zákupném neboli německém. Důchody z poddané vesnice takto přetvořené zajiště se zvýšily. Tak se stalo, že staré zřízení obecní jenom v nemnohých osadách najmé svobodnických se udržovalo, a že staré vesnice na právu dědinném založené větším dílem proměnily se v osady na právu emfiteutickém založené a že i zřízení své obecní pozmenily. Bývalí kmetové vesnic, kteří zastupovali obecní a hospodářský svůj svazek, po takové proměně ustupovali vrchnostenským rychtářům, šoltysům neb fojtům, kteří na obecných neboli zahájených soudech neb hromadách vesnických u přítomnosti zástupce vrchnosti a obce společně s několika kmety neb konšely vesnickými nižší soudní moc vykonávali, kdykoli členové obce mezi sebou spory měli. Na schůzích těch, jež ve starých vesnicích byly toliko pokračováním starých obecních hromad, arcí i hospodářské záležitosti obce a sousedův i požadavky vrchnosti se vyřizovaly. Vrchní soudní moc, pravomoc to soudní v těchto případech trestních, řízení o žalobách cizích osob na obec neb sousedy podaných a vyřizování stížností na nálezy soudů obecního, vyšší tato moc náležela buď králi a jeho soudům anebo později, když sobě vrchnosti i v tom ohledu výsady vymohly, vrchnostem, které dávaly ji vykonávati buď vyššími úředníky vrchnostenskými anebo soudem některého poddaného svého města. Před válkami husitskými opatrovali tuto vyšší soudní moc na statcích arcibiskupských podkomorí arcibiskupův, na ostatních statcích vrchnostenských purkrabové, zámečtí hejtmáné, klášterní advokáti a nápravníci atd. Mnohé vrchnosti záhy uzavíraly také s konšely neb kmety některého sousedního královského města smlouvy, aby tito konšelé vyšší soudní moc nad jich poddanými vykonávali, do vesnic zástupce své na »posudky« vysílali a odvolání ze soudův obecních k vyřízení při-

jímali. Karel IV. sice přičiňoval se o to, aby práva královská nad lidem poddaným k platnosti opět přivedl, a aby vyšší soudní moc jeho dvorskému soudu ostávala vyhrazena; avšak snahy jeho nesetkaly se s trvalým úspěchem. Za Václava IV. šlechta zmocnivši se na čas správy zemské a krájské, osobila si všechno »právo královo« nad lidem poddaným, utlačující jej všemožně a duchovenstvo jí v tom následovalo, tak že společenské a hospodářské poměry lidu selského staly se tou měrou nesnesitelnými, že vedly k velkým převratům ve válkách husitských. Po válkách pak, v kterých velká většina církevních statků dostala se do rukou šlechty a měst, zřízení obecní ostalo celkem na týchže základech, na jakých před válkami se bylo vyvinulo. Králi a jeho úřadům a soudům ostávalo nad lidem poddaným celkem málo práv. Všehrd ještě tvrdil, že člověk poddaný může svého pána k soudu královskému neb k zemskému pohnati, když se mu od něho křivda stala, uváděje doklady z desk zemských, že mnozí páni pohnání byvše od svých lidí chudých, odpovídají jim nechtěli, ale že jim to nic platno nebylo, než že musili jim na soudu odpovídati. Všehrd sám později jinak o věci psal a šlechta v ten čas utužující poddanství lidu selského, hleděla mu r. 1508 přístup k vyšším soudům docela zameziti. Nicméně za Ludvíka a nástupců jeho obracel se lid poddaný často ke královské kanceláři s písemnými stížnostmi na vrchnosti i na nálezy soudů vrchnostenských, a na podané »suplikace« jeho obsílány jsou vrchnosti před soud královský, aby o takových »obeslaných přech« s lidem poddaným bylo rozhodnuto, avšak aristokratická povaha všeho vyššího soudnictví tehdejší doby nepřipouštěla možnost, aby se lidu poddanému dostávalo řádné ochrany a spravedlnosti. Ve velké většině případů ostávaly vrchnosti právy, žalující poddaní stali se obžalovanými pro bouření proti vrchnostem a konečně jsou pro »nezbedné suplikování« těžce pokutováni. Nicméně v XV. a XVI. stol. vrchnosti, jež skoro všech práv královských byly nabyly nad poddanými, mnohá z těchto práv a také z práv vrchnostenských postupovaly svým obcem městským a vesnickým a následkem toho až do převratu r. 1620 na většině panství lid poddaný požíval ještě dosti značné samosprávy. V ten čas na př. obyvatelé mnohých poddaných měst i vesnic vykoupli se z človecenství, stávali se lidmi osobně svobodnými a osady jejich následkem toho vstupovaly do ochranného poměru k vrchnosti, mnohá města zejména stávala se ochrannými městy. Po roku 1547, kdy samospráva král. měst jest značně omezena, zasahovaly i mnohé vrchnosti násilněji do poměrů poddanských svými hospodářskými řády a jinými opatřeními, jak už na jiném místě bylo vloženo. Naproti tomu na některých panstvích šetřily vrchnosti práv, jichž byly poddanému lidu popustily, a nejedno poddané město požívalo v tu dobu větší obecní samosprávy nežli město královské. Při tom arcí rozmanitost právních poměrů lidu selského a tudý

i zřízení obecního ostávala hlavní známkou po celou tuto dobu.

9. **O b y v a t e l s t v o.** Stavovské rozdílly, jichž vznik v předešlé době jsme seznali, v této době následkem udělování imunit jednotlivým třídám společenským obdržely dalekosáhlý význam ve veřejném i soukromém životě všeho obyvatelstva. Utvořily se stavy příkře od sebe odružené, jejichž členové hájili sobě zvláštní právní postavení a také zvláštní stupeň urození, kterými od členů ostatních stavů se rozeznávali a jež na své potomstvo také dědičně přenášeli. Vývoj těchto stavovských poměrů dál se arci pozvolnu, stavy utvořené z jinorodých živlů rychleji a rozhodněji uzavíraly se před stavy, na něž domorodé obyvatelstvo se rozpadalo; s počátku stavové mnohá práva stavovská z pouhé zvyklosti vykonávali, a teprve později, když jim jsou popírána, dali je sobě písemně stvrditi, a konečně v právním postavení všech stavů udaly se během času mnohé proměny, jež zde toliko povšechně sledovati můžeme. **D u c h o v e n s t v o** jakožto stav v sobě uzavřený, výsadami a velkým majetkem nadaný, zaujímalo do válek husitských přední postavení v zemi, avšak válkami těmi o výsadné toto postavení nannozé přišlo; zejména vliv jeho na záležitosti zemské přestal skoro zcela. Při tom poddržovalo jednu vlastnost, která byla výjimkou ve stavovském zřízení středověkém. Stavovství jeho nebylo výlučné, nedědilo se, nýbrž svěcením udělovalo se členům všech ostatních stavů. **Š l e c h t a**, která ve starší době povýšila se nad ostatní obyvatelstvo nesvobodné i svobodné, v této době pozvolnu roztoupila se na dva v sobě uzavřené stavy, **s t a v p a n s k ý** a **v l a d y c k ý**. Ve XIII. stol. zápas vyšší šlechty s mocí královskou byl na překážku tomu, aby bylo zvláštní postavení její ve státě, jež nepopíratelně zaujímala, došlo uznání zákoného. Proto vyšší a nižší šlechta právně ještě od sebe se nevalně různila, ona tvořila napořád **z e m a n s t v o**, ačkoli ti, kdo drželi nejvyšší úřady dvorské a zemské a velké statky, považovali se za urozenější těch, kdo neměli úřadův a drželi menší statky svobodné. Vyšší tato urozenost začala ale záhy i na potomky přecházeti, členové rodin, kterým patřila velká panství, počali se za pány a hospodáře **z e m ě** (*domini terrae*) považovati a mnohem rozhodnějším způsobem, nežli se to dělo ve XII. stol., domáhati se toho, aby uznávání byli za stav v sobě uzavřený, v jehožto rukou mají býti všechny vyšší úřady a soudy a celá správa země. Ve XIII. a i XIV. stol. ještě vladyka, který byl došel nejvyššího úřadu neb nabyt velkého panství, považoval se za pána; avšak už od času krále Jana »starožitní páni« hledí na novotně takovéto »pány« jako na vetřelce a vymáhají sobě uznání práva, že mají dávatí svolení ku přijmuti za člena své korporace neboli k »povyšení do stavu panského«. Památky právní z doby Karla IV. považují tento dlouholetý vývoj skoro za ukončený, a čeho ještě bylo třeba, aby stav panský odloučil se od stavu vladyckého jako zvláštní

stav dědičný a rodový, toho domohla se panská jednota za Václava IV. Vtěch časech pánové považují vladky za šlechtice »nižšího urození«, s nimiž nejsou na př. povinni souboj podstoupiti; královská rada stává se »radou panskou«, s jejímžto toliko přivolením král může povyšovati vladky do stavu panského a s jejímžto souhlasem obsazují se vyšší úřady a soudy větším dílem arci opět členy stavu panského. Vladkyové marně proti tomu zápasí, chtějíce míti s pány stejná »zemanská práva«. Teprve po válkách husitských domáhají se opět vlivu na správu a soudnictví zemské; avšak nikoli více jako zemané a šlechticové, kteří obdrževše úřad stávají se pány, nýbrž jako zvláštní dědičný vladycký stav, jehožto urození je menší panského, a jenž má právo toliko na určité úřady zemské a na určitá místa v soudech zemských, při čemž členové jeho, kteří stali se úředníky neb soudci, ostávají vladykami. Z výkladu toho je patrné, že mínění nedávno pronesené, jako by stavové panský a vladký byli povstali teprve ve XIV. stol., je nesprávné. Stavové ti v tom století toliko korporativně uzavřeli se proti sobě a ostatním stavům; ale různost jich je dávného původu a již ve XII. stol. je znatelná. Po válkách husitských snaženo se tuto odruženost vyšší a nižší šlechty dále zabezpečiti zejména proti královské moci; avšak toliko v oboru veřejného práva, nikoli soukromého. Stav panský r. 1501 dal sobě řád, že »nechce žádného za pána přijíti, lečby stav svůj vladýci do čtvrtého kolena před nim provedl«, a Vladislav r. 1502 potvrdil také tuto »starodávni zvyklost, že nikdo nesmí panství v zemi užívatí, lečby král a páni z rodů starožitných za pána jej přijali«. Současně ustanovoval, že »žádný hrabě nemá se hrabstvím nad pány české vyšíti nižádným obyčejem, nýbrž podlé let svých že má mezi pány místa užívatí, byl-li by rodu starožitného«, a totéž r. 1556 ohledně knížat bylo předeapsáno. Podobně i vladýcký stav bránil se proti novým členům, kteří od krále erb obdrželi a koupice svobodný statek, chtěli býti členy jeho. Obdržel' od Vladislava r. 1497 povolení, že kdo obdrží erb, nemá práva koupiti si deskový statek, nýbrž teprve »dědicům jeho k létům příšlým že má v desky býti kladen« a r. 1500 vložil si do zřízení zemského předpis, že král dává erby komu ráci, avšak teprve vnuk obdařeného stává se »urozeným vladkyou«, kdežto obdařený i děti jeho toliko »slovutnými panoši« zůstávají. Tímto způsobem stával se členem stavu vladyckého teprve ten, kdo se narodil urozený, měl statek deskový a konečně kdo dle zřízení zemského z r. 1564 byl do stavu vladyckého na sněmě přijat. Ustanovení ta byla v řádu stavu rytířského z r. 1609 poněkud přístřena tím, že kdo obdržel erb, teprve ve třetím koleně mohl úřad stavu vladyckému náležející obdržeti, a že žádný vladýka nemá práva jiného »k erbu a rodu připojovati« bez svolení krále a stavu vladyckého. Stav vladýcký nazýval se v ten čas také rytířským stavem, poněvadž starožitní vladkyové za rytíře (v. t.)

jsou považováni. Páni i vladkové měli v této době určitá stavovská práva; oni byli členy zemské rady; nejv. úřady a soudy zemské, jakož i úřady krajské toliko jimi jsou obsazovány; na sněmích zemských tvořili dva vyšší stavy a mohli práv svých přičiniti i ujití; oni drželi deskové statky, na nichž vykonávali vrchnostenská práva a z nichž nebyli povinni platiti berně, oni konečně i na poli soukromého práva proti ostatním stavům po cizím způsobu začali se uzavíratí. (Srvn. spisy Gindelyho a Šlechtý o vývoji české šlechtý.)

Z ostatního nešlechtického obyvatelstva jediná měšťané královských měst dovedli sobě zjednatí a uhájiti postavení privilegovaného, svobodného třetího stavu, arci s menší výměrou práv nežli stavové vyšší. Oni měli zastoupení na sněmích i sjezdech krajských, úřady a soudy městské byly v jejich rukou, pro ně platilo městské právo, jejich rady přijímaly do obce a udělovaly právo měšťanské, jim náleželo držeti pozemky městské a provozovati řemesla a živnosti městské, i oni uzavírali se na poli soukromého práva proti ostatním stavům. Bez výsad žili svobodníci a proto nebyli privilegovaným stavem. Jejich postavení teprve stávalo se »zvláštní«, když jedny třídy společenské se povyšovaly nad ně a druhé ponížovaly. Oni neúčastnili se sněmův, ale zemské právo pro ně platilo, oni příslušeli pod soudy královský a zemský, a statky jejich byly zapsány v deskách. Počet jich ve válkách husitských valně se ztenčil. Ostatní všechno obyvatelstvo, nechat' žilo na dvorech a osadách starého založení nebo po vesnicích nově založených, stalo se poddaným a různilo se toliko dle toho, zdali držíc poddanou nemovitost, ze které bylo povinno dávkami a robotami vrchnosti, mohlo neb nemohlo svobodně tuto nemovitost prodati a opustiti. Kdo i po prodeji poddaného statku ostával poddaným vrchnosti a nemohl svobodně se vyhostiti, byl zavázán »človčenstvím« vrchnosti, byl jejím nevolníkem; kdo mohl se svobodně vyhostiti, byl osobně svobodným. Není pak pochybno, že v osadách starého i nového založení žili poddaní osobně svobodní i nevolní, jako není pochybno, že vrchnosti záhy se o to staraly, aby všichni tito poddaní stali se osobně nesvobodnými a aby rozdily mezi nimi zmizely. Jediná moc královská mohla jak starým českým dědiníkům, tak i novým kolonistům uhájiti osobní jejich svobodu; jakmile podléhala moci stavovské, nebyla nikde hranice práv vrchnostenských nad poddaným lidem. Už ve XIII. stol. výsady, kterými se povoluje poddaným stěhovati se do měst, ukazují, že mnohé vrchnosti právo svobodného stěhování lidu poddanému popíraly. Ve XIV. stol. nebylo zajisté lépe. Na soudě zemském r. 1402 vynесли nález, že »úročný člověk poddaný nemůže pohnatí pána svého před soud zemský«, kterýžto nález zejména za Vladislava byl prováděn, kdy osobní svoboda poddaných vůbec je obmezována. Už r. 1474 usneseno na sněmě, že lidé dědiční, kdyby s dědin sběhli, mají býti

vrchnostem navracováni a r. 1487 zapověděno všemu lidu poddanému stěhovati se s místa na místo bez svolení vrchnosti a ustanoveny velké pokuty na »lidi sběhlé z dědin« i na ty, kdo by je přechovávali. Od r. 1497 dcera selská a kmetična odovdělá mohla se provdati na jiné grunty jenom se svolením pána svého. Při tom vrchnosti nutily poddané k novým bezprávným robotám, tak že Všehrd napsal, že »takového bezpráví ani Turci ani jini poňané nečiní«. Když se lid bouřil, hrozeno r. 1499 trestem smrti každému, kdo »se pánu svému zprotiví« anebo kdo by se lidu zastal. R. 1512 nalezeno na soudě komorním, že žádný člověk poplatný selský nemůže nic dáti ani odkázati bez povolení pána svého; brzo na to nalezeno, že vrchnost má vůli poddané své k svým potřebám na slušných a spravedlivých mzdách při sobě míti a potřebovati, a r. 1575 sneseno na sněmu obecném, že žádný poddaný bez povolení pána svého nemá se výšeji tři kopy dlužiti a nad to vejs v rukojemství vydáv ti. Človčenství lidu poddaného stalo se tudy zákonem a pravidlem. Poněvadž však šlechtá v XVI. stol. valem se do měst stěhovala a statky své pod úrok dávala, nebyla skoupá na výsady, kterými poddaným osobní svoboda se povolovala, a tak do r. 1620 byl vedle velkého počtu poddaných osobně nesvobodných zase značný počet poddaných, kterým právo svobodného stěhování atd. bylo přiznáno. Jak hluboké stopy zanechávaly stavovské rozdíly ve středověké společnosti naší, ukazuje jednání sněmovní o svobodu náboženskou za císaře Rudolfa II. Svoboda ta vy-máhala se pro privilegované stavy, nikoli ale pro poddané. Propast zející mezi vyššími stavy a poddaným lidem selským se stále sířila a byla jednou z hlavních příčin katastrofy bělohorské a následujícího na to úpadku země.

C) Novější doba.

1. Území. Závažné změny nastaly v teritoriálních a tím i státoprávních poměrech zemí koruny České neboli, jak se jim začalo říkati, dědičných zemí českých v l. 1620—1848. V míru pražském ze dne 30. květ. 1635 postoupil Ferdinand II. jakožto král český vévodovi a kurfiřtu saskému Janu Jiřímu a jeho potomkům Horní a Dolní Lužici jakožto dědičná léna koruny České, vyhradiv sobě a svým nástupcům, že mají i nadále právo užívati titulu a erbu markrabství Lužického a že, kdyby rod saský z linie albertinské po meči a po přeslici vymřel, obě ty země mají spadnouti zpět na korunu Českou. Při tom zavázal se vévoda za sebe a nástupce své, že krále českého za lenního pána obou Lužic bude uznávati a jemu věrnost zachovávat, a že mu také přiznává právo k vrchnímu dozoru nad katolickým duchovenstvem (*jus protectionis et administrationis in spiritualibus*) v obou Lužicích, kdežto ostatní práva výstónná sám jako markrabě lužický společně se stavy tamějšími bude oprávněn vykonávati. Postoupená takto Lužice neostala celá při Sasku, nýbrž v aktě vídeňské ze dne 18. května 1815 (čl. 18.)

byl král saský nucen Dolní Lužici a část Lužice Horní s městem Zhořelcem postoupiti království Pruskému, při čemž císař František I. odřekl se vrchního lenního panství, které mu jakožto králi českému k Dolní Lužici a Zhořelecku příslušelo, avšak výslovně při tom prohlásil, že se lenních práv k saské části Horní Lužice neboli k Budyšinsku ne odřeká. Když pak r. 1831 byla nová jednotná ústava pro Sasko i Lužici vydána, podala rakouská vláda protest proti některým článkům této ústavy, kterými porušují se práva koruny České k Lužici, a spor odtud vzniklý ukončen deklarací ze dne 25. května 1845, v níž obě strany uznaly platnost míru pražského z r. 1635 a tudy také právo nápadu této části Lužice na korunu Českou, jakož i právo krále českého k vrchnímu dozoru nad katolickým duchovenstvem v Lužici. Pravoplatné tato práva koruny České nebyla posud zrušena (srv. ČCM. 1886, str. 157.), ačkoli obě Lužice dávno přestaly býti zeměmi českými. Napotom v berlinském míru ze dne 28. čce 1742 byla nucena císařovna Marie Terezie postoupiti (ve čl. 5.) Prusku od koruny České Dolní a Horní Slezsko a hrabství Kladské. Císařovně ostalo toliko vévodství Těšínské, větší část Opavská a Krňovska na pravém břehu ř. Opavy a hornatá část knížectví Nissického (*la Majesté la Reine excepte la principauté de Teschen, la ville de Troppau et ce, qui est au delà de la rivière d' Oppa et les hautes montagnes ailleurs dans la haute Silésie, aussi bien que la seigneurie de Hennersdorf*). Při tom císařovna vymínila si (ve čl. 12. a 13.) užívání titulu a znaku vévodství Slezského a zavázala se, že opatří svolení stavů českých k odstoupení těchto částí koruny České. Stavové dali k odstoupení Slezska tak jako dříve i Lužice svolení své. Knížectví Těšínské (v. t.) po vyměnění Piaštců (1653) udělil císař Karel VI. r. 1722 Leopoldu knížeti lotrinskému v léno a v jeho rodě udrželo se posud; arcí vévodové těšínsí pozbyli během doby skoro všech zeměpanských práv nad zemí Těšínskou, rovněž tak jako knížata z Lichtenšteina nad vévodstvím Opavským a Krňovským, a stali se pouhými vrchnostmi a stavy vévodství Slezského V říjnu 1742 zřídila zejména císařovna Marie Terezie pro toto vévodství královský úřad v Opavě jakožto místodržitelstvo; avšak r. 1782 úřad ten je zrušen a rakouské Slezsko připojeno jest ve věcech politických a soudních k Moravě. Tvůrce dvě krajská hejtmanství bylo totiž podřízeno moravskému guberniu ve věcech politických a moravskému tribunálu ve věcech soudních, jež v druhé instanci se rozhodovaly. Toliko správa zemských záležitostí ostala v rukou zemského výboru neboli konventu a knížecího a stavovského sněmu, společného pro Horní a Dolní Slezsko, jak se Opavsku a Těšínsku fiktivně začalo. V novější době (1853) obdržely obě ty země opět vlastní společné místodržitelstvo neboli praesidentství zemské. Kromě toho jenom ještě jedna proměna nastala na západní hranici území českého. Kra-

žina Chebská v XVII. stol. přišla v mnohém ohledu o své dřívější neodvislé postavení, ve stol. XVIII. pak docela je přivtělena ke království Českému. Když r. 1714 rozděleny jsou C. na 12 krajů, tu Chebsko společně s krajem Loketským vtaženo je do kraje Žateckého a tak podřízeno českému místodržitelstvu, když už za císaře Leopolda I v soudních věcech bylo podřízeno appellačnímu soudu na hradě pražském. Od té doby tvořic část českého kraje nejprve Žateckého a od r. 1751 Loketského, fakticky patřilo k Čechám Když pak r. 1720 stavové čeští přistoupili ku pragmatické sankci, tu stavové chebští 23. čce 1721 vydali do rukou krajských hejtmánů žateckých prohlášení, že přistupují k instrumentu stavů českých v té věci sepsanému, pokud se může Chebska týkati (*inwieveith es sich auf den pfandschilling Eger appliciren lassen*), a tím císař a král i stavové prohlásili, že Chebsko práv ně má s královstvím Českým i s ostatními zeměmi domu rakouského v nerozlučném svazku trvati a že tedy o vyplacení Chebska ze zástavy a odtržení jeho od koruny České více řeči býti nemůže. Od té doby také Chebsko za část České země a Cheb za královské město české se považovaly. Reskriptem místodržitelským ze dne 6. dub. 1723 nařízeno zejména Chebským, aby společně s královskými městy účastnili se korunovace Karla VI. za krále českého a s nimi přísahu věrnosti novému králi složili, a Chebští vyzvání toho uposlechli. Podobně účastnili se též holdování při následujících korunovacích králů českých. Císařovna Marie Terezie potvrdila Chebu r. 1743 z moci královské české privilegia jeho, «pokud nynějšímu nebo budoucímu zřízení zemskému u neodporují», a císař Josef II. nařídil dekretem ze dne 6. břez. 1787, aby Chebsko, které posud v církevním ohledu patřilo k diocési fezenské, přivtěleno bylo k arcibiskupství pražskému, což však teprve r. 1807 bylo provedeno. (Srv. Kürschner, Eger und Böhmen, str. 149.—185.; Egerer Jahrbuch 1881—1883) Zrušením pak říše Římské německého národa r. 1806 odpadl zástavní dlužník, který vůbec mohl činiti nároky na vrácení Chebska k říši a na vyplacení jeho ze zástavy, a kromě toho císař František I. výslovně prohlásil všechny svazky svých zemí, tedy i Chebska, s říší Římsko-Německou za zrušený.

Jako pak Chebsko připojeno jest takto pravoplatně k území království Českého, tak od časů pragmatické sankce země české právně spojeny jsou v nerozlučný a nedílňý svazek s ostatními zeměmi rodu rakouského, pokud rod tento po meči a po přeslici nevymře, a tomuto svazku dědičných zemí domu rakouského dostalo se r. 1804 názvu císařství Rakouského. V mezích a svazku tohoto císařství království České se zbylými zeměmi přivtělenými tvořilo do r. 1848 pro sebe uzavřený a nedílňý státoprávní celek, neboť králové čeští přísahali při korunování na království České, jak čl. A 3. obnoveného zřízení zemského z r. 1627 předpisuje, že se zavazují »od království Českého nic neodcizovati, ale

raději podlé možnosti své rozšiřovati a je rozmnožovati«, a dle čl. A 1. téhož zřízení, dle pragmatické sankce, jakož i dle starších platných zákonů náleží království Českému se zeměmi vtělenými nikým nepopírané právo volení krále, kdyby panující rod po meči a po přeslici vymřel. Nehledě ale k tomu do r. 1848 při korunování králů českých docházela vždy výrazu vládnoucí příslušnosti zeměi přivtělených ke koruně České, bohužel také při odstupování částí koruny České, k němuž sněm český jakožto strážce jednoty a celistvosti koruny po každé dával svolení. Dále vykonával císař a král v Čechách i v zemích při vtělených napořádě určitá práva z královské moci české, zejména právo zákonodárné. práva, jež se svazkem manským souvisela atd., a společně instituce, jako česká dvorská kancelář ve Vídni do r. 1749, napotom české referáty a senáty v nejvyšších úřadech a soudech dvorských, společný inkolát (čl. A 20. OZZ-ského) a mnohá jiná zřízení z předešlého právního stavu pocházející nedávaly pochybnosti o tom, že země české tvoří zvláštní historicko-politickou individualitu. třebaš jejich svazek s ostatními zeměmi do u rakouského zvláště od r. 1720 byl se stával právně trvalým a čím dále tužším a jednotnějším Příslušnosti toto přivtělených zeměi ke království Českému a jeho prostřednictvím k císařství Rakouskému bylo zejména znázorněno v císařském znaku posud užívaném, jak byl předepsán nejprve patentem ze dne 6. srpna 1806 a napotom opraven dekretem dvorské kanceláře ze dne 22. srp. 1836 (vydaným před samým korunováním císaře Ferdinanda V. za krále českého), dle něhož hlavní štít na velkém znaku císařství Rakouského je na 9 polí rozdělen a z těch prostřední štít obsahuje genealogický znak domu císařského, hoření pravý štít znak království Uherského a zeměi k němu přivtělených a hoření levý štít »znak království Českého a zeměi k této koruně přivtělených«, a sice uprostřed je štít českou královskou korunou ozdobený, na němž vymalován se nalézá korunovaný, stříbrný, dvouocasý, český lev; kdežto po stranách jsou znaky Moravy, Slezska, Horní Lužice, Těšínska a Dolní Lužice. (PGS. 1836, str. 901.)

2. Moc královská. Ve staré ústavě české při obsazování trůnu královského přicházelo ku platnosti vedle práva dědičského panujícího rodu též právo stavů přijímatí, po případě voliti, a korunovati krále. Oba živly, dědičnost i volitelnost, byly tudy zastoupeny. Ferdinand II. v OZZ-ském z r. 1627 ve čl. A 1. ustanovil o »dědičné successi v království Českém«, že se má říditi dle znění majestátní Karla IV. z r. 1348, Vladislava z r. 1510 a Ferdinanda I. z r. 1545, a že každý velezráda se dopustí, kdo by zákony ty vykládal tak, jak se v povstání českém bylo stalo, »když jsou dědičné právo královského kmene a krve bezprávně vykládati, ano i k neřádnému volení přistoupiti se opovážili«. Právo dědičné má se přiznávatí bezpodmínečně všemu příbuzenstvu rodu královského po meči i po pře-

slici, zejména bez ohledu na to, byla-li dcera královská provdána se svolením sněmu čí nic; při tom má království na dědice ihned připadnouti, tak že při smrti krále vstupuje dědic sám sebou ve všechna práva královská, a stavům a obyvatelům království Českého a zeměi k němu vtělených přináleží volení krále teprve tenkrát »když žádného dědice z královského kmene, rodu, semene a krve, mužského neb ženského pohlaví, před rukama ani v očekávání nebylo«. Následkem tohoto uzákonění naprosté dědičnosti trůnu staly se země české zeměmi dědičnými, a stavové čeští pozbyli práva přijímatí dědice za krále a klásti mu podmínky přijetí a připsutí k panování; podrželi toliko právo voliti krále v čas vymření rodu královského po meči a po přeslici. Při tom nicméně dědičné právo ženských členů rodu, zvláště vzdálenějších, vždy ještě mohlo podléhati pochybnostem, zejména dovolávání se majestátní z r. 1510 a 1545 v OZZ-ském z r. 1627 čl. A 1. připouštělo výklad, že toliko dcery královské mají právo dědičné, nikoli vzdálené příbuzenstvo ženské, a kromě toho nikde naprosto přesně stanoveno, která z dcer královských má přednější právo dědičné. Císař Leopold I. vyslovil v té věci jiné mínění v rodné smlouvě ze dne 12. září 1703 nežli syn jeho císař Karel VI. v pragmatické sankci ze dne 19. dubna 1713 (viz Pragmatická sankce). Následkem toho spolupůsobení stavů zeměi dědičných v řešení takovýchto sporných otázek stalo se opětě potřebným, a stavové čeští také k vyzvání císaře Karla VI., tak jako i stavové ostatních zeměi dědičných přistoupili dne 12. října 1720 ku pragmatické sankci, kterou ustanovovalo se, že všechny dědičné zeměi domu rakouského mají zůstávati spojeny pod jediným panovníkem, pokud rod ten ne vymře, aniž by se mezi členy rodu rakouského dělily, jako se druhdy dalo, že mají v panství nad nimi nastupovati mužští členové domu rakouského dle zásady prvorozenství, a kdyby nebylo mužského potomstva, že i ženské mají je děditi, a sice tak, že nejprve arcikněžna Marie Terezie a ostatní dcery Karla VI., napotom dcery Josefa I, pak Leopolda I. i s jejich potomstvem obojího pohlaví, konečně i ostatní linie domu rakouského vždy dle prvorozenství a se zachováním přednosti mužských před ženskými mají nastupovati. Stavové čeští shledali, že ustanovení toto srovnává se s platnými v zemích českých předpisy o právu nástupnictví a proto přijali je za stálý zákon a zavázali se k zachování jeho. Při tom vyslovili očekávání, že císař zachová je při jich právech a svobodách, pokud císařem Ferdinandem II. byly potvrzeny, jakož i při starobylých řádech a zvyklostech, a císař nejvyšším reskriptem ze dne 3. března 1721 schválil a potvrdil toto přistoupení stavů českých ku pragmatické sankci, načež 27. břez. 1721 sepsán o celém tomto jednání státní akt, který je uložen u desk zemských a tvoří podnes základní zákon království Českého o právu nástupnickém na trůně českém. Země domu rakouského byly fakticky za Ferdinanda I.

v některých věcech jednotně spravovány; avšak po smrti jeho rozděleny jsou na tři celky se zvláštními zeměpány a zvláštními třemi středy vládními, z nichž skupina zemí českých se zeměmi dolnorakouskými byla nejdůležitější. Ke skupině té r. 1619 navrátily se země vnitrorakouské a r. 1665 země hornorakouské. Nyní nedílnost všech těchto zemí společně s korunou Uherskou a tím také povinnost všech těchto zemí hájiti nerozlučný a nedílný svazek svůj byla právně společným panovníkem i stavy všech zemí uznána. Země domorakouského uznaly tím potřebu společných záležitostí a společného jich vyřizování, když už arci mnohé z těchto záležitostí fakticky od r. 1526 společně jsou spravovány.

Následkem uznání naprosté dědičnosti rodu panovnického korunování krále českého a obvyklé při tom potvrzování práv zemských a stavovských dělo se namnoze v jiné formě a nabylo poněkud jiného významu. Druhdy předcházel korunování přijímání dědice za krále nebo volba nového krále, jakož i usnesení sněmu, že má korunování se provést. Při tom ujednávaly se podmínky, za kterými mělo se tak státi. Bez svolení stavů nemohlo dojiti ke korunování; zejména purkrabové karlssteiňští nebyli by vydali korunu a klenotů říšských, jejichž byli strážci. Nyní korunovace byla učiněna závislou na rozhodnutí krále, který stavům oznámil den, kdy chce dáti sebe, manželku svou nebo svého syna korunovati. Stavové nedávali více svolení ke korunování ani nekládli podmínek, pod kterými mělo k němu dojiti, nýbrž některý den před korunováním byli svoláni na sněm, aby povolili berni nebo dar korunovační a aby složili hromadné slib a přísahu dědičné poddanosti. Dědičného tohoto holdování účastnili se též vyslaní stavů ze zemí přivtělených. Císař obvykle na takovémto korunovačním sněmě učinil prohlášení sám anebo skrze některého nejv. úředníka, že na právech stavovských nemá ničeho býti měněno; tak na sněmě korunovačním r. 1791 mluvil nejv. purkrabí »o obapolné smlouvě, kterou pán země a lid jeho tohoto dne obnovují«, a r. 1836 císař Ferdinand V. před holdováním prohlásil, že chce po příkladu otce svého »vždy každé právo hájiti, též pořádně nabytých práv, svobod a výsad stavů šetřiti a povždy o povznesení a štěstí svých věrných národů se přičinovati«. Pokud se korunovačních klenotů týče, ty byly r. 1621 z hradu Karlšteina do kaple sv. Václava na hradě pražském přeneseny a chovaly se, když r. 1623 úřady purkrabí karlssteinských jsou zrušeny, v opatrování nejv. úředníků zemských. Přesly tudy v držení krále a také církve. R. 1743 jsou sice do Vídně odvezeny, avšak v srpnu 1790 do Prahy zase převezeny a v kapli sv. Václava uloženy, kdež až posud se chovají. Císař Leopold II. na žádost stavů českých jmenoval r. 1791 z jejich středu dva strážce koruny a od té doby klíče ke koruně chovaly se v rukou několika nejpřednějších hodnostů v zemi, nyní v rukou sedmi hodnostů, a sice dvou církevních (arcibiskupa a děkana kapi-

toly pražské), dvou zeměpanských (místo držitele a jeho náměstka) a tří autonomních (nejv. zemského maršálka, jednoho člena zemského výboru a starosty měst pražských). Přístup ke koruně byl dovolen býval sice toliko se svolením císaře a krále, avšak držení klíčů připouštělo i připouští výklad, že koruna náleží společně rodu královskému i zemi.

Korunování samo přestalo býti podmínkou vykonávání práv královských, neboť dle čl. A 41. OZZ-ského po smrti krále připadá království ihned na dědice »a tak nikdy žádného času prázdné nezůstává«. Nicméně císařové Ferdinand II., Ferdinand III. a Leopold I. počítali ještě léta svého panování v Čechách ode dne korunování a teprve císař Josef I. a jeho nástupcové ode dne nastoupení vlády po smrti předchůdců. OZZ. zmiňuje se ve čl. A 3. O korunování, jednajíc o přísaze královské, a sice ustanovuje, že »kolikrátkoli budoucně se přitrefí, že by který z dědiců našich na království toto české pomazán a korunován býti měl, tedy pokaždé arcibiskup pražský anebo, pokudž by tehdy žádného arcibiskupa nebylo, biskup olomoucký před pomazáním JMstí přísahu vydati má«. Následuje pak v zákoníku znění přísahy, kterou má král na svatém evangelii vykonati, že totiž »chce nad katolickým náboženstvím pevně ruku držeti, jednomu každému spravedlnosti udělovati a stavy při jich od předešlých králů potvrzených a dobře nabytých privilegiích zachovati, od království tohoto Českého nic neodcizovati, i všechno to, což k dobrému a poctivému téhož království jest, činiti«. Jiného ustanovení OZZ. o korunování nemá a privilegia zemská a stavovská, pokud jednají o korunování a neodporují tomuto předpisu, podržela arci i nadále platnosti. Za císaře Leopolda II. stavové čeští přejíce si, aby korunovační přísaha nabyta téhož významu, jaký měly druhdy reversy, jež králové stavům před korunováním dávali, a jaký měly volební kapitulační v říši, kterými císařům římským určité povinnosti se ukládaly, domáhali se r. 1791 změny korunovační přísahy, avšak bez výsledku. V patentu z dne 1. srpna 1804 přijal císař František I. titul a důstojenství dědičného císaře rakouského a vyhradil si vydati předpisy o slavnostech, jichž by se mělo užívat při korunování jeho jakožto dědičného císaře; při tom výslovně ale doložil, že má »při těch korunováním, kteráž my a předkové naši jakožto králové uherští a čeští přijmouti jsme ráčili, beze změny i též budoucně zůstati«. Před každým korunováním býval pak vyhlašován ceremoniál, jehož se mělo při něm užívat, a jenž celkem sestavován byl podlé starších korunovačních řádů. Patrně z něho, že prve nežli došlo k pomazání, korunování a nastolení krále, král skládal dvě přísahy, jednu církevní a druhou korunovační dle předpisu OZZ-ského, a že zejména nastolení mělo pořáde povahu slavnostní investitury, neboť arcibiskup pravil při tom ke králi: »Drž místo, ježto jsi posud právem dědičným otcovskou poslušností sobě postoupené držel, skrze moc

všemohoucího boha a skrze přítomné odezdání naše.« Korunovační slavnost končila se dědičným přiznáváním stavů ke koruně a pasováním zasloužilých osob na rytíře sv. Václava. K vyzvání nejvyššího purkrabího každý z přítomných dotýkal se dvěma prsty žezla královského, kdežto shromáždění volalo: »Sláva korunovanému králi a dědičnému pánu!« (Srv. Adámek, Z paměti korunování českých králů.) Slavnostní tento akt podržoval tudy některý význam, který měl v dřívějších dobách, a sice zejména: a) korunováním utvrzovaly a manifestovaly se slavnostním i symbolickým způsobem držení koruny a trůnu podle práva dědičného, jakož i svrchovanost králujícího krále; b) holdováním přijímali stavové závazek věrnosti a dědičné poddanosti ke králi; c) korunovační přísahou zavazoval se král šetřit práv země, církve a stavů; d) účastenstvím stavů ze země přivtělených při holdování na korunovačním sněmu, jakož i při samé korunovaci manifestovalo se a stvrzovalo příslušenství země přivtělených ke království Českému, a konečně e) korunování české mělo »za účel udržovati živou toho paměť, že historický národ dobrovolně se podrobil žezlu habsburskému, že ze svobodné vůle zvolil v minulé době vladaře rakouského za svého krále«. (Gumplowicz.) Přísahy korunovační králů nabýly pak tím větší důležitosti pro zemi a stavy, když od císaře Leopolda I. počínaje panovníci přestali vydávati majestáty na konfirmaci privilegií zemských a stavovských, a kdy tudy korunovační přísaha nastoupila na místo takového potvrzování práv zemských a stavovských. A zase přísahy věrnosti stavů nabýly většího významu pro dynastii, když předpis čl. A 2. OZZ-ského, že každý obyvatel jest povinen osobně složiti přísahu dědičné poddanosti (*juramentum fidelitatis*), byl dvorským dekretem ze dne 26. list. 1781 zrušen, když tudy přísaha při korunovaci skládána tuto povinnost dříve vykonávanou nahradila, a také když holdování korunovanému králi v zemích přivtělených po r. 1620 docela přestalo. Ze pak obě ty přísahy tvořily obsah a podržovaly povahu smlouvy mezi králem a stavy v čas korunovace obnovované, a že jimi utužoval se obapolný svazek, sotva lze pochybovati.

Odstranění vlivu stavů na obsazování trůnu, jakož i závažné proměny, které v ústavě zemské Ferdinand II. provedl, měly za následek, že práva královská neobyčejnou měrou jsou po r. 1620 rozmnožena a napařáde až do r. 1848 na úkor stavů rozšiřována. V OZZ-ském, v deklaratoriích a ve mnohých napotom vydaných zákonech některá z těchto práv jsou vypočítávána, a to takovým způsobem, že nemohla vzniknouti pochybnost, že králi českému náležejí všechna práva výsostná a též i všechna práva rezervátní, která císařové římsí anebo z jich propůjčení zeměpánové v německých zemích vykonávají. V tomto smyslu pronášeli se také spisovatelé z oboru státního práva, kteří před r. 1848 o ústavě české psali (na př. Feigl roku 1770 v »Öffentliche Vorlesungen«, str. 260. a n., Kostetzky r. 1816 ve spise »Die

Staatsverfassung des K. Böhmen«, str. 82. a n. atd.). OZZ. samo ve čl. A 21. ukládá poddaným českým za povinnost, »aby na královské regálie, kteréž králi českému přísluší, buď ty jmenované nebo nejmenované, dle své povinnosti bedlivý pozor dali«, a deklaratorie ve čl. Aa 14. prohlašují, že »králům českým všechny a všelijaké regálie neb mocnost, důstojenství i jiná královská práva, jež jednomu každému z králův a monarchů v jejich královstvích náležejí, v moci se zanechávají«. Když tudy westfálský mír z r. 1648 přiznával knížatům říše Římské plnou suverainitu nad jich územím a obyvatelstvem (*jus territorii et superioritatis*) a moc jejich zeměpanskou na skutečnou moc státní (*imperium*) povyšoval, přidával jim též práva, která králům českým ode dávna náležela a nyní tím méně mohla býti popírána. Výsostná pak tato práva králů českých dají se toliko příkladmo uvést: a) Důsledkem svrchované neomezené moci královské bylo nejprve, že Ferdinand II. od r. 1623 řadou nařízení prováděl t. zv. protireformaci katolickou a že v čl. A 23. OZZ-ského prohlašoval Rudolfov majestát z r. 1609 za zrušený a katolické náboženství za jedině oprávněné vyznání křesťanské v zemi. V míru westfálském bylo také zeměpánům přiznáno právo nutiti poddané, aby se s nimi u víře srovnali (*jus reformandi*), a poněvadž v zemích s katolickou vrchností bylo omezeno právo to stavem, jaký byl r. 1624 (*annus normalis*), a toho roku v Čechách už protireformační patenty byly vydány, které nařizovaly všem poddaným navrácení se ke katolictví nebo vystěhování ze země, ostalo vyznání dle české konfese z r. 1575, jež byl císař Rudolf r. 1609 majestátem potvrdil, jakož i vyznání augšpurské a helvetské zapověděno v Čechách. Teprve císař Josef II., háje sobě právo ustanovovati, které vyznání náboženské smí v zemi býti trpěno, povolil tolerančním patentem ze dne 13. října 1781 vyznavačům augšpurské a helvetské konfesse, aby mohli konati domácí bohoslužbu, kteréžto práva židům i po r. 1620 se dopřávalo. Při tom katolická církev podržela jediné právo odbyvati veřejnou bohoslužbu, víra katolická ostala tudy náboženstvím panujícím a král ostával nejvyšším zástupcem a ochráncem církve. Osobuje si nejvyšší dozor a řízení ve věcech církevních, k nimž i nadační a školské záležitosti se dlouho počítaly. Proto také vykonával i nadále právo svolovati k nabytí a zcizování statků církevních neboli mrtvé ruky. Se státním tímto dozorem souviselo též schvalování trestů církevních a svolování k vyhlašování bull papežských (*placetum regium*), právo svobodného jmenování arcibiskupů, biskupův a některých jiných vyšších hodností církevních, právo vysílání král. kommisarů k volbám opatů, právo zřizovati a rušiti kláštery, nakládati s jejich statky jako se statky komorními, právo sekularisovati statky církevní atd. b) Králi českému náleželo dále právo repraesentace státu na venek, s kterýmžto právem souviselo ustanovování vyslanců při cizích dvorech (*jus legationum*), právo vypovidati

válku, jakož i uzavíratí míry (*jus belli et pacis*) vyjednávatí příměří, spolky nebo jiné státní smlouvy. c) Právo vrchního velení vojenské hotovosti, ohledně které OZZ. vyslovuje po vinnost každého obyvatele, aby k nařízen krále nejenom k obraně země, nýbrž i »verze země« proti nepřítelům se osobně postavil anebo jinou hodnou osobu na svém místě vypravil. Později, kdy místo nařizování veřejné hotovosti a najímání žoldnérů zavedl se pravidelný odvod k vojsku, stavové majíce právo svolovati k válečné dani, povolovali také počet rekrutův i starali se o jejich ubytování a vypravění. Pevnosti stavěti a zase je bořiti náleželo toliko králi. d) Právo rozepisovati a pokládati sněmy obecní a sjezdy krajské a požadovati v propozici sněmovní berni na stavích. Stavům náleželo povolování berně, avšak bylo jim zapověděno činiti při tom neslušné výminky »proti královské mocnosti, vyvšnosti a důstojenství«, a kromě toho časem i bez povolení stavů »mimořádné« daně jsou ukládány. Zejména ve 2. pol. XVIII. věku došlo větším dílem z absolutní moci panovnické k velké reformě daně pozemkové a k zavedení nových daní. Rozdíl mezi důchody komorními a berními pozbyl dřívějšího významu; na místě toho důchody státní spravované finančními úřady (královskými a stavovskými, odlišily se od soukromých příjmů panovníckých, spravovaných dvorskými úředníky. Ku dřívějším tak zv. výnosným regálům povahy hospodářskofinanční, na př. celnímu, mincovnímu atd., jichž výnos nebyl závislý na svolení stavů, přišly některé nové, na př. regál poštovní, který r. 1624 svob. pánu z Paaru byl pronajat, regál solní (dle patentu ze dne 15. října 1706), právo k výrobě tabáku (dle patentu ze dne 22. dub. 1784), sanytru a prachu (dle patentu ze dne 21. pros. 1807) atd. Ku zcizení statkův korunních napopřadě se vyžadovalo svolení stavů. e) Králi náleželo právo zákonodárné, právo dávatí, vykládati a rušiti zákony a povolovati výjimky z nich, pokud práva země a stavů nebyla tím dotknuta. Následkem toho mohlo právě o b e c n é zákonodárství rakouské zatlačiti zákonodárství z e m s k é. f) Králi ostávalo vyhrazeno právo osazovati všechny vyšší i některé nižší úřady a soudy, jež všesměs za »královské« jsou prohlášeny, jakož i ustanovovati jejich kompetenci, pokud tím do práv stavů nebylo saháno. Dle čl. A 9. OZZ-ského měly na královské úřady zemské osoby v zemi usedlé ze stavu panského neb rytířského býti dosazovány, a to »po vzaté o nich dostatečné zprávě« s nejv. úředníky a soudci zemskými. Vyšší úřady a soudy ostávaly napopřadě v rukou stavů. Následkem toho veřejná správa a soudnictví zemské podržovaly dlouho ještě povahu stavovskou, a teprve od času císařovny Marie Terezie přicházelo ku platnosti nové právo výsostné organisovati úřady a soudy (*jus constituendi magistratus*) bez ohledu na práva stavův, a práva toho bylo užito takovou měrou, že tím velké proměny způsobeny jsou v politické a soudní organisaci na úkor stavův, avšak namnoze na pro-

spěch poddaného obyvatelstva. g) Pokud se zejména soudnictví týče, náležela králi nejvyšší soudní moc, kterou vykonával prostředkem delegovaných nejvyšších soudů při dvore, jež vyřizovaly odvolání neb revise podávané králi z nálezů soudů zemských i místních. Ve dvorském dekretu ze dne 3. srpna 1782 prohlásil císař Josef II., že ultima provocatio jest nejprřednější regál krále českého, a že revise ze soudů českých nemohou nikam jinam býti podávány nežli ke králi a ke královské české dvorské kanceláři (nejv. justičnímu úřadu), neboť »nemůže býti řeči o nějaké podřízenosti při Čechách, které jsou neodvislou říší.« (JGS. 1782, str. 166, též Kostetzky u. m. str. 85.) S nejvyšším právem soudcovským souviselo udělování milosti odsouzeným, brání pokut, povolování moratoria, dávání glejtů atd. h) Králi dle názorů středověkých přiznávalo se jakési vrchní vlastnictví k území státnímu a ke všem věcem na něm se nalézajících, s čímž souviselo právo odumrtné, odchodné, konfiskační, expropriační, právo na věci bez pána, na řeky, lesy, zvěř, poklady, pokud arci práva tato nebyla postoupena do soukromého vlastnictví. Konečně ch) králi českému přiznávalo se v té době právo dávatí predikáty vévodské, knížecí a hraběcí, což druhy císařům ostávalo vyhrazeno, právo povyšovati do stavu panského a vladického zemi českých, vydávati listy erbovní a jiné výsadní, právo udělovati cizincům inkolát zemi českých, jenž byl podmínkou nabývání statkův a úřadů v zemi, právo vrchního panství k lénům, právo zřizovati akademie, university a jiné školy, udělovati stupně doktorské, jmenovati veřejné notáře atd., slovem králi příslušela všechna moc, kterou předchůdcové jeho už v dřívějších dobách vykonávali, a kromě toho všechna práva, jež »některému panovníku v Evropě náleží« (Feigl).

Když pak císař František I. pomyslel na to, složiti korunu císařství Římského, přijal patentem ze dne 1. srpna 1804 pro sebe i své nástupce titul dědičného císaře rakouského, aby jak se v tomto patentu praví »udržel a uhájil úplnou rovnost titule a dědičného důstojenství s nejpřednějšími evropskými vladaři a mocnostmi, kterážto rovnost souverainům Rakouska náleží jak ohledem na pradávny lesk jich arcidomu, tak i následkem velikosti a počtu obyvatelstva jich států, jež obsahují tak velika království a neodvislá knížectví, a kterážto také rovnost mezinárodními zvyklostmi a smlouvami je zabezpečena«. Následuje příkladu Ruska a Francie a »maje zření ku svým neodvislým státům a ku jménu svého arcidomu«, přijal František název císaře rakouského a ustanovil při tom, »aby všechna jeho království, knížectví a provincie podržely posavadní své titule, ústavy, přednosti a poměry nadále«, nepochybuje o tom, že všichni stavové a poddaní věčně přijmou »toto zařízení, jež má za účel upevniti vážnost spojeného rakouského státního tělesa«. V patentu pak ze dne 6. srpna 1806 ustanovil dále, že úřadové zeměpanství mají užívati nového znaku císařského a psáti se »c. kr.«, a opatřeními

těmito snaženo se zemím domu rakouského pro všechnu budoucnost plnou svrchovanost státní zabezpečiti. Znění patentu, kterým se to stalo, dokazuje, že se při tom nemínilo na vnitřních poměrech ústavních zemí domu rakouského něčeho měniti, nýbrž že souverainita panovníka těchto zemí, císaře rakouského, krále uherského a českého atd., měla býti pro všechny časy zabezpečena. Následkem toho také o poměru císařské moci rakouské ke královské moci české nikde nestala se zmínka. Ustanovení OZZ-ského a ostatních zákonův o právech královských napořádě ostala v platnosti, a při vykonávání jich činilo se toliko to rozeznávání, zdali tatáž práva ve všech zemích domu rakouského a tedy v celém císařství Rakouském jednotně přicházejí mají ku platnosti, anebo zdali toliko v Čechách a v zemích přivtělených mají se vykonávat. V prvním případě vykonávala se do r. 1848 a arcí i na. potom vládařská práva z moci císařské a královské; v druhém případě, když šlo na př. o zákon pouze pro Č., Moravu a Slezsko, o majestáty do zemí českých dané, o práva seniorátní k manstvím českým, o udělení inkolátu a šlechtictví českého, o zřízení korunních statků českých atd., tu práva ta vykonávala se výslovně z moci královské české.

3. Poměr k říši Římsko-Německé. Poměr tento, jak jsme jej v dřívější době seznali, po r. 1620 hrubě se nezměnil. Koruna Česká i nadále počítala se za člena ideální svaté říše Římské, ale tato říše válkou třicetiletou a zejména po miru westfálském z r. 1648, kterým všem něm. zeměpánům souverainní moc je přiznána, octla se v plném rozkladu. Byl to více méně spolek neodvislých států, v němž země české toliko prostřednictvím císaře římsko-německého, jenž byl zároveň vždy králem českým, měly nějaké účastenství. Kdežto při tom moc německých zeměpánů byla napořádě moci od říše odvozenou, v léno udělovanou, která po případě mohla jim býti odňata, moc královská v zemích českých, jak jsme vyložili, byla úplně neodvislou moci státní, kterou králové čeští nepřijímali v léno od císařů. Poslední případ, kdy ještě králi českému byla císařem udělena infeudace, stal se r. 1628, kdy korunovaný král Ferdinand III. přijal od otce svého císaře Ferdinanda léno, avšak nikoli na země české ani na důstojenství královské, nýbrž toliko na kurfirštství a panství, jež od říše ku koruně České byla připojena. Povinnosti krále českého k říši přestaly všechny, z práv pak jeho obnoveno a vykonáváno jest toliko právo volenské, a to na prospěch domu rakouského. V poměru tomto nastala r. 1708 tak zv. readmissí českého hlasu jakási novota, která však při povaze říše Římsko-Německé a při mezinárodním poměru koruny České k ní, neměla velkého významu. Když totiž sněm říšský proměnil se r. 1663 ve sněm ustavičný, záleželo panovníkům rakouským, aby měli v něm stále zastoupení, a císař Josef I. přiměl říšské stavy k tomu, že přiznali vyslanci jeho jakožto krále českého a kurfiršta místo a hlas v kolegiu

kurfirštském, k čemuž měl dle zlaté bully zajiště právo. Při tom ale zavázal se, že chce přispívati ke všem nákladům říšským »alespoň kurfirštským podílem a třemi sty zlatými ročně« na vydržování assessora při říšském komorním soudě ve Wetzlaru, když mu za to stavové říšští závazně slíbili, že »korunu a království České se všemi zeměmi k němu přivtělenými ve svou ochranu vezmou a proti všelikému neslušnému násilí vnitřnímu i zevnějšímu mocně chrániti budou«. Stavové zemí českých napotom povolovali výdaje na vydržování stálého vyslance kurfirštského při sněmě říšském v Řezně a assessora soudu komorního, uznávajice, že readmisie slouží »ku většímu lesku království Českého a zemi k němu přivtělených«. Jiných následků readmisie neměla, k finančním a vojenským břemenům říše země české ničím nepřispívaly a arcí i na dále podržely své vlastní zákonodárství a svůj samostatný organismus správní a soudní, neboť výslovně bylo při readmissi prohlášeno, že ona nemá býti nikterak na újmu právům krále a království Českého. Král český obdržel toliko právo míti zastoupení v říšském sněmu a soudu, a země české převzaly povinnost platiti zástupce jeho. Slib, že říše poskytne zemím českým »mocnou ochranu říšskou«, ukázal se býti i ve válce o rakouskou poslušnost, i v sedmileté válce i za Napoleona I. holou frásí, jako vůbec spolek souverainních knížat německých pod náčelnictvím císaře, kterýžto svazek pořáde je nazýván »svatou Římskou říši národa německého«, stával se čím dále tím větší fikcí, ano pravou parodií na stát. Fikci této učinil konec císař František II., složiv císařskou korunu a vládu a prohlásiv patentem ze dne 6. srpna 1806 »svazek, který jej poutal k státnímu tělesu říše Německé, za zrušení«. Všechny »německé provincie a země říšské« jsou při tom sprostěny všech povinností k říši, a císař sliboval, že chce starati se o to, aby je »přivedl jakožto císař rakouský ve svazku s ostatním rakouským tělesem státním na takový stupeň štěstí a blahobytu, jehož dosažení bude stále cílem všech jeho přání, účelem všech jeho neusilovnějších snah«. Ve dvorském pak dekretu ze dne 21. srpna 1806 opětne prohlašoval, že »složiv římsko-německou korunu bude moci nyní nerušeně všechnu svou pozornost a otcovskou péči toliko blahu svých milovaných národů věnovati s jediným ohledem na zájmy svého z děděného císařství«, při čemž oznamoval následky tohoto svého rozhodnutí. Ustanovuje tu mezi jiným, že se mají za zrušeny považovati »důstojnost volenecká a úřad arcicíšníctví, jež s korunou Českou byly spojeny a jí v léno udělovány, jakož i každý svazek této koruny s říši, jenž se dal odvoditi z privilegií fridriciánských z r. 1212 a 1459 (vlastně 1462), ze zlaté bully císaře Karla IV. a ze slavné readmisie k hlasu a místu v radě kurfirštské z r. 1708«. A dále dokládá: »Jako pak všechen svazek Čech a jich vedlejších zemí s říši přestává, tak i všechny provincie rakouského kraje vystupují ze svazku říšského,

aniž potřebí je více žádati v nich za udělení říšských lén; císař a arcivévoda je v nich nejvyšším lenním pánem a souverainem, a toliko z tohoto titule bude vykonávati všechna eminentní práva neobmezené moci, která posud toliko na domácích privilegiích byla založena.« František II. a nástupcové jeho přestali tím býti »volenými římskými císaři německého národa« a stali se »dědičnými císaři rakouskými«; rakouský kraj říše Německé, se kterým od r. 1749 země české byly administrativně spojeny. společně s těmito zeměmi, jakož i se zeměmi uherskými a některými polskými nazván jest císařstvím Rakouským, ve kterém společně státoprávní svazky zemí vždy více přicházely k platnosti, kdežto v bývalé říši Římské poměry veřejného práva ovládnuty byly zastaralými a znehodnocenými názory manského práva.

Jak jsme se už zmínili, země české a starorakouské nazývány jsou od časů císařovny Marie Terezie časem též zeměmi německými na rozdíl od zemí koruny Uherské, a to bylo dostatečnou zámkou k tomu, aby deklarace rakouská z dne 6. dubna 1818 země české připočetla k německému bundu (sv. IV. str. 924.) jakožto země, jež »druhé náležely k říši Německé«. Stalo se tak hlavně za tím účelem, aby císař rakouský zachoval mocné postavení v Německu, spíše z politické vhodnosti než z názoru právního a zajiště bez přímé újmy státní svrchovanosti koruny České. Vždyť bund měl býti pouze mezinárodním spolkem svrchovaných knížat; mimo to, jak zvláště sluší vytknouti, břemena spolková byla uhrazována ze společné pokladny celého mocnářství, tak že k nim přispívaly také země uherské i království Haličské; konečně ovšem císař a král jistou měrou mohl do poměrů mezinárodních vstoupiti ze své moci bez otázání stavů. Nicméně zmíněnou deklaraci byl bezprávně a jednostranně vysloven také jistý názor o historickém poměru koruny České k říši Německé. Že však takovýto názor a výklad, starší politice habsburské docela odporující, je nesprávným, totéž z toho, co jsme o dřívějším poměru k říši řekli, právě tak patrné, jako že pozdější úsudek historický nemůže míti platnosti právní do minulosti. Z druhé strany dlužno připustiti, že německá politika mocnářů rakouských v tomto století nesla v sobě nebezpečí, že zemím českým bude na přístě účastniti se i všelikých dalších osudů Německa, třeba i na ujmu jejich státní svrchovanosti. Nehledě ani ke značnému vlivu bundu na vnitřní poměry státní, zvláště na zřízení stavovské, ukázalo se to jasně r. 1848, kdy země koruny České měly býti přivtěleny k nové Německé říši, a kdy tedy také národ český (podobně jako Poláci poznaňští, do té doby ještě k bundu nepočítaní) měl vydán býti v moc zastupitelstva národa německého. Tlumocníkem přirozeného odporu národa českého proti takovémuto záměru velkoněmeckým učinil se historik Palacky ve své památné odpovědi padesátičlennému výboru frankfurtskému ze dne 11. dubna 1848, v níž

vyložil historický poměr koruny České ku staré říši římsko-německé, i pravou ideu státu rakouského. Vskutku většina obyvatelstva českých zemí odmítala účastniti se frankfurtského parlamentu, a později říšsky sněm kroměřížský rovněž odepřel uznati platnost »základních práv národa německého«. I bylo to zajisté v nejvyšším prospěchu samé dynastie, že nad polovici zemí nevzepjal se německý stát spolkový s králem pruským jako císařem v čele. Zápas Rakouska a Pruska o vrchní moc v Německu skončil teprve válkou r. 1866, kteráž země české i starorakouské vyprostila z německého bundu a mocnářství Rakouské vrátila jeho vlastním úkolům. — Nicméně nová říše Německá vlivem knížete Bismarcka r. 1879 vstoupila s mocnářstvím Rakousko-Uherským zase ve spolek obranný (allianci), r. 1888 veřejně vyhlášený, dle něhož oba mocnáři za všech okolností pečovatí mají o bezpečnost svých říší a pokoj svých národů podobně jako ve předešlém bundu (»ähnlich wie in dem früher bestandenem Bundesverhältnisse«). I jest povážливо pro království České, v srdci Německva položené, že mezi Němci za hranicemi znova rodí se přání po trvalejším zblížení a připojení našeho mocnářství k Německu; mluví se ne pouze o spolku celním a obchodním, ale též o souhlasných zařízeních vojenských, ano i přímo o úvazcích státoprávních; tak prý toho žádá dávný vývoj staré říše Německé a pozdějšího německého bundu. A tu právě správný výklad poměru Čech k říši, z něhož nade vši pochybnost plyne, že země české nebyly částí říše Německé a že Němci zahraniční tudy nemají žádného historického práva k těmto zemím, není bez významu a dosahu praktického, a zajisté »slavné zásadní uznání českého státního práva je v zájmu samé dynastie i říše, neboť nelze zadati svrchovanosti koruny České, aby nebyla zadána i svrchovanost celého mocnářství« (Boh. Rieger).

Přehledneme-li pak celý staletý historický vývoj zemí českých a ostatních zemí domu rakouského, shledáváme v nich ustavičnou snahu uhájiti a zabezpečiti samostatnost svou proti říši Římsko-Německé na jedné straně a pak proti Turkům na druhé straně. Myšlénka Karlova, ovládáti říši Římskou z Čech, kterou habsburští panovníci od XVI. st. napořádě důsledně sledovali, neměla za účel ze zemí českých učiniti země německé, nýbrž naopak účelem jejím bylo země české uhájiti před nadvládou německou. Myšlénka tato zejména po r. 1866-nevyučuje možnost, ano naopak činí žádoucím, aby země české a tedy rakouské se zeměmi německými jako rovní s rovnými v míru a pokoji žily; avšak ona zároveň předpokládá, aby i Rakousko považovalo své poslání v Německu i Německo své poslání v Rakousku za ukončeno, a aby se toliko rakouská politika v Rakousku provozovala, jako se toliko německá politika v Německu provozuje. I musí se to považovati za přední historické poslání říše Rakouské, jejímžto »membrum nobilius« napořádě jsou a zůstanou

země české, aby napomáhala ve vlastním prospěchu uskutečnění těchto ideí ve formách a duchu arci modernímu času přiměřených.

4. Nejvyšší úřady a soudy (dvorské a zemské). Do r. 1620 král český vykonával práva královská v království Českém a zemích přivtělených prostřednictvím orgánů, které skoro všeměs obírány byly z usedlé šlechty těchto zemí a jež za nejvyšší úřady a soudy české se považovaly. Zásada, že král v českých věcech má užívat českých radů, větším dílem aspoň formálně se zachovávala. Císař sice ve věcech společných všem jeho zemím, ve věcech zahraničních, vojenských a finančních užíval dvorských radů, kteří zasedali v tajné radě, ve dvorské radě vojenské a v radě dvorské komory, avšak ústava česká o zákonné působnosti těchto radů ničeho nevěděla. Král se radil s českými i cizími rady, vládu ale vykonával dle ústavy prostřednictvím toliko českých radů. Nejvyšší úředníci zemští s ostatními českými rady byli po zákonu jedinou královskou radou ve všech záležitostech zemských, vyjma ty, jež se týkaly důhodů královských, a i tyto vlastně měly radou královské komory české býti vyřizovány. Ferdinand II. po r. 1620 nemnoho změnil na formě tohoto vládního ústrojí, za to tím více byl pečliv, aby duch starých těchto ústavních zřízení se změnil, tak aby ostávala k dalším proměnám v ústavním zřízení volná dráha otevřena. V OZZ-ském vyhradil si, že toliko jemu jakožto králi českému náleží osazovati »královské úřady a soudy zemské«, avšak slíbil, že úřady ty »rozumnými, hodnými a v království Českém usedlými osobami« a to »po vzaté o tom dostatečné zprávě« bude osazovati, a že při tom šetřiti bude »neporušitelně« výpovědi krále Vladislava z r. 1497 o osazování úřadů učiněné. K nejvyšším úřadům stavu panského náležitým připojil ještě praesidentství soudu appellačního a zavázal se, že praesidentem komory české bude jmenovati toliko některou osobu panského neb rytířského stavu českého. Následkem toho všechny úřady a soudy staly se královskými, úředníci nepřisahalí více »králi a vši obci království Českého«, nýbrž toliko králi českému a jeho dědicům; avšak předsedové i členové těchto vyšších úřadů a soudů zemských měli býti jmenováni králem ze šlechty v zemi usedlé, která nabyla práva obyvatelského v zemích českých neboli inkolátu českého. Cizozemec nemohl ani po r. 1620 se státi úředníkem nebo soudcem v Čechách, leč by mu prve bývalo od krále právo inkolátní propůjčeno, a pak už byl obyvatelzem země. Při tom úředníci králem jmenováni neměli býti více nesasaditelní, jako tomu dříve bývalo, a neměli ošťátví do smrti v úřadě jednou jim uděleném, nýbrž král mohl jim odejmouti hodnost, kdy chtěl, a oni byli povinni po uplynutí pěti let úřad svůj do rukou jeho složit, po případě o další ponechání úřadu žádati. Tím bylo postaráno o to, aby šlechticové, kteří byli nejvyššími úředníky a soudci zemskými, spravovali se netoliko předpisy zá-

konův obecně vyhlášených, nýbrž i nařízeními a instrukcemi jim z centrálních míst dvorských dodávanými a aby tímto způsobem stali se dvorským radám mnohem více podřízeni, nežli tomu bylo před r. 1620. Kromě toho ale nyní nestálo tomu nic v cestě, aby byla provedena myšlenka Ferdinanda I., zříditi při dvoře též nejvyšší orgány dvorské, které by byly nejvyššími instancemi ve věcech zákonodárných, politických a soudních zemí českých. Poněvadž nebylo naděje, že by císař chtěl dvůr svůj na hrad pražský přeložit, přisídlena jest trvale do Vídně česká dvorská kancelář s jistým počtem českých radů, a tak dvorská rada a kancelář česká stala se dvorským úřadem a poradním sborem pro vyřizování společných záležitostí zemí českých, pokud záležitosti ty nebyly předmětem porad svrchu zmíněných tří rad dvorských. Dle čl. A 36. OZZ-ského měl sice nejvyšší kancléř český ostatní nejv. úředníkem zemským v Čechách a napařadě obíratí se z českého stavu panského, avšak faktické poměry staly se mocnějšími nežli ustanovení zákona, a úřední postavení kancléře jakožto stále při dvoře meškajícího radce králova ve věcech českých způsobilo, že úřad jeho začal se pokládati za vyvýšený nad hodnosti ostatních nejvyšších úředníků v Čechách. Rovněž tak ostatní jemu podřízení radové a úředníci v kanceláři české povýšili své postavení, jsouce ustanoveni při úřadě, jenž obdržel nadřízené postavení nad úřady a soudy zemskými ve všech zemích českých. O působnosti české dvorské kanceláře předpisovalo OZZ-ské, že se v ní mají vyřizovati a králi přednáseti »politické a regimentu všeho a obecného dobrého dotýkající se věci«, jakož i soudní věci, které by následkem stížnosti neb suplikace před osobu krále přišly. V takovéhoto přech »má se tu v kanceláři nejméně u přítomnosti sedmi osob, nejvyšších král. oúředníků zemských, soudu zemského neb komorního soudcův aneb jiných král. v přčině fedruku spravedlnosti přisežných rad s nejvyšším kancléřem, též místokancléřem jepověd' dáti«, při čemž česká akta mají se přikazovati české expedici a německá německé. Podobně měly se vyřizovati žádosti za revisi výpovědi zemských a jiných zvláštních soudů. Ustanoveními těmi povýšena je tudy kancelář na nejvyšší politickou a soudní instanci zemí českých při dvoře, a císař vyhradil si také právo dalšími předpisy vymeziti a rozmnožiti působnost její. To se také od té doby napařadě dalo. Poněvadž bylo obtížno povoláti k poradám české dvorské rady do Vídně nejv. úředníky a soudce zemské, voláni jsou na jejich místě též tajní neb dvorští radové z ostatních zemí rakouských, pokud počet českých radů dvorských ve Vídni meškajících k tomu nepostačoval. Dálo se tak zejména ve věcech soudních. Povolávání jiných radů do české kanceláře ale přestávalo, když za císaře Karla VI. počet českých radů značně ie rozmnožen s tím úmyslem, aby dle slov císaře »český národ nebyl dále souzen cizozemskými soudci«. Zá-

roveň v instrukci ze dne 26. dubna 1719 bylo předepsáno, že česká rada má se skládati ze dvou senátů, z nichž jednomu bude náležeti rozhodovati v záležitostech politických (*senatus publicorum*) a druhému v záležitostech soudních (*senatus judicialis*). Tu pak tvořili českou radu dvorskou nejv. kancléř, kancléř (předseda soudního senátu), mistokancléř, osm až dvanácte radů neboli assessorův a tři neb čtyři dvorští sekretářové čeští. Kromě toho počet ostatního úřednictva kanceláři přiděleného, jež se do r. 1719 dělilo na českou a německou expedici, byl velmi značný. Takovým způsobem bez velkých změn v ustáve české přibyl k ústředním orgánům dvorským při dvoře císařském, jejichž prostřednictvím vláda ve všech zemích domu rakouského dle jedné zásady byla vykonávána, nový nejvyšší politický a soudní úřad toliko pro země české, jehož přednostou byl vždy člen českého stavu panského, a ostatní členové skoro vesměs obyvatelé zemí českých.

Všechny ostatní »nejvyšší« úřady a soudy v Čechách stávaly se následkem toho »vyššími« královskými úřady a soudy zemskými, jež centrálním orgánům dvorským ostávaly podřízeny. Deklaracie z r. 1640 předpisovaly k tomu ještě, že tyto »nejvyšší úředníci zemští ne královští, ale královskými úředníky zemskými v království Českém se jmenuvati a psáti mají«. Až na odvislost od centrálních míst dvorských nezměnily se mnoho názvy, vnitřní zřízení a částečně i působnost jejich. Z úřadů zemských ostávaly nejdůležitějšími místodržitelstvo a komora česká, ze soudů soud zemský, větší a menší, soud komorní, dvorský, appellační, purkrabský a j. Při tom správa a soudnictví pořádku nebyly přesně od sebe odděleny, tak že nejv. úředníci zemští ostávali členy soudu zemského, a zase radové soudní byli členy místodržitelstva. Císař Ferdinand II. svěřil 22. února 1627 správu země trvale nejvyšším úředníkem a soudcem zemským jakožto svým místodržícím a tak to ostalo až do r. 1749. Rada zemská stala se královskou radou zemskou neboli místodržitelstvem. OZZ. opětne ustanovovalo, že nejvyšší purkrabě má nejprřednější místo mezi královskými úředníky zemskými a následkem toho purkrabě, jenž setrval v hodnosti předsedy sněmu a soudu zemského, stal se také předsedou rady místodržitelské neboli prvním místodržícím. Kromě něho počítali se dle OZZ-ského k úředníkům zemským, kteří zasedali v radě místodržitelské: nejv. hofmistr (předseda komorního soudu), nejv. maršálek, nejv. komorník, nejv. sudí (předseda zemského soudu), nejvyšší kancléř, nejvyšší sudí dvorský (předseda manského soudu), praesident nad appellacemi, praesident komory české, nejv. pisář zemský, podkomorí a purkrabí kraje hradeckého. Purkrabství hradu karlského byla r. 1623 zrušena; hejtmánství německých lén spojeno jest r. 1651 se soudem appellačním a úřad nejv. mincmistrovství vzal za své r. 1783. Každý z úředníků zemských měl arci svou zvláštní působnost buď

v úřadě neb na soudě. Komora česká spravovala i nadále důchody královské všech zemí českých pod dozorem dvorské komory až do r. 1745, kdy byla spojena s místodržitelstvem a kdy také na Moravě zvláštní komora byla zřízena. Úředníci její, jakož i místodržitelství dělili se na úřednictvo české a německé expedice. Nejvyšším českým soudem královským stala se dvorská rada česká ve Vídni; ostatní zemské soudy staly se všechny královskými. Na jejich kompetenci nebylo mnoho měněno. Počet soudců byl značně rozmnožen, poněvadž v soudech těch zavedlo se písemné řízení, a radové každého soudu vyššího měli po příkladu soudu appellačního vyřizovati záležitosti soudní ve dvou senátech, českém a německém, tak aby »v též řeči až do skončení pře mohlo býti procedírováno« (OZZ čl. C 2., D 47. a F 46.). Konečně z výpovědi i soudu zemského tak jako i ostatních soudů šla revise ke dvorské kanceláři české.

V tomto vládním ústrojí byly od r. 1749 provedeny dalekosáhlé změny, jejichž hlavním účelem bylo, aby správa a soudnictví v zemích českých a rakouských byly scentralisovány, zároveň aby správa od soudnictví v nejvyšší instanci byla oddělena, a aby úřady a soudy pozbyly docela veškeré povahy stavovské a staly se toliko orgány zeměpanské správy s povahou byrokratickou. Císařovna Marie-Terezie shledávala největší vadu správy veřejné v tom, že »země rakouské a české byly řízeny separovanými kancelářemi« a že stavové »hleděli nabytí důvěry užití při zemských zřízeních v Čechách více pro přednosti země, než pro interes panovníkův. kdežto přece země byla dobyta zbraněmi«. Už r. 1720 byla rakouská dvorská kancelář, jež r. 1612 oddělením od říšské kanceláře povstala, tím způsobem přetvořena, že jsou při ní zemské expedice zrušeny a proměněny ve věcné referáty, avšak přetvoření to stalo se poněkud jinak, nežli se rok před tím s českou kanceláří bylo stalo. Jsou totiž z ní zřízeny dva senáty, z nichž jednomu náleželo obstarávati státní a dvorské záležitosti a druhému vnitřní záležitosti dědičných zemí rakouských, a to jak provincialia, tak i judicialia. Ze dvou těchto senátův utvořila císařovna r. 1742 dvorskou a státní kancelář se zvláštním státním kancléřem rakouským a rakouskou dvorskou kancelář pro politické a soudní záležitosti rakouských zemí dědičných a tím připravila půdu ku proměnám, které r. 1749 ve složení a působnosti úřadův a kanceláří dvorských předsevzala. V kabinetním listě z dne 1. května 1749 nařídila, aby vyřizování tak zvaných publica a politica zemí českých a rakouských při dvoře dalo se společně a oddělilo se od nejvyšší správy soudní těchto zemí. Následkem toho vedle státní kanceláře, která obstarávala společné záležitosti všech zemí habsburských, a také ty, které byly projednávány v tak zv. konferenci internis (od r. 1760 zvané státní radou), a vedle dvorské rady vojenské povstaly ve Vídni dva nové centrální úřady

dvorské pro země česko rakouské: *directorium in publico-politicis et camera-libus* a nejvyšší justiční úřad. Působnost dvorské komory obmezovala jest toliko na finance dvorské a na důchody zemí uher-ských kdežto direktoriu jsou přikázány kromě politických také finanční záležitosti zemí neuherských. Dvorské kanceláře česká a rakouská jsou prohlášeny trvale za zrušený. Poslednímu nejv. kancléři českému hr. Harrachovi, jenž se zrušení kanceláře české marně vzpíral, ponechán jest titul českého kancléře a první místo jakožto konferenčnímu ministru ve státní konferenci, která též o návrzích direktoria rozhodovala. Nejvyššímu justičnímu úřadu přikázáno je rozhodování sporných záležitostí soudních v poslední instanci, jakož i řízení administrativních záležitostí soudních ministerium spravedlnosti) a spolupůsobení při činnosti zákonodárné, která měla za účel opatřití zemím českým a rakouským jednotné právo. Proto také při úřadě tom ihned zvláštní zákonodárná komise je zřízena. Justiční úřad sám dělil se na tři zemské senáty, z nichž jeden vyřizoval toliko soudní záležitosti zemí českých, kdežto druhé dva senáty soudnictví zemí rakouských měly na péči, Císařovna také nařídila, že v českém senátě mají míti čeští radové (obyvatelé zemí českých) a v rakouských senátech rakouští radové většinu. Podobně i při direktoriu jsou zavedeny zemské referáty, a i registratura a expedice dělily se dle skupin zemí, na něž působnost direktoria se vztahovala. Resolucí ze dne 2. ledna 1762 povolila císařovna, aby direktorium nazývalo se »c. kr. spojenou českou a rakouskou dvorskou kanceláří« a podrželo vrchní řízení toliko záležitostí politických v zemích česko-rakouských. kdežto správu finanční postoupilo dvorské komoře a ministeriální banko-deputaci. V letech následujících jsou několikrát názvy, složení a působnost nejvyšších těchto úřadů proměněny, roku 1776 agenda haličské dvorské kanceláře na ně přešla, ale konečně r. 1802 obnoveny jsou zase v předešlé podobě. Napotom až do r. 1848 obstarávaly při dvoře dvorská a státní kancelář hlavně zahraničné, vojenská rada dvorská vojenské, spojená dvorská kancelář politické, nejvyšší soudní úřad soudní a dvorní komora s banko-deputací a jinými úřady a komissími finanční a hospodářské záležitosti buď všech anebo většiny zemí císařství Rakouského. Ve spojené dvorské kanceláři, v nejvyšším soudním úřadě a ve dvorní komoře ostávaly napopřadě referáty a senáty pro země české, v nichž větším dílem bylo zaměstnáno úřednictvo, které mělo inkolát v zemích českých. Kromě toho do jisté míry zachovávala i forma, kterou ústava zemská předpisovala tím způsobem, že přednosta spojené kanceláře dvorské nazýval se »krále českého nejvyšším a arcivévody rakouského prvním kancléřem« a náměstkové jeho psali se jeden »král. českým a rakouským kancléřem« a druhý »král. českým a rakouským mistokancléřem«.

Z názvů těch dalo se dovozovati, že důstojenství nejvyššího kancléře českého dále trvá, třebaž bylo spojeno s hodností rakouského kancléře, a že o něm napopřadě platí ustanovení českého OZZ-ského, že má náležeti českému stavu panskému. Stavové čeští r. 1791 žádali císaře Leopolda II., aby zemský referát ve spojené kanceláři toliko usedlému Čechovi byl svěřován, avšak císař žádosti té nevyhověl. Z nejvyšších pak svrchu jmenovaných úřadův a soudů dvorských povstala r. 1848 ministerstva s působností pro celou říši nebo pro země toliko neuherské a nejvyšší soudní dvůr. (Viz Rakousko.)

Neméně dalekosáhlé proměny způsobeny jsou v této době ve složení a působnosti úřadův a soudů zemských. Nařízením ze dne 1. května 1749 zrušeno je také královské místodržitelstvo, jež se skládalo z nejvyšších zemských úředníkův a z jistého počtu radů z domácí šlechty dosazovaných. »I to byl převrat. ne snad toliko administrativní, nýbrž státoprávní. Byloť staré místodržitelstvo sborem a úřadem ústavním stejně jako česká dvorská kancelář; a značila-li tato samostatnost českého státu, značilo ono samosprávu země České a stavů jejích, značil-li pád kanceláře hlavní dílo rakouského centralismu, značil pád místodržitelstva v přední řadě uvedení státní byrokracie do Čech« (B. Rieger). Na místě místodržitelstva zřízen pro správu politikou a finanční zvláštní úřad »král. repraesentace a komora«, jehož členy byli úředníci zeměpanští, šlechtá to úřední a ne pozemková, kdežto nejv. úředníkům ponechány jejich úřady a úkoly v soudnictví zemském, a přenechána též některá publico-judicialia, aby je ve zvláštním konsessu pod předsednictvím nejv. purkrabího vyřizoval, avšak vliv na správu politickou jest jim odtán. Nejv. rozhodnutími ze dne 9. listopadu 1762 a 5. května 1763 nazván první zemský úřad zemským guberniem a povoleno, aby nejv. purkrabí stal se zase jeho přednostou. Ostatní nejv. úředníci neměli však býti více přísedícími jeho, nýbrž purkrabím povoleno toliko, aby k poradám gubernia »některé z předáků v království povolával«. Nicméně reskriptem ze dne 17. pros. 1763 konsess nejv. úředníků spojen je s guberniem, a sice tak, že tvořil soudní jeho senát, jenž však r. 1783 je zrušen. Toho roku totiž císař Josef II. vyhlásil dvorským dekretem ze dne 14. dubna r. 1783 nové jednotné zřízení soudní pro království České za tím účelem, aby správu od soudnictví i v nižších instancích oddělil. I ustanovil v něm, že v první instanci mají nadále vykonávati soudní moc soud zemský jakožto výsadní soud šlechty a držitelů statků deskových, a soudy místní, ve městech magistráty, jakožto soudy obyvatelstva nešlechtického, a že ode všech těchto soudů má jíti odvolání ve věcech civilních i trestních k obecnému soudu *appellacímu*. Všechny ostatní soudy, vyšší i nižší, jež s touto organizací nedaly se srovnati, měly odpadnouti a jejich působnost přejíti od 1. ledna

r. 1784 na nové orgány soudní. Následkem toho zrušeny jsou zejména zemský soud, větší a menší, komorní soud, dvorský a purkrabský soud, kdežto appellační soud, jenž druhdy toliko výpovědi městských soudů přesuzoval, stal se nyní druhou instancí pro všechny soudy v Čechách. Pro Moravu a Slezsko zřízen byl r. 1783 zvláštní appellační soud a r. 1835 pravomoc soudní, kterou appellační soud v zastupení hejtmanství německých lén vykonával, přenesena je na soud zemský. A tak na jedné straně nejvyšší české orgány dvorské staly se česko-rakouskými, a ty české úřady, které druhdy vykonávaly působnost také v zemích přivtělených, jsou ve své působnosti toliko na Č. obmezeny. Hodnosti nejvyšších úředníků zemských, kteří měli účastenství na soudnictví zemském, staly se toliko čestnými titulaturami, až teprve za císaře Leopolda II. vymohli sobě stavové aspoň částečné obnovení staré ústavy zemské tím způsobem, že hodnosti nejvyšších úředníků zemských spojeny jsou s předsednictvím nových zeměpanských úřadův, a sice hodnost nejv. purkrabí spojena jest s předsednictvím gubernia, nejv. komorníka zemského s místopředsednictvím gubernia, nejvyššího hofmistra s předsednictvím appellačního soudu, zemského sudího s předsednictvím zemského soudu, nejv. sudí dvorského s předsednictvím nejv. úřadu lenního, jenž znovu byl zřízen, a hodnost nejvyššího písaře zemského s ředitelstvím desk zemských. Ostatní úřady staly se toliko čestnými hodnostmi, až na úřad zemského podkomorího, jenž podržel hospodářskou správu král. měst. Na této organizaci nebylo do r. 1848 ničeho podstatného měněno a tím způsobem šlechtu v zemi usedlá uhájila sobě právo, že řízení všech vyšších úřadův a soudů v zemi má ostati v jejich rukou.

5. S n ě m z e m s k ý. OZZ. majíc za účel obmeziti práva stavovská na nejmenší míru způsobilo velké změny i ve složení i v působnosti sněmu zemského. K dosavadním třem stavům: panskému, rytířskému a městskému, připojen stav duchovní (arcibiskup se suffragány a infulovanými praeláty, držícími statky deskové a učiněn prvním stavem. Přijímání do vyšších dvou stavů šlechtických odpadlo, avšak šlechtictví, inkolát český a držení deskové statku byly podmínkou členství těchto dvou stavův. Účastenství vyslaných král. měst na sněmě jakožto čtvrtého stavu svobodného pozbylo dřívějšího významu. Stavům nařízeno sněmovati pohromadě, porady a usnášení se stavů jednotlivých přísně jsou zakázány. S počátku podávali po přečtení proposice členové tří vyšších stavů osobně neboli viritim každý své přímlyvy, a když se tak stalo, vyzval nejv. purkrabí jakožto direktor sněmu stav městský, aby podal též svou přímlyvu. Tu obyčejně primas nebo kancléř staroměstský vyhověl tomuto vyzvání, a tak hlas jednoho praeláta nebo šlechtice vážil tolik, co hlas celého stavu městského. Při tom toliko vyslaným šesti privilegovaných měst dovoleno seděti na sněmě, ostatní vyslaní městští musili státi v pozadí sněmovny. Následkem toho toliko poslové

privilegovaných měst přicházeli ku sněmům, a ti ještě hašterili se mezi sebou, v jakém pořadí mají na sněmě seděti, tak že třem venkovským městům privilegovaným, Kutné Hoře, Plzni a Budějovicům, odňato právo seděti na sněmě a více se toho práva dodělati nemohla. Za císaře Leopolda II. žádala privilegovaná města, aby obdržela na sněmě virilní hlasy, rovněž tak i za císaře Ferdinanda V, avšak stavové teprve r. 1846 projevíli ochotu dopřáti stavu městskému sedm virilních hlasův, než ani k tomu nedošlo. Pokud se jednání na sněmích týče, předpisovalo OZZ. v čl. A 5. a 6., že jenom králi náleží prostřednictvím kommisarů činiti sněmu proposice neboli »postulovati« berně a činiti návrhy, a že na postulátním sněmu nikdo jiný nemá práva »něco, načby se to koli vztahovalo, stavům přednášeti a k uvažování buď oustně neb v spisu podávati«. Má-li kdo při sněmích co oznámiti, co by bylo k dobrému krále neb země, tedy nechat' to sněmovním kommisarům ústně nebo ve spisu přednese a ti o tom podají dobré zdání na vyšší místa. Zejména zakazovalo, aby stavové činili při povolování berní, jež toliko se svolením sněmu měly se ukládati, »neslušné vejminky, které by se proti královské mocnosti, vyvýšenosti a důstojnosti vztahovati mohly«, anebo vyhledávali nových privilegií a svobod. Kdo by se toho dopustil, měl býti přísně trestán. Teprve v deklaratoriích z r. 1640 bylo povoleno stavům raditi se po vyřízení proposice královské o nepatrnějších záležitostech, jež se netýkaly »osoby, důstojnosti autority a regálií« krále, avšak s tím obmezením, že návrh v takových věcech pouze jeden člen sněmu učiniti směl a k němu dříve od kommisarů povolení zvláštní musil obdržeti. Následkem toho užívali stavové opět dosti hojně práva podávati návrhy iniciativní, a i zákaz, aby se neradili v jednotlivých stavech o záležitostech sněmovních, dovedli obcházeť tím způsobem, že platnost jeho uznávali toliko pro veřejná sezení sněmovní, ve kterých královská postulata jsou přednášena, přímlyvy podávány, a zase vyřízení postulat vyhlášováno. Pro ostatní sněmovní sezení, jež purkrabí svolával, užívali dřívější volnosti, že mohli raditi se v jednotlivých stavech. Za císaře Leopolda II., jenž stavy zemské »za sloupce monarchie« prohlašoval a kdy stavové sami zvali se »národním shromážděním, což jim bylo ale zakázáno, žádali stavové ve svých desideriiích z roku 1790, aby bylo vydáno nové zřízení zemské ve shodě se stavy, ve kterém by se ustanovilo, že ani budoucně základní tento zákon nemá býti měněn ani jinak sdělán, leč se svolením krále a stavů, neboť výhradně právo zákonodárné krále »přiči se pojmu občanské svobody a podstatě pravé stavovské ústavy«, a také aby všechny ostatní zákony dříve, než se vydají, byly sněmu předkládány k podání dobrého zdání o nich. Rovněž žádali, aby každému sněmovníku bylo dovoleno podávati ve sněmu návrhy bez předbedného svolení kommisarů královských. Nejv. rozhodnutím z e d n e 12. srpna 1791 sděleno

stavům. že za měřítko budoucí ústavy stavovské má se vzít rok 1764 (kdy už gubernium bylo zřízeno, a inkamerace nepřímých daní druhdy na sněmích povolovaných provedena), že stavovská privilegia budou tož měrou, jako se za císařovny Marie Terezie stalo, potvrzena, a že stavové »budou slyšáni, kdykoli jednati se bude o upravení nebo změnu ústavy, anebo takových zákonů, které se týkají celé země; avšak že stavům ponechává se na vůli, aby jak proti zákonům, které mají nabyti platnosti, tak i proti všem nařízením, třebas byla císařem potvrzena, přiměřená představení činili, jež ale nemají míti účinku odkládacích«. Chtěli-li některý člen sněmu podati návrh, měl na vůli předložiti jej buď komissářům královským anebo výboru zemskému a tou cestou mohl se dostat do sněmu. »Práva a příležitosti k zákonodárcé iniciativě nescházelo odtud stavům, bohužel však nedostávalo se jim brzo potřebného k tomu ducha« (Kalousek). Pokud se činnosti sněmovní týče, je z řečeného patrné, že stavové mohli míti účastenství na zákonodárství s počátku toliko potud, pokud králem byli k tomu vyzváni, později též z vlastní iniciativy, a arci měli dávati svolení ku změnám v ústavních zákonech, které se dotýkaly privilegií stavovských. K těmto výsadám počítali stavové: právo míti hlas a místo na sněmích zemských, a to výlučné, tak že bez přivolení stavů sněmovní právo nikomu nemělo býti více udělováno, právo povolovati berně na sněmích a míti vliv na záležitosti vojenské a jiné zemské, pokud s bernictvím souvisely, právo repartovati a vybírat daně vlastními stavovskými orgány, právo spravovati majetnost zemskou, právo dávati svolení ke každému odcizení zemi a statkův od koruny České, právo, aby osoby stavovské na přední místa úřední v zemi byly dosazovány, a aby tudy změny v organizaci úřadův a soudů bez porušení tohoto práva se předsebraly, právo, aby každý byl souzen na svém práve a to příslušníky svého stavu, právo dávati svolení ku změně dědičné posloupnosti na trůně a míti vliv na zřizování poručnické vlády v čas nezletilosti dědice trůnu, právo volební v případě vymření rodu královského atd. Stavovská práva tato hájili sobě stavové i v desiderích z r. 1790 i v dedukci o právní nepetržitosti ústavních práv a svobod stavovských z r. 1847, a také není žádné pochybnosti, že až do r. 1848 stavové ve smyslu těchto práv vykonávali závažný vliv na záležitosti státní i zemské. Zejména r. 1714 bylo jim povoleno zříditi si osmičlenný výbor z českých (v. t.), volený po dvou z každého stavu, aby spravoval celé hospodářství zemské, počítaje v to i vybírání a účtování berní, a aby ve všech krájských městech zřizoval filiální kassy krájské, kterým by vrchnosti berně na sněmích povolené odváděly. Záruka ústavního vybírání berní byla tedy dostatečná. Avšak od 2. pol. XVIII. stol. práva stavovská napořádě jsou tenčena a rušena, mnohé daně zejména nepřímé bez svolení stavů vybírány, a stavové nedovedli práv svých ani uhájiti ani

užívatí ku prospěchu země, nýbrž větším dílem k sobeckým svým účelům, tak že na konec při odstraňování práv stavovských vzala těžkou újmu též ústavní práva země, a přirozený vývoj ústavního práva u nás také vinou stavů byl přerušen.

6. Zřízení krájské. Jako ve správě zemské, tak i ve správě krájské obdržela moc královská nepoměrnou převahu nad mocí stavovskou. OZZ. zdánlivě nemnoho měnilo na organizaci krájské. Předpisovalo v čl. A 48., že hejtmáné krajští mají býti »hodné a v těch krajích usedlé osoby, z panského a rytířského stavu«, jež král každého roku nařídí, a kteří ve vojenských věcech mají se tím spravovati, co jim od krále neb v nepřítomnosti jeho skrze místodržící královské nařizováno bude. Vojenští náčelníci tudy neměli jim čeho poroučeti. Považujice se za úředníky královské, neměli skládati přísahu věce »králi a zemi«, nýbrž toliko králi a jeho dědicům, a sice, že budou v úřadě hejtmanství krájského věrně se chovati, »všeli-jaké škodlivé předsevzetí, které by proti králi a proti řádu a právu v kraji vzniknouti chtělo, vedle nejvyšší možnosti odvracovati a potlačovati a k náležitému strestání přivozovati, jak chudému tak i bohatému rovného práva udělovati, obzvláště pak v obecních, královských a policie jeho se dotýkajících věcech, vedle OZZ-ského věrně se řídití«. Krájská správa měla se tudy i nadále nalézati v rukou usedlé šlechty, která byla oprávněna zasedati na sněmích zemských, a působnost krájských hejtmánův ustanovovala se netoliko úředními instrukcemi (na př. z r. 1695, 1706 a 1731) a nařízením vládními, nýbrž i OZZ-ským a dílem též zákonodárstvím sněmů. Ústava krájská podržovala tudy ještě stavovský ráz, a OZZ. mluvílo též v čl. A 4. o »rozepisování a pokládání sjezdů krájských«, k němuž arci právo toliko králi přiznávalo, tak že možnost, aby zase »krajane« měli vliv na správu krájskou, nebyla vyloučena. Skutečně také do r. 1648 jsou ještě několikráte sjezdy krájské svolávány, aby spolupůsobily při úkolech zvláště vojenské a finanční správy, avšak pak zanikly úplně. Rovněž tak po r. 1648 klesala napořádě stavovská a samosprávná povaha hejtmánův krájských; hejtmáné ti stávali se vždy více toliko úředníky zeměpanskými, při tom obory veřejné správy širily se vždy více, avšak zbývající samospráva stavovská přetvořovala se na správu zeměpanskou, tak že konečně kraje přestaly býti docela samosprávnými obcemi a staly se toliko správními obvody. Process tento vylíčil v novější době dr. B. Rieger ve spise svém o zřízení krájském podrobně, důkladně a poutavě, tak že nám nezbyvá nežli podati tuto stručný výťah z jeho práce. O následcích odstranění autonomie krájské vyslovuje se těmito případnými slovy: »Zaniknutí krájské obce právě vysvětluje, proč zřízení sněmovní a stavovské, proč zemská ústava v Čechách pomalu vůbec odumřely tak, že absolutismus XVIII. stol. mohl je snadno potlačit, a to v době těch, kdy nový duch, jež na západě evropském pronikl ve veliké revo-

luci francouzské, právě žádal jistou ústavnost, totiž spolupůsobení společenstva v řízení věci státních. Na krajských sjezdech všichni stavové zemští, kterých jen malý počet ke sněmu přicházel, a kteří na sněmě byli kastovní od sebe oddělení, byli by mohli ve větším počtu již kromě sněmu společně se dorozumívati o potřebách svého kraje a po případě o potřebách celé země; na nich bylo by se utvářelo jisté veřejné mínění a dle potřeby společný odpor všech stavů proti přehmatům vládním. Avšak bez opory ve krajských obcích, bez tohoto podkladu živých místních korporací, kleslo zřízení stavovské během času takofka již bezduché před rostoucí omnipotencí absolutistického a centralisovaného státu. Zahynutí samosprávné organizace krajských obcí, jež vespolek byly živoucí zemskou obcí království Českého, označuje nám právě hlavní rozdíl, jenž vznikl po bitvě bělohorské mezi krajským zřízením v Čechách a komitátním či stoličným zřízením uherským. Jedině tím, že v Uhrách komitáty zachovaly se jakožto obce (*universitates*), zachovala se též uherská ústava i v době nejhorší, kdy císař Josef II. zemské ústavní právo chtěl pohřbiti. Zachovalť uherskou ústavu v první řadě právě odpor, jež tehda komitáty na svých generálních kongressích pozvedly a pevně udržovaly proti vládě sněmu nesvolávající, proti nařízením krále nekorunovaného, proti zavedení německé úřední řeči a vůbec proti centralisaci a asimilaci všerakouské.»

Bylo řečeno, že po r. 1648 netoliko sjezdy krajské nebyly u nás více svolávány, nýbrž že i krajští hejtmáné pozbyvali stavovské povahy své. Hejtmánství krajské bylo dlouho čestným, bezplatným úřadem, jež toliko na čas král propůjčoval; proto jenom bohatší statkáři v kraji mohli se mu věnovati a střídali se v této hodnosti. Při tom vrchnostenská kancelář krajského hejtmána z panského stavu byla obyčejně úřadovnou krajského úřadu. Během XVII. stol. však povolováno krajským hejtmánům po příkladu hejtmánů moravských stále služné, doba jejich úřadování je prodlužována; kanceláře hejtmánské zřizovaly se v krajských městech, neboť hejtmánům krajským přidáván úřední personál, krajský sekretář a písař, skuteční to úředníci, kteří správu krajskou trvale obstarávali. Konečně přestalo se šetřiti i požadavku, aby na úřad krajských hejtmánů dosazovali se toliko v kraji usedlí šlechticové; postačilo, když hejtmán měl český inkolát a v kraji se usadil, t. j. bydlil. Současně správa krajská na nové obory působnost svou šířila. Hejtmánům krajským bylo starati se netoliko o krajské bernictví a vojenství a dohlížeti k soudnictví hrdebnímu neboli na »popravu« vrchnosti a měst, nýbrž míti i péči o policii bezpečnosti v nejširším smyslu slova, konati v trestních věcech řízení vyhledavačů, stíhati z úřední povinnosti politické i jiné veřejné zločiny, pečovati o zdravotnictví, podporovati katolickou reformaci, bdíti nad mravy, dohlížeti na správu hospodářskou atd. Jmenovitě robotními patenty ob-

drželi krajští hejtmáné rozhodčí postavení i v otázkách svazku poddanského, neboť poddani mohli se k nim obracet se stížnostmi na vrchnosti, a tou cestou stali se hejtmáné předním nástrojem státních snah na prospěch poddaných. Nástroj tento nebyl arci nestranný, hejtmán, který byl sám vrchností, neublížil ostatním vrchnostem a následkem toho byl stát nucen poohlédnouti se po nástroji jiném, nestrannějším. Od časů císařovny Marie Terezie stát, »cítě k tomu cíli potřebu nových orgánů, prolomil formy středověkého státu stavovského i vytvořil zeměpanskou byrokracii, jež od těch dob až podnes tvoří základ politické správy rakouské. Úřady krajské, byvše postátněny, takofka mediatisovaly patrimoniální vrchnosti a uvádějí všechny stavy i třídy poddaných do stejného poddanství oproti státu, připravovaly takto rovnost před zákonem, státní občanství a zároveň nové poměry společenstva«. Stalo se to takto: »Terezijskými reformami z l. 1748 1751 správa krajská v ústrojí i působnosti nabyla docela povahy zeměpanské. Odvislost krajských hejtmánů od absolutní vlády stoupla podstatně berní soustavou z r. 1748 a novými centralistickými vyššími úřady z r. 1749. Potom Marie Terezie reskriptem z 23. ledna 1751 dokonala v Čechách zeměpanskou reformu správy krajské hlavně se zřetelem k zařízením moravským a slezským, jakož také v l. 1748—1754 správu krajskou za příkladem českých zemí zaváděla v zemích rakouských; odtud potom také v politické správě vzrůstala se centralistická asimilace mezi obojimi zeměmi. Plné postátnění krajských úřadů z r. 1751, kterému stavové čeští bezvolně se podrobili, opíralo se o nové rozdělení krajů (srov. str. 252.). Čtyři ze 12 dřívějších krajů byly rozděleny každý na 2 podíly, tedy fakticky povstalo 16 krajů, a zavedeno 16 krajských úřadů se stálým sídlem v krajských městech, kde také byly filiální krajské kasy; pouze úřady a kasy krajů kouřimského, berounského a rakovnického byly v Praze (poslední dva úřady r. 1787 dostaly se do Berouna a Slaného, ale berounský později zase přišel do Prahy). Při tom bylo porušeno stavovské ústavní pravidlo, dle něhož byli v kraji dva krajští hejtmáné, pán a rytíř, načež podobně nešetřilo se požadavku, aby to byly osoby v témže kraji usedlé; stará renovace hejtmánů klesala potom na pouhé potvrzování. V čele krajského úřadu tedy stál od r. 1751 jediný hejtmán krajský (třeba neusedlý); hejtmánům byli přidáni krajští adjunkti; erár sám platil stále průvodčí kommisáře (již od r. 1748), později také krajskými nazývané, jakož také krajské sekretáře; jinak personál kancelářský byl vydržován hejtmánem z jeho služného, jež bylo značně zvýšeno a vyplácelo se nyní pouze z komorní pokladny. Vedle tohoto zeměpanského »krajského úřadu« zůstávaly orgány vlastně neb částečně stavovské, od stavů placené: krajští kasíři s kontrolory a krajští fysikové i chirurgové. — Ústrojí z r. 1751 v podstatě potrvávalo po celou dobu Marie Terezie.

K posledu přes 10 let sice jednalo se o novou reformu, jelikož v letech 70. krajské úřady ukazovaly se nedostatečnými k nově vzrostlým úkolům státní správy. Hlavně šlo o rozmnožení a řádné placení krajských kommisarů tak, aby mohli sídliti v okresích, aneb aspoň měli v kraji přikázány visitační okresy za účelem bližšího dohledu k patrimoniální správě. Ale v tom směru nic neprovedeno. Jen přihlíželo se více k požadavkům studia, zejména věd policejních a kamerálních (1766, 1770) a úřední praxe (1771, 1773). Mimo to r. 1774 zvýšeno hejtmánům služné se závazkem, aby určité částky z něho vypláceli podřízenému personálu kancelářskému; r. 1776 pak naléhalo se, aby krajští adjunkti a kommisari i při svém špatném hmotném postavení stále účastnili se prací krajského úřadu, kdežto dosud spíše jen vypomáhali v jednotlivých záležitostech a kommissch-Teprve císař Josef II. zreorganisoval krajskou správu takovým způsobem, že mohla postačovati státním úkolům za něho zase se množícím. Reorganisace josefinská byla v zemích neuherských podstatně jednodušší a v základech svých potrvála do r. 1848. V Čechách nařízena nová systemisace krajských úřadů reskriptem z 27 říj. 1783. Krajským hejtmánům dáno pořadí i služné guberniálních radů. V kraji systemisováno a to bylo hlavní jádro reformy-po 3 placených a 1 bezplatném krajském kommissari (adjunkti přestali), a vykázaný jim visitační okresy, jež občasné musili objížděti a vrchnostenskou správu vyšetřovati; ostatně byli podřízeni hejtmánovi jako byrokratickému chefovi krajského úřadu. Také všemu ostatnímu úřednictvu vyměřeno přiměřené služné od eraru, tak že náklad na krajskou správu vystoupil přes 100.000 zl., kdežto za zřízení ještě vlastně stavovského na zač. XVIII. stol. náklad ten činil pouze 7500 zl. Za císaře Josefa pak přibyl roku 1787 ještě krajští kommissari školní; krajští lékaři a kasíři uvedeni do větší odvislosti od zeměpanské správy a stávali se již částí krajského úřadu; při zavedení josefinské pozemkové berně r. 1789 na krátko zavedeni také zeměpanští berní okresní. — Po době josefinské nebylo příhodno vládě větší měrou hybatí politickým ústrojím. Za císaře Františka zanikli zvláštní kommissari školní; bývali však po krajích 4 krajští kommissari, a zůstávalo při krajských objížděcích. Špatné poměry drahotní způsobily, že r. 1807 status krajských platů byl nově upraven a poměrně zvýšen. Také za císaře Ferdinanda v l. 1842 a 1843 upravovány poměry personálu kancelářského a zvýšeny platy krajských kommisarů.

Cinnost krajských úřadů byla v náležitém chodu udržována dohledem i visitacemi se strany vyšších úřadů. Zejména při prvních terezínských reformách zvláštní dvorští kommissari i radové zemského úřadu vyšetřovali krajské úřady, jakož i správu vrchnostenskou, hlavně kontribuční. Také po 7leté válce bylo podobné vyšetřování přikazováno, ale nebylo to vykonáváno tou měrou jako dříve. Teprve císař Josef r. 1781 zaváděl zase pravidelnou

visitaci krajských úřadů se strany gubernií a r. 1787 uložil ji dotýčným krajským referentům. Také za císaře Františka r. 1800 byla upravena visitace krajské správy rady zemského úřadu. Podobně bylo nutno pečovati dolů o vyšetřování správy vrchnostenské úřadem krajským samým. Za Marie Terezie dalo se tak jen dle potřeby a příležitosti, hlavně když některé místo ukazovalo se neschopno k placení kontribuce; v l. 70. ukládáno krajským úřadům také vyšetřovati utiskování poddaných vůbec. Císař Josef pak r. 1784 soustavně zavedl objížděky a visitace po krajích krajskými kommissari i hejtmány samými; tím státní správa nabyla rozsáhlé ingerence a dohledu ve všech směrech veřejného života. Řízení resp. také působnost krajských úřadů bylo upravováno instrukcí hejtmanskou z r. 1731 a instrukcemi berními z r. 1748, za císaře Josefa hlavně instrukcí pro krajské objížděky z r. 1784 a manipulační instrukcí z r. 1787, která za císaře Františka poněkud byla pozměněna. Úřední řízení v záležitostech poddanských bylo předepsáno hlavně v robot. patentech z r. 1738 a 1775 a ve 2 poddanských patentech z l. září 1781. Při všem tom úřady krajské zprvu bývaly vlastně jen úřady pouze výkonnými, dozorčími a zpravodajskými, a dlouho nebyly instancemi vskutku samostatné rozhodujícími. Věcná pravomocnost jejich za Marie Terezie byla ještě velice omezenou. Teprve za císaře Josefa došlo k podstatnější nápravě v tom směru; s utužením byrokratické soustavy souviselo tehda spolu rozšiřování meritorní příslušnosti úřadů. Tak zejména r. 1781 stoupla rozhodovací a jednáci moc krajské správy v poddanských stížnostech, a také politická zemská instrukce z r. 1786 zmocnila ji v některých věcech, jež dosud příslušely k oboru úřadu zemského. Především však množila se moc krajských jednotlivými předpisy v různých ohledech; soustavněji rozšiřovala ji zvláště nařízení z r. 1800 a později z r. 1829 a 1830, jež vůbec chtěla v úřadech mírniti mechanismus a psanice, menšiti břímě složené na úřad zemský. — Konečně budíž stručně poukázáno, že úkolem krajské správy byla zvláště také ochrana poddaných. Za prvních terezínských reform šlo při tom hlavně o vrchnostenskou správu kontribuční, jež dle systemálního berního patentu z r. 1748 ve všelikém směru byla podřízena dohledu krajského úřadu; nemělo šlo o to, aby na základě terezínského katastru pozemky rustikální zachovávaly se selským stavu. Po známém vyšetřování útsků poddanských na Dobříšsku hejtmán od r. 1770 byli přidržováni, aby odstraňovali vůbec každé praegravace poddaných; zároveň měli pečovati o zakoupení vlastnické držby selských statků, spolupůsobiti při chystané úpravě urbářů, při provádění robotního patentu z r. 1775 (zejména při hotovení nových robotních seznamů), při t. zv. robotní abolicí Raabové a j. Za císaře Josefa péče ty nově vzrůstaly zrušením nevolnictví r. 1781, obmezováním zprávní i soudní pravomocnosti vrchností, pracemi na novém katastru, při nově

pozemkové berni spolu s novou urbární úpravou a novým zřízením obecním. Vedle záležitostí poddanských arci vzrůstaly agendy krajské i v jiných směrech, tak jak vůbec šířily se úkoly zeměpanské státní správy v dobách osviceného absolutismu. Zejména vtom ohledu byly důležité rozvoj správy národohospodářské a policejní, rozkvět obecného školství hlavně na základě všeobc. školního řádu z r. 1774, zavedení náboženské tolerance z r. 1781, péče o zdravotnictví, humanitu a j.« (B. Rieger.)

7. Zřízení městské. Brzo po r. 1620 dostaly se správa a soudnictví ve městech větším dílem opět do rukou měšťanstva. Radám městským, majícím primasy a purkmistry v čele, navrácena v květnu 1628 správa statků a důchodův obecních a současně Ferdinand II. potvrdil městům výsady a práva, jež jim Ferdinand I. byl ponechal, s tou výhradou, že mají platiti toliko pro katolíky a že nekatolíci více nesmějí býti ani do obce přijímáni ani do rady nebo k úřadům městským dosazováni. Ústava městská měla tím způsobem přivedena býti celkem do předešlého stavu; avšak změny v ústavě zemské předsevzaté a události válečné, jež měly v zápětí strašné zrušení země a úplné ochuzení i vyhladění měst, musily jeviti neblahé účinky i na samosprávu i na hospodářství obecní. Vliv úřadův a soudů zeměpanských, zejména místodržitelstva, české komory, appellačního soudu a úřadův podkomořských a krajských, na soudnictví a správu měst rok od roku stoupal, král. hejtmánové a rychtářové počínali si jako by byli vrchnostmi měst a nesčíslným počtem nařízení vládních zasahovalo se do všech poměrův obcí i obyvatelů městských, tak že po bývalé samosprávě obecní zbývaly jenom matné stopy. Následkem mravné i hmotné zbědovanosti obyvatelstva městského systém poručnický nad obcemi městskými musil se také napořádek zmáhati, až konečně účastenství měšťanstva na správě obecní do, cela přestalo. Už r. 1628 odňata je správa hospodářství obecního primasem a radám a nařízeno bylo z komory české, aby všude ve městech zřízení byli zvláštní úředníci (v Praze zvaní šestipánští), kteří by spravovali důchody obecní pod dozorem cis. rychtáře, primasa a jednoho staršího obecního, skládali komoře královské neb úřadu podkomořskému každoročně účty a bez svolení král. komory nijakých půjček obecních neuzavírali. Dlouholetými válkami mnohá města přišla tak na mizinu, že po míru westfálském byla nucena svým věřitelům všechny obecní statky a důchody zastaviti a teprve povoláním příročí a narovnáními s věřiteli přicházela zase k nějakému majetku a vzrůstu. Poněvadž ochuzení obyvatelé městští byli špatnými hospodáři se jménem obecním, vydán jest dne 10. pro s. 1706 řád hospodářský, kterým správa důchodův obecních městským úředníkům jest odňata a v jednom každém městě na úředníka vládního dosazeného a jí odpovědného, hospodářského to inspektora, přenesena; zástupcům městským bylo ponecháno toliko právo dozoru na hospodářství obecní, jež v tak

zv. hospodářské konferenci vykonávali. Radě městské zůstávalo právo voliti přehlížeatele účtův obecních a berničních, kteréžto účty napotom ve městech podkomořských předkládány jsou úřadu podkomořskému a zřízené při něm účtárně k revidování. Ve městech privilegovaných, ku kterým v ten čas patřila tři města pražská, Kutná Hora, Plzeň a Budějovice a později ještě Hradčany a Cheb přišly, svěřen byl roku 1739 dozor na hospodářství obecní a tudy i revise účtův obecních zvláštnímu vrchnímu ředitelství hospodářskému, při místodržitelstvu zřízenému. Rady městské pozbyly tudy všeho vlivu na správu obecního jmění, a zbývala jim toliko působnost ve věcech politických a soudních; avšak i ta všelijak jest tencena úřady a soudy zeměpanskými. Už OZZ. ustanovovalo, že rady městské mají v pochybných trestních případech u soudu appellačního za naučení žádati, a v prosinci 1644 bylo toto ustanovení tím způsobem vyloženo, že se všechny případy trestní mají za pochybné považovati a že tudy ve všech takových případech má soud appellační právo vynášeti rozsudky. Za císaře Leopolda I. podkomoři ve venkovských městech král. chtěli vykonávati trestní pravomoc soudní v případech zpronevěření, podvodu, urážky na cti a jiných vejstupků; avšak r. 1688 jest jim přísně zapověděno osobovati si konání nějakého trestního práva ve městech nebo rozsuzování sporných záležitostí. Jim ponechán toliko vrchní dozor nad městy ve věcech veřejných, politických a hospodářských a též právo rovnati a smiřovati sporné strany po dobrém, aby se předešlo sporům soudním. Obnovování rad a úřadův městských ostávalo hlavním jich úkolem; avšak záhy uznávalo se, že každoroční obnovování rad jest obecnému dobru na újmu, a že jest lépe správu obecní a soudní ponechati trvale v jedné a téže ruce. Následkem toho obnovování rad dalo se větším dílem písemně z Prahy a nebylo ničím jiným než potvrzováním starých konšelů v jejich úřadech a dosazováním nových osob na uprázdněná místa. Při tom už za Karla VI. začalo se od kandidátů na tato místa žádati, aby se vykáželi nějakými vědomostmi právníckými, r. 1749 císařovna Marie Terezie předepsala všem, kdož se chtějí dostati k úřadům městským, že musí některé přednášky na universitě poslouchati, a podkomoři obsazující uprázdněná místa magistrátů, přestali se držeti posavadního obyčeje, že mají v radách městských toliko usedlí měšťané zasedati, a jmenovali i cizí osoby, hlavně staré syndiky, advokáty a důstojníky ve výslužbě na uprázdněná místa jak král. rychtářův a radních městských, tak i úředníkův a jiných zřízcův obecních, nedbajíce při tom valně návrhů, které jim konšelé a volenci činili. Napotom r. 1751 vyměřeny jsou stále platy radům městským čili magistrátům a úředníkům obecním; ustanoveno, že král města ostávají podkomořskému úřadu podřízena toliko ve věcech hospodářských, kdežto ve věcech politických mají podléhati úřadům krajským a místodržitelstvu, a

konečně r. 1765 byla ponechána magistrátům toliko 24 většinou královských měst hrdební pravomocnost soudní. Tak pozvolnu připravoval se převrat v ústavě městské, kterým všechna správa a soudnictví ve městech dostati se měly do rukou zkoušených, placených a trvale dosazených úředníků, a měšťanstvu ponechati se měl toliko nepatrný vliv na hospodářství obecní. Ve zmíněném už dvorském dekretu ze dne 14. dubna 1783, kterým vyhlášeno jest »jednotné zřízení soudní pro království České«, byly vysloveny základní myšlenky reforem též při správě obecní. Ve městech měli se zříditi zkoušení magistrátové s nestejným počtem osob, kterým mělo náležeti vykonávání spravedlnosti a vyřizování politických záležitostí v obcích. Všechny ostatní úřady a soudy ve městech měly se zrušiti. Dvorským dekretem ze dne 12. února 1784 nařizovalo se, aby čtyři města pražská spojila se v jednu obec pod společným magistrátem, kterému náleželo všechny záležitosti soudní, politické i obecní, a sice ve třech oddělených senátech vyřizovati. Purkmistr a dva místopurkmistři byli představenými magistrátu. Před tím zrušeny jsou ve městech pražských úřady král a městských rychtářů, hodnosti primasův, úřady šestipanské, desíti a osmi soudcův, úřad mostecký, právo koniřské a právo poroční, kdežto úřad perkmistra hor vinických spojen jest s komorní prokuraturou, a městská hejtmanskost ustoupila r. 1785 policejnímu ředitelství. Ve městech venkovských podobně se stalo s král. rychtáři a primasy, a magistrátové nově v nich dosazení čítali pět nebo sedm radů, kteří správu i soudnictví ve městech obstarávali. Placeným členem magistrátu mohl se státi toliko právník, jenž předložil vysvědčení o vykonané zkoušce a o způsobilosti své k úřadu, a měšťanským výborům z měšťanstva voleným ponechávalo se nějaký čas rozhodovati volbou o tom, který z přihlášivších se kompetentů má uprázdněné místo obdržeti. Obsazování místa ostatního úřednictva magistrátního přináleželo toliko magistrátu. Správa hospodářství obecního svěřena jest v Praze třem členům politického senátu, kteří nazývali se hospodářskými inspektory, ve městech venkovských jednomu z radů magistrátních, a dvorským dekretem ze dne 12. února 1787 povolil císař Josef II. měšťanským výborům, aby volili též tři obecní repraesentanty do hospodářské konference, tak aby společně s hospodářskými inspektory obecní jmění spravovali. Po roce měl jeden z těchto zástupcův odstoupiti a jiný měšťanským výborem býti volen. Hospodářská konference byla podřízena v Praze magistrátu a guberniu, na venkově úřadu podkomořskému. Toto skrovné účastenství měšťanstva v záležitostech obecních nepotrvalo však dlouho. Císař František byl odpůrcem každého volení, poněvadž se jím prý ruší »klad a svornost občanstva«, a proto r. 1797 zrušil měšťanské výbory a prohlásil všechna místa magistrátních radních i obecních repraesentantů za trvalá. Kdyby některý z těchto zřízenců městských

zemřel neb odstoupil, měly cechy zvoliti volební výbor, jemuž náleželo vykonati novou volbu a zase se rozejíti. Kdo chtěl ze vzdělanců účastniti se takovéto volby, musil se dáti do některého cechu zapsati. Zvoleného musilo gubernium se soudem appellačním potvrditi. Konečně ale volba prostřednictvím cechů podřízena toliko při obsazování míst obecních repraesentantů, při čemž od kandidátů také zkoušky a dobrá konduita se vyžadovaly, kdežto ohledně obsazování míst purkmistrův a radů magistrátních bylo r. 1808 předepsáno, že magistrát má sám návrh podati guberniu a soudu appellačnímu, aby uprázdněné místo sami společně obsadili. Obecní a soudní toto zřízení měst královských, ve kterém systém poručnický nejvyššího vrcholu dosáhl, ostalo v platnosti až do r. 1848. Gubernium a úřad podkomořský, pod jehož správu r. 1834 i města věnná se dostala, s účtárnami i při nich zřízenými dohlížely napořádě na správu obecního jmění v král. městech a revidovaly všechny rozpočty a účty, jež z měst je docházely; o každé maličkosti činěny několikéré zápisy, tak že magistráty a hospodářské konference pro samé psaní a revidování nepřišli vlastně ani k nějakému opravdovému hospodaření s obecním majetkem. Veselický pokrok v zařízeních obecních stal se nemožným, pro obecné dobro nečinilo se ničeho a v národním ohledu města vlivem úřednictva propadala germanisaci. Mocné hnutí r. 1848 způsobilo v těch věcech žádoucí obrát. Císař Ferdinand v kabinetních listech ze dne 24. března a 8. dubna 1848 slíbil splniti žádost za samostatné zřízení obecní »se zvláštní správou jmění obecního a svobodným volením úředníků«, když sněm zemský o tom prve se uradí; avšak se svolením českého gubernia vykonány jsou ještě r. 1848 prozatímně ve městech volby dvou měšťanských výborů, jednoho zv. užším výborem, jenž zaujal místo dřívějších repraesentantův obecních, maje na starosti spravování jmění obecního a zároveň vliv na všechny záležitosti, jež souvisely s udržením veřejného pořádku ve městě, a druhého zv. větším výborem měšťanským, jenž volil purkmistra a užší výbor. Z těchto dvou samosprávných orgánů vyvinuly se napotom dva noví činitelé správy obecní: rada městská (výbor obecní) a zastupitelstvo obecní, když soudnictví a správa politická byly na nových základech státem organizovány a od správy obecní odděleny. Před tím byly už ministerským nařízením ze dne 19. prosince 1848 účtárna privilegovaných měst a úřad podkomořský zrušeny, poněvadž se uznalo, že svobodná obec je základem svobodného státu, a že je »nevyhnutelné, aby se ujal svobodný život obecní a obcím se ponechalo samostatné spravovati svůj majetek«.

8. Zřízením vesnické. Poměr poddaného lidu k vrchnostem po r. 1620 zhoršil se v každém ohledu. Práva vrchnostenská neměla skoro žádných mezí, poddaný lid nikde žádného zastání, rychtáři a konšelé vesničtí vrchnosti dosazování byli mnohem více orgány vrchno-

stenskými nežli obecními, a kde jaké zbytky obecní samosprávy, nechat v soudnictví nebo ve správě obecní, se ještě zachovávaly, ty všechny trvaly toliko z milosti vrchnosti pod prýsným dozorem jejich úředníků a toliko do odvolání. Jenom některá nemnohá panství činila v tom jakousi výjimku. Královská moc sice stala se takorak neobmezenou, avšak vykonávání práv královských v zemi i po krajích bylo v rukou vyšších stavů, tedy vrchnosti které z příznivé této okolnosti dovedly těžiti v době, kdy pracovních sil následkem strašného zpuštění země válkami valem ubylo. Následkem všeho toho zřízení vesnické stalo se větším dílem zřízením vrchnostenským, a teprve pozvolnu státní moc ve vlastním zájmu jala se zasahovati do poměrů lidu poddaného, obmezovati a podrobovati sobě vrchnosti i lid poddaný a obnovovati poněkud samosprávu obecní. Pokud se soudní moci nad lidem pud. daným týče, ponechalo OZZ. vrchnostem patrimoniální jurisdikci skoro v celém rozsahu, toliko v příčině konání trestního práva soudy vrchnostenskémi zavedlo některá omezení. Poddaný neměl bez pořádného slyšení a bez předběžného svolení appellačního soudu odsuzován býti k outprnému právu, k němuž deklaratorium z r. 1644 doložilo, že rozsudky ve všech trestních případech, leč by případy byly zcela zřejmé, mají soudem appellačním býti potvrzovány. V hrdelním řádu císaře Josefa I. z roku 1707 bylo dále povoleno poddaným odvolati se k soudu tomuto z každého nálezu, jež soudy patrimoniální ve věcech trestních byly vynesly. Přes to neumlkaly žaloby na libovolné konání zvláště hrdelní pravomoci soudy vrchnostenskými, až konečně patentem z dne 22. července 1765 bylo 354 hrdelním soudům v Čechách, větším dílem vrchnostenským, vykonávání práva trestního a rozhodování nad životem a smrtí poddaných ođnato a magistrátům 24 většinou královských měst, toto tak zv. jus gladii, výhradně přiznáno. Soudům vrchnostenským bylo pouze spolupůsobiti při chytání a honění zločincův a odváděti je do vězení těchto měst; kromě toho arci ostávala jim civilní soudní pravomoc nad poddanými ve věcech sporných i nesporných, jakož i reální jurisdikce nad domy a pozemky, které se spravovaly vrchnostenským urbářem nebo pozemkovou knihou. Císař Josef II. sice minil všechno soudnictví učiniti věci státní, avšak finanční a jiné důvody byly tomu na překážku, aby i lid poddaný podroben byl státním soudům, složeným ze zkoušených právníků. Nicméně podobil vrchnostenské soudnictví státním předpisům a donutil vrchnosti, aby vykonávání jeho přenesly na zkoušené úředníky, které by slušně platily a za jejichžto úřední činnost by ručily. Jurisdikční normou ze dne 11. února 1784, patentem ze dne 11. května 1786 a řadou jiných předpisů bylo vrchnostem nařizeno, že hospodářští úředové vrchnostensští mají vésti záležitosti knihovni a souditi ve věcech nesporných, ve věcech sporných pouze potud, pokud jde o dluhy a urážky na cti, a že všechno ostatní konání

civilní soudní moci nad poddanými má se svěřiti na každém panství zvláštnímu justiciárovi. Kde vrchnosti měly menší statky, mohly se spolčiti a pro několik vesnic společného justiciára jmenovati; rovněž mohly delegovati magistrát sousedního města, aby byl místním soudem pro jejich poddané; avšak takový magistrát musil sestávati nejméně ze tří zkoušených radů, na jejich vydržování bylo těmto vrchnostem spolu přispívati, pokud soudní taxy nestačily. Poddaní byli při tom povinni prve, nežli podávali místnímu soudu žalobu, předněsti hospodářskému úřadu čili »vrchnímu« svou záležitost, aby se pokusil o narovnání. Z rozsudků místního soudu přispouštělo se odvolání k soudu appellačnímu a kromě toho poddaným navráceno bylo také právo žalobné i proti vrchnostem, jež jim skoro po tři sta let bylo upíráno, avšak i nyní mohli je jenom se značnými obtížemi a překážkami vykonávati. Dle robotního patentu z roku 1738 bylo jim sice dovoleno obrátiti se se supplikací k vrchnosti a kdyby ničeho tu nepořídili, s rekurssem ke krajskému úřadu, místodržitelstvu a konečně i k císaři; avšak suplikování toto bylo spojeno s velkým nebezpečím a sotva kdy setkávalo se s výsledkem. Teprve patentem ze dne 1. září r. 1781 povoleno bylo poddaným, když marně u vrchnosti domáhali se spravedlnosti, aby obrátili se na úřad krajský, by jim ku právu dopomohl. Úřad pokusil se spornou záležitostí po dobrém vyrovnati, a když se mu to nepodařilo, rozhodl sám o ní, pokud se týkala práv vrchnostenských aneb záležitostí politických. Veden-li však spor o práva soukromá, zaslal protokol, jež s poddaným zavedl, advokátu, jenž vládou pro poddanské záležitosti byl v Praze ustanoven, aby převzal zastoupení poddaného před soudem. Jiným způsobem nesměl poddaný svého práva se domáhati, sice byl pokutován.

Současně s touto reformou soudnictví provedl císař Josef II. důležitou opravu ve zřízení obecním. Do té doby obce byly vlastně svazky hospodářskými. Rychtáři a konšelé od vrchnosti dozazováni spravovali pod vrchnostenským dozorem obecní majetek a kromě toho vykonávali vše, co jim vrchnost anebo pro středkem vrchnosti úřady a soudy nařizovaly. Zejména bylo jim pomáhati při vykonávání práv majetkových vrchnosti, při robotování a vybírání úroků, při konání soudní moci, při policii, správě berní a vojenské atd. Berní patent z r. 1748 dopouštěl rychtářům, aby pod dozorem vrchnosti berní rozvrhovali a vybírali a ji vrchnostenskému úřadu kontribučnímu anebo do krajské kasy odváděli. Když mnozí rychtáři moci této zneužívali po příkladu úřadů vrchnostenských a když císař Josef II. prováděl reformu daně pozemkové tím způsobem, že měla platiti se na základě nového katastru ve stejné poměrné velikosti z pozemků rustikálních (selských) jako dominikálních (panských), tu za účelem zavedení této nové daně pozemkové zreformoval též poddanskou správu berní a utvořil bez ohledu na hranice panství nové obce katastrální čili berní, jež

dle dv. dekretu ze dne 18. září 1784 měly povstati z obvodů domův a pozemků, které při vojenské konskripci byly počítány zajedno číselné oddělení. Kde tato oddělení byla příliš malá, mohlo několik jich utvořití spojenou obec, která dle nejčetnější osady obdržela jméno. Kdežto r. 1770 napočítalo se 11.284 osad vesnických a 447 měst a městeček, povstalo nyní 6050 katastrálních obcí. Vedle osady vesnické, která měla svého vesnického rychtáře od vrchnosti dosazeného a jež ohledně majetku a poměru jurisdikčních ostávala ve starém svazku poddanském k vrchnosti, povstala nová, namnoze větší katastrální obec, které dáno právo voliti si obecního rychtáře a konšely většinou hlasův a miti účastenství na pracích katastrálních a na vybírání berně dle nového katastru. Volený rychtář obecní, jenž v hlavní osadě obce katastrální nahrazoval rychtáře vesnického, měl daň v obci za náhradu vybírání a vrchnostenskému výběřcímu odváděti, a obci náleželo při tom solidárně za berní ručiti. Katastrálním tímto obcem, kterým tímto způsobem jistá míra samosprávy byla dopřána, povoleno bylo r. 1788, že mohou obstarávati společně obecní záležitosti, že mohou k pozemkové dani vybírati obecní přírážku na obecní potřeby, pokud nemají zvláštního jmění, a že přírážku tuto musí platiti všichni poplatníci z pozemků svých, tudy i vrchnosti, třeba v obci nebydlily. K dovoleným obcím výdajům počítaly se výlohy na faráře, učitele, rychtáře a konšely, na pohnocné, pasáky, na opravu obecních realit, cest a mostů atd. Rozpočet obecních výdajů musil býti krajským úřadem schválen. Vliv vrchnosti na správu obecní i berní se tím arci zmenšil; rychtář obecní, jenž berní a obecní záležitosti katastrální obce a veřejné záležitosti své osady, jež ke katastrální obci příslušela, obstarával, byl na krajském úřadě více závislý nežli na vrchnosti: toliko rychtář vesnický, pokud jeho úřad nesplynul s úřadem obecního rychtáře, ostával ve starém poměru k vrchnosti. Císař Josef II. chtěl r. 1789 vrchnostem vůbec všechen vliv na berní správu odejmouti, zřizuje v berních okresích státní výběřci; avšak r. 1790 císař Leopold II. zrušil tuto berní organisaci, obnovil vrchnostenské kontribuční výběřci, a vrchnosti v následujících letech dovedly sobě opět zjednati větší vliv i na dosazování rychtářův obecních i na správu katastrálních obcí, ačkoli v tom ohledu musily dělit se o vliv s úřady krajskými. Konečně v době novější soudní moc všechna přešla na soudy zeměpanské, a obcem vesnickým, z nichž se vyvinuly obce politické a místní, dopřána je stejná míra samosprávy, jako obcem městským.

9. Obyvatelstvo. Po roku 1620 král přestal býti prvním mezi sobě rovnými šlechtici, kteří druhy pohlíželi naň jako na zmocněnce svého; on povýšil moc svou nad všechny stavy privilegované a neprivilegované a tím učinil počátek se zatlačováním všech obyvatelů, urozených, neurozených. vrchnosti, měšťanův i poddaných do stejného k sobě po-

stavení, do poddanství státního. Tato nivellisace společnosti dála se pozvolnu a byla vlastně teprve v novější době ukončena. OZZ. znalo ještě čtyři privilegované stavy: duchovní, panský, rytířský a městský, jichž stavovská práva arci značnou měrou obmezovalo; všechno ostatní obyvatelstvo bylo takorika bezprávnou třídou poddanou. Pomalu ale sesílená moc státní rušila zbytky stavovských práv a zjednávala lidu poddanému zákony zabezpečené postavení občanů státních. Pokud se duchovenstva týče, bylo k tomu na jiném místě už poukázáno, kterak v této době nedodělovalo se více toho výsadného postavení v zemi, jaké mělo před válkami husitskými, a kterak státní moc vždy více státním zákonem je podrobovala, obmezujíc zejména i privilegované soudnictví jeho i nabytí statků svobodných k mrtvé ruce. Šlechta, jejížto řady pokutováním, konfiskacemi majetku a vystěhováním do ciziny valně proridly, přišla nejprve o výsadu, že toliko s jejím svolením může šlechtic státi se členem panského neb rytířského stavu. OZZ. sice v čl. A 15. v souhlasu se starým právem ustanovovalo, že, kdo od krále bude nobilitován a erbem obdařen, má do třetího kolena psáti se »slovutný panoše« a teprve potomci jeho že mohou užívati titule urozeného vladky jako jiní starožitní rodové z rytířstva; avšak ono vyhrazovalo při tom králi, aby takto erbem obdařenému mohl i nad to zvláštní milost propůjčiti, jinými slovy, aby jej vřadil třeba mezi staré rody vladcké a i mezi nimi přednost mu udělil. Ohledně panského stavu v potvrzení privilegii stavovských z r. 1627 výslovně se uvádí Vladislavův majestát z r. 1502, dle kterého král toliko se svolením stavu panského může povýšiti vladky za pána; avšak reskriptem ze dne 25. března 1629 a novellou z roku 1640 čl. Aa 14. prohlásil císař, že důstojenství stavu panského a rytířského nemůže býti nikým jiným udíleno než králem, a že stavům nenáleží při tomto povyšování spolupobiti. Následkem toho na místě přijetí do stavu panského neb rytířského nastoupilo pouhé ohlášení se při něm, při čemž prokazovalo se povýšení do českého stavu šlechtického, předepsaný počet a kvalifikace předkův a držení deskového statku. Králi ostávalo při tom vyhrazeno právo udělovati též důstojenství vévodů, knížat a hrabat království Českého a zemí přitvřených, a osoby takto vyznamenané měly přednost ve stavu panském i před panskými rody starožitnými. Cizí titule šlechtické musily dojíti uznání od krále českého skrze českou dvorskou kancelář, když jich ně. kdo v zemích českých užívati chtěl Kdo byl takto nobilitován, obdržel způsoblost nabyti deskového statku a dání se uvésti do sněmu. Neměl-li statku, měl právo toliko seděti na sněmě ve stavu rytířském, nikoli ale hlasovati. Považován později za pouhého vladky, který teprve koupí deskového statku stává se rytířem Byl-li to cizinec, musil sobě kromě listu nobilitačního zjednati též udělení práva obyvatelského neboli inkolátu zemí českých,

při čemž OZZ. v čl. A 20. výslovně předpisovalo, že »poddání v markrabství Moravském, knížetstvích Slezských a markrabství Horních a Dolních Lužic za žádné cizozemce v království Českém, ku kterémuž dotčené země vtělené jsou, jmíni a držání býti nemají«. Teprve po udělení inkolátu a šlechtictví a po složení přísahy dědičné poddanosti a složení reversu k deskám mohl nabyti statku deskového a stavovství v Čechách. Při tom šlechta všech zemí českých tvořila pořádě jedinou korporaci. jako v době předbělohorské. Když pak česká dvorská kancelář byla zrušena, předepsala císařovna Marie Terezie dekretem ze dne 29. listop. 1752, že má se udělovati šlechtictví v jediném diplomu, jež by platilo v českých a rakouských zemích; povyšování toliko do českého stavu rytířského se více neudělovalo, toliko důstojenství hrabat a knížat českých ještě v XVIII. a XIX. st. se propůjčovalo. Naproti tomu i po r. 1752 vyžadovalo se ku příslušenství k české šlechtě, ke koupi statku deskového a k uvedení do sněmu nabyti českého inkolátu, a to trvalo až do r. 1848, kdy ústava stavovská a související s ní privilegovanost stavů za své vzaly. Pokud se stavu městského týče, tedy i jeho výsadní postavení novým obecným zákonodárstvím, zaváděním státních úřadův a soudův a bezvýznamnosti sněmovního práva jeho bralo za své. Ostávala mu výhradná způsobilost držeti nemovitosti městské, částečně i deskové a provozovati živnosti městské; avšak r. 1848 všechna takováto omezení právní způsobilosti na členy privilegovaných stavův odpadla, když § 44. ústavní listiny ze dne 25. dubna 1848 v zásadě ustanovoval, že každý občan státní může se státi majitelem půdy a uchopovati se kterékoli dovolené živnosti.

Zbývá ještě přehlédnouti k postavení lidu p o d d a n é h o. Po třicetileté válce uveden jest všechen selský lid do tělesného nevolnictví, o jakém druhdy nebylo v Čechách slyšáno. Emfyeutecké právo jeho k selským pozemkům je popíráno, všechna půda považovala se za panskou, ku které poddaným toliko dočasná práva požitčná se přiznávala, práv osobních poddaného lidu v nijakém ohledu se nešetřilo, vrchnost mohla využítkovati pracovních sil jeho zcela libovolně, přimnožujíc robot a dávek jeho do nekonečna. Teprve r. 1653 při sdělování seznamu usedlostí donuceny byly vrchnosti, aby uznaly pozemky, jež drželi tehdy poddaní, za rustikální, k nimž tito mají odvozené právo vlastnické, a jež musí selskému stavu ostati. Když pak přes to utiskování lidu nemělo konce a docházelo k povstáním selským, vydávány jsou od r. 1680 robotní patenty, kterými poměr vrchnosti k poddaným měl se upravit. V patentu z r. 1738, kterým se minilo polepšiti lidu, ustanovovalo se, že poddaní jsou povinni řádnou robotu vykonávati tři dny v týdnu, a to deset hodin denně, avšak kromě toho též mimořádnou robotu v ostatní dny kromě neděle v čas osevu a žni a když by vrchnost naléhavě toho potřebovala. V těchto případech mohla vrchnost žádati,

aby robotovali denně až 16 hodin! Nebylo-li co dělati, nucen poddaný, aby robotu vykoupil, a neměl-li čím, nechali ho tancovati. Při tom robotní patenty všechny staré výsady poddaných před povstáním vydané za zrušení prohlásily, berně sice měli platiti poddaní i vrchnosti, avšak poddaní platili čtyřikrát poměrně tolik co tyto. Kommissie konskripční r. 1771 ličila hroznými barvami stav selského lidu a pravila, že 90 % musí se považovati za žebráky. Také r. 1775 vypuklo nové povstání selské. Mocné zasáhnutí státní moci do těchto poměrů stalo se nezbytností. Zeměpanským úřadům krajským r. 1751 zřízeným uloženo za povinnost chrániti poddané; napotom vrchnostem odňata soudní moc patrimoniální. R. 1756 nabytí platnosti stálý katastr(v. t.), kterým poddanému lidu poněkud polehčeno v placení berni; josefinským katastrem měla se zjednotiti úplná rovnost v berní povinnosti vrchnosti a poddaných; avšak po r. 1790 zase šlechta dovedla zmařiti tyto záměry. Robotní patent z r. 1775 dosti polehčil poddaným, předpisuje, že robota má se vykonávati v poměru k berní síle poddaných, a že nikde nemá se robotovati více, nežli z celé usedlosti tři dny se dvěma páry dobytka a ze čtvrt usedlosti tři dny v týdnu s párem dobytka, a vyzýval vrchnosti a poddané. aby se smluvili o vykoupení z roboty. Konečně císař Josef II. ihned po nastoupení svém na trůn patentem ze dne 1. listop. 1781 zrušil tělesné nevolnictví lidu selského »z r o z u m u a z l á s k y k l i d u«, ustanoviv, že každý poddaný může svobodně se stěhovati z panství a jinde se usaditi, že může svobodně voliti si řemeslo, umění neb jinou výživu, aniž k tomu potřebuje listu výhostního, že může oženiti se, když o tom vrchnosti učiní oznámení, že není povinen na dvoře panském sloužiti, že může zciziti pozemky bez újmý právům vrchnosti, pokud pozemky ty nepřísluší k domu a nejsou tudý nedělitelný, a že může nemovitosti své do dvou třetin zadlužiti, aniž k tomu potřebuje svolení vrchnosti. Císař Josef II. minil patentem ze dne 10. února 1789 i robotu vykoupiti, avšak stavové za císaře Leopolda II. dovedli vymoci si zrušení tohoto patentu, a tak ostávalo toliko při dobrovolném vykupování roboty, které zejména nejv. rozhodnutím ze dne 15. pros. 1846 se podpořovalo. Hnutí r. 1848 urychlilo celou záležitost Schůze občanstva pražského ve Svato-václavské lázni dne 11. března 1848 konaná usnesla se na žádostech k císaři a králi za zrušení roboty a poddanství a za zrušení privilegovaných soudův, a císař Ferdinand V. v první odpovědi ze dne 24. března 1848 a v následujícím na to ihned patentem ze dne 28. března 1848 povolil, aby »závazek k vykonávání roboty skutečně za levnou náhradu nejdéle koncem měsíce března 1849 přestal«. Napotom vyvazeni roboty zřízením fondu vyvazovacího bylo provedeno na základě patentů ze dne 7. září 1848 a 4. března 1849. Při tom bylo ustanoveno, že poddanství a ochranný poměr jsou se všemi zákony na tyto poměry se vztahujícími zrušeny, že půda má

všech břemen býti zbavena a že všechny rozdíly mezi grunty dominikálními a rustikálními mají přestat. Zároveň v ty časy lid selský podřízen je zcela jako každý jiný občan státní úřadům a soudům zeměpanským, nabyv dalšími zákony způsobilosti k nabytí stejných práv soukromých a veřejných. Obyvatelstvo všechno stalo se osobně svobodným, majetek jeho jest osvobozen od břemen jej tížících a tím zjednána byla nezbytná podmínka dalšího pokroku na poli politickém, národohospodářském i národním. V tomto ohledu zejména zrušení poddanství znamenalo zároveň pro velkou většinu české národnosti osobní svobodu. JČ.

IV. Ústava nynější doby.

Dle toho, kterak se utvářely české poměry ústavní po zavedení obnoveného zřízení zemského až do r. 1848, byl stav věci na sklonku doby předbřeznové tento: Obnovené zřízení zemské bylo pořád základním zákoníkem veřejného práva v zemi České, třeba vývoj moci centrálního státu Rakouského a říšských orgánův ústředních byl dosáhl stupně takového, že vedle jednotné moci ústřední samospráva království Českého toliko živořila. Co se týče moci zákonodárné, způsoben byl ovšem úpadek svézákonnosti království Českého ustanovením obnoveného zřízení zemského (A. VIII.), kteréž t. zv. *jus legis ferendae* výhradně zůstavilo králi, jenž jsa zároveň vládcem nad zeměmi jinými, ovšem snažil se jednotné zákonodárství v zemích pod jeho žezlem spojených uvésti co možná ve skutek; co pak se týče správy, prolomena byla dávná organisace úřadů zemských pevnou sítí orgánův ústředních, jež vykonávající téměř veškerou moc správní a soudní. nedaly orgánům správy zemské rozvinouti činnost i jen poněkud závažnou.

Funkce sněm u českého té doby byly podstatně tyto: 1. usnášení se o postulacích královských v příčině dávek zemských, pokud vposlední době postuláty takové vůbec byly vzneseny; 2. poradní činnost, pokud jde o vydání nových zákonů, týkajících se země české; 3. usnesení se o zvláštních ústavech zemských a povolování přírážek na uhrazení příslušného nákladu, dále povolování přírážek pro domestikální fond vůbec; 4. zkoumání a schválení prelimitářů a účetních závěrek fondu domestikálního a jeho fondův vedlejších; 5. volba přisědicích zemského výboru jakož i ředitele kanceláře výboru zemského; 6. rozhodnutí o vřelíkém jednání, když šlo o práva stavů zemských jakožto repraesentantů země, dále o záležitostech i jednotlivých případech výslovně stavům zemským vyhrazených.

Zemský výbor byl dvojitý, a sice jednak stálý (permanentní) a pak sesílený. Stálý výbor zemský skládal se mimo předsedu z 8 členů, z nichž po dvou z každého stavu bylo zvoleno. Stav duchovní, panský a rytířský volili na sněmu samém, kdežto města volila při pražském magistrátu, oznamující toliko od případu ku případu výsledek volby direktoriu sněmu. Volba děla se na dobu 6let a musila býti potvrzena vladařem. Před sedou zemského

výboru byl t. zv. ředitel sněmu; k úřadu tomu povolán byl nejvyšší purkrabí, a pokud toho nebylo, zemský úředník, jemu v důstojnosti nejbližší. Funkce zemského výboru byly tyto: 1. spravovati zemský fond, pak nemovitosti a nadace k němu náležející, zvláště pak fond domestikální, jenž vznikl z přírážek zemských, které původně tížily pouze pozemky rustikální, později však též pozemky bývalých vrchností; 2. spravovati ústavy zemské, najmě divadlo, polytechniku, školu jezdeckou, taneční a šermířskou, pak Královskou Oboru v Bubenci; 3. spravovati fondy zvláštních nadací, najmě Strakovské, Leopoldovské (vzniklé z korunovačního daru Leopolda II.) a nadací pro bezplatná místa ve vojenských ústavech vychovávacích; 4. spravovati fondy veřejné, zejména fond berní, fond daně dědičné a fond zemských dluhů; 5. spravovati katastr zemský; 6. účtovatí hudebně; 7. vykonávati moc disciplinární a dohled k úředníkům zemským; 8. připravovati předlohy pro jednání sněmu; 9. spravovati archiv stavovský. Přisědici stálého výboru zemského požívali z prostředků zemských platy, a sice přisědici ze stavu panského a rytířského po 2000 zl., přisědici stavu duchovního po 1000 zl. a přisědici stavu měšťanského po 900 zl. k. m. Předseda požíval ročně z fondu zemských statků 14.500 zl. k. m. a z domestikálního fondu 2000 zl. k. m.; když však nebylo nejvyššího purkrabího, vyplácen byl pouze důchod posléze zmíněný. Sesílený výbor zemský skládal se ze 16 členů, totiž z 8 členů stálého výboru a z dalších 8 členů, kteří se volili po 2 z každého stavu taktéž na dobu 6 let a potřebovali rovněž nejvyššího potvrzení. Důchodů z prostředků zemských neměli. Sesílený výbor usnášel se v případech pilných, když věc. kterou by jinak bylo přímo předložiti usnesení stavů zemských, nebylo lze odložiti až do sejití se sněm u.

Poslední volby do zemského výboru byly konány v sezení sněmovním, konaném od 15. května do 1. června 1847, kde na místě dosavadních dvou přisědicích stálého výboru ze stavu duchovního, jichž doba úřadování byla uplynula, zvoleni byli jimi členové, a poněvadž jeden z nově zvolených (generál križovníků Beer) byl dříve členem sesíleného výboru, vykonána současně pro případ potvrzení teto volby doplňovací volba do výboru sesíleného. Rok před tím (1846) byly konány volby dvou přisědicích ze stavu panského a jednoho ze stavu rytířského do výboru stálého a jednoho přisědicího ze stavu panského do výboru sesíleného, při kteréžto příležitosti vyslovena a Jeho Veličenstvem dne 9. čna 1846 schválena byla zásada, že nelze spojití funkci vrchního úředníka zemského stavu panského s úřadem přisědicího zemského výboru, necht' si jde o výbor stálý nebo sesílený.

Ruch r. 1848 ovšem zasáhl živě v dosavadní zátiši zemské správy české. Cis. patent ze dne 15. března 1848, jimž prohlášena byla »konstituce«, byl předchůdcem další řady státních aktů, v nichž ovšem jasně zračila se nálada doby, a které již proto nelze pokládati

za výsledek postupu jednotného. Nicméně nelze podceňovati význam památných událostí této doby pro další rozvoj poměrů ústavních v zemi české. Patent ze dne 15. března 1848 naznačil jen zcela stručně, že učiněno bylo opatření, by svoláni byli vyslanci všech stavů provinciálních v době co možná nejkratší, při čemž stav měst'anský má býti zastoupen v míře výdatnější, jinak však šetřeno co možná dosavadních ústav zemských. Ne celý měsíc po tom a dříve, než slíbená ústavní listina pro celou říši skutečně byla vydána, došlo vyřízení druhé petice obyvatelů města Prahy dané ve Vídni dne 8. dub. 1848 (české prov. sbírky zák. 30. sv. str. 108. a násl.), které obsahovalo důležité ústupky jednak pokud se týče složení sněmu českého, jednak pokud se týče rovnou právnosti jazykové. Bylat' totiž v dotčeném nejvyšším listě kabinetním uznána r o v n o p r á v n o s t jazyka českého s jazykem německým ve všech oborech, zvláště v oboru správy a veřejného vyučování (čl. 1.); bylo dále ustanoveno, že nadále v Čechách všechny úřady veřejné mají býti výhradně obsazovány jen lidmi takovými, kteří mocní jsou obou jazyků zemských (čl. 9). Co do složení sněmu u, jenž má konati porady a usnášeti se o všech záležitostech zemských, bylo ustanoveno, že tento nadále má býti zastupitelstvem lidu, v němž by veškeré zájmy zemské stejným způsobem došly zastoupení na základě co možná nejširším aktivního a passivního práva volebního. K tomu konci bylo schváleno, by v budoucím českém sněmu tito zástupcové lidu měli účastenství: 1. kdož posud měli přístup do sněmu s tou modifikací, že 2. král. hl. město Praha nadále vysílá má 12 zástupců stavu měst'anského, ostatní královská města však po jednom zástupci; 3. každé jiné město na venkově, čítající aspoň 4000 duší, mělo vyslati nejméně jednoho vyslance; 4. města venkovská, čítající aspoň 8000 duší, měla vysíláti po dvou zástupcích; 5. pražská universita měla na sněmu býti zastoupena rektorem; mimo to měla každá fakulta a technika vyslati po jednom zástupci; 6. k zastoupení všech ostatních tříd lidu, které nedošly zastoupení již v predešlých dvou odstavcích, měl vyslati obvod každého vikariátu po dvou zástupcích. Právo volební měl míti na venkově každý občan státní, jenž platí nějakou daň, v městech pak každý měst'an. Aktivní volební právo mimo to vyžadovalo věku 25 let, passivní právo volební však věku 30 let a zemského inkolátu. Sam os práva království Českého měla dojíti značného rozšíření zřízením z o d p o v ě d n ý c h ústředních orgánů pro toto království, sídlících v Praze, jimž měl býti přikázán rozsáhlý obor působnosti; co pak týče se prosby, aby C. s Moravou a Slezskem byly sloučeny v jeden obvod správní se společným sněmem, mělo se o této věci jednati na příštím sněmu říšském, kde zastoupeny budou všechny tři země súčastně.

Poněvadž toto vyřízení neuspokojilo držitele oněch statků v desky zemské zapsaných, kteří nenáleželi k domácímu stavu panskému nebo

rytířskému a tudíž nenáleželi k žádné ze skupin k volbě do sněmu oprávněných, byla se strany těchto držitelů vypravěna zvláštní deputace, která jim měla vymoci právo volební. Petici touto deputaci odevzdané dostalo se též potud příznivého vyřízení, že se povolilo, aby dotčení držitelové volili v pěti volebních okresech přiměřený počet zástupců, při čemž však stala se výhrada, že má teprve sněm se konečně usnísti o připuštění zástupců takto volených.

Přípravy k volbě do nového sněmu, jenž měl se dle původních dispocí sejít v Praze dne 7. čna 1848, byly záhy konány. Vyhláškou zemského praesidia ze dne 18. kv. 1848 česk. prov. sb. zák. sv. 30., str. 175.) byly vydány předpisy o ohlašování kandidatur, kteréž se mělo státi, pokud se týče měst, při úřadě místním, pokud se týče venkova, při vikariátním úřadě, jenž pak prostřednictvím farářů měl se postaratí o to, aby jména kandidátů obci farní náležitým způsobem ve známost byla uvedena. Současné byl vyhlášen seznam měst k samostatné volbě aspoň jednoho poslance oprávněných; Budějovicům, Liberci, Kutné Hofe, Chebu, Králově Hradci a Plzni přisouzeno po dvou poslancích. Předpis o sdělování listin voličských vydan dne 19. kv. 1848 pod č. 4221. (prov. sb. zák. sv. 30., str. 186.), podrobný řád volební dne 26. květ. 1848 pod č. 4430. (tamtéž str. 235.) a instrukce pro volební kommissary dne 3. čna 1848 pod č. 4980. (tam. str. 268.). Zvolení měli obdržeti náhradu nákladů cesty 1 zl. konv. m. za každou míli a denní plat 5 zl. k. m. z pokladny státní.

Volby byly skutečně vykonány, jelikož však dne 12. června 1848 vypuklo v témdni svatodušním v Praze povstání, nesešel se sněm a všechny práce v příčině té konané objevily se tudíž býti marnými. Když pak později došlo cí. patentem ze dne 7. září 1848 vůbec ke zrušení svazku p o d d a n s k é h o a zahájena byla akce směřující k vyvazení pozemků, byl ovšem zvrácen dosavadní základ složení českého sněmu a stavěla se opětému svolání sboru tohoto v cestu překážka velmi závažná, že totiž by bylo bývalo již tenkrát s velkou obtíží, zachovati historickou kontinuitu mezi dosavadním zřízením a novým utvářením se zastupitelstva zemského. Obtíž ta však rok od roku rostla a tím se vysvětluje, že nebyl český sněm v dosavadním svém složení více svolán, tak že zasedání r. 1847 obdývané bylo vskutku posledním, dle staré ústavy zemské konaným.

Mezi tím, co děly se líčené pokusy o zreformování českého sněmu, udály se však důležité změny v organizaci říše Rakouské vůbec. Císařským patentem ze dne 25. dubna 1848 byla vyhlášena ú s t a v a ří š s k á, kteráž se pojila k uherským článkům zákonů č. 3. až 7. z r. 1848, jimiž obnovena byla stará ústava uherská s některými změnami, které s sebou přinášela přeměna dosavadní ústavy stavovské v soustavu repraesentativní. Dualismus došel zřejmého výrazu v nové ústavě, jejíž platnost omezena byla na země předlitavské a kteráž zastupitelstvům jednotlivých zemí (t. zv. sta-

vům provinciálním) příkla toliko velmi obmezený obor působnosti. Mělat' totiž tato zastupitelstva, která prozatím v dosavadním svém složení byla ponechána, výhradně obstarávají zájmy »provinciální« a opatřovati potřeby těchto zájmů podmíněně, pokud nebyly obsaženy již ve všeobecných potřebách státních. Dle toho byla prohlášena zastupitelstva zemská za pouhé orgány samosprávy a říšský sněm dokonce měl se raditi o časové reformě dosavadních ústav zemských, kdežto spolupůsobiti v zákonodárství, pak povolovati daně a brance vyhrazeno bylo říšské radě jakožto ústřednímu zákonodárnému sboru všech zemí předlitavských. Tato říšská rada měla záležitosti jednak v senátu, složeném z princů domu císařského, z členů jmenovaných a ze 150 poslanců velkostatkářů, jednak ve sněmovně poslanecké, ve kteréž měli zasedati 383 poslanci na základě zásady zastupování zájmů volení. Dle řádu volebn., vyhlášeného zemským praesidiem dne 9. čna 1848 pod č. 5331. (č. prov. sb. zák. 30. sv., str. 294) mělo se z Čech voliti do této říšské rady celkem 90 poslanců, a sice král. hlav. městem Prahou 4, městy Libercem, Chebem a Budějovicemi po jednom a v okresech venkovských celkem 83 poslanci. Volby byly potud přímými, že se neděly prostřednictvím sněmů, naproti tomu byly nepřímými potud, že volba měla se diti prostřednictvím volitelů, z nichž na venkově připadal vždy jeden na 500 obyvatelů, v dotčených 4 městech dva na každých 500 obyv. Za příčinou vzestupných pochybností bylo později patentem, daným v Inšpruku 6. čna 1848, výslovně prohlášeno, že první říšská rada má býti toliko konstitující, t. j. že definitivní upravení poměrů ústavních, jakož i řádu volení má se státi teprve na základě návrhů, touto říšskou radou samou na přetřes vzatých. Volby do této říš. rady byly zemským praesidiem vypsány ke dni 8. čce 1848 a skutečně též vykonány. Konstitující shromáždění říše sešlo se také brzo po té ve Vídni a rokovalo tam po delší dobu, bylo pak následkem událostí, které se byly sběhly ve Vídni na podzim r. 1848, přeloženo do Kroměříže, kdež pokračovalo ve svých poradách, až pak cis. manifestem ze 4. bř. 1849 č. 149. ř. z. bylo rozpuštěno.

Vítězný postup zbrani císařských v Uhersku, jenž mezitím byl se udál, byl toho příčinou. že dozrálá myšlenka, vydati ústavu pro celou říši, čítající v to i země uherské. Záměr ten uskutečněn patentem vydaným v týž den, kdy kroměřížský sněm byl uzavřen, a vyhlášeným pod č. 150. v říš. zákoníku. Dle této ústavy mělo býti v celé říši Rakouské jediné občanství státní. Při vykonávání zákonodárné moci měly spolupůsobiti, pokud šlo o celou říši, říšská rada, pokud šlo o jednotlivé země, zemské sněmy, při čemž obor působnosti sněmů byl dosti omezen, ant' se v podstatě vztahoval pouze na záležitosti zemědělské, veřejné stavby zemské, dobročinné ústavy zemské a upravení rozpočtu zemského; mimo to měly sněmy v mezích říšských zákonů upravovati záležitosti obecní, školní, církevní,

přípřež a ubytování vojska. Všechny záležitosti sněmům výslovně nevykázané měly patřiti před říšskou radu. Zvláštností při tom bylo, že se říšská rada měla skládati ze dvou komor se členy volenými, jen že členové první komory měli se voliti s n ě m y, kdežto druhá komora měla se skládati ze členů přímo volených.

Pro zemskou ústavu ovšem byl nejdůležitějším § 77. ústavy ze dne 4. března 1849, ustanovující toto: »Všecky ostatní korunní země (kromě království Lombardsko-Benátského) obdrží zvláštní ústavy zemské. Stavovské ústavy pozbývají platnosti « Při tom ovšem zůstávalo pochybno, byly-li stavovské ústavy zrušeny již tímto ustanovením samým, anebo mají li ústavy ty pozbyti platnosti teprve vydáním nových ústav zemských, současně slíbených. Ministerstvo, jak se zdá, bylo v příčině té náhledu prve uvedeného, neboť zaslalo dne 16. čna 1849 pod č. 4337. stavovskému výboru zemskému království Českého přípis, ve kterém, odvolávajíc se na zmíněný § 77. ústavy, žádalo podrobná sdělení o dosavadních poměrech zemské správy, aby vzhledem ke zrušení ústavy zemské mohlo býti opatřeno, čeho se jeví býti potřeba. Výbor zemský byl však v této věci náhledu opatrného a odpověděl přípisem ze dne 28. čce 1849 č. 2970, kterým současně podal žádané zprávy, v ten smysl, že nelze míti ústavy stavovské již za zrušené, poněvadž by jinak instituce zemské byly pozbyly právního podkladu, aniž by zároveň zjednan jím byl nový základ právní. Z té příčiny také zemský výbor mandát svůj nepokládal za uhaslý, nýbrž projevil pouze ochotu, složití jej v ruce sněmu, jenž se sestoupí na základě nové ústavy zemské, o kterou se tenkrát jednalo.

Slíbená tato ústava pro král. České byla pak vskutku vydána cis. patentem ze dne 30. pros. 1849 č. 21. ř. z. pro r. 1850. Dle této ústavy měl sněm český skládati se z 220 členů, a to ze 70 vyslanců nejvyšších poplatníků, ze 71 vyslance měst a průmyslových míst a ze 79 vyslanců obcí venkovských. Zemský výbor měl se skládati z 12 členů, z nichž polovice se měla voliti po dvou z každé kurie a zbývajících 6 z plného sněmu. Obor působnosti byl sněmu a výboru zemskému vyměřen zcela ve srovnalosti s tím, co v příčině té bylo stanoveno v ústavě říšské ze dne 4. března 1849.

Avšak ani tato ústava říšská, ani česká ústava zemská ze dne 30. pros. 1849 nevstoupily skutečně v život. Císař vyžádal sobě dne 20. srpna 1851 na předsedovi ministerstva a na předsedovi říšské (tajné) rady dobrozdání o možnosti provedení říšské ústavy, načež pak patentem řečeným sylvestrovým ze dne 31. pros. 1851 č. 2 ř. z. pro r. 1852 ústava ze dne 4. bř. 1849 i formálně platnosti byla zbavena. Současně byly vydány a pod č. 4. ř. z. pro r. 1852 vyhlášeny »zásady pro organické zákonodárství říše«, v nichž se o poměru jednotlivých zemí k moci ústřední nařídilo toto: Všechny země s Rakouským císařstvím spojené jsou nerozlučné části Rakouského císař-

mocnářství. Jméno »korunní země« uží-
váno budiž v jazyku úředním toliko jako
označení obecného při vlastním pojmenování
země některé, avšak vyjádřeno budiž vždy
vlastní označení, kteréž jí náleží. Obvod zemi
korunních budiž zachován s výhradou změn,
jež vyhledávati budou příčiny správní. V jednot-
livých zemích korunních zřídí se zvláštní sta-
tuty o dědičné šlechtě stavovské neboli šlechtě,
držící rozsáhlé pozemky, o jejich přednostech
a povinnostech, zvláště pak usnadní se této
šlechtě všemožně zřízení majorátů a fideikom-
missů. Co do stavu selského mají se předpi-
sové zvláštní, pro zachování jeho statků vy-
daní, tu, kde jsou, v platnosti zachovati. Úřadům
krajským a mistodržitelstvím po bok posta-
vení budou výborové poradní z majetné
šlechty dědičné, z držitelů velkých a menších
statků a průmyslníků, kterýchžto výborů pů-
sobnost, co se týče věci k ní náležejících,
i obvodu jejího, náležitě bude vytknuta. Shle-
dá-li se, že by si toho bylo přáti, aby se ještě
někteří jiní činitelé do výborů těch přivzali,
má se dle okolností k tomu zřetel vzíti. Ze-
vrubnější ustanovení o tom vyhrazena byla
zvláštním nařízením, kteráž však nebyla vy-
dána, tak že i zamýšlené toto sesílení země-
panských úřadů správních živly autonomními,
které by se na poradu přibraly, nikdy k místu
nepřišlo.

Stavovský výbor zemský ovšem úřadoval
dále, vyřizuje záležitosti běžné. Ačkoliv již
r. 1851 uprázdňeno bylo jedno místo ve vý-
boru stálém a dvě místa ve výboru sesíleném,
a ačkoliv doba, na kterou voleni byli funk-
cionáři ostatní, buď již vypršela nebo chý-
lila se ku konci, nemohlo přece nic býti
opatřeno v příčině doplnění sboru řečeného,
poněvadž vzhledem k líčenému stavu věci
nebylo již možno svolati sněm stavovský,
jinaké složení sněmu však posud nebylo v život
vedeno. Takto prodloužen mlčky mandát do-
savadních funkcionářů, jimž nebylo možno
zanechatí záležitosti zemských, dokud nebylo
postaráno o jinaké opatrování těchto záleži-
tostí a převzetí zemských fondů. Jen jedna
důležitá změna ve složení zemského výboru
nastala v této době tím, že na základě nej-
vyššího rozhodnutí ze dne 21. ún. 1852 pří-
pisem mistodržitelství českého ze dne 24. ún.
1852 č. 1422. zemskému výboru bylo ozná-
meno, že řízení jednání stavovského
výboru v Čechách se vzneslo na misto-
držitele, při čemž bylo povoleno, aby ti, kdož
posud předsedali zemskému výboru, nadále
konali úřad mistopředsednický, při čemž jim
ponechány byly jich dosavadní důchody z pro-
středků zemských. Při tom bylo však podo-
tknuto, že až do provedení zásad sylvestro-
vým patentem stanovených mají se funkcionáři
výboru zemského přesně omeziti na obsta-
rávání běžných záležitostí sobě svěřených,
šetříce bedlivě mezi své působnosti. Tento
přípis mistodržitelství vyřídil zemský výbor
stavovský v ten smysl, že jej vzal na vě-
domí a že se dostavili členové jeho dne
1. břez. 1852 k slavnostnímu převzetí praesidia

mistodržitelem, v kterýžto den tehdejší před-
seda stavovského výboru nejvyšší dvorský
sudi Leopold hrabě Thun předsednictví do
rukou mistodržitelových odevzdal.

Až po válečných událostech r. 1859 při-
pravovala se opět změna poměrů ústavních.
Rada řečená říšská, jež zřízena byla r. 1851
jakožto tajná rada a skládala se výhradně ze
členů panovníkem k účastenství povolaných,
byla patenty ze dne 5. břez. 1860 č. 56. a 57. ř. z.
sesílena mimořádnými členy, které měla počtem
38 vyslati zastupitelstva zemská, jakmile budou
konstituována; prozatím jmenoval je však císař
sám z jednotlivých zemí korunních. Mimo to
jmenování byli arcivévodové domu císařského,
někteří církevní hodnostáři a mužové jinak
vynikající mimořádnými členy říšské rady.
Z porad této sesílené říšské rady vyšel návrh
základního rysu ústavy, který, byv císařem
schválen, vyhlášen byl jako zákon základní
dne 20. října 1860 pod č. 226. ř. z. a vůbec
znám jest pod jménem diplomu říjnového.
Dle obsahu tohoto diplomu slíbil vladář na-
dále vykonávati moc zákonodárnou toliko za
spolupůsobení s n ě m ů z e m s k ý c h a pokud
se týče rady říšské. Pravidlem mělo býti
spolupůsobení sněmů, kompetence říšské rady
nastávala v příčině záležitostí mincí, peněz,
úvěru, záležitostí celních a obchodních, v pří-
čině změn poštovní, telegrafní a železniční
dopravy, upravení soustavy branné, a pak ve
příčině důležitějších finančních aktů celé říše,
zejména schválení rozpočtu, zavedení nových
daní, kontrahování dluhů a prodeje statků
státních. Tato říšská rada měla býti zastu-
pitelstvem celého mocnářství Rakousko-Uher-
ského a nazývala se proto širší radou říšskou,
protivou k říšské radě řečené užší, v jejíž
prospěch učinil výhradu čl. 3. říjn. diplomu.
Obor kompetence této užší říšské rady, jež
měla býti shromážděním členů říšské rady ze
zemí předlitavských, nebyl však v říjnovém
diplomu určen, nýbrž bylo pouze vyhrazeno,
působnost tu později určití vzhledem k do-
savadnímu způsobu vyřizování záležitostí zemí
předlitavských a ku přání, které snad projeví
některý ze sněmů súčasněných. O tom, kterak
by slušelo upravití ú s t a v y z e m s k é, říjnový
diplom blíže se nezmínil, pouze pro 4 země
korunní (Štýrsko, Korutany, Solnohrady a Ty-
rolsko) vydána byla současně s diplomem
tímto nová zřízení zemská.

Říjnový diplom ovšem měl zapotřebí ještě
zvláštního zákona ústavního, jimž by prove-
deny byly zásady v něm vyslovené. Nežli však
tento zákon mohl býti vydán, nastala změna
v ministerstvu, v jehož čelo postaven rytíř
Schmerling, a toto nové ministerstvo kvapem
uvázalo se v úkol, dotčený ústavní zákon při-
praviti, při čemž ovšem nemohlo překvapiti,
že prováděcí tento zákon nebyl vesměs pro-
dchnut tímžé duchem, jaký se zračil v di-
plomu říjnovém. Přes to však formálně nová
ústava sama se prohlásila jakožto provedení
říjnového diplomu, jehož další platnost takto
výslovně byla uznána Ústava ta vyhlášena
byla patentem ze dne 26. ún. 1861 pod č. 20.

říš. zák., a nazvána stručně ústavou únorovou. Došly tu upravení svého jednak ústavní poměry říše Rakouské, jednak ústavy jednotlivých zemí, neboť byla současně s ústavou říšskou též vydána zřízení zemská pro všechny země předlitavské i s příslušnými řady volebními, tak že i v oněch 4 zemích, které obdržely zřízení zemské současně s diplomem říjnovým, nová úprava zemské ústavy k místu přišla. Kdežto však ona část ústavy únorové, jež obsahovala ústavu říšskou, později novou ústavou byla nahrazena, jsou zřízení zemská současně vydaná v podstatě posud v platnosti, byvše pouze v některých kusech méně závažných pozdějšími zákony změnena.

Uvedením v život nového zřízení zemského nadešla konečně také doba, kdy mohl dosavadní zemský výbor stavovský skončiti své úřadování a odevzati správu záležitosti zemských novému výboru zemskému, jenž zvolen byl již na základě zřízení zemského ze dne 26. ún. 1861. Toto odevzdání stalo se dnem 1. května 1861 a účastnili se v něm se strany odstupujícího výboru stavovského generál královníků Beer, ryt. z Bergenthálu a JUDr. Worowka; se strany nově zvoleného výboru zemského členové jeho JUDr. Pinkas, JUDr. Schmeckal a náhradník JUDr. Römheld. O tom byla pak učiněna místodržitelstvím vyhláška z téhož dne pod č. 23. zen sk. zák. s tím, že pomocné úřady dosavadního výboru stavovského a ústavy druhdy stavovské, které byly přešly ve správu nového výboru zemského, nadále jako úřady a ústavy zemské mají býti označovány.

Nežli přikročíme k tomu, vyložitě základy, na nichž nynížší zřízení zemské spočívá, chceme, abychom nepřerušili líčení historické, ještě stručně sledovati další fáse vývoje ústavy říšské, kteréž ovšem z důvodů na snadě jsoucích i na ústavní poměry v zemi samé závažný měly vliv. Zastupitelstvo říše skládalo se dle únorové ústavy ze sněmovny jednak panské, jednak poslanecké, a bylo buď širší, buď užší radou říšskou, dle toho, měli-li v něm míti účastenství členové ze zemí uherských povolani, resp. zvolení, čili toliko členové ze zemí předlitavských. Poslanecká sněmovna širší rady říšské skládala se ze 343 poslanců, vyslaných ze sněmů jednotlivých zemí. Mělo z nich připadnouti na země uher. 120 a na země předlitavské 223. Sněmovna panská skládala se ze členů domu císařského, z náčelníků vynikajících rodů šlechtických, z církevních hodnostářů a z vynikajících členů císařem jmenovaných. Kdežto působnost širší rady říšské podstatně se srovnávala s působností její, říšským diplomem vyměřenou, byla, pokud se týče užší říšské rady, stanovena proti říjnovému diplomu ta důležitá úchylka, že, kdežto v diplomu spolupůsobení sněmů v legislaci stanoveno za pravidlo, nyní za pravidlo prohlášeno bylo pro země předlitavské spolupůsobení užší říšské rady, kdežto působnost sněmů obmezena byla na záležitosti jim ve zřízeních zemských výslovně vyhrazené. Záležitosti ty uvedeny jsou v § 18. česk.

zřízení zemského, a sice jsou to: zemědělství, veřejné stavby zemské, dobročinné ústavy zemské, upravení rozpočtu zemského a pak v mezích říšského zákonodárství podrobnější normy o záležitostech obecních, církevních a školních, poskytování příprže, ubytování a zásobování vojska, pak nařizování o věcech dobra země nebo potřeb zemských se týkajících, které zastupitelství zemskému zvláště budou přikázány.

Jelikož se však širší rada říšská pro pasivní odpor zástupců uherských nesešla, pomyslelo se po pádu ministerstva Schmerlingova r. 1865 na vyjednávání s Uhrami, aby došlo k ústavě co možná všestranně uznané. K usnadnění tohoto vyjednávání byly patentem ze dne 20. září 1865 č. 89. ř. z. funkce říš. rady zastaveny, i pomysleno na to, svolati mimořádnou radu říšskou, která by se měla raditi o uklizení ústavních sporů dosavadních. Bylot' totiž tehdejší ministerstvo hraběte Belcrediho toho náhledu, že, dokud není ústava únorová všestranně uznána, není možno předložit sboru na základě této ústavy zvolenému návrhy na konečné upravení poměrů ústavních. Po ukončení války s Pruskem a s Itálií byla patentem ze dne 2. ledna 1867 mimořádná rada říšská vskutku svolána, avšak ony sněmy, z nichž většinu měla strana zvaná ústavověrná, odepřely sbor ten obeslati, poukazující k tomu, že tu jest již říšská rada dle platné ústavy, že tudíž svolání mimořádné rady říšské nemá zákonného základu. Když pak mezitím byla nastala změna v ministerstvu a v čelo správy rakouské postaven byl bývalý saský ministr bar. Beust, sešlo opět s mimořádné rady říšské a patentem ze dne 20. dub. 1867 č. 67. ř. z. opět svolána užší rada říšská ve smyslu ústavy únorové, aby schválila vyjednávání se zástupci uherskými vedená.

Jelikož tato vyjednávání dospěla k tomu výsledku, že opětého uznání došla ústava uherská, s níž ovšem instituci širší rady říšské nebylo lze srovnati, nezbyvalo než předložit výsledky dotčené jednak užší radě říšské zemí předlitavských, jednak sněmu uherskému na základě reformované ústavy z r. 1848 svolanému. Oba tyto sborové schválili dotčená ujednání, kteráž pak byla vyhlášena za zákony v obou polovicích říše, a to v Uhersku jakožto článek zákona 12. z r. 1867, a v Předlitavsku dne 21. prosince 1867 pod č. 146. ř. z. Kdežto však v Uhersku vyrovnání nepodmiňovalo žádné změny ústavy, nemohlo v Předlitavsku ovšem k místu přijíti bez současné změny ústavy říšské, poněvadž ústava tato spočívala na základě, který s uherským vyrovnáním ve přímém byl odporu. I k usnášení se o těchto změnách pokládala se užší rada říšská za příslušnou a usnesení její byvše císařem schválena, vyhlášena jakožto základní státní zákon o zastupitelstvu říše 21. pros. 1867 pod č. 141. ř. z. Této příležitosti použila však říšská rada též k tomu, by současně z vlastní iniciativy se usnesla na vytčení nejdůležitějších t. z. základních nebo všeobecných práv občanů státních, na zřízení soudu

říšské ho, na garancích neodvislého vykonávání moci soudcovské a konečně na zásadách vodicích v příčině vykonávání moci vládní a výkonné. Všechny tyto návrhy zákonů dosáhly současně sankce panovníkovy a byly vyhlášeny v týž den 21. pros. 1867 pod č. 142. až 145. říš. zákonníka. Souhrn pak všech těchto zákonů ústavních dne 21. pros. 1867 vydaných nazván stručně ústavou prosincovou.

Počet členů dřívější užší a nyní jediné říšské rady byl ústavou prosincovou zmenšen na 203, a měl každý ze 17 sněmů současných vyslati do říšské rady přiměřený počet zástupců; na království České připadali tenkrát 54 zástupci. Pouze výjimečně bylo císaři vyhrazeno, naříditi přímé volby do říšské rady tenkrát, kdyby nastaly takové poměry, že volba říšských poslanců některým sněmem nebyla vykonána. O tomto předmetu byl pak později ještě vydán zákon ze dne 29. čna 1868 č. 82. ř. z., jenž však později pozbyl významu, když zákonem ze dne 2. dub. 1873 č. 40 ř. z. vůbec zavedeny byly přímé volby do říšské rady. Neboť ačkoli se dříve mělo za to, že právo sněmů, vysílati zástupce do říš. rady, jež uznáno i v jednotlivých zřízeních zemských (tak v § 16. česk. zřiz. zemsk.), nemůže bez přivolení sněmů samých býti zrušeno, zjednal si přece později vrch názor, že otázka, kterakým způsobem voliti jest poslance říšské, jest výhradně věcí zákonodárství říšského. Po zákonu ze dne 2. dubna 1873, s nímž současně vydán byl i zvláštní řád volební do říšské rady, děje se nyní volba do říšské rady nikoliv již prostřednictvím sněmů zemských, nýbrž přímo těmi, kdož vyhověli podmínkám aktivního volebního práva, při čemž toliko v třídě obcí venkovských zachováno nepřímé volení skrze volitele, jež ostatně v této třídě předepsáno jest i pro volby do sněmu. Současně se zavedením přímých voleb rozmožnen byl počet členů sněmovny poslanecké na 353, z nichž v Čechách se volí jednotlivými třídami volebními celkem 92, a to z třídy velkostatkářů 23, z třídy měst 32, z obchodních komor 7 a z třídy venkovských obcí 30.

Co se týče mezi zákonodárství říšského s jedné a zákonodárství zemského s druhé strany, rozhodují nyní §§ 11. a 12. zák. zák. stát. o zastupitelstvu říše ze dne 21. pros. 1867, jímž příslušná ustanovení ústavy únorové a § 18. česk. zřízení zemského, s touto ústavou souvisícího, poněkud byly změněny. Změna ta jest sice více rázu formálního, přece však nelze význam její nijak podceňovati. Prohlásit totiž citovaný § 12. prosincové ústavy, že všechny předměty zákonodárství, které nebyly výslovně říšské radě vyhrazeny, náležejí v obor kompetence zemských sněmů, leč by některý sněm pro ten který určitý případ dobrovolně příslušné právo své říšské radě postoupil. Tím vysloveno tedy pravidlo právě opačné, než které jsme konstatovali v ústavě únorové, kdež za pravidlo prohlášeno bylo spolupůsobení užší říšské rady, a v tomto smyslu ovšem značila by ústava prosincová

opětne přiblížení se k zásadě federalistické, v říjnovém diplomu vyslovené. Ovšem jest, jak již dotčeno, úchyłka ta více rázu formálního, poněvadž výhrady, jež současně byly učiněny ve prospěch kompetence říšské rady, jsou tak četné a dalekosáhlé, že pro sněmy skutečně nezbyvá o mnoho více než naznačeno jest v § 18 zřízení zemského. Avšak v některých směrech můžeme přece konstatovati obrat, jako na př. co do záležitosti obecních, které nyní zcela spadají v obor působnosti sněmů, kdežto dle únorové ústavy ještě aspoň vytčení hlavních zásad v těchto věcech říšské radě bylo vyhrazeno. Mimo to působnosti sněmů též poněkud přispěl chvat, se kterým při usnášení se o ústavě prosincové nutno bylo postoupiti, nemělo-li celé dílo vážně býti ohroženo, tak že některé předměty, na které se tenkrát náhodou nevzpomnělo, na př. upravení poměru reálků, polytechn. ústavů a škol odborných, následkem ustanovení zmíněného § 12. náležejí nyní před zemské sněmy, poněvadž předcházející § 11. pouze zákonodárství o universitách a co do hlavních rysů též zákonodárství o gymnasiích a národních školách říšské radě vyhradil.

V tomto přehledu vývoje ústavy v době nejnovější ovšem pominouti nám bylo mnohé pozoruhodné fáse veřejného života v Čechách, kteréž nezanechavše stop v zákonodárství pozitivním, náležejí spíše v obor dějin politických národa českého, jako zejména deklarace poslanců národních sněmu českého, již tyto hájili r. 1868 svéprávnost České země, a fundamentální články, na nichž se sněm český r. 1871 usnesl o památném manifestu císařském ze dne 12. září 1871. Odkazující v příčině té ke spisu Jak. Malého »Naše znovuzrození« (Praha, 1880, jakož i k příslušné stati dějin politických, chceme ihned přistoupiti k vyličení nynější zemské ústavy české, při čemž ovšem hlavním pramenem jest zřízení zemské ze dne 26. února 1861 s dodatky později přibýlými. Pokud však tímto nebo jinými zákony nestala se pravoplatně změna ve stavu dřívějším, sluší posud za platné pokládati starší veřejné právo domácí, jež obyčejně shrnujeme v pojmu státního práva českého. Přilíčení svém chceme postoupiti tak, že nejprve pojednáme o panovníku, znaku zemském, o úřadech zemských, pak o obyvatelstvu, jeho právech i povinnostech, načež přistoupíme k vyličení složení zastupitelstva zemského, nauky o právu volebním a způsobu, kterým konají a ověřují se volby do zastupitelstva řečeného, a právním postavení poslanců; dále postoupíme k nauce o činnosti sněmovní, o tom, kterak upravena výkonná moc v zemi a kteraký jest stav financí zemských, bychom na konec pojednali o poměru České země k ostatním zemím pod žezlem společného mocnáře spojeným.

1. O panovníku.

Kdežto právní postavení panovníkovo v oboru zákonodárství a výkonné moci nyní upraveno jest zákony říšskými, zejména pak

státním základním zákonem o vykonávání moci vládní a výkonné, nemáme v ústavě říšské žádného ustanovení o poslušnosti trůnní. Tato upravena posud státním právem českým a zvláště pragmatickou sankcí, počátkem minulého století všemi sněmy a mezi nimi dne 16 října 1720 i sněmem českým přijatou. Dle tohoto státoprávního aktu jest koruna Česká dědičná v dynastii Habsbursko-Lotrinské dle zásad poslušnosti lineal-graduální jak po meči, tak i po přeslici, při čemž však ženské osoby a potomstvo ženských (kognátů) nastoupiti mohou teprve po vymření všeho příbuzenstva po meči (agnátů). V první řadě povolán jest k trůnu nejstarší syn posledního vladaře, a zemřel-li již dříve, potomstvo jeho po meči dle zásad prvorozenství. Není-li to ani nejstaršího syna, ani mužského potomstva jeho, dojde na syna druhého, který se svým mužským potomstvem opět vylučuje mladší bratry své a jejich potomstvo, pak na syna třetího atd. Není-li žádných agnátů-potomků posledního vladaře, dojde podobným způsobem na jeho bratry a jejich mužské potomstvo, a není-li tu ani bratra ani potomstva jeho po meči, postoupí se opět o linii výše, totiž k ujcům posledního vladaře se strany otcovské a jejich mužským potomkům atd. Teprve po úplném vymření agnátů dojde na ženské a jejich potomstvo opět dle týžže zásad, jaké platí v příčině agnátů, tak že nejprve nastupuje nejstarší dcera posledního vladaře, pokud se týče její potomstvo, a teprve kdyby jich již nebylo, dcera mladší a tak dále, při čemž již z povahy věci vyplývá, že dcery posledního vladaře a jejich potomstvo vylučují ony ženské členy, kteří pocházejí od některého dřívějšího vladaře a na které dříve nemohlo dojiti, poněvadž toho času, kdy zemřel jejich předek, byli ještě způsobili agnátů (tak zv. dědičky regrediární). Konkurrují-li v době, kdy má dojiti na kognáty, v témže stupni a v téže linii osoby mužského a ženského pohlaví, vylučuje výjimečně mužský kognát ženského, třeba staršího. Jakmile však poslušnost jednou přešla na kognáty, nastává opět přednost příbuzenstva po meči a nastupují v nové dynastii opět výhradně agnátů, dokud úplně nevymřeli. Pro ten případ, kdyby panující rod úplně vymřel jak po meči, tak i po přeslici, nebylo v pragmatické sankci ničehož opatřeno. Dlužno tedy souditi, že pro ten případ dochází platnosti zásada dávného českého státního práva, dle níž trůn volbou jest obsaditi, a sice bylo by volbu krále vykonati na sněmu generálním všech zemí koruny České.

Po nastoupení vladařově následuje korunovace jeho dle starodávného obřadu v hlav. chrámě kathedrálním na hradě pražském. Korunovace, již vykonává arcibiskup pražský jakožto primas království Českého a pro případ arcibiskup olomoucký jakožto jeho zástupce, jest jednak obřadem církevním, jednak úkonem státoprávním, pokud totiž se k ní poji uznání ústavy zemské, jakož i slib vladařův k zachování a šetření této ústavy čelící. Znění

přísahy korunovační upraveno jest v obnoveném zřízení zemském A III. v ten smysl: »My N. přísaháme Pánu Bohu všemohoucimu, blahoslavené Panně Marii, matce Boží, a všem svatým na tomto svatém evangelium, že chceme nad katolickým náboženstvím pevně ruku držeti, jednomu každému spravedlnosti udělovati a stavy při jich od (titul) N. N. potvrzených a dobře nabytých privilegiích zachovati, od království tohoto Českého nic neodcizovati, ale raději podlé možnosti Naši rozšiřovati a je rozmnožovati, i všecko to, což k dobrému a poctivému téhož království jest, činiti. Tak nám Pán Bůh pomáhej, blahoslavená Panna Marie, matka Boží, i všickni svatí.« Dle říšské ústavy pak přistoupí k tomu přísedný slib, který činíti jest v přítomnosti obou sněmoven říšské rady v ten smysl, »že vladař zachovávat bude nezvratně základní zákony království a zemí v říšské radě zastoupených, a že vládnouti bude ve srovnalosti s těmito zákony a se zákony obecnými«. K jednotné korunovací vladařově, jež by se týkala celého mocnářství a kteráž vedlé korunovací mocnáře za krále českého a uherského slíbená byla patentem ze dne 11. srpna 1804 a později opět § 12. ústavy ze dne 4. března 1849, posud nedošlo, a sluší míti za to, že vzhledem k nynějšímu upravení poměrů mocnářství, jež stalo se uherským vyrovnáním, k této jednotné korunovací vůbec nedojde. Korunovační klenoty a zároveň insignie král. Českého jsou: svatováclavská koruna, žezlo, říšské jablko, prsten a meč sv. Václava (viz přílohu). Klenoty ty chovají se na hradě pražském.

Zletilosti nabýval král český vždy dovršeným 14. rokem věku svého; dle domácích pravidel panujícího rodu však potřebí k tomu 18. roku, což také přijato bylo v § 6. ústavy ze dne 25. dub. 1848. Správcem země a poručníkem vladařovým na ten čas, pokud tento by nedošel let spravedlivých, byl by nejbližší agnát, pokud by se snad zvláštním zákonem v příčině té nestalo jiné opatření.

Královna česká jest účastna čestných hodností manžela svého a má též přiměřené komonstvo. Jest též účastna korunovace, ovšem jen potud, pokud tato jest obřadem církevním, a sice vykonává u ní obřad korunovace abatyše ústavu šlechticů na hradě pražském. Nařízení Karla I. (jako říms. císaře IV., dle něhož měl korunované královně v případě vdovství jejího připadnouti důchod z 9 věnných měst králové, a sice: Chrudimi, Vysokého Mýta, Jaroměře, Hradce Králové, Král. Dvora, Nového Bydžova, Mělniku, Poličky a Trutnova, jest sice posud v platnosti, avšak provedení jeho bylo by při nynější soustavě finanční, aspoň pokud se týče daní ze spotřeby, s velkou obtíží spojeno. Praktické jest však posud patronátní právo české královny vzhledem k cirk. obrocím, totiž farám, které se v dotčených městech uprázdňují, a bylo v příčině tohoto práva patronátního úřadem podkomorským dne 13. ún. 1736 magistrátům věnných měst zůstaveno, navrhovati královně vhodné osoby, ku kterým by při výkonu praesentace mohlo

býti přihlíženo. Též odvádí se posud z věn ných měst roční dávka »šosovné« zvaná do důchodů komorních.

2. Znak království Českého

jest tento: Lev stříbrný v červeném poli s ohonem heraldicky rozděleným, s jazykem vyplazeným červené barvy, obrácený na pravo, vzhůru stojící, s korunou heraldickou jako čelenkou, nad níž ve vzduchu umístěna česká koruna královská. Zda spáry jsou stříbrné nebo zlaté, posud mezi heraldiky sporno. (Viz přílohu díl I.) Spojený znak všech zemí koruny České upraven byl posléze dekretem dv. kanceláře ze dne 22. srpna 1836 (česká prov. sbírka zákonů č. 249.) v ten smysl, že znak ten dělen jest zpoła do délky a na přič, dole pak podlé délky na třikráte a obložen štítem středním. V prostředním štítu středním, jenž ozdoben jest českou korunou královskou, nachází se korunovaný stříbrný český lev. Ve hlavním poli objevuje se nahoře na pravo v modrém poli moravský orel korunovaný, skládající se ze šachovnic barvy stříbrné a červené, na levo pak slezský orel černý korunovaný ve zlatém poli, mající na prsou kříž stříbrný, jenž spočívá na stříbrném pŕlměsíci, jehož rohy končí na způsob listů jetelového; dole na pravo táhne se zlatá zeď s trojím cimbuřím modrým polem (markrabství Horní Lužice); ve prostřed vidět jest zlatého orla vévodství Těšínského v modrém poli; na levo konečně kráčí ve stříbrném poli na zeleném základě červený vůl, na břiše bělavý (Dolní Lužice). Tento erb zemí koruny České tvoří na společném erbu všech zemí rakouských, rozděleném na 9 oddělení a umístěném ve prostřed rakouského orla, nejhořejší krajní oddělení v pravo. Užívání znaku zemského v úředních pečetích povoleno bylo nejv. rozhodnutím ze dne 31. srpna 1865 č. 39. z. zák. k návrhu zemského výboru zastupitelstvům okresním.

3. Důstojenství zemská.

Dle ústavy předbělohorské slušelo, jak známo, rozeznávání úředníků zemské od úředníků dvorských či královských. Rozdíl ten však časem vymizel, poněvadž snahy stavů, domoci se rozhodného vlivu na obsazování úřadů zemských, nesetkaly se s trvalým úspěchem. Obnovené zřízení zemské (AIX) zná pouze »královské úřady zemské« a vyhrazuje jmenování všech královských úřadů zemských výhradně králi s tím pouze omezením, aby královský zemský soud i jiní úřadové rozumnými, hodnými a v království Českém usudými osobami opatření a osazení byli. Však i toto omezení mnoho nevážilo, poněvadž dle téhož obnoveného zřízení zemského král udělení zemského práva obyvatelského sobě sám vyhradil. Vzmáháním se absolutismu a zřizováním ústředních úřadů pro všechny země rakouské a změnami v organizaci úřadů vůbec tím podmíněnými byl vliv i význam zemských úřadů stále zeslabován, přece však byly úřady ty až do r. 1848

osazovány a držitelé těchto úřadů nabývali, nebyli li již dříve členy sněmu, členství tohoto již jmenováním svým, kdežto ostatní stavové k tomu konci zvláště do sněmu musili býti uváděni. R. 1848 počínajíc nebyly však úřady zemské, které se od této doby uprázdnily, již vůbec osazovány a byly takto mlčky zrušeny. Zemské zřízení z února 1861 nezná žádných jiných důstojenství zemských než úřad zemského maršálka a jeho náměstka, kteří se císařem jmenují ze členů sněmu na volební období k řízení jednání sněmovních; zemský maršálek mimo to jest moci úřadu svého předsedou výboru zemského.

Od úřadů zemských sluší rozeznávat i dědičné služby zemské, jichž držitelé konají úřad svůj nyní toliko při korunovací králové. Tyto služby jsou dědičné v některých domácích rodinách stavu panského a rytířského tím způsobem, že vždy nejstarší člen dotčené rodiny úřad ten zastává. O tom, kdo jest dočasným držitelem toho kterého z dotčených úřadů, nechová se zvláštní evidence, nýbrž jest věcí těch, jichž se týče, by se k funkcím svým přihlásili, jakmile nadejde k tomu příležitost. Při poslední korunovací krále Ferdinanda r. 1836 zastával takto úřad dědičného hofmistra kníže Oktavián Kinský, úřad děd. truksasa František kníže Colloredo; úřad děd. číšníka hrabě Eugen Černín, děd. kraječek byl Christian hrabě Valdštejn z Vartemberka, děd. mistrem kuchyně Josef hrabě Vratislav, děd. pokladníkem Ferdinand kníže Lobkovic, děd. komorník nad stříbry Frant. starohrabě Salm z Reifferscheidu, děd. korouhevníkem stavu panského Gustav hrabě Chorinský, děd. korouhevníkem stavu rytířského Adam rytíř Woříkovský z Kundratic, děd. strážcem vrat Adam svob. pán Mladota.

Zvláštního řádu království Českého nemáme; při korunovací nebo při jiných příležitostech udílí však král český rytířství sv. Václava jakožto čestného titulu, uderiv kandidáta třikráte na levé rameno obnaženým mečem sv. Václava.

4. Obyvatelstvo.

Přesné rozřídění obyvatelstva na jednotlivé stavy pozbylo za nynějších poměrů naprosto významu veřejnoprávního. Ano i význam právního svazku, jenž pojil obyvatelstvo České země k tomuto království, či t. zv. indigenátu nebo inkolátu zemského obmezen na ony obory, kde zvláštní pravidla, na př. listiny nadační na svazku dotčeném činí závislými některé následky právní. Neboť ústavní právo, kterak upraveno bylo základními zákony státními z r. 1867, zná pouze dvojí svazek veřejnoprávní, jenž jednotlivce pojí k určité oblasti, a to právo domovské, jež značí právní svazek vzhledem k obci místní, a státní občanství, jež repreasentuje právní svazek vzhledem ku státu a kteráž prohlášeno bylo za jednotné pro všechny země předlitavské. Jak z práva domovského, tak i ze státního občanství plyne důležitá konsekvence, že, nachází-li se kdo v dotčených svazcích, naprosto

nelze mu brániti, by se nezdržoval v obvodu obce a pokud se týče státu, a oba tyto svazky navzájem se doplňují v ten smysl, že každý občan státní musí míti v některé obci právo domovské, že je může míti pouze v obci jediné, a že naopak každý, kdo v některé obci země předlitavských má domovské právo, současně musí býti zdejší občanem státním. S druhé strany může obec (§ 11. zřiz. obec.) rovněž jako stát za jistých podmínek nepřisloužníky z obvodu obce a pokud se týče z obvodu státu vypověděti. Naproti tomu nebyl uznán ústavou prosincovou podobný svazek, pokud se týče jednotlivých království a zemí v říšské radě zastoupených; naopak výslovně uznáno tu právo volného stěhování se každého státního občana do kterékoli z těchto zemí spojené s možností nabytí tam jmění jakéhokoli, aniž by tato tomu mohla i jen v nejmenším brániti. Pouze potud, pokud užívání jistého jmění nadačního výslovně vyhrazeno jest příslušníkům země České, jak tomu na př. jest v příčině bohaté nadace hraběte Straky, určené pro příslušníky domácích rodin šlechtických, má ovšem inkolát zemský ještě značný význam praktický. Co pak týče se jednotlivých práv občanům státním prosincovou ústavou vyhrazených, jde tu poněvíc toliko o formulování všeobecných mezí, které si klade státní moc sama oproti jednotlivcům nebo jednotlivým skupinám lidu. Zejména mluví se tu o ochraně národnosti, společnosti náboženských, o právu společovacím a shromažďovacím, právu petičním, právu volného pohybu, o zaručení osobní svobody a práva domácího, o štetění tajemství pečeti, o právu projevovali volně mínění ústně, písemně nebo tiskem, o svobodě vyučování, volnosti víry a svědomí, svobodné volbě povolání, a konečně o nedotknutelnosti vlastnictví. Poněvadž však v žádném z těchto oborů není svobody neomezené, nýbrž volnost v základním zákoně státním zaručená dochází vždy bližšího určení a omezení svého v zákonech zvláštních, jest nám třeba stále přihlížeti k těmto zvláštním zákonům, chceme-li posouditi význam těchto t. zv. všeobecných nebo základních práv občanů státních, formulovaných v základním zákoně státním ze dne 21. pros. 1867 č. 142. ř. z. Podobně i všeobecné povinnosti jednotlivých občanů obsaženy jsou v zákonech zvláštních, nanejv v zákoně branném, v zákonech berních, v zákoníku občanském (převzetí poručnictví a opatrovnictví), v zákonech trestních, v řádu trestním (účastnění v porotě, svědectví), ve zřízení obecním (převzetí úřadů v obci) a j.

5. Složení sněmu.

Sněm český skládá se ze 242 členů, z nichž jest 6 t. zv. virilistů, t. j. takových osob, které již mocí důstojnosti své k účastenství jsou povolány, a 236 členů volených. Virilisti jsou: arcibiskup pražský, biskupové litoměřický, kralovohradecký a budějovický, pak rektori obou universit pražských. Z volených členů připadá 70 na skupinu velkostatků, 72 na města

a místa průmyslová, 15 na komory obchodní a živnostenské a 79 na obce venkovské. Volení děje se ve skupinách měst a obcí venkovských v okresech voličských, t. j. ve sborech uvnitř země teritoriálně omezených, kdežto ve skupině velkostatkářů volí se sice ve dvou sborech, nikoli však v okresech volebních, ano pro tuto skupinu tvoří celé království České jediný obvod volební s volebním místem v Praze. První ze sborů skupiny velkostatkářské zahrnuje držitele velkostatků, fideikommissním svazkem stížených, kdežto druhý zahrnuje v sobě všechny ostatní držitele statků v této skupině k volbě oprávněné. První sbor volí 16, druhý 54 poslance, a jest tudíž princip t. zv. skrutinia listin v této skupině přiveden k platnosti v míře dosti rozsáhlé, aniž by však zároveň zákonem bylo zaručeno poměrné zastoupení menšin, které při této soustavě bez zvláštních obtíží dalo by se provésti. Ze 72 poslanců měst a míst průmyslových volí Praha 10 poslanců v 5 okresech volebních, Liberec volí 3 posl. v jediném okrese a sboru, a zbývajících 59 poslanců volí se po jednom v každém okrese volebním, při čemž města Plzeň, Budějovice, Cheb, Kutná Hora, Česká Lípa, Rumburk, Písek, Karlin a Smíchov volí každé pro sebe poslance, kdežto ostatní města i místa průmyslová vždy po 2 až 5 seřaděna jsou v jeden okres volební. Při tom ovšem jest i z měst posléze dotčených každé pro sebe místem volebním, avšak hlasy v jednotlivých místech téžto okresu volebního podané počítají se pak v t. zv. hlavním místě volebním, a dle výsledku tohoto počítání určuje se výsledek volby v celém okrese. Z 15 zástupců obchodních komor volí komory v Praze a v Liberci po 4, chebská 3 a komory v Plzni a v Budějovicích po 2 poslancích, při čemž tvoří vždy skuteční členové každé komory i se svými náhradníky jeden sbor volební. Místem volebním jest sídlo komory. Zástupci obcí venkovských počtem 79 volí se vždy po jednom v každém okrese volebním, z nichž každý zahrnuje v sobě několik okresů soudních, pojatých tak, jak omezeny jsou v čas, kdy volba se děje, tak že změny v hranicích jednotlivých okresů soudních o sobě též působí změnu okresů volebních. Toliko při zřízení okresu zcela nového ne. mohou ovšem obyvatelé nového okresu voliti na tak dlouho, dokud nebyl rád volební do sněmu přiměřeně změněn, poněvadž dle řečeného v dosavadním okrese svém již voliti nemohou, nový pak okres teprve přijat býti musí do některé skupiny okresů v jeden volební okres sloučených. V třídě venkovských obcí máme posud volby nepřímé, t. j. poslanci nevolí se přímo původními voliči, nýbrž voliteli, jichž připadá jeden na 500 obyvatelů dotčené obce, při čemž rozhoduje počet přítomného obyvatelstva, zjištěný posledním sečítáním lidu, a dále stanoveno, že každý zlomek čítati jest za plných 500. V každém venkovském okrese volebním jest pouze jediné místo volební, kamž tedy volitelům celého okresu k volbě jest se odebrati; jest to sídlo onoho

okresního soudu, jehož obvod jmenován v řadě volebním ve skupině, již se týče, na místě prvním.

6. O právu volebním.

Volební právo do sněmu českého upraveno jest, pokud se týče skupiny velkostatkářů a obchodních komor samostatně, kdežto pokud se týče skupiny měst a obcí venkovských, spočívá na volebním právu do zastupitelstva obecního. Všem skupinám společně jsou jisté důvody vyloučení z práva volebního, zakládající se předem v odsouzení pro zločin, pro přečin a pokud se týče přestupek lichvy a zkrácení věřiteli, pak pro přestupky krádeže, zpronevěření, účastenství v nich nebo podvodu, k čemuž však podotknouti sluší, že odsouzenec nabývá opět práva volebního uplynutím určitého času, a sice při zločinech politických ihned po ukončení trestu, při jiných zločinech po 10 letech, ač byl li viník odsouzen aspoň na 5 let do žaláře, jinak po 5 letech, při všech ostatních práve dotčených trestních činech po 3 letech, čitaje od ukončení trestu. Dalším důvodem vyloučení z volebního práva jest výrok, který byla dle § 425. trestního řádu učinila radní komora proti obviněnému, jenž uprchl, v ten smysl, že se mu brání ve vykonávání práv politických. Konečně vyloučen jest z práva volebního, na kohož jméno vyhlášen byl konkurs, potud, pokud trvá řízení konkursní. Co do pozitivních záležitostí aktivního práva volebního sluší ovšem rozeznávati jednotlivé třídy voličů. V třídě velkostatkářů byla posavadní ustanovení řádu volení do sněmu podstatně změněna zákonem ze dne 9. ledna 1873 č. 1. z. z., jehož hlavním účelem bylo zameziti nadále volby podobné oněm, které se byly vykonaly r. 1872 a pode jménem voleb chabrusových nechvalné nabyly pověsti. Dle pravidel nyní platných přísluší v této třídě právo volební knihovním držitelům statků v deskách zemských zapsaných, avšak jen za tou podmínkou, platí-li se ze statku deskového buď o sobě nebo z několika jich témuž majetniku patřících zeměpanských daní z nemovitostí bez přírážek ročně aspoň 250 zl. rak. měny, z kteréhožto sumy musí aspoň částka 200 zl. vypadnouti na daň gruntovní. Mimo to vyhledává se, aby knihovní držitelé dotčených statků byli státními občany rakouskými, dosáhli 24 roku věku svého a měli úplnou způsobilost k právním činům. Nabyl-li knihovní držitel statku cestou dědictví nebo odkazu, přísluší mu právo volební ihned, jakmile byl zapsán za vlastníka v deskách zemských; nabyl-li však statku právním jednáním mezi živými (na př. smlouvou trhovou), přísluší mu právo volební teprve po roce, počítaje ode dne, kdy nabyl držení knihovního. Byl-li do desk zemských zapsán statek, kterého tam dříve nebylo (což ostatně dle § 3. česk. zák. ze dne 5. pros. 1874 se může státi toliko se svolením místo- držitelstva a výboru zemského), má knihovní držitel jeho, i když se jemu dostává všech náležitostí, právo volební teprve po uplynutí

3 let od té doby, kdy nová vložka v deskách zemských byla zahájena. Tuzemské korporace a společnosti mají právo volební, drží-li statky dotčeného druhu knihovně nejméně rok, a sice nečiní se tu rozdílu co do způsobu nabývání. Jiné právnické osoby než tuzemské korporace a společnosti nemají ve třídě velkostatkářů práva volebního a z korporací mimo to obce jsou výslovně vyloučeny z práva volebního. Byl-li proveden exekuční prodej statku v desky zemské zapsaného, nemá exekut, třeba byl posud v knihách za vlastníka zapsán, práva volebního; z tohoto ustanovení, které není nijak výjimečné, nýbrž vyplývá z povahy věci, nesmíme však souditi, jako by v jiných případech převodu vlastnictví, kde převádějící posud za vlastníka v knihách jest zapsán, to- mu to ještě volební právo náleželo. Zvláštní ustanovení pak má zákon pro ten případ, je-li některý statek deskový v rukou více spoludržitelů. Dlužno tu rozeznávati, mají-li všickni spoludržitelé osobní náležitosti práva volebního (zletilost, stát. občanství atd.) čili nic. V onom případě musí všickni spoludržitelé buď jednoho ze svého středu neb osobu třetí zmocniti k výkonu volebního práva, v tomto případě ovšem jen oni, již mají osobní náležitosti volebního práva, avšak třeba pak, aby podíly těchto osob tvořily aspoň polovici velkostatku a aby na tyto zastoupené podíly vypadla svrchu uvedená minimální daň 250 zl., a pokud se týče 200 zl. Kdož jest sám držitelem statku k volbě opravňujícího, a mimo to spoludržitelem jiného statku druhu tohoto, může vykonávati právo volební jen v příčině statku onoho, a nemůže v příčině statku, jehož jest spoludržitelem, ani nikoho zmocniti k výkonu práva volebního. Ve třídě měst a míst průmyslových jest, jak dotčeno, právo voliti do sněmu závislé na právu volebním do zastupitelstva obecního. Avšak ne všickni voličové obecní mají právo volební do sněmu, nýbrž právo to přísluší z nich toliko všem voličům prvního a druhého sboru, z voličů třetího sboru však jen oněm, kteří platí aspoň 5 zlatých přímé daně, a pak t. zv. honoracím, t. j. oněm osobám, které mají právo voliti do zastupitelstva obecního bez ohledu na placení daně. Při tom výslovně jest ustanoveno, že do řečené sumy daní 5 zl. čítají se také přírážky, pokud je vybírá stát, nikoli tedy přírážky zemské, okresní neb obecní. Ve třídě obchodních komor přísluší, jak dotčeno, právo volební všem členům komory a jejich náhradníkům, a jest toto právo volební nezávislé na právu voliti do zastupitelstva obecního. Ve třídě obcí venkovských naproti tomu opět jest podmínkou práva volebního do sněmu právo volební do zastupitelstva obecního. I tu přísluší právo volební do sněmu všem voličům obecním prvního a druhého sboru, a z voličů třetího sboru stejně jako ve městech pětízlatovým voličům a honoracím V obcích, kde se do zastupitelstva obecního volí toliko ve dvou nebo dokonce jen v jednom sboru volebním, nastupují na

místě voličů prvního a druhého sboru první dvě třetiny voličů obecních, seřazených dle povinnosti berní, pokud se týče daní přímých.

K tomu, aby kdo mohl být volen do sněmu král. České, zapotřebí: 1. aby měl v některé třídě aktivní právo volební; výsady v tomto směru požívají toliko spoludržitelé statku, jenž opravňuje k volbě ve třídě velkostatkářské, pak čestní občané měst a obcí venkovských; tyto osoby požívají passivního práva volebního i tenkrát, nejsou-li sami voliči sněmovními; 2. aby byl mužského pohlaví; 3. způsobilým ku právním činům a byl 4. dosáhl věku 30 let. Ač náležitosti tyto dle povahy věci týkají se toliko samých poslanců, žádá jich přece praxe někdy z opatrnosti i u volitelů v obcích venkovských.

Co tkne se výkonu volebního práva, platí pravidlo, že sluší právo volební do sněmu českého vykonávati osobně. Z této zásady platí však některé úchytky, a sice: 1. Ve třídě velkostatkářů možno právo volební vykonávati zmocněncem, ano osoby ženského pohlaví, pak vojínové v činné službě se nacházející nemohou zde ani jinak než zmocněncem vykonávati své právo volební. Zmocněncem může býtí jen osoba taková, jež buď sama v této třídě má aktivní právo volební, nebo která oprávněna jest zastupovati korporaci nebo společnost v této třídě k volbě oprávněnou. Žádný k volbě oprávněný nemůže převzítí více než jedno plnomocenství, tak že aspoň polovice všech voličů k volbě osobně dostaviti se musí, mají-li všickni hlasové přijíti ku platnosti. Plná moc musí býtí zvláštní, musí zníti na vykonání práva volebního v dotčené třídě vzhledem k určité volbě, a je-li vydána mimo obvod Rakousko-Uherského mocnářství, musí býtí náležitě ověřena. Odvolati lze plnou moc takéž toliko písemně; ústní nebo telegrafické udělení plné moci nebo podobné její odvolání nemá významu, leč by oprávněný osobně ku volbě se dostavil a tam před komisí odvolal plnou moc dříve, než zmocněnec hlasoval. Od zmocnění sluší ovšem rozeznávati zastoupení korporací nebo společností v třídě velkostatkářů k volbě oprávněných; toto zastoupení přísluší těm, již dle zákona nebo dle stanov společenských k němu jsou oprávněni, a je-li k zastoupení oprávněno více osob, musí tyto ze svého středu jednoho zříditi k výkonu volebního práva. Ze zákonný zástupce takový vedle toho ještě jednu plnou moc převzítí může, rozumí se samo sebou a jest nad to ještě v zákoně výslovně vytknuto. 2. Ve třídě měst a obcí venkovských nastává případ zákonného zastoupení mnohem častěji, poněvadž zde-ovšem mimo Prahu a Liberec přísluší právo volební nejen korporacím, nýbrž i osobám nezletilým a osobám jiným, ku právním činům nezpůsobilým, za které tudíž právo volební vykonává zákonný zástupce. Naproti tomu jest vykonávání volebního práva zmocněncem v těchto třídách zákonem výslovně vyloučeno, z čehož vyplývá, že zde i osoby ženské-ovšem pokud jsou

zletilé-právo volební, kteréž jim mimo Prahu a Liberec bez odporu přísluší, osobně vykonávati musí.

S výkonem volebního práva souvisí také otázka, co činiti jest v případě, když někdo spojil ve své osobě vícekrát podmínky volebního práva. V takovém případě nepřipouští se dvojí vykonávání práva volebního touže osobou, vyjímajíc jediné případ ten, když někdo, máje osobní právo volební, mimo to jest členem obchodní komory nebo některé korporace nebo společnosti ku volbě oprávněné. Co však týče se otázky, kde náleží vykonávati volební právo tomu, kdo ve více směrech k volbě jest oprávněn, platí následující zásady: Kdo oprávněn jest ve třídě velkostatkářů, nemůže v žádné jiné třídě voliti, kdo oprávněn jest voliti v třídě měst, nemůže voliti v žádné obci venkovské. Je-li velkostatkář voličem v obou sborech, může voliti jen ve sboru prvním; je-li někdo ve třídě měst a obcí venkovských na několika místech k volbě oprávněn, náleží jemu vykonávati právo v obci neb okresu, kde má řádné bydliště své, nebydlí-li však v žádné z dotčených obcí, jest mu voliti tam, kde platí nejvyšší daň přímou.

7. O volení.

Volby vypisují se zemskou vládou, a to při všeobecných volbách tím způsobem, že volby poslanců jednotlivých tříd týmž dnem počínají a že nejdříve mají voliti obce venkovské, pak města, pak obchodní komory a konečně velkostatkáři. Všeobecné volby ohlašují se ve věstníku zemském a plakátem v obci; volby doplňovací pouze způsobem posléze dotčeným, vyjímajíc třídu velkostatkářů, kdež i tyto volby věstníkem zemským se ohlašují. Za příčinou voleb sestaví se ve všech třídách kromě obchodních komor, seznamy voličů, a sice sestaví tyto seznamy, pokud jde o třídu velkostatkářů, mistodržitel i vyhlašuje je ve věstníku zemském, při čemž určí zároveň čtrnáctidenní lhůtu k reklamacím, o nichž rozhoduje on sám s konečnou platností, s výhradou ovšem mimořádné stížnosti k říšskému soudu, pokud se týče k správnímu dvoru soudnímu, kteroužto stížnosti však nelze zdržovati další postup volby. Ve skupině měst sdělá seznamy voličské představenstvo obecní za spolupodpisu představeného politického úřadu a předkládá je k volnému nahlédnutí v obci, určujíc zároveň čtrnáctidenní lhůtu reklační. Reklamacie podávají se představenstvu obce, kteréž je předkládá politickému úřadu, pod nějž dotčené město přímo jest postaveno, by o nich rozhodl. Ve skupině obcí venkovských jest ovšem předem určiti počet volitelů, kteréžto určení přísluší politickému úřadu okresnímu, načež se sestaví seznamy voličů představenstvem obecním podobně jako ve třídě měst, s tou toliko úchytkou, že zde odpadá spolupodpis okresního hejtmána na listinách voličských. Řízení reklační a rozhodnutí o námitkách děje se zde právě tak, jako ve třídě měst. Však ve všech třídách vyhrazuje

zákon v příčině volebních listin vládě právo velmi závažné, které v přemnohých případech výsledek volby zcela vkládá do rukou jejich: majíť se totiž sice reklamace po vypršení lhůty k nim určené zamítnouti, avšak politický úřad, jemuž rozhodnutí o reklamaci přísluší, může až do započetí volby z povinnosti úřední předsevzítí opravy listin voličských. Po konečném upravení listin voličských doručí se voličům listky legitimační, jimiž při volbě jest se jim prokázati, jakož i úřední formulář lístku hlasovacího, jehož při volbě jest užití, má li hlas býti počítán; ve třídě venkovských obcí ovšem tento postup nastává dvakrát, jednou při volbě volitelů a pak při volbě samého poslance, ku kterých se pozývají okresním hejtmanstvím volitelé v jednotlivých obcích volebního okresu volení do místa volebního.

Volení samo děje se tím způsobem, že volbu za úředního dozoru zeměpanského kommissáře ve všech skupinách volebních, vyjmajíc obchodní komory, řídí zvláštní kommissie volební. Pokud se týče složení této kommissie, platí co do třídy měst a obcí venkovských ještě původní znění § 36. řádu volení do sněmu, kdežto co do třídy velkostatkářů příslušná ustanovení nyní nahrazena § 19. zák. ze dne 9. ledna 1873 č. 1. z. z. Dle těchto předpisů mohou ve třídě velkostatkářů a venkovských obcí pouze voliči a pokud se týče volitelé býti členy kommissie, kdežto ve třídě měst i nevoliči do kommissie mohou býti povoláni. Kommissie skládá se v prvním sboru velkostatkářů z 5, jinak vždy ze 7 členů; ve třídě velkostatkářů a měst jest rozhodnutí o většině členů kommissie položeno do rukou vlády. Volit' totiž ve třídě velkostatkářů voliči při započetí volby přítomní a řádně legitimovaní v prvním sboru dva, ve druhém sboru tři členy kommissie, při čemž řádné konání této volby zkoumati přísluší výhradně zeměpanskému kommissáři; další dva, resp. tři členy kommissie určuje zeměpanský kommissář, a nepodařilo-li se voleným a jmenovaným členům kommissie po dvakrát provéstí absolutní většinou volbu pátého a pokud se týče sedmého člena kommissie, jmenuje i tohoto člena zeměpanský kommissář. Ve třídě měst skládá se kommissie volební z purkmistra místa volebního nebo jeho náměstka, ze dvou členů obecního zastupitelstva místa volebního a ze čtyř členů zeměpanským kommissářem jmenovaných. Ve třídě venkovských obcí konečně složena jest kommissie volební ze tří členů kommissářem jmenovaných a ze čtyř členů volitelů zvolených. Ve všech případech volí si pak volební kommissie, jakmile jest úplná, předsedu sama ze svého středu. Funkce kommissie volební jsou označeny již tím, co svrchu bylo pověděno; příslušíť jí dbáti o řádný průběh volby a rozhodovati o formálních otázkách, které se mezi volením vyskytují, zejména o platnosti plných mocí, lístků hlasovacích a pod. Naproti tomu zásadně nepřislíší kommissi rozhodovati o otázce práva hmotného, komu přísluší právo volební, po-

něvadž tato otázka právoplatným upravením listin voličských již jest upravena. Toliko v jediném případě rozšířena působnost volební kommissie i na tento obor, odporuje li se totiž aktivnímu právu volebnímu osoby, která se k volbě dostavila, dokud hlasu svého nepodala z toho důvodu, že od upravení seznamu voličů odpadá ve příčině této osoby některá zákonná náležitost práva volebního. Kommissie volební rozhoduje o všech otázkách sobě přikázaných ihned, nežli se ve volbě pokračuje, a není z náležitostí žádného odvolání. Volení dělo se dle původního řádu volebního ústně, avšak již zákonem ze dne 17. ledna 1870 č. 8. z. z. bylo ve všech třídách zavedeno hlasování tajně listky hlasovacími. Nejříve hlasují členové kommissie volební, pokud jsou voliči, a pak hlasují ostatní voličové odevzdávajíc složený lístek hlasovací. Zároveň poznamenává se v seznamu voličů, kdo hlasoval, a když by se shledalo, že počet těch, kteří hlasovali, nesrovnává se s počtem podaných lístků, jest volba naprosto neplatnou. Teprve když zjištěna srovnalost ve směru právě dotčeném, přikročuje se k rozzevení lístků hlasovacích a ke zjištění výsledku volby. Obsahuje li lístek hlasovací více jmen, než poslanců se má voliti, platí jména v první řadě uvedená. Je-li jediné místo volební pro sbor, o který jde-a tomu jest tak ve všech třídách kromě třídy měst-vyhlásí se výsledek ihned po ukončeném skrutiniu; ve třídě měst však, je-li více míst volebních, sluší spisy volební a listky hlasovací ihned jakmile odevzdávání lístků se skončilo, od kommissie volbu řídící zapečetiti; předseda a dva volení členové každé kommissie volební mají se v den hned na to příští sejiti v hlavním místě volebním a tam společně předsévztí skrutinium, načež teprve oznámí se ve všech volebních místech, jak sčítání hlasů dopadlo.

Aby kdo za poslance byl zvolen, musí ve prospěch jeho zníti absolutní většina všech odevzdaných platných hlasů. Při tom jest sporno, sluší-li při vyšetření této absolutní většiny hleděti též k hlasům nejasným (na př. je-li lístek nevyplněný), pozměněným nebo ke hlasům, které případly osobě vyloučené z passivního práva volebního. Praxe někdy, používajíc analogie řádu volení do říšské rady, hledí k věci tak, jako by takové listky vůbec nebyly podány; proti tomu však sluší uvážiti, že řád volení do sněmu jen v tom jediném případě nařizuje, by lístek nebyl čtán, nebylo-li použito úředního lístku hlasovacího a že naprosto výjimečné ustanovení řádu volení do říšské rady nesmí býti rozšiřováno na volby sněmovní. Obdrželo-li více osob absolutní většinu než poslanců se má voliti, jsou volení ti, kdož obdrželi nejvíce hlasů, a obdrželo-li takto několik osob stejné hlasů, rozhodne los o tom, kdo za zvoleného má býti pokládán. Losem též rozhodne se v tom případě, když sice nedocílilo absolutní většiny, když však hlasy rozděleny jsou tak, že každý kandidát má pro sebe právě polovici všech

podaných hlasů. Nevedla-li první volba vůbec k cíli anebo podařila-li se jen při jedné části poslanců, které v témže sboru jest voliti, konati jest strany poslanců zbývajících volbu druhou, a zůstala-li i tato bez výsledku, přikročí se k volbě užší, při kteréž omeziti se jest voličům na ony osoby, které při dřívějším volení obdržely relativně nejvíce hlasů, a sice přijde vždy do užší volby dvakrátě tolik kandidátů, kolik se má poslanců voliti; při rovnosti hlasů rozhoduje o tom los, kdo se do užší volby má dostati. Při užší volbě jest neplatný každý hlas, jenž připadl osobě, která nebyla vzata do užší volby, a dosáhne se tudíž při této volbě buď absolutní většiny nebo rovnosti hlasů; v poslednějším případě opět rozhoduje los. O vykonané volbě sepíše se protokol, jež podepíše zeměpanský kommissar i všickni členové kommisce volební, a který se pak zapečetěný se všemi spisy kommissari odevzdá.

Zbývá ještě pojednati o ověření voleb. Všechny spisy volby se týkající zaslou se po skončené volbě místodržiteli, jenž zvolenému poslanci, není-li tu důvodu, pro který vůbec z práva volebního jest vyloučen, vydá certifikát volební, který tohoto opravňuje vstoupiti do sněmu a zakládá potud domněnku platnosti volby, dokud nebyla volba sněmem s a m ý m prohlášena za neplatnou. Do té doby vykonává tudíž certifikátem opatřený právo hlasovací, čímž opět značný vliv na funkce sněmovní vložen do rukou vlády. Ovšem přísluší konečné rozhodnutí o platnosti volby samému sněmu, avšak nemáme žádného ustanovení, jimž by se stanoviska právního bránilo bylo poslanci certifikátem opatřenému, by se nesúčastnil hlasování o platnosti své vlastní volby, a poněvadž právě ve třídě velkostatkářské, která rozhoduje o většině sněmovní, v míře rozsáhlé platí princip skrutinia listin, jest tím arci nepřímý i rozhodnutí o většině sněmu zůstaveno vládě, což zejména při volbách r. 1872 konaných pro další průběh věci stalo se osudným. Právo rozhodovati o platnosti volby přísluší ovšem sněmu i tenkrát, když místodržitel odepřel vydati zvolenému certifikát volební, a nelze vypsati novou volbu, dokud volba dřívější nebyla samým sněmem prohlášena za neplatnou; byla-li v takovém případě proti náhledu místodržetelovu sněmem volba za platnou prohlášena. pozve zemský maršálek zvoleného, by do sněmu vstoupil. Usnesení sněmu o ověření volby připravuje se výborem zemským, jemuž místodržitel zasílá všechny spisy volby se týkající, aby mohl sněmu podati o volbách zevrubnou zprávu. Toto zkoumání volby a usnesení o její platnosti není nijak závislé na tom, byly-li proti volbě učiněny s některé strany námitky. Pro vznesení takových námitek bývají ostatně v ústavách pravidelně stanoveny určité lhůty, načež teprve se přikročuje k usnesení o schválení volby; avšak pokud jde o sněm český, vytkllo nejv. rozhodnutí ze dne 11. června 1863 č. 56. z. z., že ještě do 14 dnů po schválení volby možno vznést

námítky, týkající se voličů nebo způsobu, kterak se při volbě šlo před se, tak že v případě, byly-li takové námítky vzneseny, navzdor schválení volby o věci opět musí býti jednáno. Námítky, jež založeny jsou na tvrzení, že se zvolenému nedostává náležitosti passivního práva volebního, nejsou vůbec nikdy vázány na určitou lhůtu a mohou býti vzneseny kdykoliv, jen jsou-li s dostatek osvědčeny. Byla-li některá volba sněmem prohlášena za neplatnou, nelze při volbách sněmovních obdobně užiti § 4. jedn. řádu říšské rady, dle něhož v takovém případě sluší vždy vypsati volbu novou, nýbrž sluší vyšetřiti, nesluší-li dle výsledku volby někomu jiného než osobu certifikátem opatřenou za zvoleného pokládati. Tomu-li tak, netřeba nové volby, nýbrž prohlásí se prostě sněmem protikandidát za zvoleného. Z toho vyplývá však důslednost, že při volbách sněmovních nemůže kandidát resignaci svou, před ověřením volby podanou, nikdy řízení ověřovací učiniti bezpředmětným, nýbrž že v takovém případě sluší vždy vyčkatí výsledek řízení tohoto, nežli se vypíše volba nová.

8. Právní postavení poslanců.

Ve smyslu theorie panující pokládá i české zřízení zemské poslance nikoli za mandataře voličů jeho, nýbrž za člena zastupitelstva lidu veškerého. Důsledně není již poslanec, jak tomu bývalo za dob zřízení stavovského, vázán přáními voličů svých, aniž instrukcemi jemu třeba voliči udělenými, nýbrž může ve všem jednati dle volného přesvědčení svého. Ano § 7. zřízení zemského zapovídá dokonce poslancům, aby nepřijímali instrukce od voličů svých, a dle § 6. téhož zřízení nelze volbu před uplynutím období volebního, na 6 let určeného, nijak odvolati. Šestileté období volební čítá se od oné doby, kdy posléze předbrány byly všeobecné volby do sněmu, avšak i před uplynutím tohoto období může panovník sněm rozpustiti; tu pak současně vypsati jest nové volby všeobecné. Když však mezi tímto časem některý poslanec zemřel, pozbyl volitelnosti, mandátu se vzdal, nebo z jiného zákonného důvodu přestal býti členem sněmu, koná se volba dodatečná a mandát nového poslance trvá pak pouze, dokud nevyprší běžící období volební, nebo nenastane rozpustění sněmu. Nikdo není povinen přijmouti mandát poslanecký a může se ho zvolený kdykoliv vzdáti bez udání příčin; odstupující poslanci mohou ovšem při nové volbě opět býti zvoleni.

Zvláštní právní postavení poslanců jeví se v následujícím: 1. Poslanci požívají t. zv. imunity, t. j. výsady, že trestní stíhání, kteréž pro jisté činy jinak místo má oproti jiným občanům státním, proti nim buď vůbec jest vyloučeno neb aspoň na čas odročeno. O této imunitě poslanecké vydán byl zákon ze dne 3. října 1861 č. 98. ř. z., jenž týkal se jak poslanců sněmovních, tak i poslanců na říšské radě, nyní však platí pouze o poslancích na sněmu, poněvadž co do poslanců na říšské radě

vydán byl nový předpis základními zákony státními z r. 1867. Pod společným názvem immunity spojují se tu dvě instituce, které mezi sebou, přesně vzato, nemají vnitřní souvislosti, totiž: a) immunita pro činy úřední, t. j. činy, které byl poslanec vykonal jako poslanec, a v příčině těchto činů stanovena zásada, že poslanci nikdy není se zodpovídati z toho, kterak o některém případě hlasoval, a že, pokud se týče prohlášení, jichž byl učinil ve svém povolání poslaneckém, poslanec zodpovědným jest pouze sněmu samému, kdež ovšem pouze prostředky méně účinnými, jako na př. voláním k pořádku, odejmutím slova a pod., proti němu může býti nastoupeno; b) immunita pro činy neúřední, záležející v tom, že nelze člena sněmu po tu dobu, po kterou trvá zasedání, pro kterýkoliv čin trestní zatknouti nebo soudně stíhati, vyjímaje jediný případ, že by poslanec dopaden byl při činu samém, ve kterémžto případě však zatčení soudem předsedovi sněmu hned musí býti oznámeno. Žádá-li za to sněm, musí i v tomto případě vazba býti zrušena, nebo stíhání zastaveno na dobu zasedání. Stejným způsobem pak před se jíti jest, byl-li poslanec zatčen nebo zahájeno-li proti němu soudní vyšetřování mimo dobu zasedání. Účel tohoto ustanovení jest patrně ten, aby poslanec zatčením nebyl odtahován svému a, pokud se týče, by nebyl zavedením vyšetřování pro zločin zbaven volitelnosti a tím i mandátu svého právě v takový čas, kdy dle náhledu většiny sněmu jeho účastenství v pracích sněmovních jest žádoucím. Sporné při tom jest, jak vykládáti sluší slovo »zasedání« v zákoně dotčeném, zda zejména trvá immunita i v době pouhého odročení sněmu; sporné dále, brání-li immunita i proti policejnímu stíhání, pokud s ním není spojeno zatčení, poněvadž zákon se výslovně zmiňuje pouze o stíhání soudním. -2. Dle obdoby čl. 8. zákl. zák. stát. o zastupitelstvu říšském má se namnoze za to, že veřejní úředníci a funkcionáři, kteří jsou členy sněmu, nemají zapotřebí dovolené k tomu konci, aby mohli vykonávati mandát poslanecký. Jest však pochybné, lze-li tohoto naprosto výjimečného ustanovení v příčině poslanců sněmovních užití. -3. Dle § 65. obec. zřízení požívají sněmovní poslanci té výhody, že trestní nálezy proti nim představenstvem obce vynesené musí dříve zkoumány a schváleny býti politickým úřadem okresním. -4. Poslanci obdrží, pokud nejde o virilisty, z důchodů zemských náhradu nákladů cesty z bydliště svého do Prahy a zpět, jakož i denní plat 5 zlatých po ten čas, po který se odbyvají sezení sněmu. Avšak tento nárok sněmovních poslanců nezakládá se na zákoně, nýbrž pouze na usneseních sněmu, která posud platnosti zákonné nedosáhla, jimiž však přes to praxe stále se spravuje.

Naproti tomu mají poslancové tyto povinnosti: 1. slíbiti při nastoupení do rukou předsedy rukou dáním císaři věrnost a poslušnost, pak plnění povinností s úřadem po-

slaneckým spojených; 2. navštěvovati řádně schůze sněmu a účastniti se bez přetržení jednání a prací jeho. Právo hlasovací, jakož i veškerá práva ze členství ve sněmu vyplývající sluší totiž vykonávati osobně a jest tudíž především třeba přítomnosti poslanců ve sněmu. Je-li poslanci na čas nemožno účastniti se prací sněmovních, má vyžádati sobě na sněmu dovolenu Kdo do 8 dnů buď vůbec nenastoupil nebo po stejný čas, aniž sobě vyžádal dovolené, nebo přes čas dovolené nebo nemoci schůzi nenavštěvuje, má se zemským maršálkem vyzvati, aby se do 14 dnů dostavil nebo nepřítomnost svou omluvil. Zůstane-li vyzván toto bez výsledku, usnáší se sněm na ztrátě mandátu, načež se vypíše volba nová.

Úřad poslanecký pomíjí: 1. úmrtím, 2. uplynutím období volebního, 3. rozpuštěním sněmu, které kdykoliv v průběhu šestiletého období volebního vladarem může býti vysloveno, 4. vzdáním se mandátu, 5. tím, že volba sněmem za neplatnou byla prohlášena, 6. dodatečnou ztrátou volitelnosti, 7. usnesením sněmu v případě právě dotčeném, když poslanec se do schůzi nedostavil nebo slibu v § 9. zřiz. zemského dotčeného nesložil. Případy pod č. 2., 3., 4., 5. a 7. uvedené ovšem neplatí v příčině virilistů sněmovních. při těch nastupuje však jakožto zvláštní případ ztráty členství na sněmu ztráta důstojnosti, na jejímž základě jim virilní hlas jest prisouzen.

9. Činnost sněmu.

Jest rozeznávati jednak zákonodárnou, jednak správní činnost zastupitelstva zemského. Zákonodárná činnost záleží v tom, že sněm jest povolán spolupůsobiti, jde-li o to, by k místu přišel zákon zemský. Dle prosincové ústavy z r. 1867 nastává, jak již v historickém přehledu bylo vyloženo příslušnost zákonodárství zemského ve všech případech, které nebyly dle téže ústavy výslovně vyhrazeny zákonodárství říšskému; mimo to však může sněm i o záležitostech, jež vyhrazeny jsou zákonodárství říšskému, dle § 19. zřiz. zemského konati porady a činiti návrhy, totiž jednak v tom směru, jakým způsobem účinkují vyhlášené již zákony a stávající instituce říšské na blaho země, a pak o tom, jaké zákony říšské by se měly vydati, nebo která opatření by měla říše činiti vzhledem k potřebám země České. Správní činnost českého sněmu záleží ovšem hlavně v upravení rozpočtu zemského, čímž zároveň vykonává se nejvyšší dohled nad veškerou finanční správou zemskou; mimo to usnáší se sněm o systemisování úřednictva zemského a platů jeho, jakož i o základech instrukcí, které se mají dáti úředníkům a služebníkům zemským; konečně i všechny ústavy zemské podrobeny jsou nejvyššímu dohledu ze strany sněmu.

Sněm svolává se králem z pravidla jednou do roka, a to, není-li nic jiného ustanoveno, do Prahy. Co do ukončení činnosti sněmovní sluší rozeznávati pouhé odročení od ukončení zasedání, jež má ten účinek, že práce

přerušené musí opět započaty býti znova, a to opět od rozpuštění, jimž pomíjejí všechny mandáty poslanecké. Sněmu jest zapověděno vstoupiti ve styk s nějakým jiným zastupitelstvem zemským, nebo cosí vyhlásiti. Petice smí sněm přijati, byly-li podány některým jeho členem. Sněm také nesmí přijímati žádných deputací, a to ani v plném svém shromáždění ani jednotlivá jeho oddělení nebo kommisie. Chce-li sněm vyslati k vládařím deputaci, musí si dříve vymoci nejvyššího schválení. Co do způsobu vyřizování záležitostí sněmem platí dodatečné články křízení zemskému vyhlášené nařízením ze dne 1. pros. 1863 č. 56. z. z. a jednací řád, na němž se usnesl sněm český dne 2. bř. 1864, i s dodatky k němu dne 30. září 1884 přičiněnými. Podstatné zásady ve přičině té jsou tyto: Právo iniciativy (činiti návrhy) přísluší netoliko vládě, nýbrž i sněmu samému, jenž vykonává právo to buď výbory za příležitosti porad z jeho středu zvolenými nebo jednotlivými členy, avšak návrhy jednotlivců musí býti podporovány aspoň 20 členy, aby mohly býti vzaty v pořadu, kdežto návrhy vlády a kommisí takové podpory nepotřebují. Návrhy jednotlivých členů musí býti vždy písemně ohlášeny a nemohou bez kommissionální rady býti přijaty; výjimku tvoří pouhé amendementy (v. t.), které sice mohou, avšak nemusí býti kommisí přikázány. Má-li zemský maršálek za to, že předmět návrhu nenáleží do kompetence sněmu, nemá poradou o něm připustiti. Kommisie, které se volí k předběžné poradě o návrzích, volí se dle usnesení sněmu buď z plného shromáždění nebo z jednotlivých tří kurií (velkostátní z virilisty, poslanci měst s vyslanci obchodních komor, poslanci obcí venkovských). Pro některé záležitosti často se opakující může býti zřízen i výbor stálý, též mohou některé věci býti přikázány zemskému výboru ku předběžné poradě. Pokud trvá období sněmovní, může se sněm též usnesti, že kommisie, jež působilá v zasedání předešlém, má dále býti činnou bez nové volby. Volbu do kommisie musí přijmouti každý člen sněmu; odmítnouti může jen ten, kdo jest členem zemského výboru, kdo již ve dvou jiných kommisích zasedá nebo kdo sněmem z podstatných důvodů byl omluven. Kommisie volí si předsedu i zpravodaje ze svého středu.

Porady ve sněmu o jednotlivých předloách konané rozpadají se ve 3 části, a sice: 1. Čtení první, jehož výsledek jest, nezamítně-li se návrh ihned, odkázání návrhu kommisí, odboru nebo zemskému výboru; 2. čtení druhé, které se zahájí zprávou kommisie, z pravidla tištěnou, načež následuje rokování všeobecné (debata generální) a pak o jednotlivých ustanoveních zvláště (debata speciální; 3. čtení třetí, t. j. hlasování o návrhu jakožto celku, kdež se pak připouští jen ony speciální návrhy, které směřují k tomu, by jednotlivé části zákona neb oba jazykové texty, nesrovnávají-li se následkem změn průběhem druhého čtení učiněných, byly uvedeny v souhlas.

Pořádek, ve kterém sluší předměty v pořadu bráti, ustanovuje zemský maršálek; předem jest však projednávati předlohy vládní. Byl-li nějaký návrh samostatného zákona buď sněmem zamítnut nebo nedošel-li schválení koruny, nelze jej v tomtéž zasedání již přivést na denní pořádek. O každém návrhu může kterýkoliv člen sněmu, však jen dvakrát, mluvit; o návrhu na konec debaty hlasuje se ihned, a byl-li návrh přijat, volí si řečníci »pro« i »proti« zapsaní po řečníku generálním, a nemá pak nikdo mimo tyto generální řečníky a zpravodaje připuštěn býti ke slovu, leč ku krátkým opravám věcným. Poslanci musí mluvití volně a nesmí, vyjmajíc zpravodaje, čísti svá prohlášení. Místodržitel jakož i kommisáři vládní mohou se kdykoliv ve sněmovně objeviti a slova se chopiti, aniž by však kdo jiný jimi směl býti v řeči přerušen; oni mohou také čísti spisy a prohlášení svá. Je-li třeba, by vlada o některém případě podala vysvětlení, může sněm žádati, by za tím účelem vlada k poradám své zřízení vyslala.

Jednání sněmu jsou veřejná, pouze výjimečně může býti sezení tajné, když za to žádá předseda nebo 5 členů, a když se o tom usnese sněm po odstranění posluhačů. O každé schůzi sepiše se protokol, který obsahuje text jednání a usnesení; protokol podepíše předseda a 3 verifikátoři, načež se vyloží po 3 dny v kanceláři sněmovní k nahlédnutí, a nečiní-li se pak v příští schůzi námítky, jest protokol schválen. Mimo to pořádá se tištěné vydání protokolů těsnopisných, které obsahují i doslov řečí přednesených.

Po skončené poradě přikročuje se k hlasování, při čemž má každý člen sněmu hlas stejný; předseda nehlasuje, leč by šlo o volby. Místodržitel a ostatní zástupcové vlády hlasují jen tenkrát, jsou-li zároveň poslanci. Aby se stalo platné usnesení, jest třeba přítomnosti polovice všech členů sněmu, a pro návrh musí hlasovati absolutní většina přítomných. Při rovnosti hlasů jest návrh zamítnut. Jedná-li se o změnu řízení zemského, třeba přítomnosti tří čtvrtin všech členů a majority dvou třetin všech přítomných. Totéž platí počínajíc 1. lednem 1879 též ve přičině všech změn řádu volení do sněmu, leč by šlo jen o takové změny, které vyplývají ve třídě obcí venkovských ze změny obvodů soudních. Hlasování děje se z pravidla pozdvižením ruky nebo povstáním; je-li výsledek dle náhledu předsedy pochybným, nebo žádá-li za to 20 čl., jest předsedevziti zkouška opačnou, a nepodala-li i tato výsledku bezpečného nebo žádá-li za to 50 členů, hlasuje se dle jmen.

Usnesení sněmu uvádějí se prostřednictvím místodržitelovým k nejvyšší vědomosti. Aby k místu přišel zákon zemský, potřebí jest přivolení sněmu a sankce vladařovy, načež děje se vyhlášení v zákoníku zemském za spolupodpisu zodpovědného ministra zemí předlitavských. O tom, do jaké doby má se státi sankce zákona, má-li vůbec býti ještě ve smyslu ústavy možnou, nemáme posud

ustanovení výslovného. Též nezná ústava zemská instituce t. zv. zákonů provisorních, kteráž v tom spočívá, že při naléhavé potřebě zákona, vyskytující se v době, kdy sněm shromážděn není, zákon s provisorní platností vládou může být vydán proti dodatečnému schválení sněmovny. Tato možnost dána jest pouze při zákonech říšských, nikoli však, jde-li o zákon zemský.

10. O výkonné moci.

Samostatnost České země v oboru zákonodárství, jež zaručena jest jak zřízením zemským, tak i ústavou říšskou potud, pokud nejde o záležitosti výslovně říšské radě vyhrazené, vyžadovala by vlastně dle zásad v teorii panujících i samostatnost této země v oboru správy aspoň v té míře, pokud sahá autonomie v zákonodárství, by provedení toho, na čem se sněm za sankce vládařovy byl usnesl, bylo svěřeno vlastním správním orgánům této země, pro případ i samému sněmu zodpovědným. Jinak však k věci přilíží pozitivní zákonodárství naše, které samostatnost jednotlivých zemí v oboru výkonu stanovilo v míře mnohem skrovnější nežli samostatnost jejich v oboru zákonodárství, i svěřilo za pravidla i provedení zákonů zemských orgánům vládním zemí předlitavským, nestanovic nijak zodpovědnost těchto orgánů oproti sněmu, tak že docházíme k anomálii, že na eventuální porušení zákonů zemských slušelo by podati obžalobu ministerskou před říšskou radou všech zemí předlitavských a že též kontroly právní, jimiž má býti zaručeno zachování zákonů zemských se strany orgánů vládních, nejsou nijak institucemi zemskými, nýbrž říšskými (říšský soud, správní dvůr soudní). Pouze v jednom směru uznána samostatnost země i pokud se týče výkonu, a i to stalo se nikoli přímým ustanovením zřízení zemského, nýbrž toliko oklikou tím, že zřízení obecní, k němuž § 23. zřízení zemského prostě poukazuje, prohlásilo jistě záležitosti jakožto v samostatný obor obcí náležející, a že pak důsledně i další postup instancí v těchto věcech upravit bylo směrem takovým, jenž by se nepřičil duchu samosprávy v zřízení obecním uznané. Tak se stalo, že po zavedení obecního zřízení z r. 1864 a po uvedení v život okresních zastupitelstev, jež událo se téhož roku, ovšem ony záležitosti, které náležejí v samostatný obor působnosti obcí, celkem samosprávě zemské byly zachovány, byť i v těchto věcech namnoze zasahovala zeměpanská správa, jako zejména tím, že rozhodnutí o jistých stížnostech (na př. na vypovězení z obce, na odepřené vydání domovského listu) výslovně zeměpanským úřadům bylo vyhrazeno, že samospráva korporací nebyla přisouzena samostatná exekutiva a že konečně kontrola právní, kterou i v těchto věcech již dle zřízení obecního a dle zákona o zastupitelstvech okresních vykonávaly zeměpanské orgány oproti nižším instancím samosprávy, po zřízení správního dvoru soudního, r. 1875 nastalém, vykonává se

též oproti zemskému výboru dotčeným právě orgánem říšským. Poněkud pak rozšířena ještě byla agenda samosprávná některými pozdějšími zákony, na př. zákonem honebním, silničním, chudinským a j., kdežto naproti tomu školské zákony z r. 1869 a násl. opět agendu tuto valně ztenčily tím, že vznesen dohled ku školám na úřady zvláštní, převahou zeměpanské, i ponechána samosprávným korporacím pouze péče o uhrazení nákladu potřebného. V obor výkonné moci zemské počítají se konečně po rozumu §§ 26. a násl. zřízení zemského ještě spravování jmění zemského, fondů a ústavů zemských, dohled na úřednictvo a služebnictvo zemské, vykonávání práv patronátních a praesentačních, zastoupení země v záležitostech právních, připravování sezení sněmu, opatrování potřebných místností a j. pod., a sluší též konstatovati, že agenda ta zejména zřízením a zdokonalením mnohých nových ústavů zemských, jednak humanitních (porodnice, nalezišce, ústavy pro choromyslné), uměleckých (divadla), vyučovacích (nejm. hospodářských) a uvěrních (banka hypoteční a banka zemská) značného došla rozšíření. Avšak tyto záležitosti mají již ráz podstatně jiný; tu jde ponejvíce toliko o agendu hospodářskou, kterou si obstarává i jednotlivec samostatně, pročež v příkazích těchto agend orgánům zemské správy nižší nežli zvláštnosti spatrovatí nelze, kteráž by za doklad autonomie zemské mohla býti uváděna. O osvědčení jakési výkonné moci zemských orgánů lze tu mluvit toliko v míře velmi obmezené, totiž potud, pokud jde o uhrazení nákladu na instituce zemské pomocí příspěvků jednotlivými občany jako takovými konaných.

Orgánem výkonným, pokud jde o dotčené právě záležitosti samosprávě České země zústatvené, jest výbor zemský, jenž skládá se z maršálka zemského a z osmi členů, ze středu sněmu absolutní většinou zvolených. Z těchto 8 členů volí dva poslanci velkostatkářští, dva poslanci z měst a obchodních komor vyslaní, dva poslancové obcí venkovských a zbývající dva volí se plným shromážděním sněmu. Náместek zemského maršálka není členem zem. výboru, nýbrž zemský maršálek určuje sobě sám náместka ze členů výboru, který jej zastupuje, pokud jde o předsednictví ve výboru zemském. Podobným způsobem, jako členové zemského výboru, volí se náhradníci přisedících výboru zemského stejným počtem, a sice tak, že za člena výboru, jenž trvale jest zaneprázdněn, nastoupí náhradník, týmě sborem volený, na tak dlouho, až se sněm opět sejde a novou volbu vykoná. Členové zemského výboru musí bydliti v Praze a obdrží po čas svého úřadování náhradu (ročních 3000 zl.) z peněz zemských. Ztráta členství ve sněmu má za následek též ztrátu členství ve výboru zemském. Z této zásady stanovena však v zájmu nepřetržitého vykonávání příslušných funkcí výjimka, že i po vypršení období volebního a i po rozpuštění sněmu členové výboru zemského zůstávají v úřadě

potud, až nový sněm zvolil výbor nový. Záležitosti výboru zemského vyřizují se v poradách kolegiálních; ku platnému usnesení jest třeba přítomnosti 5 členů a absolutní většiny přítomných. Shledá-li zemský maršálek, že usnesení výboru přiči se zákonu neb obecnému dobru, má usnesení zastaviti a předložiti věc k nejvyššímu rozhodnutí prostřednictvím místodržitelovým. Zemský výbor smí se toliko stýkati se sněmem téže země a činiti vyhlášky ve správních věcech naň vložených. Deputaci nesmí přijímati. Podrobný přehled agend výboru zemského podáváme na místě jiném, kdež pojednáváme o organizaci samosprávy v království Českém. Blíže ustanovení o tom, kterak by slušelo přivesti ku platnosti odpovědnost výboru zemského oproti sněmu, ovšem ze všeobecných zásad vyplývající, v ústavě zemské posud nemáme.

Pokud jde o úkony správní, které, byť i základem jim byly zákony zemské, přec obstarávají se vládními orgány všech zemí předlitavských, jest vliv sněmu dle ústavy únorové velmi nepatrný. Již dříve byla o tom učiněna zmínka, že o zodpovědnosti těchto orgánů oproti sněmu, jakož i o samostatných právních kontrolách, kteréž by organisovány byly v zemi samé, není žádné řeči. Pouze ony prostředky parlamentární kontroly, které náležejí mezi prostředky nejméně účinné, jsou sněmu oproti těmto vládním orgánům poskytnuty. Tak ovšem jest sněmu dáno na vůli, by skládal přesvědčení své o těch neb oněch zjevech, v životě veřejném se vyskytujících, neb o tom, kterak by slušelo v některém oboru výkonu jíti před se, v resoluce neb adresy, dále jest v § 37. zřízení zemského sněmu dáno na vůli, by si vyžádal prostřednictvím maršálka zemského cestou služební zprávy nebo vysvětlení, kterých by si míti přál, a konečně jest i ve sněmu dovoleno, činiti k vládě dotazy neboli interpellace, které musí býti aspoň 20 členy podepsány, aniž však uložena vládě povinnost, dáti k interpellaci odpověď vůbec aneb učiniti tak v určité lhůtě. Pouze když odpověď k interpellaci výslovně byla odeprta, jest vláda povinna podati toho důvody. Zahájení jednání o interpellaci neb o odpovědi k ní dané jest naprosto zapověděno.

11. Finance zemské.

Poměrně nejdéle udržela se samostatnost země v oboru správy finanční, kde právo povolovati berně přisouzeno bylo sněmu českému výslovně ještě v obnoveném zřízení zemském. Z historické části jest známo, kterak se stalo, že důležité toto právo postupem času ve svých účincích bylo seslabováno, až konečně skleslo na pouhou formalitu. Zákony berní dosahu dalekosáhlého byly vydány pro celé mocnářství bez ohledu na právo toto; když pak došlo k novému upravení zákonů ústavních, nebylo k dotčenému právu českého sněmu vůbec již přihlíženo. Ústava únorová z r. 1861 vyhradila užší říšské radě spolupůsobení při upravení rozpočtu zemí předlitav-

ských i s právem, svoliti k vybírání berní a dávek v těchto zemích, a české zřízení zemské současně s touto ústavou vydané vyhradilo v §§ 20. až 22. sněmu kromě správy jmění druhdy stavovského, jakož i jmění, kteréž dle svého vzniku a určení jest vlastnictvím České země, pak mimo péči o fondy a ústavy zřízené nebo vydržované z prostředků stavů nebo země, toliko právo, by se radil a usnášel o opatření prostředků, jichž třeba ke splnění úkolů výhradně z e m s k ý c h, pokud k tomu nestačí důchody jmění kmenového, jež tu jest. K tomu konci vyhrazeno bylo sněmu právo, vypisovati a vybírati p ř í r á ž k y k zeměpanským daním přímým až do desíti procent. Vybírání přírážek vyšších, jakož i zavedení samostatných dávek zemských vázáno bylo císařským schválením; rovněž vyhrazeno císařské schválení pro všeliká usnesení sněmu, kteráž v sobě zahrnují zcizení, trvalé ztžzení nebo zastavení kmenového jmění země neb ústavů zemských. Z toho patrné, že o právu sněmu, svolovati v ů b e c k vybírání daní a dávek v království Českém, v ústavě únorové již řeči není, a stav tento spíše přístrojen byl ještě ústavou prosincovou z r. 1867, jež přikla říšské radě neomezené právo budžetní pro obvod zemí předlitavských. Tim pak, že zřízení zemské prohlásilo za p r a v i d e l n ý prostředek k uhrazení potřeb zemských p ř í r á ž k y k daním zeměpanským, podmíněna další odvislost finančního hospodářství země na institucích právních, v jejichž utváření se sněm království tohoto nijak nemá rozhodného vlivu.

Hodlajice podati stručný přehled nynějšího stavu financí zemských, chceme přihlídnouti jednak ku stavu k m e n o v é h o j m ě n í země a ústavů zemských, jednak k tomu, kterak se v poslední době utvářil rozpočet zemský ve hlavních svých položkách. R. 1849 záleželo jmění České země hlavně v t. zv. fondu domestikálním, jenž povstal z berních přírážek, které původně toliko na rustikální, později i na dominikální pozemky byly uvaleny; tento fond měl toho času jmění 1,433,401 zl. 58 kr. a dluhů 133,471 zl. 55 kr. konv. m. Dále tu byl fond zemských statků, jehož jmění tenkrát vyceněno na 354,877 zl. 30 kr.; nadační fond císaře Leopolda II., povstalý z korunovačního daru řečeného mocnáře a určený pro chudé dívky, jenž měl toho času jmění 58,262 zl. 35 kr. vid. č. a 55,195 zl. 47kr. konv. m. vedlé dluhů 714 zl. 4 kr.; fond nadace hrab. Straky s aktivem 905,877 zl. 3 kr. vedlé dluhu 768 zl. 59 kr. a fond bubenečský, jehož aktiva obnášela 125 949 zl. 29 kr. oproti dluhům 1687 zl. 33 kr. Nyní jest provedeno již úplné odloučení vlastního jmění z e m s k é h o, jímž zahrnuty jsou i fondy, jichž důchody se v rozpočtu účtují jakožto příjem země, od jmění fondů s a m o s t a t n ě ú č t o v a n ý c h, jichž důchod nijak se neobjevuje v rozpočtu zemském, nýbrž přesně toliko ve smyslu příslušných listin nadačních smí býti upotřeben a účtován. Co se předkem týče jmění p r v e u v e d e n é h o, skládá se ovšem posud z různých skupin majetku, avšak roztržení

jeho na tyto skupiny týče se pouze základního jmění a nikoliv jeho výtěžků, a není vyloučena možnost, že v době nedaleké roztržení toto vůbec pomine. Skupiny tyto uvádíme v následujícím, udávajíc příslušné jmění základní, kterak se jevílo koncem r. 1890: 1. Fond domestikální má kapitály 2,264.267 zl. 87 kr. (zástavní listy hypot. banky 609.000 zl., dlužní úpisy na půjčky zemskému fondu poskytnuté 1,650.000 zl., vklady spořitelni 5.267 zl. 87 kr.), na výtěžku za prodané zemské statky 500.753 zl. 38 kr. (ponejvíce v zástavních listech), konečně na nemovitostech, právech požitčných a inventárních věcech celkem 3,486.819 zl. 09 kr., úhrnem tedy 6,251.840 zl. 34 kr. 2. Fond zemských statků má nemovitosti v ceně 386.846 zl. 40 kr., a sice dům čp. 6-IV., pak dvory v Ruzyni a Hostivari a pozemky v obcích Bubenči, Liboci, Selci, Podbabě, Stodůlkách, Troji a Zlejščině. 3. Fond bubeněcký má kapitály 950 zl. a nemovitosti v ceně 119.029 zl., úhrnem 119.979 zl. 4. Fond porodnice má kapitály 15.650 zl. a nemovitosti s inventářem za 122.773 zl. 19 kr., úhrnem 138 423 zl. 19 kr. 5. Fond nalezince má kapitály 177.279 zl. 63 kr., pak nemovitosti a inventář za 78.243 zl. 65 kr., úhrnem 355.523 zl. 28 kr. 6. Fond blázince má kapitály 31.677 zl. 66 kr. a nemovitosti s inventářem za 689.304 zl. 26 kr., úhrnem 720.981 zl. 92 kr. 7. Fond káznice má kapitály 23.003 zl. 20 kr., pak nemovitosti, inventář a pohledávky za 158.910 zl. 70 kr., úhrnem 181.913 zl. 90 kr. 8. Fond zemědělský má kapitály 38.652 zl. 30 kr., pak nemovitosti a inventář za 193.062 zl. 76 kr., úhrnem 231.715 zl. 06 kr. 9. Zemský fond konečně, jenž zahrnuje veškeré ostatní jmění zemské jinde nezahrnuté, má kapitály 16.174 zl. 63 kr., nemovitosti a inventář za 3,653.364 zl. 48 kr., úhrnem 3,669.539 zl. 11 kr., mimo kasovní hotovosti obnášející 1,406.963 zl. 80 kr. Celkové jmění zemské obnášelo tedy mimo pokladniční hotovosti koncem r. 1890 na kapitálech 3,068.408 zl. 67 kr. a na nemovitostech, právech požitčných a inventáři 8,871.298 zl. 47 kr., úhrnem tedy 11,939.707 zl. 14 kr.; v této sumě ovšem zahrnuta jest pohledávka 1,650 000 zl., kterou má domestikální fond za zemským fondem (mimo nepatrné dluhy hypotekární a běžné účty posud jediný dluh zemský) a kterou tedy z vykázaného jmění zemského sluší odečísti. K fondům samostatně účtovaným náležejí tyto fondy, při nichž udán stav jmění, kterak se objevil při účetní závěrce koncem r. 1890: 1. Nadační fond hraběte Straky má na kapitálech 1,616.482 zl. 35 kr., dále statky Horní Teplice za 156.880 zl. a Okrouhlice za 112.840 zl. pak dům čp. 128. — III v Praze za 169.395 zl. 13 kr., zásoby naturální a inventární za 17.569 zl. 99 kr. a kasovní hotovost 163.190 zl. 59 kr.; nadace tato má mimo to záložní fond stavební, obnášející 915.083 zl. 80 kr. 2. Nadační fond císaře Leopolda a pro dívky má na kapitálech 127.499 zl. 58 kr. 3. Nadační fond arcivévodkyně Gisely pro hluchoněmé

má kapitály 102.080 zl. 98 kr. 4. Nadační fond Gerstnerův obnáší 38 089 zl. 91 kr. 5. Fond pro zvelebení rybářství, do něhož plynou poplatky za listky rybářské a z něhož se platí příslušné subvence, má na kapitále 1909 zl. 10 kr. 6. Fondy hasičské jsou vlastně tři, a sice a) pro věcnou podporu, b) pro osobní podporu dobrovolných hasičů a c) pro osobní podporu hasičů z povolání. Fondy tyto nemají základního jmění, nýbrž pouze kasovní přebytky; potřeby své uhrazují z 2 % příspěvku, který z přijatých premii za pojišťování proti ohni odváděti jsou povinny společnosti pojišťovací. 7. Fond dobrovolníků a vysloužilců měl kapitály 536.363 zl. 68 kr. a poskytl v r. 1889 podpory vysloužilcům a jich vdovám úhrnem 577 zl. 22 kr. 8. Fond škol normálních, jenž dle školního zákona říšského z r. 1869 přešel ve správu země, měl jmění výdajného 739.394 zl. 72 kr. a nadačního 14.011 zl. 17 kr. 9. Pensijní fond učitelstva na odborných školách hospodářských, nedávno zřízený, má jmění 120 zl. 11 kr. 10. Akademie císaře Františka Josefa pro vědu, slovesnost a umění měla na kapitále 244.931 zl. 57 kr. 11. Zemský pojišťovací fond císaře Františka Josefa I, jenž má býti podporou pro invalidy práce a k němuž se po 5 let z peněz zemských ročně věnuje 100.000 zl., posud však v život uveden není, má jmění 241.745 zl. 42 kr. 12. Náhradní fond propinační, do něhož v l. 1869—1889 plynuly platy za nově zřízené živnosti pivoarečné a lihovarnické a jenž nyní má býti rozdělen mezi ty, jimž přísluší náhrada za propinační právo r. 1869 zrušené, má jmění 491.462 zl. 02 kr. 13. Vyvazovací fond, utvořený r. 1850 za příčinou prostředkování výplaty náhrad za břemena pozemková, která vyvazovacími zákony došla vykoupení, zmizí záhy z řady fondů zemí spravovaných, ponevadž již veškeré vyvazovací dluhopisy byly vylosovány a účty fondu tohoto blíží se k svému ukončení. Z přebytků fondu tohoto byla usnesením sněmu r. 1891 povolena podpora zářijovou povodní postiženým sumou 100.000 zl. 14. Fond na stavbu nové musejní budovy vykázal celkem schodek 220 242 zl. 23 kr., který byl uhrazen z fondu zemského. Rozpočet zemský neupravuje se ve formě zákona, jak tomu při říšském rozpočtu zemí předlitavských, nýbrž pouze usnesením sněmu, při čemž ovšem vzhledem k nynější výši přírážky zemské, rozpočtem podmíněné, třeba nejvyššího schválení. Dle rozpočtu na r. 1892, schváleného sněmem, rozpočtena jest potřeba takto: 1. zemský sněm 98.681 zl.; 2. zemská správa: osobní náklad 328.967 zl., věcný náklad 48.844 zl.; 3. archiv zemský 14.960 zl. a dějiny Čech 8000 zl.; 4. hospodářství polní a sadební: zemské statky 8317 zl., sady a hospodářský dvůr v Bubenči 24.471 zl.; 5. zemědělství úhrnem 343.425 zl. (v tom zemědělská rada 113.745 zl., vyšší hospodářské ústavy 49 200 zl., hospod. střední školy 21.750 zl., rolnické školy 30.925 zl., účely

meliorační 61.916 zl.); 6. k účelům zdravotním (nemocnice, očkování, operační ústav pro choré na oči) úhrnem 1,071 832 zl. a humanitním (porodnice, naleznice, blázince, náhrada nákladů za podobně ošetřování v jiných zemích atd.) úhrnem 1,982.199 zl.; 7. k účelům vyučovacím a vzdělávacím úhrnem 6,715.131 zl., v čemž hlavní položku tvoří příspěvky zemské na národní školy, celkem 6,398.386 zl.; 8. k účelům uměleckým (divadla, pak podpory ústavů a spolkům) úhrnem 275.372 zl.; 9. k účelům bezpečnosti (donucovací pracovní, polepšovna pro mladistvé kárance, náklady hnanécké, četnictvo) úhrnem 534.975 zl.; 10. k účelům vojenským (příspěvek na ubytování vojska, přepře, vojenské nadace) 137.700 zl.; 11. veřejné stavby (zemské stavby silniční a vodní, příspěvek 400.000 zl. na splavnění Vltavy, železnice, pozemní stavby) úhrnem 959.120 zl.; 12. všeobecný etat pensijní 118.764 zl.; 13. za zúročení dluhů zemsk. 139 138 zl. a na umolení jich 173.245 zl. Na tuto rozpočtenou potřebu v úhrnné sumě 12,983.641 zl. poskytují vlastní příjmy země celkem úhradu 844.375 zl. Zbývá tedy vlastními příjmy neuhrazený schodek 12,139.266 zl., na jehož uhrazení vypsaná pro r. 1892 zemská přírážka 39 kr. ke každému zlatému přímých daní v království Českém rozepsaných (kteráž rovná se přírážce během posledních let vybírané. Tyto daně obnášely i s mimořádnou přírážkou stát. roku minulého:

daň pozemková . . .	11,519.770	zl.
» činžovní . . .	6,745.764	»
» třídní domovní . .	1,398.731	»
» výdělková . . .	3,248.563	»
» z příjmů . . .	5,768.515	»
v celku . . .	28,681.343	zl.

Dle toho vynáší přírážka jednoho krejcaru z každého zlatého přímých daní v Čechách předeapsaných 286.813 zl. 43 kr. a jest tedy zmíněnou přírážkou zemskou uhrazena částka schodku 11,185.724 zl. K dalšímu uhrazení schodku má býti užito hotovosti pokladnic a výpůjčky jednoho millionu zl., povolené při vyřízení rozpočtu zemského za r. 1891, pokud se jí neužije na uhrazení rozpočtového schodku za r. 1891.

Z řečeného patrné, že stinnou stránkou zemského hospodářství finančního jest právě to, že uhrazení potřeb zemských děje se takřka výhradně přírážkami k daním zeměpanským, čímž jednak podmíněna odvislost země, pokud se týče základu uhrazení vlastních potřeb, jednak i částečné aspoň přetížení těch, kteří již daněmi zeměpanskými v míře dosti značné jsou postiženi, poněvadž každá nesrovnalost při ukládání daní zeměpanských-jíž úplně uvarovati se naprosto nelze-při dotčené výši zemských přírážek tím více se pocítuje. Vždyť ze svrchu uvedených vlastních příjmů země na 844.375 zl. rozpočtených tvoří větší část důchody z vlastního jmění zemského, náhrady nákladů ošetřovacích, subvence státní na některé účely poskytnuté a

výtěžek hospodářství v ústavech zemských, kdežto samostatné daně zemské máme vedle ekvivalentu 74.025 zl. za administrativní důchodky domestikálního fondu, zrušené za příčinou zavedení daně potravní, toliko dvě, totiž hudební domestikálního fondu, jež vynáší 54.300 zl., a pak zemskou daň z dědictví, vynášející 70.000 zl. Předmětem reformy žádoucí bude tudíž vydatné rozmožnění těchto samostatných daní zemských, by pokud možná princip přírážek zcela mohl se opustiti. Věc tato jest také již předmětem porad kom. misse českým sněmem zvolené; zdárnému výsledku prací v tomto oboru ovšem velmi jest na závidu, že téměř již všechny předměty, na které by taková daň zemská mohla se uvaliti, podrobeny jsou daním státním.

12. Poměr České země k ostatním zemím mocnářství.

O poměru České země k bývalé říši Římské, jakož i k buntu německému, jenž trval od r. 1815 do r. 1866, pojednáno již v části historické a zbývá zde tudíž pojednati toliko o nynějším postavení království Českého v mocnářství Rakousko-Uherskému.

O právní povaze mocnářství tohoto, zejména o tom, do které z kategorií útvarů státních, vědou pro složené státy formulovaných, Rakousko-Uhersko vřaditi sluší, posud valně rozcházejí se mínění. Kdežto některé strany politické dokonce mluví o pouhé unii personální, tvrdí jiní, že pojí obě polovice mocnářství unie reální, třetí pak mínění uznává vedle dvou států dílčích (Předlitavska a Uherska) ještě existenci samostatného třetího státu, totiž mocnářství Rakousko-Uherského, kteréž by pak slušelo označiti jakožto stát spolkový. Tím však ještě nejsme u konce. Slušelo by pak dále ještě zkoumati, nejsou-li opět obě řečené polovice mocnářství státy složené a nelze-li zejména v Předlitavsku jednotlivým zemím neb aspoň některým z nich a v Uhersku opět aspoň království Chorvatsko-Slavonskému přiřknouti povahu států dílčích. Pro tento náhled dal by se uvéstí jednak historický vývoj, jednak okolnost ta, že i dle nynějšího stavu věci prisouzena zemím těmto jakási samostatnost aspoň v oboru legislativním, a pokud se týče Chorvatska i dosti rozsáhlá samostatná moc výkonná, jakož i právo určiti vlastní svou příslušnost, neboť jest stanoveno vyrovnáním uhersko-chorvatským, že nelze bez přivolení chorvatského sněmu čeho změnití na poměru této země k Uhersku vyrovnáním upraveném. Není zde ovšem místa pouštět se do rozebírání četných těchto kontroverzí; rozbor takový musil by ostatně z velké části zůstatí potud neplodným, pokud složité poměry našeho mocnářství nedopouštějí toho, vřaditi je prostě do některé z uvedených kategorií útvarů státních.

Dle povahy věci dlužno přesně rozeznávati jednak poměr České země k celému mocnářství Rakousko-Uherskému, jednak poměr její k celku zemí předlitavských.

Co se onoho poměru dotýče, stojí říjnový diplom ano i únorová ústava na stanovisku pří-
mého poměru jednotlivých zemí k celé říši
a považují se v tomto směru všechny země
za rovnoprávné, tak že pokud jde o záleži-
tosti celé říše společné, nemělo království Če-
ské jiného postavení nežli království Uherské
a Chorvatské. Teprv uherské vyrovnání z roku
1867 provedlo tu důležitou změnu, že jedno-
tlivé země s celou říší spojeny jsou toliko
nepřímě, totiž prostřednictvím jednak státu
uherského, jednak státu předlitavského. Sbor
zastupitelský, jemuž spolupůsobiti jest v zále-
žitostech říše celé, totiž delegace volí se
po 60 členech jednak říšskou radou zemí
předlitavských, jednak sněmem uherským, a
autonomií jednotlivých zemí učiněna v Předli-
tavsku jediné ta koncesse, že oněch 40 dele-
gátů, které vedlé 20 delegátů sněmovny pan-
ské vysílá sněmovna poslanecká říšské rady,
nevolí se plným shromážděním, nýbrž v té
způsobě, že členové říšské rady v jednotlivých
zemích zvolení volí buď ze svého středu nebo
z ostatních poslanců, vždy ale o sobě přímě-
řený počet členů delegace a náhradníků, při-
čemž na každou zem připadá aspoň jeden
delegát a jeden náhradník. Poslanci z Čech
volí takto 10 členů delegace a dva náhrad-
níky. V uherské polovici volí taktéž sněmovna
magnátů 20 a sněmovna poslanecká 40 dele-
gátů, při čemž ustanoveno, že z delegátů pan-
ské sněmovny jeden a z delegátů poslanecké
sněmovny čtyři mají se voliti ze středu zá-
stupců království Chorvatsko-Slavonského.
Uherské vyrovnání rozeznává jednak záleži-
tosti společné celému mocnářství, jednak
takové záležitosti, které sice nejsou společné,
které však pro totožnost zájmů v obou polo-
vicích říše tu i tam dle stejných zásad mají
se vyřizovati. Za společné byly uznány: zále-
žitosti zahraničné, vojenské a pak fi-
nance, tyto však jen potud, pokud jde o uhra-
zení nákladu, jehož vyžadují záležitosti spo-
lečné; avšak ve všech těchto oborech stano-
veny byly ještě četné výjimky ve prospěch
kompetence zákonodárných sborův obou států
dílčích, tak zejména pokud se týče schválení
jistých smluv mezinárodních, upravení povin-
nosti branné a kontrahování společného dluhu.
Za záležitosti, které v obou polovicích říše
dle stejných zásad jest vyřizovati, byly pro-
hlášeny: záležitosti obchodní, zejména též
zákonodárství ve věcech celních, dále zákonodár-
ství v příčině oněch daní nepřímých, které
(jako zejména daň z piva, lihu a cukru) jsou
v úzkém spojení s výrobou průmyslovou, upra-
vení měny a čísla, dle nichž sluší mince raziti,
opatření v příčině trati železničních, které se
dotýkají zájmů obou polovic říše, a konečně
upravení branné soustavy. Kdežto záležitosti
společné, pokud jde o legislativu, vyřizují se
delegacemi, a pokud jde o správu, spočívají
v rukou zvláštních tří ministrů říšských (mi-
nistra záležitostí zahraničních a císařského
domu, ministra pojenství a říšského ministra
financí), vykonává spolupůsobení v zákonodár-
ství co do záležitostí posléze připomenu-

tých jednak říšská rada zemí předlitavských,
jednak sněm uherský, a výkon spočívá v ru-
kou ministerstev obou polovicí a jest pouze
v příčině té tu i tam předepsán stejný postup,
který však dle znění uherského článku 12
z r. 1867-vyjímajíc jediné upravení soustavy
branné-jestě mimo to učiněn byl závislým
na uzavření zvláštní smlouvy celní a ob-
chodní, která sice doposud vždy (na dobu
10 let) k místu přišla v příčině kteréž však
vyrovnáním nejsou poskytnuty žádné garancie
pro ten případ, kdyby k obnovení její někdy
nedošlo. S licheným právě upravením souvisí
též způsob, kterak se uhrazují náklady, jichž
vyžadují záležitosti, společné. Tyto náklady
nijak se neuhrazují samostatnými dávkami
říšským aniž příspěvky jednotlivých zemí,
nýbrž kvotami obou států dílčích, totiž
jednak státu předlitavského, jednak státu uher-
ského; pouze po ten čas, po který trvá nyně-
jší smlouva celní a obchodní, užívá se
výtežku cla (však s jistými srážkami na resti-
tuce, na náklady vybírání, pak pro Bosnu a
Hercegovinu) v první řadě k uhrazení dotče-
ného nákladu. Co do způsobu, kterak určití
jest příspěvky obou polovicí k nákladu spo-
lečných záležitostí, resp. nyní k nákladu vý-
težkem cla neuhrazenému, předpisuje uher-
ské vyrovnání cestu zvláštního dohodování se
deputacemi zvolenými k tomu konci zákonodár-
nými sbory obou polovicí; docíleno-li takto
dohodnutí, předloží se k schválení říšské radě
a sněmu uherskému, načež shodná usnesení
obou těchto sborů se předloží císaři k sankci.
Nedoci-li se dohodnutí, určí císař sám poměr
příspěvků obou polovicí na dobu jednoho roku.
Dle posledního dohodnutí, jež platí až do
konce roku 1897, přispívají země předlitavské
k nákladu společných záležitostí, pokud není
uhrazen výtežkem cla, 68,6 procenty, země
uherské 31,4 procenty. Zvláštní dohodnutí pak
stalo se ještě mezi oběma polovicemi říše
v příčině dluhů do roka 1867 kontrahovaných;
na zúrokování těchto dluhů přispívá Uhersko
ročně 30,185 000 zl., kdežto zbytek nákladu,
existenci těchto dluhů způsobeného tíží země
předlitavské. Toto dohodnutí ovšem uzavřeno
na vždy a nedotýká se jeho dočasné jednání
o kvótě na uhrazení nákladu společných zále-
žitostí.

Co pak týče se poměru České země
k celku zemí předlitavských, staví se
ovšem důslednému právníckému pojetí poměru
toho v cestu okolnost ta, že stát »předlitav-
ský«, o který tu jde, není tak jako centrální
stát Rakousko Uherský výsledkem jednotného
processu historického, nýbrž že povstal toliko
vyrovnáním uherským z roku 1867. jímž z ob-
vodu celkového státu země uherské-tvořící
více než polovici celé jeho oblasti-co do
záležitostí za společné neprohlášených byly
vyločeny, tak že zbytek celkového mocnář-
ství, jenž nadále nese úřední název »králov-
ství a zemí v říšské radě zastoupe-
ných«, nutno bylo skonstituovati jako stát
nový. Tomuto dílečmu státu novému vindiko-
váno pak ústavou prosincovou oproti jedno-

tlivým zemím předlitavským postavení totéž, jaké ve smyslu dřívějšího ústroje ústavního příslušelo centrálnímu státu Rakousko-Uherskému jehož působnost nadále, jak právě pověděno, týmže uherským vyrovnáním vytčena byla měrou velmi skrovnou Zejména omezena výkonná moc centrálního státu, pokud nehledíme k záležitostem vyrovnáním za společně prohlášeným, na země předlitavské: pro tyto utvořeno bylo nové jednotné občanství státní; užší říšská rada ústavy prosincové stala se samostatným zákonodárným sborem nového státu, kdežto dle ústavy únorové byla rovněž jako širší rada říšská zastíjí instituci státu ústředního; v čelo správy zemí předlitavských postaveno zvláštní ministerstvo, jež učiněno zodpovědným sboru tomuto; konečně i finanční hospodářství uspořádáno bylo ve státu předlitavském samostatně, při čemž přivedena ku platnosti zásada společné centralisace uvnitř státu tohoto. Poměr jednotlivých zemí k tomuto novému útvaru státnímu byl, pokud se týče výkonu, již svrchu naznačen v ten smysl, že samostatné výkonné moci zemské takřka více není; co pak týče se zákonodárství, bylo v historickém úvodě k tomu poukázáno, že prosincová ústava posud uznává jednotlivé země předlitavské za faktory samostatné, ano že spolupůsobení sněmů v zákonodárství dokonce prohlášeno pravidlem, že však výhrady ve prospěch zákonodárné kompetence říšské rady učiněné jsou tak četné, že i v tomto oboru samostatnost království Českého jeví se býti velmi omezenou Záležitosti zákonodárství říše předlitavské vyhrazené možno nám rozdělit na dvě kategorie: jednak na takové, v nichž veškeré spolupůsobení v zákonodárství přísluší říšské radě, a na takové, v příčině kterých přísluší říšské radě vytknouti toliko základní zásady, kdežto bližší legislativní provedení těchto zásad zůstaveno sněmům. Do první kategorie náležejí všechny záležitosti, které dle uherského vyrovnání mají se dle týchž zásad jako v Uhersku spravovati nebo které (jako na př. povolení branců, schválení smluv mezinárodních) vlastně náležejí mezi společné záležitosti, avšak výslovně obapolným legislativám byly vyhrazeny; dále veškeré záležitosti finanční, a to jak zákonodárství, tak i důležitější úkony správní (upravení rozpočtu, půjčky, prodej nemovitých statků státních); záležitosti živnostenské (vyjímajíc toliko poměry propínační, úvěrní a bankovní; zdravotnictví; záležitosti práva státního občanství v zemích předlitavských a práva domovského, sčítání lidu, policie cizinců a listů průvodních; upravení poměrů vyznání náboženských, práva spolků, shromáždění a tisku; záležitosti universit a ochrany vlastnictví duševního; právo obchodní směnečné, námořní, horní, manské, a s jistými omezeními i právo občanské a trestní; zřízení fideikommissů; konečně i záležitosti, které se týkají povinností a poměrů jednotlivých zemí mezi sebou. Do druhé kategorie náležejí tyto

předměty zákonodárství: přípřež, ubytování a opatrování vojska, vyučování na školách národních a na gymnasiích, organisace soudů a v jistém směru i organisace úřadů správních.

Ličeným právě upravením poměrů jednotlivých zemí vůbec a Českého království zvláště k ostatním zemím pod žezlem dynastie Habsbursko-Lotrinské spojeným, nejsou ovšem odčiněny veškeré záhady státoprávní. Historický vývoj, ano již pouhé označení České země jakožto království, vyžadují rozsáhlejší samostatnosti země oproti moci ústřední, než jaká jí dopřána nyníjším zřízením ústavním. Při tom hlavně slušelo by klásti váhu na autonomní upravení moci výkonné, jejíž význam se pravidelně podceňuje oproti moci zákonodárné; vždyť i nejrozsáhlejší samostatnost v oboru legislace může centralisaci správy býti naprosto paralysována. Spíše by se ještě doporučovalo, a nijak by nebylo na závalu, kdyby aspoň částečně i výkonná moc, pokud se týče záležitostí v ohledu zákonodárném říšské radě vyhrazených, svěřena byla orgánům zemským, jak tomu jest v Chorvatsku dle vyrovnání uhersko-chorvatského. Dále nelze nijak s oka pustiti, že není lhostejno, který útvar státní to jest, v jehož prospěch bylo omezeno sebeurčení země, druhdy samostatný státní celek tvořivší. Byla-li veškerá omezení práv sněmů, obsažená v obnoveném zřízení zemském, stanovena ve prospěch krále českého, nikoli ve prospěch sboru, složeného ze zástupců velkého množství jiných zemí, tak neméně i veškerá ona omezení, kteráž pak postupem času až do únorové ústavy z r. 1861 buď toliko fakticky se udála nebo zákonně sankce dosáhla, byla stanovena ve prospěch říše celé a velmocenského její postavení. Podstatná změna, kteráž se udála uherským vyrovnáním v ústrojí státu ústředního, žádá tudíž revisi poměru jednotlivých zemí k celku, poněvadž prostě přenesení práv ústřednímu státu neboli císařství Rakouskému vyhrazených na dílčí stát předlitavský nelze srovnávat se zásadami v theorii panujícími. Třetí pak záhada spočívá v tom, že se při postupu dosavadním vzájemná kompetence různých a na sobě nezávislých orgánů veřejných, jako zejména sněmů a říšské rady, určovala namnoze jednostranně usnesením jednoho z těchto faktorů, kdežto povaha věci toho vyžaduje, by nebyla ztencována příslušnost některého z těchto orgánů bez výslovného jeho při volení. Veškeré tyto neshody zdají se vyhledávati nápravy a odčinění vzájemným dohodnutím se všech současných faktorů, má-li dojíti ku konečnému upravení ústavních našich poměrů. Až pronikne přesvědčení o nutnosti dohodnutí takového, podaří se zajisté společné práci vlasteneckých mužů všech odstínů politických dosíci výsledku želaného. Pžk.

V. Organisace zeměpanské správy.

Orgány zeměpanské správy v Čechách možno roztržiti dle těchto odborů správy: 1. správy vojenské, 2. správy politické v užším

slova smyslu, 3. správy vyučovací, 4. správy horní a správy statků státních a fondovních, 5. správy finanční, 6. správy justiční a konání spravedlnosti.

1. V oboru vojenské správy dlužno rozeznávat jednak c. a k. vojsko, kteréž jest orgánem celého mocnářství Rakousko Uherského, jednak zemskou obranu, která jest pojata jako orgán státu předlitavského. Organizace c. a k. vojska jest sice nyní přizpůsobena soustavě teritoriální, avšak jednotlivé země netvoří o sobě správní obvody organismu vojenského. V Čechách máme dvě velitelstva sborová (*Corps-Commando*), a sice 8., jehož sídlo jest v Praze, a 9., jehož sídlo jest v Josefově. Ono jest určeno pro úřední obvod doplňovacích okresů č. 11., 28., 35., 73., 75., 88., 91. a 102., toto pro obvod doplňovacích okresů č. 18., 21., 36., 42., 74., 92., 94. a 98. V čele každého velitelstva postaven velící generál, jemuž přidán jest šéf generálního štábu pro velitelstvo dotčené. Organizace zemské obrany potud přiléhá k této úpravě, že rozděleno jest království České na dva obvody velitelstev zemské obrany (*Landwehr-Commando*), která sídlí v Praze a v Josefově, a jimž podřízena jsou velitelstva jednotlivých pluků, pak praporů a evidenci zemské obrany. K tomu poji se četnictvo vojensky organizované; pro C. máme zvláštní zemské velitelstvo četnictva (č. 2.), pod nímž zastávají službu důstojníci četníci jakožto velitelé oddělení, jimž pak podřízeny jsou jednotlivé stanice četnické. Nejvyšší řízení c. a k. vojska přísluší říšskému ministru války; záležitosti zemské obrany a četnictva naproti tomu náležejí v obor předlitavského ministra zemské obrany, avšak v ohledech vojenských v § 18. zák. o zemské obraně ze dne 24. kv. 1883 uvedených působí na zemskou obranu i v době míru velící generálové, kteří jsou zároveň vrchními veliteli dotčených dvou obvodů zemské obrany, a jejichž prostřednictvím též veškerá nařízení ministra zemské obrany se sdělují s příslušnými úřady a ústavy zemské obrany.

2. Politickou správu v Čechách řídí c. k. místodržitelství, v jehož čele stojí místodržitel, jmenovaný císařem k návrhu předlitavského ministerstva vnitra. Co do ostatního personálu místodržitelství vyhrazeno císaři jmenování místodržitelských radů; okres. hejtmany jmenuje ministr vnitra, kdežto ostatní místa při zemské vládě a okresních úřadech politických obsazuje místodržitel. Před platností zákona o organizaci politické služby ze dne 19. kv. 1868 byl místodržitel, rozhoduje záležitosti politické správy zemské, vázán pravidelně usnesením gremia místodržitelského, nyní však sporno jest, nenastala-li v tom dotčeným zákonem změna v ten smysl, že usnesení gremia má pouze význam. hlasu poradního. Jakožto odborné orgány poradní a zčásti i výkonné přidány jsou místodržitelství jednak zemská rada zdravotní, skládající se z příslušného referenta jakožto předsedy a 8 řádných členů, z nichž 6 jmenuje ministr vnitra, 2 ostatní pak zemský výbor vždy na dobu

3 let; dále zvláštní odbor účetní a stavební, vrchní dozorce cejchovní, zemský zvěrolékař a rada lesní. Místodržitelství jsou přímo podřízeny některé ústavy státní (mimo vyučovací), a sice c. k. všeobecná nemocnice, c. k. sklad školních knih a c. k. zastavárna v Praze. K tomu nehledíc jest místodržitelství pravidelnou druhou instancí politické správy ve všech záležitostech, o nichž v nejvyšší instanci rozhodují ministerstva vnitra, kultu a vyučování, zemské obrany a orby, pokud nejsou pro ty které záležitosti určeny orgány zvláštní. V záležitostech ministerstvu obchodu a financí podřízených působí naproti tomu místodržitelství toliko výjimečně, pokud totiž na základě zvláštních předpisů spolupůsobiti jest povoláno. Jakožto podřízené orgány politické správy měli jsme až do r. 1862 v Čechách jednak úřady krajské pro obvody bývalých (13) krajů, jednak úřady okresní pro obvody jednotlivých okresů, které tenkrát se srovnávaly s obvody okresů soudních, tak že z pravidla byly okresní úřady politické se soudy okresními v jediný úřad (t. zv. smíšený úřad okresní) sloučeny. Krajské úřady byly však zrušeny již r. 1862 a jejich agenda přešla na politické úřady okresní, v jejichž organizaci pak r. 1868 se provedla změna v ten způsob, že u provedení základních zákonů státních soudnictví od správy politické zcela se oddělilo a že dosavadní okresy zůstaly pouze jakožto okresy soudní, kdežto pro obor politické správy vždy několik (2, 3, někdy i 4) dosavadních okresů sloučeno bylo v jeden nový okres politické správy, jež spravuje hejtmanství okresní jakožto politický úřad okresní první stolice. Tato rozhodují ve všech záležitostech správy politické, pokud nejsou některé věci pro větší důležitost svou výslovně místodržitelství vyhrazeny. Jest jich v Čechách celkem 89. Okresní hejtmanství jsou organizována dle soustavy osobní, to jest veškerá moc úřední při nich soustředěna v jediné osobě okresního hejtmana nebo jeho zástupce. Toliko města zvláštním statutem opatřená, jež v Čechách máme dvě, totiž Prahu a Liberec, jsou vyňata ze svazku zeměpanských úřadů politických první stolice, obstarávající samy dotčené agendy politické správy v přeneseném oboru-působnosti svými magistráty, řízeními purkmistrem a záležejícími jinak nanejvýš v placených zřízencích obecních. Zvláštních zeměpanských orgánů pro policejní správu z pravidla nemáme, nýbrž policii obstarávají vůbec zeměpanští političtí úřadové jakožto část politické správy, pokud nenáleží jakožto policie místní dle zřízení obecního v samostatný obor působnosti obcí. Toliko tam, kde zvláštní poměry toho vyžadují, zřízeny jsou samostatné zeměpanské úřady policejní, jejichž agenda pak sestavena z části na úkor působnosti všeobecných úřadů politických, z části na úkor policejní agendy obcí, což může se státi na základě výslovné výhrady v závěrečné větě § 28. obec. zřízení obsažené. V Čechách máme toliko dva takové samostatné zeměpanské úřady policejní, totiž

policejní ředitelství v Praze, jež opět se skládá z odboru ústředního a z příslušného počtu okresních kommissariátství policejních a jehož působnost se vztahuje též na některé obce sousední (t. zv. policejní obvod pražský), a pak policejní kommissariátství v Podmoklech.

3. Pokud jde o správu vyučování, dlužno rozeznávat jednak státní ústavy vyučovací, jednak úřady, jimž ke školám jest dohlížeti. Z vyučovacích ústavů jsou státními pouze vysoké školy, většina škol středních, některé školy odborné, pak ústavy učitelské a cvičné školy národní při těchto ústavech zřízené. Jelikož se o ústavech vyučovacích samostatně na jiném místě pojednává, můžeme organizaci těchto ústavů zde pominouti. Dohled ku školám vykonává správa státní bud' svými orgány správními vůbec anebo zvláštními orgány k tomu konci zřízenými. Kdežto takto vysoké školy aspoň v záležitostech vyučování se týkajících podrobeny jsou ministerstvu vyučování, školy odborné pak mistodržitelství, máme pro dohled k národním a měst'anským školám, ústavům učitel'ským, dětským zahrádkám, gymnasiím a reálkám zvláštní úřady, jichžto organizace v Čechách spočívá v podstatě na zákoně ze dne 24. února 1873 č. 17. z. z. a o nichž dlužno jest se zmíniti. Úřady tyto jsou sice převahou úřady zeměpanskými, avšak jest v nich, vyjímajíc stolicí nejvyšší, zastoupen i živel autonomní, ano v nejnižší stolici dokonce tento živel rozhodně převládá. Celkem možno říci, že při organizaci těchto úřadů měly dojíti zastoupení vedlé zájmů státní správy též zájmy místní samosprávy, společností náboženských a stavu učitel'ského.

Pod ministerstvem vyučování, kteréž jest nejvyšší instancí v záležitostech dohledu ke školám, zřízena v Čechách zemská školní rada, jejíž dozoru podrobeny jsou všechny školy právě uvedené, kdežto podřízeným orgánům dohlédacím jest činiti pouze se školami národními, měst'anskými a dětskými zahrádkami. Organizace zemské školní rady doznala nejnověji zákonem ze dne 24. čna 1890 č. 46. z. z., podstatné změny. Skládá se z mistodržitele nebo jeho náměstka jako předsedy, ze 6 členů vyslaných zemským výborem z těch, již mají passivní právo volební do sněmu (3 z nich buď též národnosti české, 3 národnosti německé), z administrativních referentů, zemských školních inspektorů, ze dvou zástupců král. hl. města Prahy (1 nár. české, 1 nár. německé), 4 osob stavu učitel'ského (2 Čechů, 2 Němců) a ze 4 zástupců vyznání náboženských (2 katol., 1 evang., 1 žid. vyzn.), mocných obou jazyků zemských. Referenty, zemské školní inspektory, zástupce stavu učitel'ského a společnosti náboženských jmenuje císař k návrhu ministra vyučování; úřadovací doba zástupců zemského výboru, města Prahy, stavu učitel'ského a společností náboženských obnáší 6 let. Zemská školní rada skládá se ze dvou odborů, českého i německého, a záležitosti škol vyřizují se v tom odboru, jehož jazyk jednací jest vyučovacím jazykem dotčené

školy. Při tom zasedají zástupcové zemského výboru, města Prahy a stavu učitel'ského v tom odboru, který odpovídá jejich národnosti; referenti a zemští školní inspektori v tom odboru, kde se vyřizují záležitosti škol jim přikázaných; zástupcové společností náboženských konečně zasedají v obou odborech. Vedlé schůzí odborových odbývají se, a to nejméně čtyřikrát do roka schůze plenární, ve kterých oba jazyky zemské mají stejné právo. Plenárním schůzím vyhrazeny jsou všechny záležitosti, které českým a německým školám vůbec nebo některé kategorii jejich jsou společny, zvláště pak zkoumání rozpočtů školních okresů a zřizování t. zv. škol menších, t. j. škol s jiným jazykem vyučovacím, nežli který jest základem dosavadní školy. Počet hlasujících administrativních referentů a školních inspektorů jest obmezen v odborech na 5, v plenu na 10. Protizákonná usnesení má předseda zastaviti a vyžádati si do 3 dnů rozhodnutí ministerstva.

Pro každý politický okres zřízena jest z pravidla jedna okresní rada školní; města, která mají svůj zvláštní statut, tvoří vždy, ona pak, která vydržují z vlastních prostředků školu měst'anskou, pak potřebné školy národní, mohou se schválením zemské školní rady tvořiti zvláštní okres školní. Takové měst'ské školní okresy máme v Čechách 3, totiž kromě Prahy a Liberce, majících svůj zvláštní statut, ještě v Hradci Králové. Že okresů takových není více, vysvětluje se tím, že obyvatelé těchto měst'ských okresů školních náklad na své školy nésti musí zcela sami a mimo to ve formě přirážek zemských ještě připláceti značnou měrou na školní náklad v ostatních částech země. Ve smíšených okresech zřídí se dle jazyka vyučovacího dvě okresní školní rady, nebo příkázou se obce jedné národnosti k sousednímu okresu školnímu. Okresní školní rada jest rovněž jako zemská školní rada na venek označena jakožto úřad zeměpanský a skládá se z okresního hejtmána, resp. purkmistra města zvláštní školní okres tvořícího jako předsedy, po jednom zástupci společností náboženských, zastoupených v okresu jistým počtem duší (ve venkovských okresech 2000, v měst'ských 500 duší), kterého vysílá při katolických biskup, při protestantech senior, při židech přednosta obce náboženské, ze dvou odborníků učitelů, z nichž jedním jest ředitel ústavu učitel'ského, event. měst'anské školy, druhý pak volí se konferencí učitel'skou, a nejméně 4 členů súčasnými okresními a pokud se týče obecními zastupitelstvy vyslaných. Doba úřadování volených funkcionářů jest 6 let.

Pro každou školní obec konečně máme místní radu školní, kteráž se skládá z představeného obce, ze 2—6 členů obcí, resp. obcí súčasnými na 3 léta zvolených, z virilistů platících aspoň šestinu přímých daní ve školní obci předepsaných, pak po jednom zástupci školy a společností náboženských a pro případ dle patrona školního (pokud totiž patronát ten ještě trvá). V obcích, které ne-

tvorí samostatný okres školní a kde jsou školy české a německé, aniž by bylo lze obvodů těchto škol dle oblasti omezení, zřídí se pro školy každého jazyka zvláštní místní školní rada, a musí zástupcové obce v této školní radě býti příslušníky oné národnosti, jejíž jazyk jest jazykem vyučovacím při škole, již se týče.

Ministr vyučování zřídí pravidlem v každém školním okrese inspektora národ. škol k návrhu zemské školní rady, může jich však zříditi i více v jednom okrese neb i několik okresů přikázati jedinému inspektoru. Okresní školní inspektor stává se povoláním svým členem okresních školních rad, jichž se působnost jeho týče, ač nebyl-li jím již dříve. Jmenování jeho není stálé, nýbrž děje se vždy na dobu 6 let; pokud inspektor zastává již jiná místa ve službě veřejné-což jest pravidlem-nelze jemu obyčejně pro velký nával prací obojí místo zároveň zastávati, a proto nutno opatřiti substituta pro stálé místo inspektorem zastávané. Útraty této substituce hradí normální školní fond, je-li inspektorem jmenován učitel školy národní nebo měšťanské, a státní pokladna, je-li jmenován inspektorem zřízenec státní. Cestovní paušál okresních inspektorů školních ovšem uhrazuje se povždy z pokladny státní.

4. Ředitelství horních závodů státem provozovaných jsou v Čechách v Příbrami, v Mostě a v Jáchymově; správy statků státních a fondových jsou v Blatné, Bohutině, Jáchymově a Hořicích. Od oněch sluší rozeznávati úřady horní, t. j. zeměpanské úřady, jimž svěřen dohled k horám vůbec (bez rozdílu, jsou. li státními nebo soukromými) se stanoviska národního hospodářství a rozhodování dotčených záležitostí, pokud nenáleží jakožto soukromoprávně před horní soudy. Organizace horních úřadů spočívá na říšském zákoně ze dne 21. čce 1871 č. 77. ř. z. Dle tohoto zákona přísluší nejvyšší řízení všech záležitostí dotčeného oboru ministerstvu orby, jemuž podřízena jsou horní hejtmanství, jež jsou v zemích předlitavských 4, z nich jedno v Praze pro Čechy. Těmto opět podřízeny jsou obvodní úřady horní jakožto instance nejnižší; jest jich v Čechách 11 a sice v Praze, Slaném, Plzni, Stříbře, Falknově, Lokti, Chomútově, Mostě, Teplici, Kutné Hoře a v Budějovicích. Jisté důležitější věci vyhrazeny jsou horním hejtmanstvím, a v těch věcech jest ministerstvo orby druhou instancí; všechny ostatní záležitosti vyřizují obvodní úřady jako první a horní hejtmanství jako druhá instance konečně. Třetí instance v záležitostech horních vůbec není.

5. Správu finanční řídí v zemích předlitavských zvláštní ministerstvo financí. Co do podřízených jemu v Čechách úřadů dlužno rozeznávati záležitosti daní přímých a nepřímých. Finanční správu v zemi řídí v obojím směru zemské ředitelstvo financí, jehož předsedou sice jest dle jména místopředseda, jehož řízení však vskutku spočívá v rukou místopředsedy odborného. Finanční zemské

ředitelství jest ve všech záležitostech finančních instancí druhou a v záležitostech daní přímých z pravidla též instancí poslední, tak že pouze ve věcech daní nepřímých možno dovolati se rozhodnutí ministerstva financí jakožto instance třetí. První instancí jsou v záležitostech daní přímých z pravidla okresní hejtmanství, jimž k tomu konci přidání jsou berní inspektoři jakožto orgány fin. správy; pouze v Praze zřízen jest pro záležitosti přímých daní zvláštní finanční úřad první stolice, berní správa zvaný. V záležitostech daní nepřímých zřízeny jsou vůbec zvláštní orgány finanční první stolice, totiž okresní ředitelstva finanční, jichž je v Čechách 10, totiž v Praze, Budějovicích, Časlavi, Chebu, Chomútově, Chrudimě, Jičíně, Litoměřicích, Plzni a Táboře. Tato ředitelství obstarávají též záležitosti kolků a přímých poplatků, avšak od r. 1891 jsou pro tyto záležitosti při nich zřízeny zvláštní odbory; pouze v Praze zřízen jest zvláštní úřad pro vyměňování poplatků, který nyní jest samostatným finančním úřadem první stolice. Zemskému finančnímu ředitelství jest přímo podřízena finanční prokuratura v Praze, která však není úřadem u věcech finančních rozhodujícím, nýbrž toliko zastupuje jakožto advokát státní pokladnu i veřejné fondy a podává k žádosti úřadů správních dobrozdání právníká. Správa finanční má dle povahy věci mimo to četné orgány výkonné. Jsou to předem berní úřady, které jsou též soudními úřady depositními a tudíž z pravidla zřízeny jsou v místech, kde sídlí okresní nebo krajský soud, dále úřady celní, důchodkový úřad v Praze, archiv map katastrálních a jednotlivé evidence katastru pozemkového, jednotlivá oddělení stráže finanční, správy skladů tabáku a kolků, hlavní pokladna zemská, úřad puncovní v Praze a loterní úřad tamže.

6. Správa justiční a konání spravedlnosti dlužno z té příčiny přesně lišiti, poněvadž toto, třeba se dělo jménem vládařovým, přece svěřeno jest orgánům naprosto nezávislým a nesesaditelným, kdežto správa justiční neliší se podstatně od ostatních oborů správy v ohledu veřejnoprávním, jsouc řízena ministrem spravedlnosti, jenž zodpovědným jest právě tak, jako ostatní rádcové koruny. Orgány justiční správy v Čechách jsou jednak praesidia jednotlivých soudů, která hlavně působí v záležitostech obsazování uprázdněných míst, v otázkách organizačních a manipulačních, dále státní zastupitelstva, totiž vrchní státní zastupitelstvo při vrchním soudě v Praze, státní zastupitelstva při soudech sborových a funkcionáři státního zastupitelstva při soudech okresních, konečně správy trestnic, určených k výkonu delších trestů na svobodě, jichž máme v Čechách 4 a sice pro mužské na Pankráci u Prahy, v Borech u Plzně a v Kartouzích, pro ženské v Řepích. Výkonnými úřady v oboru správy spravedlnosti jsou konečně kromě berních úřadů ještě spojený depositní úřad v Praze a

úřad desk zemských a knih pozemkových při zemském soudě v Praze zřízený.

Konání spravedlnosti naproti tomu svěřeno jest soudům. Za dřívějších dob konala se spravedlnost až do nejvyšší stolice v zemi samé a nejvyšší soudce zemský byl vynikajícím hodnostářem zemským. V té věci ovšem nastala podstatná změna zřízením nejvyššího místa spravedlnosti ve Vídni za Marie Terezie; však i po té až do našich dob zůstala zachována appellace česká jakožto druhá stolice pro konání spravedlnosti v celé zemi České. Při tomto vrchním zemském soudě pro království České systemisována jsou kromě praesidenta a místopředsedy 42 místa radních, z nichž však pouze 41 skutečně zde úřaduje. Jakožto soudy první stolice máme v Čechách předem 16 soudů sborových, totiž zemský soud v Praze, obchodní soud tamtéž a krajské soudy v České Lípě, Mostě, Budějovicích, Chrudimi, Chebu, Jičíně, Ml.Boleslavi, Hradci Králové, Kutné Hoře, Litoměřicích, Plzni, Písku, Liberci a Táboře, a 204 soudy okresní. Největší jest obvod zemského soudu v Praze, k němuž náleží 23 soudy okresní, nejmenším jest obvod krajského soudu v Liberci, jenž zahrnuje pouze 5 soudů okresních. V sídle každého sborového soudu jest městský soud delegovaný, jež řídí pravidelně rada soudu sborového, pro záležitosti jemu přikázané; pouze při pražském zemském soudě jsou 4 delegované soudy, totiž jeden trestní pro přestupky a 3 civilní (jeden pro Staré město a Josefov, jeden pro Nové město a Vyšehrad, jeden pro levý břeh Vltavy). Při obchodním soudě pražském jest zvláštní bagatelní soud u věcech obchodních. Jakožto samostatný soud kausální máme v Čechách jediný obchodní soud v Praze, o němž již byla zmínka učiněna; jinak zastávají soudnictví obchodní kraj. soudy, jímž pro záležitosti obchodní všude přidání jsou přísedící ze stavu obchodního. Jakožto horní soudy konají úřad kraj. soudy v Mostě, Chebu, Plzni a Kutné Hoře, jímž přidání jsou za příčinou tou přísedící odborní a listovní pro knihy horní. Manželské soudy biskupské trvají sice i na dále, jelikož však nyní jejich nálezy pro obor státní platnosti nemají, obracejí se strany v těchto věcech téměř výhradně na obyčejné soudy zeměpanské. Pžk

VI. Organizace samosprávy.

Pokud jde o organizaci samosprávy v království Českém, sluší, jakož vůbec v oboru samosprávy, rozeznávati, jaké zájmy lidské společnosti ve správě mají dojíti zastoupení. Jde tu jednak o zájmy místní, a tělesa samosprávy, jímž tyto zájmy jsou střediskem, bývají povýtěčné jakožto autonomní označovány; mimo to jde však také o zájmy věcné, které jsou základem další skupiny korporací samosprávných, o nichž pak v dalším odstavci nám bude zmíniti se.

A) Samospráva místní spočívá na samosprávě obcí, jakožto korporací, zastupujících v první řadě zájmy místní. K tomu pak poji

se samospráva obcí »vyššího druhu«, či správněji řečeno samospráva korporací, zastupujících místní zájmy oblastí širších. Těmi pak jsou zde jednak okresy, jednak celá země Česká.

1. Nová organizace obcí stala se zrušením svazku poddanského r. 1848 nezbytnou. Aby se tak stalo aspoň prozatím, než by ústavní cestou, tenkrát zamýšlenou, věc došla konečného svého upravení, bylo dne 17. března 1849 pod č. 170. ř. z. vydáno t. zv. provisorní zřízení obecní, kterýmž měla uskutečnění svého dojíti základní práva, obcím v § 33. ústavy ze dne 4. března 1849 zaručená, totiž právo svobodné volby zástupců, právo rozhodovati o přijmutí nových členů ve svazek obecní, právo spravovati samostatně záležitosti vlastní, uveřejňovati výsledky hospodářství obecního a veřejnost jednání zástupců obecních. V čele tohoto prozatímného zřízení obecního postavena věta, že základem svobodného státu jest obec svobodná. Obvod obce měl se srovnávati s obvodem dosavadních obcí katastrálních, pokud tyto nebyly již dříve fakticky v jednu obec sloučeny, avšak neměla-li některá obec prostředků, aby splnila úkoly jí novým zákonem uložené, měla třeba i proti své vůli býti spojena s některou obcí jinou, ovšem s výhradou jmění svého. Toto zřízení obecní obsahovalo též důležitá nová ustanovení o tom, kterakým způsobem se nabývá domovského práva v obcích, v nichžto svrchu dotčená zásada o volném přijímání ve svazek obecní došla provedení v míře toliko omezené, ano mimo jiné bylo stanoveno, že přijmutí ve svazek obecní děje se i mlčky tím, že obec tuzemce po 4 léta v obci trpěla buď vůbec bez listu domovského nebo s listem domovským, jehož platnost již pominula. Ostatní ustanovení prozatímného řízení obecního srovnávají se v podstatě s nynějším právem obecním a dlužno toliko po dotknouti, že dotčené zřízení obecní v §§ 142. až 177. též jednalo o zastupitelstvech okresních a krajských, kteráž se měla zříditi, že však tato jeho ustanovení vůbec nedošla provedení. V ostatním platilo obecní zřízení z r. 1849 až do vydání nynějších zřízení obecních, poněvadž k ústavnímu projednávání nového zřízení obecního na základě ústavy z téhož roku vůbec nedošlo, a poněvadž zákon obecní později císařským patentem ze dne 24. dubna 1859 č. 58. ř. z. vyhlášený nikdy platnosti nenabyl, vyjmajíc jeho §§ 32.—51. a 55.—57., které jednaly o právu domovském a dle výslovného určení tam obsaženého ihned platnými se staly.

Po vydání ústavy unorové bylo pomýšleno na nové upravení záležitostí obecních, a poněvadž dle této ústavy příslušelo tak zv. užší říšské radě vytknouti základy organizace obecní a sněmům toliko vyhrazeno bylo usnášeti se na ustanoveních ku bližšímu provedení těchto zásad potřebných, vydán byl předem říšský zákon ze dne 5. března 1862 pod č. 18. ř. z. pro země předlitavské vyhlášený, jímž vytčena byla základní pravidla zřízení obecního. Na základě tohoto zákona byly pak v jednotlivých zemích sněmům učiněny před-

lohy podrobných zřízení obecních, které, byvše přijaty, byly pak jakožto zemské zákony vyhlášeny. Takovým způsobem došlo i v Čechách k novému zřízení obecnímu, kteréž dne 16. dubna 1864 nabylo sankce vládařovy a bylo pod č. 7. v zemském zákoníku téhož roku vyhlášeno. Toto zřízení obecní, které v podstatě posud jest v platnosti, třeba některá jeho ustanovení později jinými byla nahrazena, neplatí však v celých Čechách, nýbrž vyjmuta jsou z jeho platnosti ona města, která mají svůj zvláštní statut na základě výhrady § 6. prozatímného zřízení obecního z r. 1849 vydaný. Taková města máme však v Čechách pouze dvě, totiž Prahu, jež obdržela statut ze dne 1. května 1850 č. 85. z. z., a Liberec, jenž měl v době vydání zřízení obecního statut ze dne 21. prosince 1850 č. 202. z. z. Statut pražský jest celkem posud v platnosti, kdežto statut liberecký od té doby nahrazen byl novým ze dne 28. června 1889 č. 43. z. z. Hodlajice vytknouti hlavní body nynější organizace obecní, postoupíme tudíž vhodně tím způsobem, že předem pojednáme o ústavě obcí ve smyslu zřízení ze dne 16. dubna 1864, a že pak vytkneme stručně podstatné úchytky, které platí v oněch dvou městech zvláštním statutem opatřených.

a) Zřízení obecní z r. 1864 rozeznává, jak to bylo učinilo již prozatímné zřízení obecní, jednak s a m o s t a t n ý, jednak p ř e n e s e n ý obor působnosti obcí. O n e n byl definován právě tak, jak se to stalo v prozatím. zřízení obecním a v základních zásadách z r. 1862, v ten smysl, že v sobě zahrnuje vše, co se předem a nejprve dotýče prospěchu obce a v mezích jejich vlastními silami může býti opatřeno a provedeno. Blíží pak vypočtení agend sem náležejících nalézáme v čl. V. základ. zásad a v § 28. česk. zřízení obecního, při čemž ovšem zůstává sporno, vyčerpávali-li vypočtení toto předmět zcela, nebo jest li uvedeno toliko za příklad; mimo to postrádá toto vypočtení jednotného hlediska i logické úpravy. Můžeme zde jen tolik podotknouti, že zahrnuje tento samostatný obor obcí jednak agendu h o s p o d á ř s k o u, totiž správu jmění obecního a záležitosti ke svazku obecnímu se vztahujících jednak působnost obcí v oboru v e ř e j n é s p r á v y, ku které náleží hlavně místní policie a některé agendy významu podřízeného, na př. odbývání dobrovolných dražeb movitých věcí a smířování proučích se stran. P ř e n e s e n ý obor působnosti obcí značí nám záležitosti, kteréž, ač jsou záležitostmi správy státní, přece musí obci bezplatně býti obstarávány při čemž obec dle povahy věci podrobena jest netoliko dohledu, nýbrž i přímému vlivu správy státní, majíc toliko povinnost, nikoliv právo předsebrati výkony dotčené. Sem náleží na př. intervence při sepisování branců, při sčítání lidu, sestavování listin porotců, doručování výnosů úředních a mn. j. V příčině tohoto přeneseného oboru poukazuje § 29. obec. zřiz. ke zvláštním předpisům o tom vydaným, výtýká však přece důležitou zásadu, že toliko z á k o n e m a nikoliv pouhým nařízením tento obor na

úkor obcí může býti rozšířen. Authentického sebrání dotčených zákonů posud nemáme, čímž se vysvětluje, že předmět ten velmi jest sporný, zejména pokud jde o předpisy starší. Tak na př. pochybno jest, platí li posud § 128. proz. zřízení obec., jímž obcím uložena byla povinnost vybíratí daně zeměpanské; správní dvůr soudní vynesl již několik nálezů, jimiž popřel, že cit. § 128. proz. zřízení obec. náleží mezi předpisy v § 29. obec. zřiz. obsažené, sprostiv tudíž obce povinnosti zmíněné.

Territoriální o b v o d obcí zahrnuje v Čechách i velkostatky a nebyl obvod obcí již stávajících zřízením obecním z r. 1864 nijak změněn, pro budoucnost však nastala oproti prozatímnému zřízení obecnímu ta důležitá změna, že nelze již obce proti jejich vůli zcela sloučiti, nýbrž nanejvýše donutiti aby vešly ve svazky ke společnému obstarávání některých záležitostí. Rozdělení obcí připouštělo se dle původního znění obec. zřízení jen tenkrát, měla-li část, která se měla státi samostatnou, samostatnost již dříve (před r. 1849); od toho však později upuštěno a žádá se nyní toliko v ohledu hmotném, aby každá z budoucích obcí samostatných vládla dostatečnými prostředky, a v ohledu formálním, aby k rozdělení přivolil zemský výbor ve srozumění s mistodržitelstvím, ač není-li v době, kdy se o žádosti rozhoduje, shromážděn sněm, v kterémžto případě by potřeby bylo zákona zemského.

Co tkne se objemu obecního svazku v ohledu o s o b n í m rozeznáváme v obci jednak o b č a n y, t. j. takové osoby, které pojí k obci svazek právní, a přespolní, t. j. takové osoby, které v obci jsou toliko v jakémsi spojení f a k t i c k é m. Občané opět dělíme na p ř í s l u š n í k y obce, t. j. takové osoby, které mají v obci právo domovské, a na s p o l e č n í k y obce, t. j. takové osoby, které buď jsou v držení n e m o v i t o s t í v obvodu obce ležící nebo které mají v obci řádné své bydliště, platíce však zároveň přímou daň ze živnosti samostatně provozované nebo z důchodů. Upravení domovského práva v nynějším zřízení obecním postrádáme, a to proto, že tento předmět dle ústavy zemí předlitavských vyhrazen jest zákonodárství říšskému, kteréž jej posléze upravilo zákonem ze dne 3. pros. 1863 č. 105. ř. z. Od občanů sluší rozeznávati m ě š t' a n y; ty máme pouze v městech a městysech, a mohou se jimi nyní státi pouze příslušníci obce, a i t o pouze pro osobu svou. Č e s t n é o b č a n y nebo č e s t n é m ě š t' a n y může každá obec jmenovati z rakouských občanů státních; tito měli dle § 10. zřiz. obec. všechna práva společníků obce, nikoli však jejich povinnosti. Nyní obmezují se práva jejich na výsadné právo volební, kteréž však co do způsobu jeho vykonávání jest dosti sporné.

Orgány obecní správy jsou jednak v ý b o r nebo z a s t u p i t e l s t v o obecní, jednak p ř e d s t a v e n s t v o obecní, v městech namnoze »městská rada« nazvané. Výbor obecní jest orgánem usnašejícím se a kontrolujícím, kdežto představenstvo jest orgánem výkonným, jež zastupuje obec na venek a obstarává vše, což

náleží k obyčejné správě a není výslovně výboru vyhrazeno. Výbor skládá se z 8—36 členů volených, což řídí se dle počtu voličů, mimo to má právo virilního hlasu ve výboru každý volič obecní, jenž platí aspoň šestý díl všech daní přímých v obci předepsaných, při čemž požívá ještě té výhody, že může toto právo vykonávat i zmocněncem. Náhradník jest polovice údů výborových, oni nastupují však jen tenkrát, když některý výbor dodatečně odpadl nebo na čas úřad svůj zastáváti nemůže. Představenstvo obecní skládá se ze starosty čili z představeného obce a alespoň ze dvou starších čili radních obecních, nikdy však nesmí býti obecních radních více než obnáší jedna třetina členů výboru. Starosta, jenž vůbec zastupuje obec na venek, předsedá schůzím výboru, repraesentuje a řídí představenstvo obecní a obstarává pravidelně sám agendu přenesené působnosti; obecní radní zastupují ho v tom pořádku, v jakém byli voleni. Ku správě jmění osad nebo částí obce místně oddělených, které mají své samostatné jmění, zřídí se zvláštní zastupitelstvo místní s místním představeným v čele, jehož působnost však přesně se obmezuje na tuto správu; pouze tenkrát, není-li osada ve výboru obecním nikým zastoupena, může představený místní choditi do schůzí výborových, má tam však toliko hlas poradný.

Co do úpravy volebního práva do zastupitelstva obecního sluší rozeznávati dvoji aktivní právo volební, a sice jednak takové, které se zakládá na jistých osobních vlastnostech a přísluší dotčené osobě nehledíc k tomu, platí-li nějakou daň čili nic, a pak právo volební, zakládající se na placení daně přímé. Prvé dotčené volební právo hono-
raci přísluší-pokud nehledíme k občanům čestným-pouze příslušníkům obce, kdežto při právu volebním, jež zakládá se na placení daně, na domovském právu nijak nezáleží. Právo volební na základě osobních vlastností přísluší zejména čestným občanům, pak měšťanům, duchovním, úředníkům státním, zemským a fondovním, důstojníkům mimo službu, doktorům a učelům. Na základě placení daně volí každý státní občan rakouský, který jest v obci příslušníkem nebo společníkem a platí ze statku nemovitého, ze živnosti průmyslové nebo z příjmů v obci daň přímou. Při tom nezáleží na výši daně placené; to rozhoduje pouze při vrácení do jednotlivých sborů volebních, nikoliv při otázce, má-li kdo vůbec právo volební. Ostatně i z těch, při nichž jinak jsou podmínky volebního práva, vyloučení jsou ti, kdož nacházejí se ve vyšetřování pro zločin, dále kdož odsouzeni byli pro zločin, pro přestupky krádeže, zpronevěření, účastenství v nich nebo podvodu, pro lichvu nebo zkrácení věřitelů, po jistou dobu (která dle povahy činu jest rozdílná, nejvýše však obnáší 10 let) po ukončení trestu, dále kridatáři po čas trvání konkursu, vojínové v činné službě se nacházející-ač nejedli o virilistu-konečně kdož děle než rok dluhují dávky obecní nebo opomenuli klásti po-

vinné účty o správě jmění obce nebo některého ústavu obecního. Passivní volební právo, t. j. právo býti volenu do výboru obecního, přísluší jen tomu, kdo sám může voliti, jest mužského pohlaví, dosáhl 24. roku věku svého a požívá plnou měrou práv občanských. Ostatně i z těch, kteří jinak mají náležitosti passivního práva volebního, nemohou býti voleni úředníci představených úřadů politických a úřadů policejních v obci se nacházejících, dále zřizenci obecní, osoby, jež požívají opatření chudých nebo nemají výdělků samostatného, konečně kdož pro přečin disciplinární, ze zništění spáchaný, byli se-
sazeni s nějaké služby veřejné. Volitelnost do představenstva obecního předpokládá mimo to, co se žádá k volitelnosti do výboru obecního, ještě řádné bydlení v obci; dále nemohou býti do představenstva voleni aktivní zřizenci státní, zemští a fondovní, pak duchovní a veřejní učitelové; konečně kdož jsou v prvním a druhém stupni příbuzní nebo sešvakření nemohou býti zároveň členy představenstva obecního. Nikdo nesmí z pravidla odmítnouti volbu naň připadlou, jinak pozbude na 6 let práva voličského a propadne pokutě do 100 zl. Pouze osoby v § 20. zřízení obecního uvedené (duchovní, úředníci, osoby neduživé nebo přes 60 let staré a j.) mohou tak učiniti, aniž by se jim dotčených nepříznivých následků bylo obávati.

Od otázky, komu přísluší právo volební, třeba dle povahy věci přesně lišiti otázku, kterak jest volební právo vykonávati. Ve směru tomto jest ustanoveno, že právnické osoby, pak osoby nezpůsobilé ku právním činům volí svým zákonným zástupcem, že osoby ženské, důstojníci aktivní, jsou-li virilisti v obci, dále spoludržitelé nemovitosti voliti mají zmocněncem, že konečně ti, kdož v záležitostech veřejných jsou nepřítomni, rovněž i držitelé nemovitosti a živnosti v obci se nacházejících, kteří bydlí v obci jiné, zmocněncem voliti mohou, kdežto ve všech ostatních případech platí pravidlo, že nelze volebního práva jinak než osobně vykonávati. Co do seskupení voličů při volbě snažilo se obecní zřízení přivést k platnosti zastoupení zájmů aspoň potud, že brání majorisování větších poplatníků příměřeným upravením sborů voličských; naproti tomu není nijak postaráno o zastoupení místních zájmů uvnitř obce, tak že ovšem snadno státi se může, že některá část obce, místně oddělená, v zastupitelstvu obecním vůbec zastoupení nedojde. Sborní voličské máme tři, ač je-li v obci aspoň 30 voličů; je-li voličů aspoň 24, však ne více než 29, utvoří se dva sborové voliči; není-li konečně ani 24 voličů, dlužno voliti ve sboru jediném. Na každý sbor voličský připadá stejný počet členů výboru a náhradníků, a musí v něm býti aspoň dvakrát tolik voličů, kolik výborů a náhradníků dohromady jím má se voliti. Pro vraždování do jednotlivých sborů voličských rozhoduje jednak výše daně, a ti, kdož platí dohromady po jedné třetině, resp. polovici daně,

tvorí dohromady vždy jeden sbor voličský, jednak důstojnost, ježto zejména honorece při vřadění do sborů voličských požívají výsad potud, že některé (vyšší úředníci, faráři) se vřadují vždy do sboru prvního, ostatní, platí-li nějakou daň, náležejí do sboru druhého, třeba by dle výše daně té náleželi do sboru třetího. Není-li v některém sboru dosti voličů, musí prvními voliči sboru následujícího na patřičný počet býti doplněn.

Rozeznáváme při volbě troji stadium, a to předně přípravy k volbě, pak akt samé volby, a konečně ověření voleb. Přípravy záležejí ve sdělávání seznamů voličských, které po 4 neděle k všeobecnému nahlédnutí dlužno vyložit, jakož i ve vyřízení reklamací, t. j. námitek proti těmto listinám podaných ve lhůtě k tomu určené, kteréžto vyřízení svěřeno zvláštní kommissi, skládající se z představeného a 4 členů, které výbor obecní ze svého středu k tomu konci byl zvolil. Kommissie ta rozhoduje konečně, bylo-li reklamaci místa dáno; nepovolila-li však kommissie změny žádané, může si reklamant stěžovati k politickému úřadu okresnímu a pro případ i dále až k místodržitelství. Volení děje se listky hlasovacími, při čemž nad správností aktu bdí kommissie volební, skládající se ze starosty nebo některého radního obecního a čtyř voličů, které starosta přivezme za důvěrníky. Politický úřad může k volbě vyslati úředníka k tomu konci, aby bděl nad zachováním zákona a pořádku. O výsledku volby rozhoduje relativní majorita a při rovnosti hlasů los. Ověření voleb konečně děje se v té způsobě, že starosta výsledek oznámí politickému úřadu, který však z povinnosti úřední zakročí jen tenkrát, nedostává-li se některému zvolenému passivního práva volebního; ve všech ostatních případech jest vyčkáti námitek účastníků, které sluší podati do 8 dnů starostovi, a o nichž rozhoduje v první a poslední instanci místodržitelství. Jakmile pak volba výboru pravoplatně byla vykonána, přikročí se k volbě představenstva obecního, kteréž vykonává výbor postupně ze svého středu absolutní většinou, načež následuje složení slibu se strany členů nového představenstva do rukou okresního hejtmána nebo jeho zástupce. Ode dne složení tohoto slibu čítá se také období volební, jež činí 3 léta; mezery v mezích nastalé vyplňují se povoláním náhradníků.

Veřejnost jednání v záležitostech obecních byla jednou z hlavních zásad již ústavou z roku 1849 v prozatímním zřízení obecním vyslovených a byla přijata i v nový řád obecní s tím, že i tenkrát, bylo-li výjimečně usneseno se na sezení tajném, přece nikdy porada o účtech obecních aneb o rozpočtu obecním v sezení tajném vyřizena býti nesmí. Ve schůzích předsedá starosta, a zašlo-li ho něco, nejstarší radní obecní dle pořadu zvolení; předseda hlasuje při volbách, jmenování zřízení a o propůjčování míst, jinak toliko při rovnosti hlasů. Zvláštní majorita žádá se při jmenování čestných občanů, jinak stačí

svolení absolutní většiny přítomných k platnému usnesení. Co pak týče se toho, kolik členů musí býti přítomno, aby mohlo se státi platné usnesení, tož stačí z pravidla, přítomno li jich více než obnáší polovice členů; jde-li však o usnesení, k němuž třeba jest vyššího stvrzení, nebo jde-li o upravení rozpočtu, zapotřebí přítomnosti dvou třetin členů výboru. Byla-li však schůze po dvakrátě marně svolána, stačí kterýkoliv počet přítomných. Týče-li se předmět některého člena výboru, jeho manželky, neb osoby s ním do druhého stupně příbuzné nebo sešvakřené, nesmí dotčený člen v poradě míti účastnenství.

Velmi sporna jest nauka o dohledu k obcím. Jsout' totiž obce podrobeny dvojímu dohledu, jednak dohledu úřadů zeměpanských a pak dohledu vyšších orgánů samosprávných, avšak v obojím směru postrádají předpisy zákona žádoucí jasnosti. Co týče se dozoru zeměpanských úřadů, obmezuje se tento v podstatě na kontrolu právní, anot' jím má býti docíleno pouze toho, aby obce z mezí působnosti své nevybočily a ničeho nepodnikaly, což by se přičilo zákonu. Vyloučena tedy naprosto stížnost k zeměpanskému úřadu, běží-li pouze o vhodnost některého usnesení obce, nýbrž stížnost taková připouští se jedině tenkrát, zakládá-li se na tvrzení, že obec překročila svou kompetenci nebo že některým svým usnesením zákon porušila nebo mylně vyložila. Sporno však při tom jest, může-li v takovém případě zakročíti zeměpanský úřad i z povinnosti úřední, aniž některou stranou byla stížnost podána; jest-li pouze proti rozhodnutí představenstva nebo též proti rozhodnutí výboru obecního stížnost k zeměpanskému úřadu lze nastoupiti; zda vyloučena jest stížnost k zeměpanskému úřadu tím, že strana mohla si stěžovati též k vyššímu orgánu samosprávnému, nebo že dokonce stížnost v posleze dotčeném směru skutečně také již podala vedle stížnosti k zeměpanskému úřadu; sporno konečně také, může-li zeměpanský úřad, shledá-li stížnost býti důvodnou, rozhodnutí v odpor vzaté změnit nebo toliko zrušiti, nebo dokonce snad toliko zastaviti. Co pak týče se dohledu vyšších orgánů samosprávných, jest ovšem nepopřeno, že tito orgány rozhodují o stížnostech podaných do rozhodnutí vynesných orgány obecními v samostatném oboru působnosti obcí, a že těmto orgánům přísluší obmezená moc disciplinární nad představenstvem obecním jakož i dohled na hospodářství obcí, na sporu však zůstává, jak dalece mohou vyšší orgány samosprávné zakročíti i mimo případ podaných stížností z moci úřední a zdali mohou vykonávati dohled na obce i v záležitostech jiných, než hospodářských. V oboru přeneseném ovšem jest obec, nebo vlastně představení obce podrobeno zcela dohledu zeměpanských úřadů; tyto rozhodují zvláště o všíklych stížnostech oboru toho se týkajících, najmé také o všech stížnostech vedených na trestní nálezy obcí vynesné. Mimo to výjimečně i v samostat-

ném oboru rozhodnutí o některých stížno stech výslovně vyhrazeno jest zeměpanským úřadům, tak zejména rozhodnutí o stížnostech vedených na odepření vydání listu domovského a na vypovězení z obce. Dále může politický úřad zjednatí pomocí na útraty obce, když tato opominula plnění povinnosti ji náležející, necht' si jde o samostatný nebo přenesený obor její působnosti. Konečně může i místodržitelství, dorozuměvši se s výborem okresním, nedbalé členy představenstva obecního sesaditi, ano může i celé zastupitelstvo obecní rozpustiti, v kterémžto případě však buď do 6 neděl vypsána volba nová. V mezičasi spravují se záležitosti obecní kuratoriem, kteréž zřídí politický úřad okresní, smluviv se o tom dříve s výborem okresním.

Co týče se hospodářské činnosti obce, vyslovuje obecní zřízení vodící zásadu, že sluší předem základní jmění obce a ústavů obecních zachovati neztenčené, pročez netoliko zapotřebí jest usnesení výboru obecního ke všem úkonům hospodářským, které přesahují meze správy obyčejné, nýbrž dokonce k jistým důležitějším aktům, které by mohly ohrožovati jmění základní, potřebí jest vyššího schválení, a sice zastupitelstva neb aspoň výboru okresního, po případě i samého sněmu. Na uhrazení potřeb obecních mají předem sloužiti důchody tohoto jmění základního, eventuelní přebytek dlužno přiráziti ke jmění základnímu, a pouze tenkrát, je-li přebytek trvalý, může se svolením zastupitelstva okresního mezi občany býti rozdělen. Nestačí-li na proti tomu, což ovšem pravidlem, důchody jmění obecního na uhrazení potřeb obecních, dlužno schodek uhraditi příspěvky občanů, kteréžto příspěvky opět mohou býti buď samostatné dávky k účelům obecním, služby k daním zeměpanským, nebo prospěch obce vybrané. Co do samostatných dávek vytklo zřízení obecní zásadu, že je lze vybírati pouze na základě zvláštního zákona zemského, a tato zásada platí jakožto pravidlo podnes, třeba pozdější zákonodárství ji ve mnohém směru zmírnilo, tak zejména ve prospěch snadnějšího vybírání daně ze psů, samostatných dávek ze spotřeby lihových tekutin (pivního krejcaru), platů za přijetí ve svazek obecní a poplatku za řízení úřední v záležitostech služby zdravotní. Pokud jde o služby k účelům obecním, platí zásada, že dlužno současně za ně určití peníz, jehož složením lze vyhnouti se osobnímu konání služeb, a tento peníz čítá se do míry přírážek, kteréž vybírati jest dovoleno. Co konečně týče se přírážek, stanovena jest zákonem nejvyšší míra, do které přírážka výborem obecním může býti povolena (do 15 %, při odporu virilisty jen do 5 %), přírážky míru tu převyšující vyžadují přivolení okresního zastupitelstva, ano převyšují-li další míru (30 % přímých, 20 % nepřímých daní), svolení zemského výboru nebo dokonce (jsou-li vyšší 50 % přímých neb 30 % nepřímých daní) i svolení místodržitelství. Jde-li o přírážky za uhrazením ná-

kladu spojeného s výdělkovým podnikem obce, jest potřebí zvláštního hlasování celého občanstva v § 85. zřiz. obec. zevrubně upraveného a mimo to schválení sněmu nehledíc ani k vyšší přírážce, o kterou jde. Výjimečně lze i přírážky svrchu dotčenou míru převyšující vypsati bez vyššího schválení, ano i bez přivolení výboru obecního samého, jde-li totiž o splacení záloh z peněz zemských poskytnutých, o přírážky k účelům školním neb o opatření prostředků na uhrazení závazků obce, pro kteréž hrozí exekuce. Přírážky sluší vypsati na všechny daně v obci předepsané stejnou měrou a připouští se z pravidla toho jen dvoji výjimka: předně lze za zvláštních okolností dle § 80. zřiz. ob. se svolením zastupitelstva okresního rozvrhnouti přírážky na jednotlivé druhy daní přímých dle rozličných procent, a za druhé zná i náš řád obecní institucí z. v. výloh zvláštních v ten smysl, že náklady, které se netýkají zajmu celé obce, nýbrž toliko některé třídy občanů, některé místně omezené části obce nebo některých držitelů, tíží jediné ty, již z dotčených ústavů mají prospěch. Tato ustanovení sluší však jakožto výjimečná přísně vykládati a nezáleží zajisté na tom, zda z některé instituce, která dle povahy své slouží zájmům celé obce, některá skupina občanů vzhledem ke skutečným poměrům má třeba větší prospěch než občané ostatní. Od přírážek obecních osvozeny jsou důchody v § 81. ob. zřiz. uvedené, zejména služební příjmy zřizenců státních a s jistými omezeními důchody správců duchovních a učitelů veřejných. Mezi těmito osvobozenými důchody uvádějí se i příjmy, ze kterých v obci daň předepsána není, čímž ovšem vyslovena pouze zásada z povahy věci vyplývající, že pouze daně v obci předepsané přírážkou mohou býti postiženy. O tom však, kde sluší některou daň předepsati, nemá dle povahy věci zřízení obecní žádných ustanovení, nýbrž v tom rozhodují říšské zákony finanční, jimiž zejména stanoveno jest, ve které obci sluší předepsati daň z podniků železničních (zákon ze dne 8. května 1869 č. 61. ř. z.), pak z podniků baňských a průmyslových (zákon ze dne 28. července 1871 č. 91. ř. z.), které se dotýkají při provozování svém více obcí zároveň, aniž však lze zjistiti základ přírážek pro jednotlivé součastné obce o sobě. Takto ovšem rozhodují zmíněné finanční zákony zároveň namnoze o základních existenciálních podmínkách mnohých obcí českých, což však jest nutným následkem soustavy přírážek, na kteréž pohříchu většina obcí jest odkázána. Z této soustavy vyplývá ostatně ještě další nesrovnalost, že totiž není lze dávkami obecními ve formě přírážek stihnouti podniky státem provozované, z nichž ovšem dle povahy věci daň žádná se nepředpisuje. Takto zejména sestátněním mnohých železnic novější doby některé obce citlivě byly poškozeny; tyto škody však nyní aspoň z části byly odciněny zákonem ze dne 29. března 1887 č. 33. ř. z., dle něhož se výjimečně též ze sestátněných drah k vůli přírážkám jistá

daň předpisuje. Konečně jest ještě, pokud jde o přírážky obecní, k tomu poukázati, že ovšem zřízení obecní připouští možnost, aby obec vybírala přírážku i k zeměpanským daním spotřebním, že však dle výslovného ustanovení čl. 16. základních pravidel a § 86. zřiz. obecního taková přírážka smí se jediné vztahovati k tomu, co se v obvodu obce spotřebuje a že jí nesmí stížena býti ani výroba ani obchod. Následkem toho jest vybírání takových přírážek málo praktické, poněvadž předpokládá, má-li se dotčené obmezení přísně provésti, aby hranice obecní bedlivě byly střeženy k vůli náležitému vybírání přírážky resp. vrácení její v případě, když by předmět, z něhož přírážka při výrobě byla zaplacená, později z obvodu obce byl vyvezen. Příslušná opatření způsobují však-pravidelně náklad nepoměrný.

Od přírážek k účelům obecním sluší rozeznávati konkurence k účelům jiným, při nichž obec na základě zvláštních předpisů pouze intervenuje, jako na př. při stavbách kostelních (pokud jde o katolíky), vodních a v jistém směru i školních. Tu platí předem tyto zvláštní předpisy, pouze podpůrně tu zachovati se jest po rozumu dle § 92. ob. zřiz. vedle zřízení obecního, pokud ony předpisy vykazují mezery, aniž by však tím dotčené záležitosti staly se záležitostmi obecními v pravém slova smyslu.

V oboru obecního hospodářství jest dále velmi spornou otázkou užívání statku obecního. Ve smyslu § 288. ob. zák. občanského dělíme majetek obce na statek obecní, t. j. na věci, jichž občané užívají, a na jmění obecní, t. j. věci, z jejichž důchodů se uhrazují potřeby obecní. Statek obecní pak opět jest dvojný dle toho, jde-li o užívání obecné, kteréž se může státi neobmezeným počtem osob, aniž by užívání jedné bylo na úkor stejnému užívání se strany ostatních, jako na př. tomu jest při ulicích, cestách a pod., anebo jde-li o užívání zvláštní, kteréž jest vlastně používáním, a při kterémž dle povahy věci počet oprávněných jest obmezen, a tudíž třeba jest osoby k dotčenému užívání oprávněné přesně určit. Do této poslední kategorie statku obecního spadají zejména lesy a pastviny obecní, v příčině kterých se vyvinuly ode dávna zvykem v jednotlivých obcích různé poměry, kteréž obecní zřízení z roku 1864 v § 70. v moci zachovalo, pokud vyhovují zásadám tam blíže naznačeným. K těmto zásadám poji se četné kontroverze, na jejichž uklizení připravuje zemský výbor obsáhlý návrh zvláštního zákona, jenž však posud k ústavnímu jednání nedozrál. Vždy sluší však na zřeteli míti, že lze užiti § 70. ob. zřiz. jen tenkrát, když statek, o jehož užívání jde, jest skutečně vlastnictvím obce, a že oprávnění (pravidelně t. zv. rustikalisté nebo starousedlí) činí své nároky poživací jakožto občané; tvrdí-li naproti tomu starousedlíci nebo jiné osoby, posud k výhradnému užívání oprávněné, že jim přísluší vlastnictví statku dotčeného, náleží poměr ten posouditi dle § 12. obec.

zřiz. jakožto poměr soukromoprávní řádným soudům, kdež pak ovšem žalobcům jest provést, že užívali onoho statku nikoliv jakožto občané, nýbrž jakožto soukromníci, kterýžto důkaz ovšem dle okolností bude nad míru nesnadným.

Působnost obce v oboru veřejné správy soustřeďuje se hlavně v konání místní policie, t. j. oné části péče o zachování veřejného řádu a o bezpečnost osoby a jmění, která se pohybuje v mezích místním obvodem i zájmy obce stanovených a nepřevyšuje síly obce. Hmotné předpisy, kterých při vykonávání místní policie jest četných, ovšem nejsou obsaženy ve zřízení obecním, nýbrž v zákonech správních vůbec, s nimiž tudíž orgánům obecním důkladně jest se obeznámiti. Toho tím více jest třeba, že dle § 37. ob. zřiz. obec, jež by nekonala povinnosti, ji v tomto oboru náležejících, veškerou škodu z toho vzešlou nahraditi jest povinna. Obci přísluší též vykonávati pravomocnost trestní, dopustili-li se někdo v obvodu místní policií ovládaném přestupku, a sice vykonává tuto pravomocnost trestní, která ovšem spíše náleží v obor působnosti přenesené, starosta obecní společně se dvěma radními obecními. Však tato pravomocnost trestní jest obmezena jednak v ohledu osobním, ježto nálezy, vynesené proti některým osobám v § 65. zř. ob. uvedeným (duchovní, učitelé, aktivní úředníci veřejní, poslanci, virilisté), musí býti potvrzeny zeměpanským úřadem správním; dále obmezena jest i v samém oboru místní policie v ohledu věcném, a sice na ony případy, které nenáleží ke kompetenci soudů a při nichž aspoň předkem uznati jest toliko na pokutu peněžitou. Konečně jest zde poukázati ještě k výhradě obsažené v závěrečné větě § 28. ob. zřiz., dle níž mohou z vyšších příčin státních jisté práce místní policie v té neb oné obci způsobem zákona býti vzneseny na zvláštní orgány zeměpanské. Pokud tato výhrada v Čechách ve skutek byla uvedena, seznali jsme svrchu, když jsme pojednali o organizaci zeměpanských úřadů policejních v Čechách.

Samu sebou se rozumí, že nesmí hospodářská činnost obce s činností její v oboru veřejné správy nikterak býti splétána, nýbrž že dlužno hospodářské úkony od policejních přesně oddělovati. Zejména nesmí obec nikdy policejní moci své užiti k tomu, aby ujednala sobě výhodnější postavení v ohledu hospodářském. Dle toho též posouditi jest velmi spornou otázkou, může-li obec tu kterou věc prohlásiti za statek veřejný; výrok takový měl by smysl vždy toliko jakožto výrok v oboru místní policie vyneseny, pokud se jim totiž chrání nepřetržitě užívání veřejných prostředků komunikačních. byl by však na-prosto pochybený a nenáležel by ani do oboru kompetence obce, kdyby se jim měla rozhodnouti otázka vlastnictví pozemku neb otázky, je-li vlastník pozemku povinen propůjčiti jej zdarma nebo za úplatu veřejnému užívání.

Co konečně týče se otázky, má-li obec moc exekuční, t. j. moc prováděti samostatně, na čem se byla usnesla, vyplývá pře-

dem z povahy věci, že nemůže o exekuci moci v pravém slova smyslu býti řeči v oboru hospodářské činnosti, nýbrž že tu obec jako každý jiný subjekt právní obrátiti se musí na příslušné soudy neb úřady správní, jde-li o to, překonat odpor, jenž se klade provedení hospodářských její úkonů. Jinak tomu ovšem, pokud obec jest činnou v oboru veřejné správy; tu nebylo by principiální závary, propůjčiti ji pod dozorem buď vyšších orgánů samosprávných neb úřadů zeměpanských moc exekuci. Posud však naše právo obecní tohoto stanoviska nezaujalo; máť starosta obecní pouze v případech neodkladných obmezenou moc donucovací ve smyslu § 63. zřiz. obecn., kdežto ve všech ostatních případech obec, chce-li provéstí svá rozhodnutí, obrátiti se musí ve smyslu min. nař. ze dne 20. dub. 1854 č. 96.f. z. na příslušný úřad politický, který, neshledá-li závary, exekuci povolí a výkon její třeba obci svěřiti, jen že pak obec při tomto výkonu činnou jest již v přeneseném a nikoli v samostatném oboru působnosti své.

b) V Praze a v Liberci, kterážto města, jak svrchu uvedeno, zvláštním statutem jsou opatřena a tudíž eximována z platnosti obecního zřízení ze dne 16. dubna 1864, platí tyto podstatné úchytky: 1. Orgány obecní správy zde jsou sbor obecních starších a rada městská; onen skládá se v Praze z 90, v Liberci ze 45 členů, tato kromě purkmistra v Praze ze 24, v Liberci kromě purkmistra, jeho náměstka a placených referentů ze 6 čl. Oba tyto sbory jsou orgány poradní a usnášející se, a sice jest kompetence jejich upravena v ten způsob, že sluší před radu městskou veškeré usnášení, jež není výslovně vyhrazeno sboru obecních starších. Výkonné funkce obstarávají v Praze starosta, oba jeho náměstkové a placení zřízení obecní v Liberci částečně i městská rada. Přenesený obor působnosti obstarává magistrát, jenž se v Praze skládá z placených zřízců obecních s purkmistrem v čele, kdežto v Liberci městská rada jest zároveň magistrátem, užívajíc toliko názvu tohoto pokud jde o přenesený obor působnosti. 2. Volební právo jest zde podstatně upraveno jinak, a sice: Předem jsou v městech se zvláštním statutem z volebního práva vyloučeny všechny osoby ženského pohlaví, všickni, kdož jsou pod mocí otcovskou, poručnickou neb opatrovnickou, kteří požívají opatření chudých, jsou ve svazku čeledním, nebo žijí se mzdou denní nebo týdně, konečně netoliko ti, kdož dluhují dávky obecní, nýbrž i ti, kdož dluhují daně zeměpanské, a sice v Liberci vůbec, v Praze aspoň potud, pokud na této dani závisí právo volební. Další úchytky jest ta, že se v Praze a v Liberci k právu volebnímu žádá vždy bydlení v okrsku obce, čehož dle obecního zřiz. z r. 1864 aspoň při obecních příslušnících a při těch, již drží nemovitost, v obvodu obce ležící, potřebí není. Co do volebního práva t. zv. honorací není rozdíl podstatného, kromě toho, že zde k honoracím čítají se i úředníci obecní a že v Praze úředníci

vůbec na základě této vlastnosti volí jen tenkrát, požívají li služného neb výslužného, z něhož se odvádí nejméně 5 zl. r. m daně z příjmů. Co do volebního práva, zakládajícího se na placení daně, stačí v Liberci daně kterákoli, kdežto v Praze třeba placení daně aspoň 5 zlatých. Právnícké osoby v Liberci vůbec volebního práva nemají; v Praze mají volební právo korporace, avšak jen tenkrát, když podle svého placení daně náležejí do prvního sboru voličského. K passivnímu volebnímu právu třeba jak v Praze, tak i v Liberci dokonaného 30. roku. 3. Vzhledem k tomu, že ženské, nezletilé, a vůbec osoby k právnímu činům nezpůsobilé, pak osoby v obci nebydlící a pravidelně i osoby právnícké v Praze i v Liberci práva volebního nemají, odpadá ovšem vykonávání volebního práva plnomocníkem nebo zákonným zástupcem, a platí zde zásada, že sluší právo volební vykonávati osobně, bez podstatné výjimky. Ani spoludržitelé nemovitosti nevolí zde společným zmocněncem, nýbrž daně z nemovitosti předepsané rozdělí se na jednotlivé spoludržitele, a titi volí každý o sobě, pokud ovšem jsou k tomu osobně způsobilí. 4. Upravení sborů voličských, jež jsou i zde vždy tři, děje se pro volbu do sboru obecních starších jakožto sboru základního v Liberci tak, jako dle obecního zřiz. z r. 1864, s tou však modifikací, že se při vřadění do jednotlivých sborů připočte mužů daně ženy a otců daně nezletilých dětí, pokud trvá správa jmění dle zákona. V Praze však máme v tomto směru některé podstatné úchytky. Předem jest zde rozdělen obvod obce na okresy volební, jelikož každá ze 7 hlavních částí města (Staré město, Nové město, Malá Strana, Hradčany, Josefov, Vyšehrad, Holešovice-Bubny) volí o sobě ve třech sborech přiměřený (dle počtu voličů) počet členů sboru obecních starších. Ze zástupců každé části města připadne na každý ze tří volebních sborů této části počet stejný; ale vždy má na každý z 21 sborů volebních takto utvořených připadnouti aspoň jeden zástupce. Další podstatná úchytky jest ta, že v Praze měřítko, dle něhož se vřadí voličové do jednotlivých sborů, není relativní, nýbrž absolutní, jsouc určeno sumou daní ciferne naznačenou. Náleží totiž do prvního sboru ti, kdož platí 100 zl. r. m. a nad to výše daní přímých v Praze předepsaných; druhý sbor obsahuje v sobě voliče, kteří platí 20 zl. r. m. a nad to výše až do 100 zl. přímých daní v obci předepsaných, a honorace v § 38., 2b) až h) pražského statutu jmenované; třetí sbor pak obsahuje všechny ostatní voliče. 5. Volby se konají v Praze v jednotlivých okresech a v každém okrese volí opět každý sbor v samostatné místnosti. Kommissi volebních jest tolik, kolik jest sborů volebních; členy kommisie povolává v Praze purkmistr, v Liberci sbor obecních starších. Nejdůležitější úchytky však jest ta, že jak v Praze, tak i v Liberci potřebí jest absolutní majority, aby kdo byl zvolen; jest tedy pro případ třeba uší volby, až se dosáhne této majority. 6. Sbor

obecních starších volí ze svého středu absolutní většinou purkmistra, náměstky jeho a členy rady městské. Při tom volí v Praze členové sboru obecních starších v jednotlivých okresech volení o sobě poměrnou část' členů městské rady, při čemž však musí na každý okres připadnouti aspoň jeden člen městské rady. 7. Období volební obnáší, pokud jde o sbor obecních starších, tři léta, avšak každý rok vystupuje zde jedna třetina členů a nahrazuje se novými volbami ve sborech, jichž se týče. Při ročních volbách doplňovacích sluší také předsebrání volby na obsazení míst v mezičase úmrtím nebo resignací uprázdněných. Členové městské rady volí se v Praze na rok, v Liberci na celý čas, pokud jsou členy sboru obecních starších. Purkmistr volí se vždy na 3 léta a zůstává v úřadě i kdyby v mezičase naň došlo, aby ze sboru obecních starších vystoupil: náměstkové purkmistrovi naproti tomu volí se pouze na rok. Volba purkmistra má zapotřebí potvrzení Jeho Veličenstva. 9. Sezení sboru obecních starších jsou z pravidla veřejná, nikoli však sezení městské rady. K platnému usnesení stačí v Praze z pravidla ve sboru obecních starších přítomnost 30, v městské radě 12 členů. 10. Odvolání jde v záležitostech přeneseného oboru vždy k příslušnému orgánu zeměpanskému, kdežto v záležitostech samostatného oboru rozhoduje sbor obecních starších o stížnostech vedených na rozhodnutí městské rady. Z rozhodnutí sboru obecních starších pak možno ještě dle čl. 24. a 25. základních pravidel o zřízení obec. z r. 1862 stěžovati si k výboru zemskému král. Českého. Zemská vláda vykonává i oproti městům se zvláštním statutem dohledací právo v ten smysl, aby orgány obec. nepřekročily meze působnosti své a nejednaly proti platným zákonům; může k tomu konci žádati za sdělení usnesení a zastavití výkon usnesení, kteréž se přiči zákonu. Z důležitých příčin může vláda sbor obecních starších rozpustiti, v Praze jest pak do 4, v Liberci do 6 neděl vypsati volbu novou. 11. Důležitější úkony v oboru správy jmění vyhrazeny jsou sboru obecních starších, a vyhledává se k některým zvláště závažným hospodářským úkonům přítomnost většího počtu členů a kvalifikovaná majorita; dle okolností třeba jest i svolení zemského výboru nebo dokonce zvláštního zákona zemského. Přírážky k daním přímým a spotřebním mohou býti vybrány do 25 %; daň z nájemného připouští se v Praze do 8 %, v Liberci do 5 %. K vybírání přírážek tuto míru převyšujících potřebí, pokud se týče Prahy, zemského zákona, pokud se týče Liberce, svolení zemského výboru a mistodržitelství. Nové dávky musí vždy býti povoleny zvláštním zákonem zemským. 12. Přenesený obor působnosti jest v městech se zvláštním statutem zvláště rozsáhlý; zahrnujeť v sobě celou politickou správu první stolice, pokud není (jak tomu jest v Praze) část' policejních agent vznesena na zvláštní úřad zeměpanský.

2. Samospráva okresů zakládá se v Čechách na zákoně ze dne 25. čce 1864 č.27. z. z.,

jmíž zřízena byla zde zastupitelstva okr. Poněvadž té doby obvody politických okresů rovnaly se obvodům nynějších okres. soudů, a po redukci politických okresů, která se stala r. 1868, nebylo již snadno sloučiti okresní zastupitelstva již utvořená, máme nyní tu anomálii, že obvody okresních zastupitelstev působeny jsou organisací soudní, nikoli však organisací politické správy. Obvody okres. zastupitelstev možno měniti pouze z á k o n e m z e m s k ý m; města Praha a Liberec jsou mimo svazek zastupitelstev těchto, jsouce přímo postavena pod zastupitelstvo zemské. Okresní zastupitelstva skládají se z 18 až 36 členů dle počtu přítomného obyvatelstva okresu, a sice tak, že je-li obyvatelstva méně 20 000 duší, čítá okr. zast. 18 členů, je-li obyvatel do 30.000, 24 členy, je-li obyvatel do 40.000, 30 členů, je-li obyvatel přes 40.000, 36 čl. Zastupitelstva jsou složena dle zásady zastoupení zájmů, a to tak, že skládají se: a) ze zástupců volených držiteli statků v desky zemské zapsaných, z nichž se platí ročně daní nejméně 100 zl.: v tuto daň počítají se též veškeré přímé daně z podniků průmyslových nebo báňských na dotčených statcích provozovaných; b) ze zástupců volených těmi, již v okrese z průmyslu, děláni hor neb obchodu a z nemovitostí k těmto závodům náležejících platí daň 100 zl. r. m.; c) ze zástupců volených z měst, městysů a míst průmyslových; d) ze zástupců obcí venkovských. Rozdělení počtu členů na jednotlivé skupiny děje se dle poměru veškeré sumy daní přímých (čítajíc v to i státní přírážky) k sumě daní, které platí ta která skupina, při čemž však skupiny a) a b) nesmí míti více než každá 1/4, a kdyby některé z těchto skupin nebylo, zbývající více než 1/3 členů zastupitelstva okresního. Ve třídě a)-b) volí poplatníci sami nebo zmocněnci v jediném sboru volebním; ve třídě b) připouští se však zmocněnec jen tehda, není-li poplatník sám v okrese přítomen. Osoby nezletilé a právnické volí svým zák. zástupcem, zletilé osoby ženské plnomocníkem a spoludržitelé společným zmocněncem. Rovná-li se počet členů na některou z těchto tříd vypadající počtu voličů, nebo je-li dokonce menší, jsou k volbě oprávněni již bez volby členy zastupitelstva a volba koná se pak jen ve příčině zbývajících snad počtu členů. Ve třídě c) rozdělí se počet členů zastupitelstva na tuto třídu vypadajících na jednotlivá města dle průměru daně, ale vždy tak, aby každá obec měla jednoho zástupce, stačí-li k tomu místa vykázaná. Nestací-li počet míst, mají obce nejméně daň platící voliti společného zástupce. Právo voliti ve sborech takto sestavených mají členové zastupitelstev obecních, jichž se týče. Ve třídě d) volí v jediném sboru starostové obecní a po jednom zástupci za každých 500 přítomných obyvatelů, kteréžto zástupce volí výbor obecní ze svého středu. Listiny volební sestavuje co do skupin a) a b) politický úřad okresní. O reklamaci rozhoduje mistodržitelství konečně. Ověření voleb děje se okr. zastupitelstvem samým, sestaveným z těch,

kterým dal politický úřad certifikáty. O b d o b i volební obnáší 3 léta. Mistodržitelství může okresní zastupitelstvo rozpustiti, a pak sluší do 6 neděl vypsatí volby nově. Při doplňovacích volbách nevolí se dle dosavadní praxe noví volitelé. Členové zastupitelstva okresního ze skupin a) a b), kteří v okrese nebydli, mohou se výjimkou dáti zastupovati v sezení zmocněncem, kterým však býti nemůže, kdo jest již členem zastupitelstva.

Zastupitelstvo okresní rozhoduje záležitosti místní samosprávy jako instance druhá a vykonává dohled k obcím ve smyslu zřízení obecního, též radí a usnází se o záležitostech týkajících se společných zájmů okresu. Výkonně moci vůbec nemá, pokud nehledíme k ojedinelému případu, o němž zmíníme se zemský zákon ze dne 2. prosince 1884 o vysazování stromků při silnicích veřejných.

K uhrazení nákladů na záležitosti sobě přikázané může okresní zastupitelstvo, nestáčí-li důchody vlastní, rozvrhnouti přírážky k daním přímým do 15 %. Přírážky, převyšující 15 proc. přímých daní, může až do 30 % těchto daní povolití zemský výbor. Převyšovala-li by přírážka i tuto míru, rozhoduje o ní zemský výbor v souhlasu s mistodržitelstvem. Přírážky k daním nepřímým vyžadovaly by zemského zákona. Náležitosti oněch není však třeba, jde-li o opatření prostředků ke splacení zálohy, kterou byl zemský výbor poskytl okresu na stavbu silnic nebo k podobným účelům. K zápůjčkám převyšujícím 5 % daní přímých v okrese předepsaných, dále ku zřízení nebo zastavení kmenového jmění okresu potřebí svolení zemského výboru, k jiným operacím úvěrním třeba zákona zemského.

Zastupitelstvo okresní volí ze svého středu v ý b o r skládající se ze starosty a 6 členů, a sice volí pro každou skupinu zastupcové její jednoho člena, zbytek pak volí se z plného shromáždění. Též výbor volí se na 3 léta. Volba starosty vyžaduje potvrzení Jeho Vel. Výbor okresní jest v záležitostech okresu orgánem správy vedoucím a vykonávajícím. Listiny podepisuje starosta a dva členové výboru okresního. Byla-li by některá věc, ku kteréž dle zřízení obecního potřebí svolení zastupitelstva okresního, tak pilna, že by se vyřízení bez škody nedalo odložit do sejití se zastupitelstva, může věc býti vyřízena výborem okresním, který pak vyřízení zodpoví okres. zastupitelstvu.

Schůze zastupitelstva konají se pravidlem každého čtvrtletí. Mistodržitel rozhoduje o stížnostech na usnesení zastupitelstva nebo výboru okresního, jimiž byl zákon porušen nebo mylně vyložen, nebo jimiž sbor vykročil z mezí své příslušnosti. Taková usnesení má ostatně již starosta zastaviti. Jinak rozhoduje o stížnostech na rozhodnutí okresního zastupitelstva nebo výboru zemský výbor.

Okresní zastupitelstvo má též p ř e n e s e n ý obor působnosti, jenž upraven jest zvláštními zákony. Tento týká se na př. provádění zákona branného, pronajímání přípeře, opatro-

vání koní při mobilisaci vojska, opatření při nemocech dobytka a pod.

3. Samospráva z e m s k á soustřeďuje se ve v ý b o r u z e m s k é m, o jehož složení a působnosti pojednáno již ve stati o ústavě zemské pod č. 10. (o výkonné moci). Zde chceme podati přehled agendy zemského výboru dle jednotlivých odborů, kterak se byly do nynější doby ustálily, při čemž ovšem co do podrobnosti časté změny v prikazování jednotlivých záležitostí vzhledem k osobním poměrům ředitelů jednotlivých odborů jsou nevyhnutelné. Vzhledem k počtu přisedicích dělí se agenda zemského výboru na osm odborů, z nichž každý přikázán jednomu přisedicimu zemského výboru, jenž řídí práce jeho i přednáší v sezení kusy v tomto odboru spracované. P r v n í m u odboru jsou přikázány: f o n d y nadační hrab. Straky, císaře Leopolda, arcivévodkyně Gisely, Gerstnerovský fond a fond dobrovolníků a vysloužilců; n a d a c e hraběte Straky, císaře Leopolda, arcivévodkyně Gisely, Gerstnerova, vojenská, cvičebních ústavů, ústavů slepců a hluchoněmých; s p r á v a statků zemských a statků Strakovských; Strakovská akademie a záležitosti šlechty; Stromovka a fondy výstavní; ústavy cvičební, osobní záležitosti úředníků a služebníků, vyjímajíc ty, které se týkají osob jmenovaných pro zdravotní ústavy zemské. pro káznice a polepšovaci ústavy, pak pro archiv zemský; ředitelství kanceláří; upravení místnosti sněmovních, správa úředních budov; volební záležitosti držitelů velkých statků; záležitosti honební; záležitosti chudinské; likvidace léčebných nákladů nemocnic mimo C.; české divadlo zemské; pojišťovací fond císaře Františka Josefa. D r u h é m u odboru přikázány tyto záležitosti: stavby vodní, záležitosti silnic a cest, vyjímajíc ty, které vyhrazeny jsou odboru pátému; myta; záležitosti meliorační; záležitosti vojenská a četnictva, pak domobrany; válečné škody; věc hnanécké a přípeři. T ř e t í m u odboru přikázáno: systemalie okresních zastupitelstev; záložny a fondy kontribuční; hypoteční banka; volební záležitosti král hl. města Prahy, pak ostatních měst a míst průmyslových; záležitosti daně pozemkové; policie požární; hranice zemské; záležitosti průmyslové a obchodní; okresní přírážky; stížnosti v záležitostech staveb pozemních a vykonávání stavebního řádu vůbec. Č t v r t ý odbor zaměstnává: školství národní; záležitosti škol reálných, živnostenských a průmyslových; fond pro školy normální; dějepis český; české museum, knihovna a archiv zemský. P á t ý odbor má tuto agendu; záležitosti zemědělské; hospodářská učiliště; nadace škotolčického ústavu; česká akademie císaře Františka Josefa; zemská výstava, povolení ke stavbám na výstavišti; konservatoř; systemalie zřízení zemského; silnice zemské, tračování silnic, subvence a zálohy na stavby silniční; železnice, poštovní a telegrafní záležitosti; konečně veškeré záležitosti, které nejsou přikázány jiným odborům. Š e s t é m u

odboru přikázány: obecní záležitosti, vyjímaje ty, které přikázány jsou odboru 1., 3. a 6.; odvolání z rozhodnutí okresních výborů a zastupitelstev okresních, vyjímaje ta, která přikázána jsou odborům 1., 2., 3., 4., 5. a 8.; volební záležitosti okresů obcí venkovských; záležitosti desk zemských a knih pozemkových; řád cejchovní; řád čelední; daň ze psů; poplatky za udílení práva měšťanského nebo domovského; obecní přírázky; zemská banka; scelování pozemků. S e d m ý odbor připravuje záležitosti zdravotní v obor působnosti zemského výboru spadající, zejména záležitosti ústavů pro choromyslné, porodnice a nalezince, nemocnic a chorobinců, očkování, zemského ústavu ku léčení nemocí očních, likvidace léčebných nákladů nemocnic v Čechách. O s m ě m u odboru konečně přikázáno: fond zemský a veškeré fondy vedlejší, které nejsou přikázány jinému odboru; přírázky zemské; zemské dluhy a zemský úvěr; systemalie pokladny, hudebné; záležitosti fondu propinačního; volební záležitosti komor obchodních a průmyslových; uchování stavebních památek; pracovní donucovací a ústavy polepšovacích; fond vyvazovací; fondy hasičské; německé divadlo zemské. Při tom ovšem jest na zřeteli mít, že pouze část agendy této uvedených vskutku spadá úplně do působnosti výboru zemského, a že ve mnohých ze záležitostí dotčených jde pouze o spolupůsobení výboru zemského v činnosti orgánů jiných. Všem odborům společně slouží ovšem úřady výpomocné, zejména podací protokol registratura a výpravna, účtárna zemská a technický odbor jakož i archiv zemský; rovněž i činnost praesidiální kanceláře, jež po ruce jest nejvyššímu maršálku zemskému, týká se stejnou měrou všech agend výboru zemského, necht' přikázány jsou odboru kterémukoliv. Konceptní síly úřednické přiděleny jsou jednotlivým odborům, konají však mimo to službu jako zapisovatelé ve schůzích sněmu, výboru zemského a jinak.

B) Samospráva, jež zastupuje zájmy věcné, postrádá posud jednotné organisace. Celkem můžeme dělit korporace samosprávné sem náležející jednak na takové, jimž střediskem jsou společné zájmy příslušníků určitého povolání životního, a pak na takové, jimž v jednotlivých oborech správy zájmy lidské společnosti v určitém směru mají dojiti zastoupení. Samosprávné korporace druhu prve dotčeného bývají obyčejně shrnovány pod názvem komor, poněvadž jest působnost jejich ponejvíce (byť i ne výhradně) poradnou. Sem náležejí komory advokátní, notářské, obchodní a živnostenské, pak nejnověji zřízené komory lékařské. Též zemědělská rada pro království České, byť i neměla názvu tohoto, jest podstatně komorou samosprávnou k hájení zájmů zemědělství a živnostních povolání, s ním úzce souvisících. Pokud jde o složení a působnost jednotlivých komor, pojednává se o věcech těchto na místech jiných, k nimž zde toliko se poukazuje.

Samosprávné korporace posléze dotčeného druhu vyskytují se v různých oborech správy, ponejvíce ovšem v oboru správy národohospodářské a sociální. Tam máme družstva vodní, kteráž poji držiteli pozemků určité polohy, mající společný zájem v lepším využitkování některého vodstva nebo v bránění se jemu; společenstva honební, jež poji držiteli pozemků určité osady, pokud není odůvodněno ve prospěch některé osoby právo k samostatnému provozování honitby; společenstva živnostnická ve smyslu živnostenského řádu potud jako nucená sdružení existující, že tam, kde společenstvo již jest, stane se každý živnostník, vyjímajíc továrníky, již samým nastoupením živnosti členem příslušného společenstva. V oboru sociální správy nyní korporaci těchto stále přibývá, připomínáme vedle bratrských pokladen, ve smyslu horních zákonů již dávno zřízených, jen úrazovou pojišťovnu pro království České a pak četné nemocenské pokladny, které děkují svým původ novému zákonu o nuceném pojišťování zřízenců pro případ nemoci. V oboru správy kultu a vyučování jmenujeme sbory doctovské, druhy s universitami spojené a od roku 1873 mimo svazek university jako samostatné korporace existující, hlavně však společenosti náboženské, státem uznané, které dle pravého náhledu ve smyslu nynějšího stavu zákonodárství našeho zajisté za veřejné korporace samosprávné jest pokládati. Poněvadž i o všech těchto oborech samosprávných na jiných místech zevrubněji se pojednává, stačilo zde o nich stručně se zmíniti, aby přehled samosprávné organisace v království Českém byl doplněn.

Pžk.

Čechy: 1) Č. (něm. *Tscheche*), ves v Čechách, hejtm., okr., býv. panství a pošta Děčín (3,5 km záp.), fara Bělá; 17 d., 183 ob. n. (1890).

2) Č., ves na Moravě při Bystřici, hejtm. Holešov, okr. Bystřice p. H., býv. panství, fara a šk. Domaželice, pošta Dřevhostice; 65 d., 379 ob. č. (1890), mlyn. — **3) Č.**, ves a fideik. panství t., v hejtm. prostějovském, okr. plumlovském, se 159 d., 1027 ob. č., 21 n. (1880, r. 1890: 1118 ob.); má far. kostel sv. Jana Křt., 3tr. šk., zámek z r. 1716 s kaplí sv. Jana N., dvůr, pan. pilu a cihelnu, továrnu na hasičské potřeby, zvl. stříkačky (200 děl.), rol. záložnu, poštu, nádraží. — R. 1768 koupili statek **Č.** hrab. Sylva-Taroukové, kteří jej drží dosud.

Čechy jsou ve vých. Halici mosazné, cínové nebo železné plíšky tvaru malých medailonků, u bohatších peníze stříbrné a zlaté; všechny mají na rubu a lici ražené ozdoby. Rusínská děvčata na Pokutí tyto č. navlékají si mezi korály na hrdle. Řř.

Čechyně (něm. *Tschechen*), ves na Moravě, hejtm. Výškov, okr. Slavkov, fara Rousínov Starý, pošta Rousínov Nový; 89 d., 438 ob. n. (1890); 1tr. šk.

Čejč, městečko na Moravě, hejtm., okr. a býv. panství Hodonín, fara Hovorany; 118 d., 636 ob. č., 61 n. (1880, r. 1890: 667 ob.), 2tr. šk., kaple sv. Vendelína, pošta a telegraf, skelné huti, mohutná ložiska hnědého uhlí, minerál.

pramen s lázněmi, 2 parní mlýny, sladovna a parní cihelna. — **Č.** uvádí se poprvé r. 1234, kdy byla klášteru tišnovskému darována, zpusťla však r. 1594 nadobro, až ji opět Marie Terezie zalidnila osadníky franc. (z Franche-Comté), kteří jsou nyní úplně počestěni. — Bývalé Čejčské čili Kobylské jezero jest od r. 1835 na pole sděláno

Čejtice, Čejtice: **1) Č.**, ves v Čechách, hejtm. Ledeč, okr. a fara Dol. Kralovice (4,5 km sev.), býv. panství Horka, pošta Zruč; 35 d., 217 ob.č. (1890). — **2) Č.**, ves t. na pr. bř. Otavy, hejtm. a okr. Strakonice (9 5 km vých.), býv. panství a fara Štěkeň; 47 d., 373 ob. č. (1890), fil. kostel sv. Havla (ve XIV. stol. farní), pošta, nádraží, mlýn, cihelna a all. dvůr s ovčincem kn. Alfr. Windschgrätze. Na blízku rozvaliny tvrze neznámého jména. **3) Č.** Velké, také Hoření, ves a all. statek t., hejtm., okr., fara a pošta Boleslav Ml. (1,5 km sev.-záp.); 33 d., 302 ob. č. (1890), dvůr a cihelna ryt. Neuberka, kamenné lomy obecní. — **4) Č.** Malé, Čejtičky, Čejtičky, také Dolní ves, t. na pr. bř. Jizery; 56 d., 578 ob. č. (1890), akc. cukrovar na surovinu, stanice Čes. sev. dráhy, na protějším bř. Jizery zámek (Neuberk) apivoar ryt. Neuberka a strojní mlýn. Nad zámkem stál hrad R a c o v, z jehož zdi jest vystavěn.

Čejka, *Vanellus cristatus*, bahní pták z čeledi kulíků, dle hlasu též kniha nebo kniha v k a zvaný, má zobák rovný, málo kratší hlavy a kratší běháku, na hlavě vysokou, černou chocholku nahoru obrácenou. Svrchní strana jest tmavozelená s kovovým leskem, s narudlou skvrnou na ramenech. Hlava na temeni černá, pod okem černý pruh; téže barvy jest hrdlo s namodralým kovovým leskem, brásko bílé; v ocase pera černá, krajní bílá. Samička jest bledší a má nižší chocholku. Délka těla 34, křídel 22, šířka 70 cm. Statní ptáci tito přilétají k nám v březnu a hnízdí se na mokřích lukách a slatinách. Pronikavým křikem svým zahánějí od hnízda psa i člověka. **Č.** rozšířena jest od Švédska až po sev. Afriku, od sev. Asie až po Indii a Japan. Nejčetněji vyskytuje se v Nizozemsku. Živí se hmyzem a slímáky; hnízdí se v trávnicích, kamž klade v dubnu 4 vajíčka hruškovitá, barvy olivové s tmavěšedými a černohnědými skvrnami, které pro chutnost draho se prodávají. V září a říjnu shromažďují se **Č.**-ky ve velkých hejnech a stěhují se na jih.

Čejka Jan Josef, lékař český (*7. bř. 1812 v Rokycanech — †25. pros. 1862 v Praze). Studoval s vyznamenáním na gymnasiu plzeňském a za studií filosofických tamtéž počal pěstiti s velikou horlivostí studie aesthetické. Láska k umění, zvláště hudebnímu, provázela ho odtud celým životem a harmonie obecného vzdělání s odborným věděním, jak u **Č.**-ky se jevila, ode všech současníků s obdivem byla uznávána. R. 1831 vstoupil **Č.** na universitu pražskou a absolvoval studia lékařská, byl r. 1837 na doktora povýšen na základě dissertatione *Observationes de valor diagnostico auscultationis et percussiois*. V l. 1838—41 bylsekun-

dárním lékařem ve všeobecné nemocnici pražské, r. 1842 šel do Vídně k Rokitskému a Škodovi studovat zejména chorobozpytné pitvy a fysikální diagnostiky. Roku 1843 byl jmenován epidemijním lékařem v trestnici pražské, kdež kurděje se rozmohly a ze 777 trestanců 397 zachvátily. Epidemii tu popsal **Č.** ve 2. díle »Vierteljahrsschrift f. prakt. Heilkunde«. Roku 1846 uchýlil se **Č.** opět do Vídně a studoval u Hebry choroby kožní. Dosáhnuv pak »oddělení« čítající 8 postelí ve všeob. nemocnici pražské, počal r. 1848 přednáseti o témž předmětu. Avšak hnutí politické r. 1848 přerušilo tyto skrovně navštěvované přednášky. **Č.** účastnil se ruchu politického, zejména i sjezdu slovanického, byl zvolen do sněmu a pak i do říšské rady, avšak po vypuknutí revoluce uchýlil se do Vídně a politiky vzdal se nadobro. V prosinci 1848, když Hgerník byl dostal řádnou kliniku, jmenován **Č.** supplementem na »oddělení prsním«. Přednášky jeho o chorobách vnitřních byly hojně navštěvovány, ježto **Č.** vynikal ostrovtipem diagnostickým, vzděláním přísně anatomickým a snažením nejmodernějším. R. 1851 jmenován byl mimoř. profesorem a r. 1854 převzal mimo oddělení prsní i správu oddělení příjčíchých. Od r. 1859—61 byl děkanem kollegia doktorského a veškerou energii pracoval o zřízení spolku ku podpoře vdov a sirotků lékařských, jemuž později veškeré jmění své odkázal. Dlouhá léta stížen byv tuberkulosou plic stranil se **Č.** od r. 1851 veřejného života a žil po většinu studiím linguistickým, aesthetickým a hudeb., až r. 1862 zemřel po záchvatu náhlého chřeni krve. — Mimo uvedené práce vědecké vydal **Č.** ještě následující práce vědecké: *Ueber das Nonnen-geräusch* (Prager Vierteljschr. 1850, sv.26.,27.); *Beiderseitige Lähmung des-Musculus serratus magnus* (t., sv. 27.). Po smrti jeho uveřejněny tamtéž *Bemerkungen zur Diagnostik der Brustkrankheiten* (1863). V l. ročníku Čas. č. l. uveřejnil **Č.** *O nedostatečnosti chlopní v srdečnici* a v »ČČM.« 1848, 1851, 1853 a v »Živě« 1858 vydával sbírky české lékařské terminologie. Mimo to **Č.** byl činným v oboru literatury a umění. Překládal z angličtiny, španělštiny, franciny, polštiny, z jihoslovanských jazykův i němčiny. Přeložil i některá z dramát Shakespeareových a s Nebeským vydal *Kytici z romanci španělských* (1862). Dle Draškoviče sepsal *Starší dějepis a literární obnova národu ilirského*. Sepsal mimo to několik theoretických děl o hudeb., sestavil hudební terminologii, vzdělal Pičovu nauku o harmonii a v rukopise zůstal i školu klavírní a houslovou. Na dům v Myslíkově ulici, v němž **Č.** bydlil, zasažena r. 1872 pamětní deska. *Peč.*

Čejka z Olbramovic, jméno starožitné rodiny vladcké v Čechách, která původ svůj odvozovala od knížete Vlastislava a na štítě nosila orlici (vyobr. č. 952.), tak jako Dvořečtí z Olbramovic, páni z Kolovrat a j. Předeek jejich Petr **Č.** držel r. 1450 s jednotou poděbradskou, Mareš **Č.** byl r. 1471 purkrabím na Zelené Hoře. Potomci jejich velmi se rozhojnili zůstávajice dílem ve vladckém, dílem

v panském, někteří i hrabském stavu. Pošlost panská a hraběcí má za předky bratři Jana, Petra a Jiříka. Jan (1525—1543) dostal se skrze manželku Markétu z Nalžov v držení Svojšína. O potomcích jeho není nic známo. Od bratří jeho pocházejí pošlosti Němčická a Osecká. A. Petr (1524—1545) skoupil díly bratří svých na statku Němčickém. Kromě dcery Mandalény měl syna Jana, jenž koupil r. 1579 Mlynářovice a ok. r. 1589 Dlouhou Ves, ale za to některé vesnice odprodal. Syny měl čtyři. Jiřík, nejstarší, byl rytířem řádu sv. Jana a oddělil se od otce r. 1602. Druhý Petr dostal r. 1602 od otce za díl pro sebe a bratra Václava Dlouhou Ves, z níž vzal si Vátětice s vesnicemi a statek ten r. 1634 prodal (manželka Anna ze Stropčic). Václav (1602—1622) seděl na Dlouhé Vsi, již prodal, a nejmladší syn Jan Adam dědil po otci Němčici a znám byl za protireformace jako horlivý vyznavač náboženství katolického. Zemřel r. 1635 nezůstaviv z manželky své Apolony z Chuděnic potomků; statek pak Němčický, který měl býti rodu zachován, prodán pro dluhy (1636). Petr měl dva syny, Jana Jáchyma a Mikuláše Jetřicha. Onen byl r. 1620 při vzdání města Sušice zajat, ale na milost přijat. S první manželkou Sidonií z Ričan držel (1634—1644) Vátětice, s druhou manž. Johankou ze Rzávého koupil (1646) Veselí, kteréž zase prodal syn jeho Jan Jiří (1669), koupil za to Životice a Podhůří. Zemřel r. 1682 zůstaviv vdovu Evu Polyxenu z Renšperka a dítky Leopolda Ferdinanda (1682—1700), Annu, Maximilianu, Barboru, Evu a Mabku. Statek Podhůří prodán r. 1691 od poručenstva a nedlouho potom upadla tato větev v takovou chudobu, že nelze pozdější její rozrození stopovati. Dotčený Mikuláš Jetřich, druhý syn Petřův, koupil r. 1628 Vrhavec a ujal Dlouhou Ves; onen prodal r. 1635, tuto zadlužil, tak že byla po smrti jeho prodána. Z dvojího manželství (1. s Eliškou Myslivkovnou z Hyršova, 2. s Marií roz. Eckstädtér v. Brandstädt, vd. 1641) zůstavil syny Jana Sigmunda a Frant. Sezemu a dcery Markétu a Kateřinu (1650), o nichž nic známo není. — B. Jiřík (1525—1564) koupil ok. r. 1534 statek Osek v Prachensku a později některé vesnice a býval hejtmanem krajským. Syny měl tři, Marše, Albrechta a Václava. Mareš (1576—1615) vešel v držení



Č. 952. Znak Čejků z Olbramovic.

statku Brloha (manž. Dorota z Řeneč), ježž zůstavil synům Vilémovi a Adamovi Markvartovi a dcerám Apoloně a Evě Kateřině. Onen dostav za díl Osek, sčastnil se povstání, padl při vzetí města Písku (1620?) a propadl všechen svůj statek. Bratr jeho Adam seděl na dvoře v Rovném (1617—1629), kterýž zůstavil synu svému Janovi Adamovi (1622—1631); avšak později (1649) seděl tu Jindřich C., který měl také dvůr v Řepici. Z bratří Maršových seděl Albrecht (1576—1583) v Rovném a Václav (1576—1595) držel Osek a koupil r. 1595 Kbelnici. Tento měl syny Jiříka (1593 až 1623, manž. Aléna z Modliškovic, vd. 1601) a Zdeňka, z nichž tento seděl s manž. Alénou z Byšic na Osece, a proto že ještě po r. 1620 odporoval, všechen statek propadl. Z této pošlosti pocházel také Václav C., jenž prodal r. 1649 Malou Turnou, a Jáchym Zdeněk, jenž držel r. 1676—1680 Řesanice a do r. 1686 v Rovném seděl. S manž. Alénou Anežkou z Přichovic měl tři syny a dceru Kateřinu Judyt (vd. Güglerovu, 1686—1692 na Rovném). Nejstarší syn Václav Jáchym stal se velkým mistrem převorství svatojanského v Čechách, povýšen byl r. 1712 do stavu panského, r. 1748 do stavu hrabského a zemřel r. 1754 dne 5. čce 86letý. Třetí syn František držel dvůr výsadní v Řepici a druhý Jáchym (†1738) zůstavil s manž. Benediktou z Bynu tři syny a dceru Terezii (†1789, manž. v. Umwerth), na něž r. 1748 také povýšení do stavu hrabského rozšířeno. Nejstarší Jáchym vstoupil do řádu theatinů, byl pak proboštem na Svaté Hoře a opatem v Rosenfeldu a zemřel r. 1814. Bratr jeho Jan Václav Michal (manž. Valburga hr. z Valsdorfu, vd. 1749) byl c. k. kom. a radou zemského soudu a pánem na Šternberce (†asi 1789). Třetí syn František (†1793) byl c. k. kom. radou komorního soudu, hejtnanem kraje berounského a od r. 1766 pánem na Zbraslavicích (manž. Marie Anna ze Salcu, vd. 1755). Oba měli děti, Jan Michal syna Prokopa a dcery Valburgu (m. Frant. Jos. svob. pán Schröfl), Kajetánu a Antonii, František Josefa (*1763), Benediktu (*1757), Marii (*1765) a Aloisii. V l. 1800—26 dopisoval si s hrab. Černinem Karel hrabě C., pán vysoce vzdělaný, jenž pěkně básně německé skládal. Ač nelze pochybovati, že potomci této hraběcí větve žijí. přece o nich známosti není. — C) V l. pol. XVI. stol. žili bratři Jan, Burjan a Petr, od nichž se zase dvě větve oddělily. a) Jan (1525) dostal se po r. 1544 v držení Kácova a zemřel r. 1559 zůstaviv z manželky Johanky z Lipy syna a dcery Elišku (m. Jan Chobotský z Ostředka), Dorotu (vd. Chobotskou), Kateřinu a Mandalénu. Václav starší, syn jeho, držel Kácov a Jemniště; toto zapsal r. 1582 manželce své Mandaléně ze Solopisk. Jako otec jeho tak i on kupoval všelijaké malé statky. Zemřel před r. 1607, zůstaviv kromě dcery Johanky (m. Jan Jiří z Ričan) syna Karla staršího, jenž také příkupoval vesnice, ale r. 1623 polovici jmění svého propadl (†1627). Druhé polovice jemu zanechal se vdova Johanka z Harasova (vd. 1610) ještě

r. 1634 marně domáhala. Karlův bratr Jan mladší držel statek Losiny a skrze manželku svou Mandalénu z Černožic dostal se v držení panství Ratajského; zůstal vd. dceru Veroniku, vd. Hrzánovu, která Rataje prodala. — *b*) Ze větve Jedličanské, pocházející od Burjana (1525 až 1564) a Jiřika (1534), připomínají se synové Burjanovi Václav mladší (1574—1581 na Jedličanech), Čeněk a Matiaš, též jiný Jiřík (1571—1597), který držel s manž. Johankou z Pašiněvsi dvorec na rozličných místech a r. 1589 statek Bukovinu, Adam (1571—1597), který byl úředníkem na Kácově (manž. Markéta z Adlar), konečně bratři Filip (1604 až 1615) a Jan, z nichž onen seděl napřed na Jindicích, potom na Březince (manž. Anežka Hošťická), tento na Pulici a Borotíně a byl purkrabím zemským na Moravě. Filipovi synové byli Jan Jiří, Jeronym a Václav (1615—1622, m. Kateřina z Nebovid). Z téže pošlosti pocházel snad i Tyburec (1615 až 1628), jenž býval ve službách císařských a r. 1620 statek Ptický koupil. — *D*) Jiná pošlost rodu toho pocházela od Viléma Čky, který se dostal skrze manželku svou Alžbětu z Hradešína ve spoludržení Lešan (1544—1563). Ze synů jeho držel starší Pavel, jinak Karel, Lešany, jež r. 1578 s bratrem prodal, mladší Jeronym dostal se skrze manž. svou Marii Karykovnu z Řezna ve spoludržení statků Chval a Počernic, držel též Tvořešovice (1590) a zemřel r. 1609. Syn jeho Rudolf (* 1605—† 1669) koupil r. 1631 statek Dolany u Klatov, jež zase r. 1640 prodal, a byl v l. 1661—1668 mistopisarem král. Českého Syny měl dva a oba měli potomky. *a*) Jeden syn Jaroslav Bořivoj († r. 1669) měl za manželku Marii Julii z Binaga a kromě tří dcer syna Jana Rudolfa († 12. dub. 1692), jenž držel Ovesnou a Podolnou Lhotu a ženat byl s Kateř. Veron. Čkovnou z O. S ní měl dvě dcery a syna Jana Kryštofa († 1742), jenž držel Nový Cestín. Týž zpłodil s manž. Marii Klárou Lazanskou syna Prokopa. *b*) Ferd. Rudolf, druhý syn Rudolfov († 1705), c. k. nejvyšší, měl manž. Marii Markétu v. d. Cron, dvě dcery a syny Rudolfa a Ferdinanda, z nichž tento byl hejtm. v c. k. vojště, onen pak s manž. Františkou z Reichenšteina zpłodil syna Leopolda († 1752). Tento měl manž. Marii Juliánu Čkovnu z O. a syny Jana Kazimíra (theatina), Jana Václava († 1786), Jáchyma (theatina) a Jana, z nichž dva měli potomky, zejména Jan syny Karla (ve vojště) a Jana. O pozdějších osudech této pošlosti není nic známo. Některé členy rodiny této ani nelze do vývodu vpraviti, jako na př. Karla Ludvíka († 1699), jenž měl Markvartice a Daňoves (m. Anna Dorota Méděncovna z Ratibořce), a dceru Kateřinu Viktorii (m. Jan Rudolf Č. z O., 1680), Ferdinanda Franta. Karla, mistopurkrabí († 1712, manž. 1. Lidmila z Nyštic, 2. Anna Terezie z Ottenfeldu), Václava (1714), Karla (1714), Ladislava (1786) a syna jeho Jana (ve vojště). *Sčk*

Čejkov: 1) Č., ves v Čechách, hejtm. Pelhřimov, okr. Počátky (13—5 km jz.), bývalé

panství a pošta Cerekvice Horní, fara Rychnov Nový, 27 d., 250 obyv. čes. (1890). — 2) Č., Čejkovy, ves t, hejtm. a okr. Sušice (7 km sev.), býv. panství Nalžovy, fara a škola Zbynice; 67 d., 461 obyv. čes. (1890), kaple svatého Jana Nep., all. dvůr hr. Ed. Taaffa a na blízku zříceniny hradu. Č. byl kolébkou vladcké rodiny Čejkovských z Čejkov (v. t.) a býval samostatným zemským statkem s tvrzí, na níž do r. 1528 seděl Břetislav Švihovský z Ryzmburka, ale v roce tom postoupil městečko Č. se statkem a tvrzí nejprve v nájem, pak dědičně ryt. Kryšt. Račinovi z Račina. R. 1619 byl Jiřimu Račinovi z Račina, aniž byl souzen, Č. konfiskován, ale později opět v užívání dán; nicméně r. 1623 konfiskace provedena a statek Č. s tvrzí, dvorem, pivovarem, mlýnem a vším příslušenstvím prodán Bedřichu Švihovskému z Ryzmburka a na Nalžově, jenž je spojil s panstvím nalžovským. Za války tritileté býv. městečko zničeno a kleslo na pouhou ves.

Čejkovice: 1) Č., ves v Čechách, hejtm., okr. a pošta Čáslav (13 km jihozáp.), býv. panství Sedlec, fara Zbýšov; 31 d., 195 obyv. čes. (1890), kamenné lomy. — 2) Č., ves t., hejtm. Budějovice, okr. a býv. panství Hluboká (6,5 km jihozáp.), fara a pošta Pištín; 44 d., 370 obyv. čes. (1890), ltf. šk., fideik. dvůr Adolfa kníž. Schwarzenberka. V okolí hojně rybníků. Asi 1/4 hod. odtud stávala tvrz Machovice, již r. 1380 rodné sídlo ryt. z Machovic. Později jmenovali se také Kuvašové z Machovic a žili zde ještě v XVI. stol. Zbytky tvrže dosud lze spatřiti. — 3) Č., ves t., hejt. a okr. Chrudim (7 km jihozáp.), býv. panství a pošta Městec Heřmanův, fara Morašice; 18 d., 91 obyv. čes. (1890). — 4) Č., ves t. na Cidlině, hejtm., okr. a pošta Jičín (2 km jižně), býv. panství Veliš a Vokšice, fara Ostružno; 37 d., 262 obyv. čes. (1890). — 5) Č. v okr. vlašimském viz Šternberk. — 6) Č. (něm. *Tschekowitz*), ves tam. hejtm. a okr. Zatec (9 km jihozáp.), býv. panství Krásný Dvůr a Milčiceves, fara Libědice, pošta Žabokliky; 33 d., 229 obyv. něm. (1890), kaple sv. Florjána a ltf. šk.

7) Č., městečko na Moravě na potoce Průšance, v hejtm. okr. a býv. panství hodoninském, se 444 d., 1992 obyv. čes., 6 něm. (1890), má kostel sv. Kunigundy, 3řt. šk., starý zámek cis. rodiny, poštu, nádraží, dvůr, panskou cihelnu, týdenní a 4 výroční trhy. Obyvatelé živi se výhradně polnictvím. Opodál u Včelína 2 větrné mlýny. Č. náležely do r. 1311 řádu templářskému, po jehož zrušení staly se na čas statkem zemským, r. 1353 majetkem pánů ze Šternberka, r. 1528 z Vičkova, kterým byly r. 1620 pro účast v odporu českém odňaty a dány r. 1624 jesuitům, v jichž majetku byly až do zrušení řádu toho; r. 1783 koupil je císař Josef II. od studijního fondu a přivtělil je k císařskému rodnému fondu.

Čejkovští z Čejkov a Ojřové z Čejkov, dvě vladcké rodiny staročeské, vystřídaly se po sobě na Čejkově, vesnici v okrese sušickém, ač erbu a původu zcela rozdílné byly; Ojřové rozrodili se v krajině této již ve

XIV. věku a Čejkovští po nich následovali v XV. století. Vintř z Čejkovic, jak také Čejkovům se říkalo, byl r. 1354 rozsudím ve sporu mezi Vilémem z Landšteina a Jindřichem z Hradce a žil ještě r. 1377. Byl předkem čtyř rodin stejného erbu, které z Čejkov, z Vlčkovíc (u Kolince), z Čičovic (u Spáleného Poříčí) a z Rakovic (u Cmelic) se psaly, na štítě majíce čtyři modré pruhy příčné ve stříbrném poli a nad helmem pět pštrosích per polovičním kolem přepažených. Po Vintřovi následoval na Čejkovech Ojří z Č., jenž r. 1415 byl purkrabím na Hrádku u Šušice a r. 1419 na Čejkovech seděl; r. 1426 podepsal se jako rukojmí na příměří mezi Tábor a Oldřichem z Rosenberka. Na začátku věku XVI. připomíná se Dobeš Ojřík z Č., jenž zemí České odpověděl r. 1508 a ještě r. 1520 rejtské řemeslo provozoval. Syn jeho byl snad Vilém Ojří z Č., jenž r. 1545 byl ve službách Ratmíra ze Švamberka; s ním zprávy přestávají o této rodině. — Č. z Č. byli většinou Dřslavičtí, majíce stejný erb s Černými z Chuděnic:



Č. 953. Znak Čejkovských z Čejkov.

levou polovici na zděl rozděleného štítu třemi pruhy přepaženou (viz vyobr. č. 953). Vilém z Č. obdržel od Bohuslava Šlechty z Velhartic list krále Jiřího na 5 kop gr. ročního platu od kláštera chotěšovského r. 1463 a dal list ten proboštu téhož kláštera r. 1465. Na zač. XVI. věku dva bratři Vilém z Č. a Vilém z Risenberka v l. 1500—1504 se připomínají, ale Čejkovy byly již v držení Půty Švihovského z Ryzmberka, nejv. sudího království Českého. Č. z Č. odstěhovali se do okolí piseckého již před r. 1541, kde drželi Božovice bratři Bartoloměj a Jan Č. z Č.; manželka Bartolomějova Ludmila Benedová ze Štáhlavi držela Lhotku u Klenové. Po obou těchto manželích zůstala dcera Kristina, provdaná za Prokopa Čabelického ze Soutic, a čtyři synové, Bedřich, Jindřich, Ctibor a Vilém. Bedřich prodal dvůr v Modlíškovicích s příslušenstvím r. 1589 městu Písku, načež v Záluží se usadil dceru Chvala Kunaše z Machovic r. 1590 v Kratochvíli v novém zámku pána svého Viléma z Rosenberka za manželku pojal, ale r. 1598 od rosenberského služebníka Fridricha Frokšteina z Načeslavic zavražděn jest. Jindřich a Ctibor Č. z Č. prodali své dva díly tvrže Božovic Štěpánovi Vamberskému z Rohatec, od něhož

Pisečtí je odkoupili r. 1589, a rok na to koupili Pisečtí také třetí díl tvrže této od Viléma Čského z Č. Ctibor žil v Záluží s bratrem Bedřichem a oženil se s Johankou Čejkovskou z Rohatec, která r. 1602 zemřela, načež Ctibor ve Štipoklasech se usadil, kde před r. 1614 zemřel. Vilém Čský z Č. měl za manželku Alžbětu z Podolí a držel ještě r. 1589 dvůr Polanovský v Budišovicích, který r. 1609 Hynek Bartoloměj Čejkovský, bezpochyby syn Vilémův, k Protivínu prodal. Roku 1577 potkala Viléma zvláštní nehoda. Mezi Dřitní a Nákřím osopil se na něho opilý pan Krčín z Jelčan, regent panství rosenberských, když ho Vilém prosil, aby mu z panství páně ženčů k potřebě dohodil, a pěstí ho mezi oči uhodiv okrvavil, Vilém pak neleně vlastního tulichu Krčínova dobyv, tříkráte ho pobodl. Jednoho ze jmenovaných čtyř bratrů syn Mikuláš Čský z Č. koupil sobě roku 1615 statek Starou Dlouhouves blíže Kaplice, nynější Dlouhou. Císařské vojsko, které s hrab. Buquoiem v čele do Čech vtrhlo, statek ten obsadilo, a jakkoliv Mikuláš Čejkovský při kommissi konfiskační odsouzen nebyl, darována jest Stará Dlouháves r. 1620 primasovi krumlovskému Matiaši Heldrlovi ze Schattenu, kterýž ji ve 4000 kop kšaftem odkázal kolleji jesuitské v Krumlově na dům chudých, již také r. 1624 postoupena byla. Marně žádal Čejkovský, aby aspoň jeho dceři Alžbětě díl matky její na tomto statku pojištěný byl zaplacen, a také dcera r. 1644 marně vyhledávala práva svého; jesuité dokazovali na základě jakéhosi poznamenání Čejkovského, které se po smrti Heldrlově mezi věcmi jeho našlo, účastenství jeho ve vzpouře. Nemaje žádného statku jiného byl Mikuláš Čejkovský na služby odkázán, které také u Příbika Jeniška z Újezda, Martina Huerty a Baltazara Marra-dasa konal a pověst hrubého poberty po sobě zůstavil. Kromě dcery Alžběty nezda se, že potomků nějakých měl a byl r. 1644 již mrtev. Jiného erbu a rodu byli Tomkové z Čejkova (o nichž viz Tomek z Čejkova) a Ctibor Pták z Čejkova, úředník na Bechyni r. 1546.

KLř.

Čejky, někdy farní osada s kostelem sv. Kateřiny v Čechách, nyní samota u Střednic v okr. mladoboleslavském. Ves, fara i kostel zničeny v bouřích husitských. Později stával zde poutní kostelík sv. Kateřiny, již r. 1726 úplně pobořený, pod jehož zříceninami stojí mlýn Pod Čejky, a polím tamním se dosud říká v Čechách. Jsou tu piskovcové lomy.

Čejov, ves v Čechách, hejtm. Brod Něm., okr., fara a pošta Humpolec (3,5 km sev.-vých.), býv. panství Heralce; 106 d., 804 ob. č. (1890), 2řř. šk., Závřský mlýn a cihelna.

Čejrov, Čejřov, viz Čeřejov.

Čejslíce viz Čejslíce.

Čejtice Velké a Malé viz Čejetice Velké a Malé.

Čekan (čakan, čagan): **1) Č.**, každý nástroj, jehož toporiště se končí těžkým nasazeným předmětem, aby rána učiněná těžce dopadla, zvláště zbraň, kteréž se užívalo v bitvě,

kdykoliv sekání mečem nedostačovalo. V čas míru nosiván obyčejně **č.**, ano i sedláci brávali jej na pole, aby se jím bránili zlým lidem nebo dravým zvířatům. Ode mlatu nebo kladiva vojenského rozeznával se tím, že měl konec buď kulatý nebo hruškovitý; bohatší dávali si dělati **č.-y** ozdobné, buď vykládané, nebo ostrými hřebeny posazené. Něco podobného jsou baštony, buzikány a obušky (něm. *Streitkolben*, franc. *quadrelle*). Byl li **č.** hřeby posazené, říkalo se mu řemdiň (*-Morgens-tern*). — **2) Č.**, název šibenice. *Sčk.*

Čekana, staročeské jméno ženské.

Čekanec, též čekatel, nápadník, viz Kandidát a Fideikommiss.

Čekánek viz Centaurea.

Čekání, čekání, jest způsob lovení zvěře pouze číháním na vhodném místě. Hlavní podmínkou zdaru **č.** jest zjištění místa a doby, kde a kdy lze dočkat se zvěře. Pak zasedá neb staví se myslivce tiše do úkrytu na straně po větru, by ho zvěř ani snadně pozorovati, ani navštívit (ucítiti) nemohla. Někdy bývá sedadlo (rovněž **č.** zvané) upraveno na stromě nebo jest postaven zvláštní »vysoký posed«. Tento zřizuje se na 4 sloupech asi 8 m vysokých, na kterých nahore jest čtverhranný, vrbovými pruty nebo haluzemi lesního stromoví opletený koš s lavičkou k sedění. Též bývá vysoký posed přenosný, který se skládá z žebříku s přípevným nahore sedadlem a opře se o strom. Nejdůležitějším pravidlem při **č.** jest, aby myslivce vytrval v klidu a v tichosti bedlivě zíraje a naslouchaje. Jelení zvěř očekávají myslivci (nejčastěji na vysokém posedu) za večerního soumraku nebo za ranního svítání u oblíbených pastvin i u lůž neb u dráhy stopní. Podobně čeká se na zvěř dančí a srnčí. Též **č.** na zvěř černou divoká prasata) u dráhy stopní, kališť, roli a pod. neliší se hrubě od **č.** na zvěř jelení. Na zajíce čekává myslivce nejčastěji při ranním sv. tání nebo za večerního soumraku v úkrytu na okraji lesa, u osení neb u lučiny, vedle travnatých holin nebo mytí lesních. K **č.** v širém poli u zeli, řepy, osení bývá zřízen úkryt z kletí nebo jáma, není li tu příkopu nebo keře. Podobně čeká se na králíky. Lovné ptactvo bývá též stříleno na **č.**, zejména divoké husy a kachny nebo i jiné vodní ptactvo u vod, kde na břehu upravena bývá budka z palachu, v níž myslivci číhají před rozednáváním nebo pozdě večer. Na divoké holuby čekávají za stromem nebo v křovině u močálů, kaluží, potůčků a j. **Č.** na zvěř škodnou, jmenovitě na lišky, daři se nejlépe u brlohů; **č.** na jezevce rovněž u brlohu děje se v noci jesenní. Na vydry čeká se nejlépe za večerního soumraku nebo za jasné noci při světle měsíce u otevřených mezer v ledu u jezů, břehů a pod. v době zimní, kdy vystopování přecházení jejich nejsnadnější lze vyzkoumati. Dravé ptactvo stříleno bývá na **č.** pouze u hnízd. *črn.*

Čekanie: **1) Č.**, ves a all. statek v Čechách, hejtm., okr-a pošta Blatná (6 km již.), fara Sedlec; 54 d, 400 ob. č. (1890), zámek

z r. 1785, popl. dvůr s ovčincem a lihovar. — Samoty: Čekanický mlýns chalupou a Rošice, býv. popl. dvůr. — **Č.** byly již ve XIII. st. sídlem vladýckého rodu, z něhož známi jsou Oldřich z **Č.-ic** r. 1274 připomenutý, Václav z **Č.-ic** z r. 1362, Oldřich a Adam z **Č.-ic** z r. 1412; na štítě svým měli Čekanští vladýkové dva klíče zuby vzhůru postavené. Na zač. XVI. st. drželi **Č.** vladýkové Korbelové z Bukové; Jiřík Korbel vzal od bratří svých Jana a Sigmunda podíl svůj ves Malkov, půl tvrže, dvoru a vsi v **Č.-icích**, pustý dvůr v Rosicích, a prodal vše vladýkovi Přechovi Popovskému z Bezejovic před r. 1542, kdy vklad do desk byl obnoven. Druhou polovici **Č.** ic prodal Václav Muchek z Bukova, jenž r. 1534 ještě na **Č.-icích** seděl, témuž Přechovi dle vkladu téhož r. 1542 obnoveného. V čekanických lesích scházeli se r. 1520 odpovědníci Tábořských s vůdcem svým Zdenkem Malovcem z Malovic, než vytažili na Tábořské a je pobili na Blanic, když do Prachatic na výroční trh se ubírali. Po Přechovi Popovském z Bukova zdědila **Č.** dcera jeho Mandelina, která se provdala za Kryštofa Skuherského ze Skuhrova na Popovicích a s ním pět synů a dvě dcery měla, kteří teprve po smrti otcově (1557) a matčině (někdy r. 1570) **Č.** a co ve vsi Rosicích měli prodali r. 1571 vladýkovi Janovi Řepickému ze Sudoměře. Jan brzo potom asi r. 1575 zemřel, odkázav **Č.** napřed manželce Anně z Jilmanic a potom bratru svému Šebestianu Chvalovi. Synové Šebestianovi drželi **Č.** společně, ale brzo se dostal statek tento Merklinským z Merklína, od kterých jej koupil Štátný Vratislav z Mitrovic; ten jej prodal r. 1616 Jiříku Horčicovi z Prostého, jenž **Č.** postoupil Linhartovi Švarcbartovi ze Švarcbachu a ten je r. 1628 trhem pustil Janovi Rossaovi z Palesanu a na Přechíně, kurfirsta bavorského nejvyššímu lieutenantu. Od r. 1756 drželi **Č.** svob. páni Helversenové z Helversheima, od r. 1872 náležel statek ten kněžně Marii Sidonii z Lobkovic, která jej r. 1891 prodala Vlastě Stránecké. *Klr.* — **2) Č.**, ves t., hejtm. a okr. Klátovy (10 km sev.-záp.), býv. panství Chudějnice, fara a pošta Poleň; 2 d, 16 ob. č. (1890). — **3) Č.**, ves t., hejtm., okr., býv. panství, fara a pošta Tábor (2 km sv.); 57 d., 429 ob. č. (1890); 1ř. šk., 3 cihelny.

Čekanka viz Cichorium Intybus L.

Čekanov: **1) Č.**, ves v Čechách, hejtm. a okr. Brod Něm. (8 km sz.), býv. panství a pošta Okrouhlice, fara Hora Krásná; 22 d., 139 ob. č. (1890). — **2) Č.**, ves t., hejtm. Hora Kutná, okr. a pošta Janovice Uhř. (8,5 km záp.), býv. pan. Rataje, fara Oužice; 36 d, 240 ob. č. (1890).

Čekatel v. Kandidát a Fideikommiss.

Čeki, turecká váha pro zlato, stříbro, drahokamy a léky, pro opium (do roku 1874, až ve skutečnosti posud trvá), a pro srst' velbloudí. Pro zlato, drahokamy a léky = 100 drachem (1 litra) = $\frac{1}{4}$ oka = 320,5128 gr. **Č.** pro opium = 2 $\frac{1}{2}$, **č** pro zlato (802,56 gr), pro srst' velbloudí = 8 zlatých **č.** (= 2,56 kg). *Dk.*

Če-kiang, čínská provincie, sahá na sever k Velikému jezeru (Tai-hu), kde s provincií

Kiang-su mezuje, na vých. k Vých. Čín. moři, na jihu ohraničena jest prov. Fu-kienem, na záp. pak prov. Kiang si a Ngan-hvei, jest mimo přímorí veskrze hornatá (hl. pohorí Sian-hialing), ale hojně zalesněna a zavlažována, zvláště řekami Tsien-tang-kiangem a Tak-hi; zaujímá 92.383 km² s 11,685.348 ob. (1885). V této úrodné a bohaté, od Čínanů «rájem» zvané provincii daří se hojně čajovník, rýže, bavlník a strom morušový a kvete čilý průmysl hedvábnický. Hlavní město jest Hang-čeu. Z přístavů zdejších Evropanům otevřeny jsou Ning-po a Ven-čeu.

Cekonics [-ič] Josef, generál rak. (*1757 v Kyseku — †1824 v Pešti). Jako člen vojen. kommissi pro zaopatřování koňstva vypracoval plán ku zvelebení chovu koní a zřídil z nařízení cis. Josefa II. hřebčinec v Mezöhegyesi. Vydal: *Praktische Grundsätze die Pferde-zucht betreffend* (Pešť, 1817).

Cekov: 1) **Č.**, Cekov, ves v Čechách, hejtm. Chrudim, okr. a pošta Nasevřky (5 km vých.), býv. panství Přestavlký, fara Včelákov; 43 d., 259 obyv. č. (1890). — 2) **Č.**, Četkov, Cetkov, ves t., hejtm. Hořovice, okr. a býv. panství Zbirov (3,5 km již.), fara a pošta Mýto; 50 d., 302 obyv. č. (1890), velký rybník.

Cekyně, ves na Moravě, hejtm. a okr. Přerov, býv. panství Choryň, fara Předmostí, pošta Přerov, nádr.; 86 d., 514 obyv. č. (1890), 1tř. šk., kaple sv. Jgna a Pavla, zámek, dvůr, mlýn, pivovar. Po **Č**-ni, nyní majetku sv. p. z Eichhoffu, nazývá se ve XIV. a XV. stol. (do 1447) rod pánů z **Č**.

Celadice, ves na Moravě, hejtm. Hustopeč, okr. Židlochovice, fara, šk. a pošta Rajhrad; 21 d., 242 obyv. č. (1890). — **Č.** ležely poblíž kláštera rajhradského mezi Svratkou a mlýnským příkopem. Po veliké povodni r. 1830 usadili se obyvatelé na místě nynějším u silnice brněnské.

Čeládka viz Čedl'.

Celadná (Horní a Dolní), far. ves na Moravě na potoce t. jm. a na úpatí Smoku a Kožince, hejtm. Místek, okr. Frenštát, býv. panství Hukvaldy, pošta Fridland u Místku; 310 d., 2490 obyv. č. (1890), kostel sv. Jana Nep., 2tř. šk. v Horní a 1tř. v Dol. **Č**-ně, pila, 3 mlýny, těženi železné rudy, rozsáhlé slevárny a železářny arcib. olomúckého.

Čelák, staroč. jméno osobní.

Čelákov viz Hrádek Čelakov.

Čelakov viz Včelákov.

●● **Čelakovice**, někdy Šelákovice, město v Čechách na lev. bř. Labe, asi 26 km sv. od Prahy na sev.-záp. dráze, v hejtm. karlínském, okr. brandýském (7 km jv.), má 205 d., 1434 ob. č., 131 n. (1880), děk. chrám Nanebevzetí P.M. ze XIII. stol. (v Hrádku Čelakově), radnici, 3tř. šk. měšť., pivovar, poštu, telegraf, stanici sev.-záp. a čes. obchod. dráhy (**Č**-Brandýs), průmysl šitářský a košíkařský a 4 výroční trhy. — **Č.** vznikly někdy během XIII. stol. pode tvrzí Hrádkem Čelakovem, avšak o prvních jejich držitelích nevíme. Ke konci téhož stol. náležely králi Václavu II., ale tento je prodal již r. 1290 Jindřichu, opatu kláštera

sedleckého, r. 1300 byly již majetkem probošta žateckého. Ve XIV. věku usadila se zde pražská měšť. rodina Rokycanských z Okoře, dále jako majitelé připomínají se Bernášek z Pakoměřic r. 1406, Jindřich z Jenšteina r. 1420, za dob husitských Aleš Škopek z Dubě, Bohuněk z Klimšteina r. 1444, Jindřich z Michalovic r. 1456 a po jeho smrti pí. Johana z Krajku do r. 1513, kdy **Č.** postoupila bratru svému Kunrátovi z Krajku. Tento udělil r. 1517 Čelakovickým rozl. výsady a znak (vyobr. č.954), jenž takto se popisuje: Uprostřed modrého štítu dub s plody, s větví uprostřed kmene po pravé straně a s pěti kořeny. Od kmene v pravo znak pánů Mezeříčských (zlatý štítek se dvěma černými křídly), vlevo znak pánů Krajků (štítek na pravo rozkrojený, stříbrný a červený, s uzavřenou, korunovanou přilbicí stříbrnou, z níž běločervená křídla rozkřídlená vyčnívají, a s běločervenými pokryvkami). Erb ten byl potvrzen majestátem Ferdinanda I. r. 1558 a zároveň **Č** cům dáno právo pečeti voskem červeným. Za panování Kunrát z Krajku rozšířilo se v **Č**-cích velmi učení českobratrské. V té době byl zde biskupem Jednoty bratrské Matěj Červenka (v. t.). Syn Kunrátův Arnošt rozmnožil Čelakovickým výsady, ale že neupustil od učení českobratrského, konfiskovány mu **Č.** s ostatním zbožím. Tim staly se **Č.** na krátko městem král. koruny. Ferdinand I. potvrdil měšťanům výsady a udělil jim právo konati týd. trhy. Po bitvě bělohorské odstěhovala se větší část obyvatelů z města, které v l. 1620—1621 vojsko cis. téměř úplně zni. čilo. Ferdinand II. r. 1628 potvrdil znova Čelakovickým předešlé výsady, ovšem jen pro katolíky. R. 1634 Rudolf hr. Colloredo-Mansfeld položil se zde táborem, a vojskem jeho **Č.** žalostně vydrancovány, zůstaly pustý až teprve r. 1638 počali se obyvatelé do města stěhovati, ale násl. roku švédské vojsko Banérovo opět vše vyloupilo nadobro, tak že ještě r. 1652 bylo v městě napočítáno jen 133 obyvatel. R. 1719 lehl město popelem. **Č.** jsou kolébku spisovatelů Matěje Červenky a Vojtěcha Sedláčka. (Viz Okres brandýský nad Labem od J. Praška Praha, 1875.)



Č. 954. Znak města Čelakovice.

●●Čelakovský: 1) **Č.** František Ladislav, básník a učenec (*7. bř. 1799 ve Strakonicih — †5. srpna 1852 v Praze). Pocházej z otce tesaře, vstoupil na gymnasium hlavně po vůli matčině r. 1812 a studoval nižší od. dělení s mnohými obětmi rodičů v Budějovicích, kde zralejší už jinoch vzplanul větší láskou k německé poesii nežli ku předmětům školním, kteráž záliba jej spoutala se soubýdlím spolužákem Jos. Kamarytem v přátelský svazek tak vroucí, že nabyt významu po všechen další život a literární rozvoj obou.

Na vyšší gymn. přestoupil do Písku, a tam zejména prof. Al Uhl v něm probudil všechny dřímající síly duševní, pevným podkladem vědomostí je opatřil a srdce roztnil pro jazyk český. Uhlem hlavně vypěstována v Č-ském uvědoměla obliba poesie a filologie. Teď ustoupili klassikové němečtí, z nichž věvodili Goethe, Schiller a Herder, skromným plodům českých spisovatelů. Také péro německé, z něhož vycházely rozličné pokusy veršovnícké, zaměněno s českým. Č-ského zvýšená touha po českých knihách docházela hlavního ukojení ve Strakonících u truhlářského mistra Jana Plánka, muže prostého, ale náruživého milovníka českého čtení staršího i nového. Tomuto příteli studentů a nadšenému šířiteli národního hnutí Č., jenž si teď na důkaz své vlastenecké metamorfosy přikládal jméno Ladislava, věnoval svou první ódu českou. Na filosofii odebral se do Prahy, kde se opět setkal s Kamarýtem, a kde spolu bydleli. Tato obnova osobního styku, procházky Prahou, novota studijních předmětů, pak poznání dvou mužů dokonalosti přímo ideální: univers. professora Bolzana, »božského učitele«, »slunce, jehož nelze zkalliti ani schladiti«, a Jos. Jungmanna, »bat'ušky a zákoníka« jeho, jakož i pološero tehdejšího ruchu národního způsobily, že Č. rok ten čítal vždy mezi nejkrásnější ve svém životě. Ale této rozkoše bylo mu souzeno na krátko. Hmotné okolnosti velely oběma přátelům konati další studia filosofická na lyceu v Budějovicích. Tam si Č. z knihovny jistého kanovníka, ale bez jeho vědomí skrze sluhu vypůjčoval staročeské knihy; než byv přistižen právě při Husově Postille, odkpal pro propuštěním z ústavu. Cestoval tedy ostatek roku po Čechách a jal se sbírat národní písně, na něž již i v Čechách obracela se pozornost, a které se byl naučil oceňovati také ze spisů Herderových. Potom šel opakovat »fysiku« do Lince, kde zvláště v knihovně tamějšího lékaře Klicpery, bratra básníkova, našel bohatý pramen vzdělanostní, a jím také k studiu ruštiny byl přiveden, k níž se pak přidružila slovinština, polština a srbština. Poesie a slavistika stávaly se vůdčími hvězdami jeho života.

Touha zavedla jej však po roce opět do Prahy, kde se nyní věnoval úplné spisovatelství, zjednáva je si výživu soukromým vyučováním a vychovatelováním (zejm. v domě rady Ledvinky rytíře z Adlerfelsu od r. 1822—28). Po svědomité přípravě uspořádal r. 1822 první sbírku *Slovanských národních písní* a věnoval ji V. Hankovi. Tu poprvé dal zavzněti prastarým písním všech kmenů slovanských v harmonickém akkordu. Napřed vyšly česko, moravské a slovenské písně, potom ruské, srbské a lužické, vždy původní píseň a překlad vedle sebe; poslední díl byl jaksi přidavkem. Silu původního tvoření básnického zkusil ponejprv ve *Smíšených básních*, rovněž r. 1822, ale s účinem nestejným. Ovšem scházel jím žár Kollárův, ostří časové. a také břitký vtip Č-ského ještě jaksi nedostí směle vystupoval; příroda a láska byly hlavní struny této poesie. Ale jaká se tu objevila vytříbenost formální,

jaká rozmanitost i novota motivů, jaké ovládnání časomíry! Zvláště šťastně zachycen byl tón národní písně. Bylo patrné, že studium její vykonalo naň mocný vliv, rovněž jako studium Goetha a Schillera zůstavilo své stopy. Č. ocitl se po boku Kollárově, a s ním v čele básnické družiny tehdejší. Rok co rok potom zasvěcoval novým dílem. Roku 1823 vydal mistrnou prosou přeložené Herderovy *Listy z dávnověkosti*, r. 1824 uveřejnil v »Cechoslavu« satiru na literární poměry domácí *Krkonošskou literaturu* pod jménem Marciana Hromtuka a vzbudil ji bouří odporu. R. 1825 vydal s Chmelou v Hradci Králové almanach *Deníci* a druhý díl *Slovanských nár. písní*, věnovaný pěvci Věslava Brodžiinskému. Třetí jich díl vyšel r. 1827 a byl věnován Yuku St. Karadžići. Vedle toho téhož roku Č. vydal *Litvské nár. písně* (překlad) a Goethovu *Marinku* (*Die Geschwister*, po čemž došlo r. 1828 na *Jezerní pannu* Waltera Scotta, za jejíž české ztlumočení dostalo se mu zvláštního uznání od samého autora. Také spadá do této doby vydání I. části knihy sv. Augustina *O městě Božím*, jejíž převod, jakož i spoluredakce a korektura »Casopisu katolick. duchovenstva« Č-ského zbavily zprotivělo již vychovatelství. R. 1829 konečně následoval *Ohlas písní ruských*, věnovaný příteli K. Vinařickému, jimž vykonal Č. první nesmrtelný čin. Ohlas byl výronem záliby v prastarou národní poezii ruské a úcty k posvátné Rusi, která je pro dobu buditelskou tak charakteristickou. Jím původce odkryl nový pramen osvěžujících ideí a lepších forem, zejména epických. Bohatýrské báji staroruské odloudil nové stránky a vyzdobil ji všemi rysy ruské poesie národní: mytičností i naivností, rovněž jako vřelostí a samorostlostí dikce. Ale nejen car a jeho bohatíři dob minulých, nýbrž i význačné vlastnosti ruské povahy novodobé, ušlechtilost dívčí, její něha, radosti, žal a mravní velikost prostého mužíka jimají tu ve všech tóninách citových. Celé ozvužilo Ohlasu je prosyceno neodolatelnou poetičností—a tak neváhal sám střizlivý Palacký vzdáti čest, komu náležela, a prof. Müller v aesth. přednáškách svých na univ. pražské nejednou Ohlase se obíral. Projevy uznání se všech stran se hrnoucí byly zároductující vláhou tvorivosti Č-ského; v nich uzrál jeho úmysl, doplniti Ohlas ruský hned roku následujícího českým, a skutečně zjevily se v ČČM. mnohoslibné ukázky, vedle nich pak také (1831) první vonné listky nádherné Růže stolisté (*Pomněnky Vgtavské*), jež zároveň věstily, že tékavé srdce Č ského, které bylo i nevinným původcem milé literární idylly s vlasteneckou jeptiskou Marií Antonii, konečně bylo obepjato milostným poutem trvalým. Opěvaná v Pomněnkách Vatavských děva, něžná a vzdělaná dcera strakonického měšťana Marie Ventová, stala se po 3 letech choti Č-ského. Úvazek ten přiměl jej hledati jistějšího postavení hmotného. Právě tenkrát volali jej již po druhé na Rus (nabídka se stala r. 1830 skrze ruského dvor. radu Köppena), aby v Petrohradě se Šafaříkem a Hankou založili a spra-

vovali slov. knihovnu a pracovali o všeslovanském slovníku. **Č.** nebyl tehdyž neochoten a připravoval se k tomu úřadu. Ale Palacký, aby jej zachoval vlasti, vyjednal mu u kníže Rud. Kinského roční pensi, dokud by nebyl jinak opatřen, začez **Č.** projevil svou vděčnost šlechtěnému a vlasti milovnému knížeti v několika ódách. Nedosáhnuv místa kustoda při knihovně olomucké, převzal koncem r. 1833 redakci »Pražských novin« za výhodných výminek a opravil všecku správu listu, jednaje tím také po vůli purkrabího hr. Chotka. Zábavnou přílohu »Rozmanitosti« proměnil v týdeník »Českou Včelu« a získal ji nejlepší spolu. pracovníky, tak že brzy Včela zaujala místo předního belletristického časopisu českého. Při nedostatku vynikajících prací původních **Č.** přinášel a sám pořizoval hojně překlady, zejména z jazyků slovanských. Vůči mladší generaci básnické choval se upjatě. Ta tedy skupila se kol Tylových »Květů«, a soupeřnictví obou listů docházelo výrazu v častých půtkách, roztrpčujících celou tehdejší společnost českou, při čemž povaha **Č.**ského, vždy k satirě nakloněná, prudká a neustupná, nezůstala bez viny. Nepřiznává kritika jakési řeči ruského cara k šlechtické deputaci varšavské, podaná v Pražských novinách. — ač byla censurou propuštěna-zbavila, její redakce i učitelství češtiny, které po smrti Jana Nejedlého (1834) zatímně zastával; i nastali mu nejkrušnější dnové života, v nichž nejvíce bolelo domnění, že osud ten mu způsoben denunciací odpůrcovou. Také příznivec kníže Kinský mu zemřel, právě když jej chtěl udělati svým knihovníkem. Jedinou útěchu nacházel v soustrastí přátel a v práci. Kromě překlady *Trestního zákona o přestoupeních oupádkových* psal četné posudky, vytiskl cennou rozpravu o *slovanských příslovích* stále bedlivě sbíraných, pracoval teď zase pilněji o etymologickém slovníku všeslovanském, jež chystal již asi deset let a z něhož dohotovil toliko slovník *polabský*, na poli básnickém pak překládal, tu i tam nějaký původní příspěvek uveřejnil a do Musejníka dal významnou pro vnitřní rozháranost jeho i pro tehdejší poměry *Padesátku z mé tobolky*, pichlavé epigramy na osoby i věci současné, které však redakce již vytištěné potlačila. Posléze zaslul **Č.**skému a rodině jeho opět paprsek utěšenější budoucnosti: přičiněním Chmelenského dostalo se mu r. 1838 bibliotekářství v kníž. rodině Kinských-ale za to vyrvál mu nepřiznivý osud tohoto nejobětovnějšího a po Kamarýtovi nejlepšího přítele. Ve dnech ponižení, domnělé opuštěnosti a vnitřní sklíčenosti nacházel duch **Č.**ského přece někdy křídla, aby se vynesl ze všech pozemských zmatků do výšin čisté poesie; r. 1839 a 1840 poskytl pak mu náhradu za všecko utrpení. Vydav tu napřed *Ohlas písní českých* a hned po něm *Růži stolistou*, stál tu zase v celé velikosti své, básnický talent svěží, silný, nepřestížený. Český národ slavil nové vítězství ducha, vůbec ochotně uznávané. V obou sbírkách předstupuje více lyrické nadání básníkovy, ale epické mu pro-

půjčilo plastiku a klid a samo vytvořilo několik plodů krásy nehnoucí. Ohlasem písní českých poznána teprve nár. povaha česká a vlastní ráz našich písní lidových: něha, naivnost, žertovnost, satira a citová tůň, která ovšem raději již radost jeví v oku, kdy ještě slzy jsou na tváři. Jsouce lidu vzaty z duše, písně ty staly se namnoze zas majetkem jeho. *Růže stolistá* zase okouzlovala neskonalou lahodou a půvabností verše; její písně milostné byly zapěny s veškerým ohněm a ryozostí mužného srdce v tónech namnoze nových a vždy milovábnych; forma slohová dle vzoru maďarského zvolená splývá v libou shodu s jednotlivými náladami milostného rozvoje. V oddíle filosofickém básník pokusil se přelíti tíhu vážného přemítání o původu a zřízení světa v lehké a libější podobu slova poetického a propletl celek perlami didaktickými.

Dostoupiv takto vrcholu slávy, **Č.** rozloučil se s básnictvím a oddal se suché filologii a literárně historickému u badání, k čemuž as nejvíce přispělo, že byl povolán za profesora na nově zřízenou stolicí slavistiky ve Vratislavi (1841). Šel do ciziny nerad, jen jsa tím jako otec povinen své rodině, a tušil, že tam nebude šťasten. Tušení se mu splnilo. Počet posluchačů měl skrovný, knihovny k studiu soukromému tam nebylo, a podnebí nesvědčilo jemu ani rodině. První choť mu tu zemřela r. 1844, a druhá, proslulá vychovatelka a vlastenka Bohuslava R a j s k á (v. t.), jsouc vůbec útlejší bytostí, odnesla si odtud zárodek smrti v prsou. Ač se mu zde dostávalo hojných důkazů úcty a vážnosti, přece **Č.** pokládal povolání na universitu pražskou, které se stalo roku 1849, za osvobození z vyhnanství. Hned také všechny síly jeho se na domácí půdě vzpružily, a mysl se rozjařila. Kdežto za celého pobytu vratislavského nebyl vydal jednoho spisu, nýbrž jen své básn. spisy uspořádal k soubornému vydání, které se stalo Maticí Českou, a to poprvé z názvem *Spisův básnických knihy šestery* (1847), ač pilně se zanašel jazykozpytem, bájeslovím, národopisem, bibliografií a lexikografií slovanskou: v Praze kniha následovala za knihou. Po *Všeslovanském čtení* polském (1850) a ruském (1851), prakticky uspořádané anthologii z obou písemnictev se zřetelem k samocviku v těch jazycích (chystal ještě díl III., staroslovanský), uveřejnil *Dodatky ke Slovníku Jos. Jungmanna* (1851), složil na vyzvání ministra hr. Lva Thuma českým školám středním výborné *čítanky* (3 díly, první dva pro oddělení nižší, třetí pro vyšší) a širší potřebě *Malý výbor z veškeré literatury české*, a r. 1852 konečně péčí Matice České vydal své *Mudrosloví národa slovanského v příslovích*, k němuž sbíral látku ode dnů mladosti, a které poprvé část duševního bohatství všeho lidu slovanského vystavilo způsobem srovnávacím, v rozměrech větších, než kde jinde se stalo, a uspořádané dle vnitřní příbuznosti, lišic rovněž poprvé ve všech literaturách přísloví od porekadel. Pohříchu nepřidán ke knize ani rejstřík ani rozborný úvod, jaký vytiskl svého času v Musejníku. Při tom **Č.** účastnil se hojných prací

národních, literárních a uměleckých, přednášel v Učené Společnosti, jejíž řádným členem jmenován r. 1849, byl zkušebním komissářem kandidátů učitelství gymnasiálního pro jazyk český, vůbec přijal na se tolikero pracovních úvazků, až jej počaly tísniti a ubližovaly jeho zdraví, obmezující jeho styky přátelské i zamilované procházky botanické, které zavdaly podnět k hojným novým epigramům květinovým, specialitě Č-ského. K tomu reakce po r. 1850 čím dál víc dusící volný dech národa, nestatečnost a ústup mnohých předních mužů, nejvíce však opětná choroba manželčina a konečně úmrtí vzácné ženy té způsobily, že Č. se pomalu úplně uzavřel v sebe a veřejnosti i přátel se stranil, až i tělo jeho podleho a on po krátké nemoci zemřel tři měsíce po Bohuslavě. Hojnými smutečními slavnostmi dán výraz žalu nad ztrátou tohoto spoluzakladatele i přední vedle Kolárá hvězdy vlastenecké školy básnické. Kromě nich svědčí výmluvně o významu Č-ského, že hned r. 1853 Matice Česká vydala jeho universitní *Čtení o srovnávací mluvnici jazyků slovanských*, kde na mnohých místech probleskuje bystrý a samostatný duch badatelský, zejm. u výkladech tvaroslovných, a památku 25letého úmrtí jeho že oživila publikací jeho podnes cenných *Čtení o počátcích dějin vzdělanosti národů slovanských* do stol. XI. Č. chystal se složit celou historii literatury; hojně posudky zvl. z oboru staré a střední doby literatury to jaksi naznačovaly; ale nedospěl k tomu. *Sebrané listy* Č-ského vydány u Grégra už po druhé; jiné obsaženy jsou v korespondenci Bohusl. Rajske vydané v Ženské bibliotéce, v ČČM. r. 1870—71 a j. Listy Č-ského vynikají slohovou i obsahovou stránkou a rozzevrají vzácný pohled do celého probuzení národního i ovšem do nitra básnickova. Je-li však význam Č-ského jakožto filologa pomíjiv, básnická tvorba jeho nese pečeť nesmrtnosti. Sebrané spisy jeho vyšly o 4 dílech se životopisným nástinem Fr. Bílého v Národní bibliotéce. Jednotlivé části Šesterych knih, zejména Ohlasy, opět znova a znova se vydávají. Růži stolistou s rozbořem a výkladem vydal Fr. Bílý. J. I. Hanuš, přítel Č-ského, vydal jeho životopis nákladem Král. učené společnosti české. Jinak život i působení Č-ského jsou oblíbeným předmětem studia (viz práce Malého, Schulzovy, Korínkovy, Bačkovského, Lešetického, Vlčkovy a j.).

2) Č. L a d i s l a v, syn před., botanik český (* 29. listop. 1834 v Praze), navštěvoval gymnasium ve Vratislavi, kde také vstípeni mu první základové botaniky, když v průvodu otcově konával pilně botanické vycházky do okolí. Po návratu otce svého do Prahy dostudoval na akademickém gymnasiu a nastoupil studia universitní horlivě při tom pěstuje vědy přírodní, zejména botaniku. Po smrti otcově dostalo se mu přijetí v domě šlechtěného Purkyně, jenž důležitý měl vliv na nadaného ducha jeho. Ukončiv studia suploval krátký čas na gymnasiu v Chomutově, r. 1860 stal se kustosdem botanického oddělení Musea

českého, kterýž úřad dosud zastává, od roku 1864 jest pak členem komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech. R. 1866 habilitoval se na technice pražské a jmenován tam honorovaným docentem, r. 1871 jmenován mimořádným a r. 1880 řádným professorem botaniky na universitě pražské, po jejímžto rozdělení r. 1882 přihlásil se k universitě české. Od r. 1869 jest mimořádným, od r. 1877 řádným členem Král. české společnosti nauk, r. 1890 jmenován Jeho Veličenstvem řádným členem Akademie české pro vědu, slovesnost a umění. Mimo to jest členem mnohých učených společností v cizině. Vědecká činnost Č-ského, jeví se v pracích jeho, jest po většině troji: morfologická, systematická a floristická. Nejdůležitější jsou práce morfologické, v nichž na základě srovnávacích method tvarozpytných, zejména metody teratologické, s úspěchem řeší některé nejtěžší otázky tvarozpytu rostlinného. Tak zejména přispěl k objasnění povahy tyčinek a vajíčka (vedle jiných odnášeji se sem hlavně spisy: *Teratologische Beiträge zur morpholog. Deutung des Staubgefäßes*, se 3 tab., 1877, a *Neue Beiträge zur Foliartheorie des Ovulums*, se 2 tab., 1884) podepřev novými fakty názor Alexandra Brauna. Sem náleží také veliká práce o rostlinách nahosemenných (*Die Gymnospermen. Eine morphologisch-phylogenetische Studie*, 1890), v níž s nevšedním důmyslem a rozhledem doplňuje i opravuje názory Braunovy, řeší s úspěchem spleťtí a dosud nejrozmanitější vykládané tvarozpytné poměry pohlavních ústrojí rostlin nahosemenných a buduje pak na základě toho fylogenii rostlin nahosemenných ve vztahu k tajnosnubným rostlinám cevnatým. Dále sluší ještě sem připojiti důmyslný výklad čišky (*cupula*) u rostlin dubovitých (*O morphologickém významu kupuly u pravých kupulifer*, s 1 tab., v Rozpravách král. čes. učen. spol., 1886 *Ueber die Cupula von Fagus und Castanea*, s 1 tab 1889) jakožto složitého útvaru osního, pak obsáhlou nejnovější studii o květenství (*Nauka o květenství na základě deduktivním*, se 4 tab., v Rozpr. Akademie české 1892), v níž autor dosavadní třídění květenství na hroznovité a vidlanovité uznává za nedostatečné a stanoví s nového hlediska způsobem deduktivním a s ohledem ne fylogenetické poměry květenství troji: latovité, hroznovité a vidlanovité, pokládaje zároveň latovité květenství za nejpovšechnější a nejpůvodnější. Úhrnem dlužno říci, že morfologické práce Č-ského souperi s pracemi nejpřednějších morfologů současných a že pojistili autorovi jméno evropské. Jako systematick popsal Č. četné nové druhy, odrůdy a mišence rostlin domácích a cizích, jakož i podal rozboru rostlin nedokonale známých. Záslouhou prací jeho, jež charakterisuje přísné kritické oceňování morfologických fakt, odstraněny byly mnohé nesrovnalosti v systematické rostlin domácích i cizích. Konečně floristickými pracemi svými získal si Č. velké zásluhy o poznání květeny české. Svědčí o tom největší jeho v tom směru dílo *Prodromus květeny české* (IV. díly v Archivu pro přírodovědecký výzkum Čech, 1868—83, totéž v jazyce

něm., pak 10 ročníků dodavků ve Věstníku král. čes. spol. nauk 1881—90; na základě tom zpracována též jeho *Analytická květena česká*, 1879, jež r. 1887 rozšířena na *Analytickou květenu Čech, Moravy a Slezska*). V díle tom na základě prací starších botaniků českých, pak na základě dlouholetého studia obrovského materiálu, ježž autora řada horlivých sběratelů pracně sebrali ze všech krajín českých, rozvinut jest obraz květeny české nejen úplný, ale i kriticky seřazený vzhledem k moderním pokrokům vědy botanické, zejména pak vzhledem k výsledkům ostatní badatelské činnosti autorovy. Prodomus **C**-ského, jevíci stejně obrovskou pílí i nevšedního ducha badatelského, sluší klásti mezi nejpřednější toho druhu díla botanická. K docelení obrazu vědecké činnosti **C**-ského buď ještě vzpomenuto jeho studii z filosofie přírodní, z dějin botaniky (*Adam Zalužanský ze Zalužan ve svém poměru k nauce o pohlaví rostlin*, Osvěta, 1876; *Metamorfosa rostlin a její dějiny*, t. 1884; slavnostní řeč o Janu Sv. Preslovi v Akademii české 1892 a j.) a státi populárně vědeckých, v nichž slohem snadno přístupným vykládá současně výsledky vědy botanické (v Riegrově a Ottově Slov. Nauč., v Živě, ve Vesmíru, ve Šbirce přednášek a rozprav a j.). Zásluhou **C**-ského jest též, že byl u nás prvním přírodopyscem, ježž kriticky pojednal o theorii Darwinově (*Úvahy přírodovědecké o Darwinově theorii*, Osvěta 1877). V mladých letech zabýval se **C.** též krásným písemnictvím, a česká literatura vděčí mu za pěkné překlady některých dramát Shakespearových (*Král Lear*, *Jindřich I V.*, *Bouře*). Veškerých prací **C**-ského větších i menších, ježž uveřejnil buď jako samostatné spisy nebo v různých časopisech a sbornících domácích i cizích (*Živa*, *Cas mus. kr. Česk*, *Osvěta*, *Vesmír*, *Archiv pro přír. výzkum Čech*, *Rozpravy české Akademie*, *Věstník a Rozpravy Kr. české spol. nauk*, *Princksheim's Jahrbücher für wissenschaft. Botanik*, *Bot. Zeitung*, *Bot. Centralblatt*, *Regensburger Flora*, *Österr. botan. Zeitschrift*, *Engler's Bot. Jahrbücher*, *Lotos* a j.), jest více než 150. Vedle již uvedených jmenujeme ještě: *Vergrünungsgeschichte der Eichen von Alliaria officinalis*, 1875; *Vergrünungsgeschichte der Eichen von Trifolium repens* 1877; *Chloranthien der Reseda lutea*, 1878; *Vergrünungsgeschichte der Eichen von Aquilegia*, 1882; *Über vergrünte Blüten von Hesperis matronalis*, 1879; *Über die morphol. Bedeutung der Samenknospen*, 1874; *Vergleichende Darstellung der Placenten in den Fruchtknoten der Phanerogamen*, 1876; *Zur Kritik der Ansichten von der Fruchtschuppe der Abietineen*, 1882; *Untersuchungen über die Homologien der generativen Produkte der Fruchtblätter bei den Phanerogamen und Gefässkryptogamen*, 1880; *O květenství rostlin brutnákovitých* (v Archivu přírodovědeckém, s 1 tab., 1880); *Über den Ahrchenbau der brasilianischen Grasgattung. Strep-tochaeta* (Věstník kr. čes. u. spol., 1889); *Über die Blütenstände der Cariceen*, 1889; *Ofylogenetickém vývoji rostlin jehnědkových* (Věstník kr. čes. u. spol., 1889); *Nové doklady sympodiál-*

ního složení kmene révovitých rostlin (Zprávy kr. čes. u. spol. 1883); *O variacích vzrůstu a roz-větvení rulíku* (t., 1884). Z populárně vědeckých knih sluší ještě dodati: *Jedlé a škodlivé houby* (Praha, 1865); *Přírodopisný atlas rostlinstva* (t., 1866, nově vyd. 1889); *Názorný přírodopis rostlinstva* pro nižší třídy střed. škol. Šc.

3) Č. Jaromír, bratr před., právní dějepisec český (*21. břez. 1846 ve Vratislavi), studoval na akad. gymnasiu pražském a pak práva na universitě pražské (1865—69), v kterémžto čase vykonal také několik cest po střední Evropě a zejména r. 1867 cestoval delší čas po Německu, Belgii, Francii a Švýcarsku. Po odbytych studiích právnických zvolen **Č.** za starostu Akad. čtenářského spolku. ježž zorganizoval a k nemalému rozkvětu přivedl. Povýšen byv r. 1871 za doktora práv, vstoupil na kratší čas do praxe u zemského soudu, načež se stal téhož roku adjunktem při archivu města Prahy, ku kterémužto úřadu byl si získal způsoblost víceletými pracemi pro archiv zemský konanými vedle studií v letech 1866—71 po rozličných archivech českých i cizích. V té době počal **Č.** býti také literárně činným a uveřejnil mnoho pojednání z oboru dějin českých a hlavně práva českého, což vedlo ho k tomu, že r. 1883 habilitoval se jako docent pro dějiny práva v zemích českých a r. 1886 jmenován mimořádným profesorem téhož předmětu jakož i členem zkušební kommisie jakožto examinátor pro německé dějiny říšské a právní. Vědecká činnost **C**-ského došla uznání; roku 1887 jmenován mimoř. členem Král. české společnosti nauk, r. 1890 řádným členem České akademie císaře Františka Josefa, r. 1887 povolán do historické kommisie zemské a v témž roce a nově roku 1890 jmenován c. k. konservátorem III. sekce, od r. 1888 je členem vrchní redakce a redaktorem části právníké při Ottově Slovníku Naučném, od r. 1889 zasedá také ve výboru společnosti Musea království Českého, do něhož byl vyslán sněmem zemským. Vedle rozsáhlé činnosti vědecké byl **Č.** po celou řadu let také politicky činným; byv r. 1878 poprvé zvolen za poslance sněmu zemského od venkovských obcí okresu kutnohorského a čáslavského, zastupoval tyto okresy až do r. 1890, kdy složil mandát sněmovní, zvláště pak působil v oboru školství obecného a pokračovačů a přičinil se o podporování evangel. škol; mezi tím v l. 1879—81 byl také poslancem říšským a měl tu přední účastenství v jednání, jehož výsledkem bylo rozdělení university pražské. R. 1891 zvolen **Č.** předsedou Ústřední Matice školské, v kteréžto hodnosti nově byv zvolen r. 1892 dosud trvá; r. 1892 vyznamenala ho obec král. hl. města Prahy, jmenovavši ho svým druhým archivářem. Vědecká činnost **C**-ského jest neobyčejně obsáhlá. Mnoholetou pílí sebral po všech archivech českých a mnohých cizích ohromný materiál k dějinám práva českého, jejichž sepsání vytkl si za hlavní úkol životní. Mezi spisy jeho dosud vydanými přední místo zaujímá *Šbirka pramenů práva městského království Českého*, pro niž sebral

okolo 800 privilegií král. městům v Čechách do r. 1419 udělených. V úvodě I. dílu (1886), jenž obsahuje všechna privilegia měst pražských, pojednává o městském právě a zřízení obecním měst pražských, a v úvodě II. dílu (1892), který obsahuje privilegia měst královských do r. 1378, o zakládání a vývoji zřízení městského v Čechách až do válek husitských. Vedle této publikace, rozpočtené na velikou řadu objemných svazků, přední místo zaujímá důkladný spis *O domácích a cizích registrech české a jiných rakouských dvorských kancelářích* (Praha, 1890) počtený cenou Šetkovou, první to objemný spis z oboru diplomatiky jazykem českým sepsaný. V Archivu českém (VII., 446 až 568.; VIII. 396—480; IX. 455.—460.; X. 441 až 560.) vydal **Č.** *Registra soudů komorního z let 14 72-1500*, jež obsahují okolo 900 nálezu tohoto soudu. V úvodě této publikace pojednáno o dějinách soudů komorního a knihách při něm vedených. Tamtéž (VIII. a IX.) vydal **Č.** *Výpisy z register kanceláře hrabat kladských z let 1472—1505* s úvodem o těchto registrech a kanceláři kladské. R. 1872 vyšly *Zákony a nařízení o věcech obecného školství na ten čas platné v království Českém*, jichž druhé vydání tištěno r. 1878, třetí r. 1886; roku 1874 *Zákon o společnostech k napomáhání živnosti a hospodářství* a hned na to *Zákony a nařízení ve věcech obecní a okresní samosprávy na ten čas platné v království Českém* (I. díl 1874, II. 1875). Kromě toho sepsal řadu větších pojednání. Jež vydal v Aktech král. společnosti nauk, v Časopise Musea, Právniku, Osvětu a jinde, z nichž nejdůležitější buďte tu uvedena: *Postavení vyslaných král. měst na sněmech českých a spor měst Plzně. Hory Kutné a Českých Budějovic o přednost místa a hlasu na sněmě* (v Čas. Musea, 1869, 1870, též o sobě); *Ze starých památek soudních* (Právnik, IX. X.); *Sněm český r. 1601* (Čas. Musea, 1871); *Vzájemné dopisy F. L. Čelakovského a Ladislava Stanka* (t. 1871, 1872); *Z let probuzení* (Ženská biblioteka, 1872); *Návrat emigrace české r. 1631* (Osvěta, 1872, 1873); *Několik listin Samuele Martina, z Dražova* (Čas. M. 1875); *Některé listy z roku 1622 a 1623* (t., 1875); *Dr. Josef Frič* (Osvěta, 1876); *Výzkum v archivech země České* (Památky archaeol., 1876 a 1877, též o sobě); *Úřad podkomorský v Čechách* (Čas. M. 1877, 1878, 1881, též o sobě); *O vzniku patrimoniálního soudnictví na statcích zdušných v Čechách* (Zpr. Kr. č. spol. nauk 1878 též o sobě); *O soudní pravomocnosti panovníka a jeho úředníků nad církevními korporacemi a král. městy v Čechách* (Právnik, 1878, 1879); *Obnovování r d v král. městech v Čechách* (Čas. M., 1879); *O právních rukopisech města Litoměřic* (t. 1879, 1880); *Příspěvky k životopisu mistra Brikiho z Licsa* (t., 1880); *Reorganisace zemské školní rady pro království České*; příspěvek k rozřešení národnostní otázky v Čechách (Praha 1880, též němcky); *O právech městských mistr Brikiho z Licsa a poměru jich k starším sbírkám právním*. (Právnik, 1880, 1881, též o sobě); *Traktát podkomorího Vaňka Valečovského proti panování kněžskému* (ve Zpr. Kr.

spol. nauk 1881, též o sobě); *Právo odúmrtné k zpupným statkům v Čechách* (Právnik, 1882); též o sobě, také něm.); *Právo obce Pražské k řece Vltavě* (Samo správný obzor, 1882, též o sobě); *O právních rukopisech města Brna* (Čas. M. 1882, též o sobě); *Traktáty bratrské o večerí a krvi Páně z roku 1535 t.*, 1883); *Nová kapitola díla Všehrdova* (Sborník dějep. prací bývalých žáků V. V. Tomka, 1888, též o sobě); *Pichmanovské paměti Pelhřimovské z r. 1691* (Pam. arch., 1891) atd. Ottův Slovník Naučný obsahuje od něho velikou řadu článků z oboru právní historie české, zejména právní dějiny Čech. Nk.

4) Č. Ladislav, syn prof. Lad. Č.-ského (2) (*1864 v Praze), studoval gymnasium, pak vědy přírodní na universitě v Praze a v Lipsku, roku 1890 povýšen na doktora filosofie. Pěstuje studium botaniky, zejména fyziologie, zvláště pak zabýval se morfologií a fyziologií Myxomycetů, o čemž napsal spis *České Myxomycety* (Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, 1890). Jest též přispěvatelem Ottova Slovníku Naučného.

Čelákovy, Čelákov, ves v Čechách nad Merklínkou, hejtm. a okr. Přestice (12 km), býv. pan., faraa pošta Merklín; 42 d., 249 ob. č. (1890), mlyn.

Čelbas, Čelbaši, řeka ruská, 215 km dl., v Kubaňské oblasti, temení se u Temižbecké stanice a vlévá se do zálivu Bejsuckého v moři Azovském; nemá stálého řečiště, v dolním toku tvoří veliké rybníky.

Čelčice, ves na Moravě, hejtm. Přerov, okr. Kojetín, býv. pan. Tovačov, fara, škola a pošta Klenovice; 90 d., 475 ob. č. (1890). Obyvatelstvo zabývá se zvláště pěstováním řepy. **Č.** náležely z části r. 1160 klášteru hradist'skému, z části pánům z Čelčic, kteří později celych **Č**-ic nabyli a je do r. 1490 drželi, načež je bratři Jan, Petr a Zikmund z Čelčic prodali p. Ctiboru z Cimburka.

Čeleb, pův. tur. adj. znamenající m e k k ý, útlý, malý, mladý, odtud jako substantivum mládě u zvířat, zvláště podsvinče; přeneseně užívá se toho ve smyslu mladý, hezký pán, pak pán vůbec. Odtud tvoří součástku jmen vlastních, na př. Ali Čelebi (vlastně mladý pán Ali). Jako pán χατ' έζοχην znamená pak **Č.** i boha. Dk.

Čelebić Ma h m u d, vojevoda turecký, velel posádce turecké ve tvrzi při Trajanově bráně a vytrhl 24. pros. 1443 přes zákaz sultánův do pole proti králi Vladislavovi III., jenž velel velikému vojsku, skládajícímu se z Uhrů, Poláků, Chorvatů a Italů. Byl však na bojišti zvaném »Kunovica« strašně poražen a zajat. R. 1444 byl od sultána 70.000 zl. ze zajetí vyplacen.

Čeled' 1) **Č.** tolik co lid. znamenala druhdy v užším smyslu rodinu, rod, pokrevensko poslé z téhož domu i dům sám, přibližující se k původnímu významu slov vojska a župa. V tom smyslu doložena jest na př. u Dalimila (Děpoltova **č.** do Polan jide; Měl bratřů šest a od nich mnoho **č**-di a na j. m.), Štítného (I dělit' hospodářovy **č** dí miním), v bibli kra-

lické (kníže Č-di otcovské; Jozef byl z domu Č. di Davidovy), u Plácela (Po Č-dech bydliti musili) a v biblí olomúcké (Tvá Č. v překladu slov *domus tua*). — **2) Č.** znamenala také rodinu i se sluhy, lidi domáci i služební, pak i lid branný, hradní. O Č-di jakožto lidu branném ve zřízení hradském viz Družina. **red.-3) Č.** (čeládka, chasa) sluji nyní zřízení v rodině hospodářově (zaměstnatelově, službydárkově) žijící, ke službám a pracím z pravidla na delší čas za mzdu najatí, pokud se k nim nevztahuje řád živnostenský. Č-di jsou tedy zřízení najatí ku pracem polním, hospodářským nebo domácím (čeledinově, pacholci, koči, děvečky, kuchařky atd.). Kromě mzdy může býti a bývá také Č-di vyhrazeno živení neb šacení neb oboje. Vzájemné poměry Č-di a jejich zaměstnavatelův upraveny jsou čeledními řády, jež jsou zemskými zákony. V Čechách platí čelední řád ze dne 21. srpna 1857 (vyhláška místodrž. čís. 39 463.) pro Prahu (do r. 1866 platil i pro policejní obvod její), jež má ještě ustanovení přísnější, zvláště v příčině kázně (karání tělesné); čelední řád (zák. zem.) ze dne 7. dubna 1866 platí pro ostatní obce. Čelední řady stanoví zvláště dobu služby, nebyla-li smlouvou jinak stanovena, pak způsob a podmínky čelední smlouvy, podmínky výpovědi a zrušení smlouvy, vzájemná práva, povinnosti a nároky, ustanovení trestní a j. Nad zachováním čeledního řádu bdíti náleží v Praze policejnímu ředitelství, v ostatní zemi starostovi obecnímu, jež nadán jest i právem trestání. Rozepře ze svazku služebního vzniklé rozhoduje až do 30 dní po zrušení svazku čeledního polic. ředitelství, po případě obecní starosta, později řádný soudce. Každý člen Č-di musí opatřen býti čelední knížkou, vydanou starostou obecním, resp. polic. ředitelstvím, jež jest veřejnou listinou, a do níž kromě popisu osoby zapisováno jméno zaměstnatelovo, místo a doba služby, pak vysvědčení o tom, jak služba byla zastávána. Bez knížky čelední nesmí nikdo vzat býti do služby. — Srv. dr. Prok. Podlipský, Zákonná ustanovení o Č. di (1892).. Šd. red. — **4) Č.** v bot viz Soustava rostlinná — **5) Č.** v zool. viz Soustava živočišná.

Čelední řád viz Čedl.

Čelechovec z Kralovic, jméno staro. české rodiny vladcké, jež byla jednoho původu a erbu se Strachotami z Kr (na štítě dvě koule). Jméno své mají od Kralovic a Čelechovic na Slánsku. První toho jména byli bratři Vaněk a Pavel, kteří koupili r. 1472 Běstno; onen měl také od r. 1462 Krušovice. Zikmund, syn jednoho z nich, seděl r. 1516 s manž. svou Kateřinou z Dubu na Holedčí, jež po jeho smrti (1527) přešel na cizí rod. Vaňkův vnuk Jan držel od r. 1522 Krušovice a Běstno, z nich onyno a r. 1548 Lukohořany prodal; držel také Stroupeč (1544 až 1545) a koupil r. 1551 Želeč. Jiřík Č., snad bratr před. (1544), držel po něm Želeč a zemřel r. 1573. Nemaje dědiců přirozených, odkázal všemhen svůj statek strýcům svým Ostrovčům z Kralovic. Ščk.

Čelechovice: 1) Č., ves v Čechách nad Lodenickým potokem, hejtm. Slaný okres a pošta Strašecí Nové (5 km sv.), býv. pan. Mšec, fara Stochov; 54 d., 198 ob. č. (1890) mlýn. Č. bývaly samostatným zem. statkem, jež ok. r. 1575 náležel Zd. Pitkovskému z Pitkovic. R. 1623 přešly na Vratislava hr. Fürstenberka.

2) Č., ves na Moravě, hejtm., okr. a pošta Olomúc, faraa, šk. Kokory; 22 d., 153 ob. č. (1890). — **3) Č.**, ves t., hejtm. a okr. Prostějov, fara (z části) Kostelec a (z části) Smržice, pošta Kostelec u Prostějova; 125 d., 989 ob. č., 21 n. (1890); 2tr. šk., kaple Obětování P. M., akc. cukrovar, nádraží a dvůr kníž. Lichtenšteina. K Č-cům náleží

Čelechovická kapla se 26 d. a 154 ob. č. 1890).

Čelejovice viz Čadalovice.

Čeleken (u Turkmenů Čareken = čtyři dobrodini), ostrov v jihovýchodní části Kaspického moře naproti Michajlovsku, zaujímá 750 km², pokryt jest přelétavým pískem a dobývá se na něm nafta, ozokerit a sůl; též vyvěrají zde teplé (39° R) a studené sírné prameny. Ft.

Čeletice, ves v Čechách, hejtm. a okres Sušice (11 km záp.), býv. pan. Kunkovice, fara a šk. Hlavinovice, pošta Petrovice (u Sušice); 9 d., 64 ob. č. (1890).

Čelí, dle jaz. románských front, fronta (z franc. *fronta* a to z lat. — *frons*, čelo): **1) Č.** v taktice u vojska at' pozemského nebo námořního, rozvinutého v šír v šicích a řadách poměrně dlouhých na rozdíl od postavení hlubokého a tenkého ve proudu, strana obrácená k nepříteli, kam hledí tváře vojínů, nebo kam míří pochod ku předu. — **2) Č.** ve hradebnictví, Č. pevnostní neb útoční (franc. *front d'attaque*, něm. *Festungs-* neb *Angriffs-Front*) u baštované soustavy veškeré části nalézající se mezi dvěma kapitálkami, tudíž dvě sousední polobašty spojené mezibaštní či courtinou, a veškeré hradby k těmto příslušící od hlavního náspu ku předu až po koliště. FM.

Čelín, Čelím, Včelím, ves a all. statek v Čechách, hejtm. Příbram, okr. Dobříš (12.5 km jihových.), fara Borotice, pošta Knín Nový; 62 d., 412 ob. č. (1890), zámek s kaplí, dvůr a mlýn svob. pána Karla Kučery. — Samota Chglín (8 d., 58 ob. č.).

Čelist, kost obličejová. Č. horní (*maxilla superior*), pravá i levá, podobně jako jednotná, původně však rozdělená, Č. dolní či sáně (*maxilla inferior* či *mandibula*) jsou největší a nejdůležitější kosti obličejové, význačné tím, že do jejich lůžkových výčnělků zapuštěny jsou zuby. Na každé Č i horní rozeznává se tělo s dutinou čelistní (*antrum Highmori*) a čtyři výčnělky (čelní, jařmový, patrový a lůžkový), jimiž Č. h. souvisí s veškerými kostmi obličejovými a většinou kostí lebečných, tak že tím způsoben veškeré nárazy at' z dola, z předu nebo se stran vždy více méně stejnoměrně na celou lebku se rozvádějí. Tělo i výčnělky čelní tvoří dno a částečně i mediální stěnu očné, jejich mediální plochy pak spolu s kostmi nosními a Č-i druhostrannou ohra-

ničující přední část kostěné dutiny nosní, tvořící zároveň její hruškovitý vchod (*apertur pyriformis*). Část **č. i h.** s oběma řezáky bývá u člověka dočasně, u ssavců pak trvale oddělena, tvořící takto v kostě obličejové zvláštní kost řezákovou (*os intermaxillare* či *incisivum*). Vznikla v době embryonální z výběžku čelního, ze kterého se též vyvinula přepážka nosní, kdežto ostatní **č.** horní vznikla z výběžku čelistního, který se strany a pod okem vrůstá mediálně k výběžku čelnímu, od něhož byl oddělen původně důlkem a laterálním výběžkem nosním, později pak brázdou a švem. — **Č. dolní** (sáně) skládá se původně ze dvou polovic, jež u většiny ssavců zůstávají odděleny, u člověka pak záhy splynuly v pevnou kost, podkovovitě zahnutou; na místě splnutí vyvinula se brada (*mentum*) pro člověka význačná. Na obou zadních koncích je sklobena s kostmi skráňovými, tak že působí na př. při žvýkání jako páka, jež pohybuje se hlavně směrem kolmým a poněkud také směrem příčným. Na střední části (těle) rozeznává se výčněl lůžkový s dolním obloukem zubním a pod ním pásmo svalové, zejména pro svaly jazykové a jazykové; mezi oběma pásmy pak probíhá průchod lůžkový (*canalis mandibularis*) pro cévy a čiv opatrující dolní zuby s dásní a měkké části brady. — Změny v různém stáří jsou zejména na dolní **č. i** velmi význačné, tak že tato kost výborně se hodila pro četné a důležité pokusy o vzrůstu kostí. Dětské sáně vyznačují se tím, že vyskytá se jenom pásmo lůžkové a schází svalové, t. zv. úhel sánový pak je velmi tupý; na dospělé sání jsou obě pásma stejně široká a úhel sánový se blíží pravému; na sání starce, kdy zuby vypadaly, schází docela část lůžková a zbývá pouze část svalová; úhel sánový je zase tupější, tak že tahem svalů žvýkačů brada až ke špičce nosu přivedena bývá. *Srz.*

Čelistné, Čelišná, Čelistné, ves v Čechách, hejtm. a okr. Pelhřimov (8 km jižně), býv. panství, fara a pošta Voda Lipková; 22 d, 161 ob. č. (1890).

Čelišev Petr Ivanovič, ruský cestopisec (†1811). Ukončil studia na lipské universitě vstoupil do ruského vojska a dosáhl hodnosti majora. R. 1791 podnikl cestu po sev. Rusku. Pozoruhodný popis její zachoval se v rukopise nazvaném *Podrobný žurnal putěšestvíja mogoje*, který roku 1883 získal hrabě S. D. Šeremetěv. **Č.** podává v něm množství topografických, statistických a historických dat, zmiňuje se o rozkolnických klášterech v oloněcké gub., jakož i o místních jazykových zvláštnostech. Zajímavé pojednání o místním jazyku podal též v listě k ruské akademii, uveřejněném v 37. díle »Sborniku«.

Čelivo: 1) Č., ves v Čechách, hejtm. a okr. Benešov (13 km jv.), býv. pan. Jenišťe, fara a pošta Postupice; 34 d, 204 ob. č. (1890). Samota Buchov. — **2) Č.**, Čelivo (něm. *Tschelief*), farní ves tam., hejtm. Teplá, okr., býv. panství a pošta Bezdrůžice (2,5 km jz.); 15 d., 113 ob. n. (1890), kostel sv. Václava, 2tr. šk. a cihelna.

Čeljabinsk, Čeljab, újezdní město v orenburské gub. po obou stranách ř. Measa (55° 10' s. š., 61° 22' v. d.). R. 1881 měl pět chrámů, ženský klášter a divčí nižší gymnasion, 18 různých závodů (barvírny, koželužny, vinopalny a j.) a r. 1888: 8841 obyv. Prodej obilí do zlatých dolů. **Č.** založen r. 1738 jako pevnost, která za povstání Pugačeva r. 1774 byla obléhána, ale zachráněna. — Újezd čeljabinský zajímá plochu 390.000 km², z čehož připadá na jezera 10.560 km², a má většinou ráz stepní. Protéká jej řeka Tobol s četnými jezy, jež plavbě jsou velmi na závalu. Jiných tekoucích vod jest málo. za to četná sladká, slaná a hořká jezera, jichž se počítá na 1150. Některá slaná jezera vyschla a na dně usadila se Glauberova sůl, jež se vyvážá. Největší jezera jsou Akušty, Tyška, Argali a Sary Kum. Prodej soli kolísá ročně mezi 1200—12.500 q. R. 1885 žilo v újezdě kromě hl. města **Č.** u 357.698 obyv., z nichž bylo Baškířů a Meščerjaků muhammedánských na 16,4 %. Půda úrodná, podnebí mírné; lid žije v rolnictvím a chovem dobytka, pěstuje pšenici, žito, oves, konopí, len a provozuje též zahrádnictví. Roku 1881 byly v újezdě 233 závody: tkalcovny, cihelny, jirchárny, koželužny a j. *Ft.*

Čeljadnin: 1) Č. Petr Fedorovič, vojévce ruský, přispěl r. 1472 ku porážce Tatarův u řeky Oky. Roku 1478 jmenován náměstkem v Ustjugu, který opevnil. Připomíná se ještě r. 1508 jako účastník války litevské. — **2) Č.** Andrej Fedorovič, bojarin (†1503), porazil r. 1496 ve Finsku 7000 Švédů. Jmenován byv náměstkem novgorodským, velel r. 1500 ve válce s Litevci, které porazil dobytí města Toropce. — **3) Č.** Ivan Andrejevič, vojévoda, syn před., r. 1509 s bojarinem Davydovem uzavřel ve Vilně mír s Litvou, načež r. 1510 jmenován náměstkem Pskova. Ve válce r. 1514 poražen u Orše od hetmana litevského, knížete Konst. Ostrožského, a odvezen v okovech do Vilna, kde po několika letech zemřel v žaláři. — **4) Č.** Ivan Petrovič viz Fedorov-Čeljadnin.

Čeljuskinův mys ční na břehu Ledového moře v Sibiři v jenišejské gub. na Taimyrském poloostrově, na 77° s. š. a 105° v. d. Pojmenován dle důstojníka, jenž byl r. 1740 velitelem výpravy Prončiščeva, na níž tento i s manželkou svoji zemřel. Po druhé byl mys navštíven r. 1878 prof. Nordenskjöldem, jenž na památku pobytu svého zde pod hromadou kamení uložil popis zkušenosti na výpravě. *Ft.*

Čelkovice viz Celkovice.

Čelmo, s rozvinutým čelím (v. t.); vojsko stojí **č.** proti nepříteli znamená: širokým, dlouhým šikem; vojsko útočí **č.**, t. j. běře se útokem vlastním čelím proti čelí nepřátelskému na rozdíl od útoku z boku. — **Pohyb**, **pochod čelmý** jest ubírání se celým čelím, rozvinutým šikem. — **Tvar čelmý**, taktické postavení široce rozvinuté v čelí na rozdíl ode tvaru proudového více do hloubky. *FM.*

Čelné kolo viz Kola ozubená.

Čelní, na čelí se vztahující. **Čhlídka**, též předzvídká (něm. *Vorpatrouille*), slove

na pochodu nejpřednější oddíl vojenský, malý jen z málo mužů složený, jenž postupuje k vůli bezpečnosti celého zástupu táhnoucího po měrně daleko před tímto, jemuž povinen oznámí každé pozorování vůbec a o nepříteli zvláště. Za **č. hlídkou** na jistou vzdálenost kráčí u větších zástupů oddíl poněkud silnější, **č. houf**ec (něm. *Vortrab*); oba tyto oddíly tvoří podstatnou část předvoje čili předního voje (*Avantgarde*).

Čelníky viz Kola ozubená.

Čelní zvíře (v mysl. mluvě), obyčejně u zvěře jelení, srnčí i černé zvíře, které ostatní vede.

Celo (lat. *frons*): **1) Č.** v běžném smyslu bezvlasá část obličej nad obočími. V anatomickém smyslu nepočítá se **č.** k obličejí, nýbrž označuje se tak přední část mozkového oddílu lebečního, jehož kosterný podklad tvoří kost čelní. Víz Hlava.

2) Č. v mluvě vojenské taktiky začátek, první mužové nebo první čtyry proudy pochodového, franc. *tête*, něm. *Spitze*. Vůdce jede v čele svého vojska značí, že jede před ním.

3) Č. při tělocviku pořadovým určuje útvar, při němž cvičenec nebo celý řad stojí čelem ve směru původního postavení či v postavení čelním. Z tohoto přechází se v postavení boční půlbratem o 90° nebo příčné čtvrtbratem o 45°.

Celobitčik, ve staré Rusi prosebník u cara. Obřad sám nazýval se celobitna a záležel v tom, že každého rána dvořané a prosebníci rozličných stavů sjížděli se do Kremlu, buď aby vyslechli rozkazy carovy, nebo přednesli mu své žádosti. Car vyšel až na schody vedené jsa dvěma bojariny pod paží a provázen ryndami (pažaty) v bílých zipunech (kabátích) s rozžatými svícemi. Č-ici představovali se mu ohlášení byvše jedním z bojarů.

Celožnice, ves na Moravě, hejtm., okr. a pošta Kyjov, býv. pan. Milotice, fara a šk. Kostelec; 99 d., 427 ob. č. (1890), vápencové lomy.

Celtice nazývaly se u starých Litvanů bohyně Baltického moře. Nejstarší z nich byla prý králová moře Jurata. Představovaly se v podobě překrásných žen oděných šatem z rybích šupin a perlami ozdobeným; na hlavě měly malé korunky z jantaru. Vynikaly přelibným hlasem a snažily se svým zpěvem i vlnami mladé muže k sobě přivábiti. Běda tomu, kdo se dal zlákat. S počátku byly k němu velmi laskavy a miliskovaly se s ním, až vtáhly ho na dno moře a tam nelítnostně udusily. Rybáři obětovali prý jim každý rok po rybě ze všech druhů ryb v moři vylovených. aby jim neškodily.-Srv. Lud. z Pokiewia, Litwa pod względem starożytnych za bytków, obyczajów i zwyczajów (Wilno, 1846. str. 26.).

Čem viz Čim.

Čembar, újezdné město v Rusku v jihozáp. části penzské gub., na ř. Malém Čembaru, přítoku Vorony, s 5753 obyv. (1885). Lid se

živí hlavně rolnictvím; průmysl nepatrný, za to čilý obchod s obilím, konopím a skotem. — Újezd čembarský zaujímá prostoru 4521 km² se 157.631 obyv. Dle národnosti mimo Rusy zastoupeni Mordvini (11,7 %), Tataři (7,8 %) a Meščerci (6,1 %).

Čeměnice, Čeněnice, ves v Čechách, hejtm. Ledeč, okr. a býv. panství Kralovice Dolní (11 km jz.), fara Křešín, pošta Čechčice; 19 d., 132 ob. č. (1890), poplužní dvůr.

Čemer: **1) Č.**, nemoc na moravském Valašsku a Slovensku velmi častá. Dostane ji člověk, najedl-li se nebo napil-li se něčeho s nechutí, s odporem, na př. i jahod. Někde se mu zarazí krev, zvláště na ruce, naskočí hrč, člověku je zle od žaludku, bolí ho hlava a je všecek bez vlády. Tu třeba rozetřít hrč navlaženým (nasliněným) palcem neb octem tak dlouho, až krev v žilách sražená opět se rozproudí a souměrně rozdělí. Nepomohlo-li by se člověku, měl by z toho buď zimnici nebo hlavenku (tyfus). Podobný chorobný stav zovou i na Chorvatsku č-em a rovněž třením jej léčí. — **2) Č.**, v některých krajích chorvatských a dalmatských pás, obyčejně červený, za nímž nosí se nože a jiná zbraň.

Čemeřice, čemerka, viz Hellesborus.

Čemerna planina, skupina horská v Bosně sszáp. od Sarajeva mezi ř. Bosnou a Biošticí, 1466 m vys.

Čemernica, řeka v Srbsku, vlévající se pod m. Čačakem na l. bř. do Moravy srbské.

Čemarno sedlo, průsmyk v Hercegovině, 1320 m vys., kterým vede cesta z Foče do Gacka.

Čemin viz Jasminum.

Čeminy (něm. *Tschemin*), ves a all. statek v Čechách, hejtm. Stříbro, okr. a fara Touškov, (2 5 km sev.); 82 d., 625 obyv. n. (1890), 2tř. šk., pošta, telegraf, zámek s pěknou zahradou, dvůr, pivovar, lihovar a cihelna dědiců svob. p. Starcka. Nedaleko zbytky pevného hradu Kornberka a poplužní dvůr. Statek Č. náležel do roku 1785 benedikt. klášteru v Kladubechu po jeho zrušení náboženskému fondu, od r. 1808 sv. p. J. Erbenovi a po jeho smrti svob. p. B. Starckovi.

Čemyš, u Huculů jest dřevěný naběrač na mouku, tvaru veliké massivní lžice s krátkým držákem.

Čen (pův. Čan), též Čeněk, Čenata, staroč. jméno mužské, vlastně jen nejčastější skratka jména Častolov. Jméno Čeněk již záhy dáván význam takový, jako by totožné bylo s lat. *Vincentius*, ježto však staří se jménem Byčen stotožňovali.

Čenčice viz Černčice.

Čeněk, jméno, viz Čen.

Čeněk Josef z Vartemberka, paedagog a theolog (*1765 v Novém Bydžově-†1843 v Salcpurku). Studoval v Praze filosofii a theologii, stal se doktorem filosofie a byl r. 1788 vysvěcen na kněžství. V Hradci Král. byl pak kaplanem, později kanovníkem a děkanem, i světoho mo dozorství nad obec. školami diecése královéhradecké. Úřad ten konal se značným úspěchem. Mimo to podporoval

chudinu (i studenty, jako na př. Pešinu) a založil první v Čechách ústav pro zapořádání vdov a sirotků po učitelích. R. 1838 zvolen kapit. kanovníkem v Salcpurku. Vydal dvojce *Kázání* (Hradec Kr., 1821, a Praha, 1834); *Vysvětlení a přídavek ke katechismu* (Hradec Král., 1821) a několik rozprav v »Příteli mládeže«.

Čeněnice viz Čeměnice.

Čenětice: 1) Č., Čentice, osada v Čechách, hejtm. Hora Kutná, okr. Janovice Uhl. (9 km na jih), býv. panství Kácov, fara a pošta Cestín; 8 d., 40 ob. č. (1890); dvůr s ovčincem cis. Františka Josefa I. — **2) Č.**, ves t., hejtm. Vinohrady, okr. Jilové (8 5 km sz.), býv. panství Štířín, fara Popovičky, pošta Jesenice; 18 d., 157 obyv. č. (1890).

Ceng, starý foukací nástroj čínský. Základem jeho byla dutá tykev, již užito symbolicky, by děkovalo se nebi za zeleninu. Dřevěným násadem podoby husího krku foukalo se do bambusových rour různé délky počtem 13, 19 nebo 24, jež zasazeny byly do hoření (rovněž dřevěné) části tykve. Roury dole úplně upané měly zářez 6" dlouhý a 3—4" široký a na něm tenký, zlatý plátek, v němž vyřiznut byl uprostřed jazýček (2/3 délky plátku), pohyblivý při nejmenším dechnutí. **C.** požíval u Číňanů největší vážnosti, ježto co nejdůkladněji všech 12 tónů (7 plných, 5 pultónů) škály čínské vyznačoval. Proto laděny dle něho i ostatní nástroje. Při hudbě užívány dvou. Největší (o 24 trubkách) sluly *yu neb čao*, o 19 *ho*, o 13 byl vlastní **č.**

Cengalpat (angl. *Chingleput*), okr. město s pevností u indobrit. prov. madraske, na žel. trati pondicherry-madraské, na ř. Palaru, při jezírku, které za sucha zarůstá býlím a stává se zdrojem nakažlivých nemocí; má 8000 obyv. (1881) a trpí častými cyklony.

Cengić, jméno rodiny muslimanských begů, kteří za tureckého panství vládli v horách hercegovských v okolí Gacka, nepochybně původu osmanského, ale během času poslovaněné. Dle srb. letopisův Ali-paša **C.** r. 1651 opevnil Kolašin na horní Taře proti Černohorcům. Za veliké války Benátčanů s Turky r. 1684—1699 Černohorci, spojení republiky, r. 1691 náhlým přepadením zajali Alajbega **C-e** na Gacku. Smail (Ismail) aga **C.** držel se r. 1831 při povstání Husejina, kapetána bosenského, věrně Porty, ale v boji proti Drobňákům, kteří se z područí tureckého chtěli vybavit, podlehl; v září 1840 od Drobňákův a Černohorců pod velením mladého Novice Cerovice z Tušimlje byl na hoře řečené Mlje-tičak v táboře svém přepaden, poražen a hlava jeho přinesena do Cetyně. Byla to z části msta za smrt' bratří vladky Petra II., kteří padli v boji proti Smailovi na Grahovu r. 1836. Událost tuto opěval Ivan Mažuranić, později básň chorvatský, ve slavné básni »Smrt' Smail-age **C-a**, 1846« (překlad J. Koláře v ČČM. 1860). Při tom však bojiště přenesl z území drobnjackého do Gacka a Novicu Cerovice, který co vážený vojvoda ze starého rodu více než 70letý podnes žije na Tušimlji v Drob-

njacích, nejen proměnil v agova bývalého sluhu a dokonce v kajicného poturčence, ale nechal jej v boji tom i zahynouti (viz Niki-fora Dučiče, Kniževní radovi, v Bělehradě 1892, II., 63. sld.). Rod **C-ů** trvá dosud, Někteří z nich se účastnili povstání r. 1881—82 proti Rakušánům, byli však amnestováni. Hlavou rodu je Derviš beg, vyznamenaný řády od sultána i od císaře rakouského, sídlem na begském zámku v Borji v okr. fočském. *KJK*.

Čenice, osada v Čechách, hejtm. Hradec Král., okr. Hořice (8 km jv.), býv. panství Smiřice a Hořiněves, fara a pošta Vřešťov Velký, 7 d., 37 obyv. č. (1890), dvůr cis. rodin. fondu.

Čenka (viz Častolov), staročeské jméno ženské.

Čenkov: 1) Č., v okr. hořovickém viz Černkov. — **2) Č.**, ves v Čechách, hejtm. a okr. Karlín (15 km sev.), býv. panství Břežany a Voda Odolena, fara Vodolka, pošta Velká Ves; 22 d., 140 obyv. č. (1890); vodárna cukrovaru vodolského. — **3) Č.**, ves t., hejtm. a okr. Tábor (9 km jz.), býv. pan. Zelenč, fara a pošta Malšice; 44 d., 366 obyv. č. (1890).

4) Č., ves na Moravě, hejtm. a okr. Jihlava, býv. panství Telč, fara a pošta Třešť (3/4 h.); 42 d., 248 ob. č. (1890), mlýn, továrna na vatu.

●●● **Čenkov: 1) z Č.** viz Flaxius.

2) z Č. rytíř Emanuel (Em. Stehlik ryt. z **C.** a z Treustättu), básník český (*1868 v Praze). Studoval gymn. a universitu v Praze, kde r. 1892 povýšen na doktora práv. Svou literární činnost započal r. 1884 ve »Zl. Praze« několika básněmi pod pseud. Fr. Bílek. Od té doby vyskytovaly se básnické jeho příspěvky častěji hlavně ve »Světozoru« a »Lumíru«. Sbírku *Z mého alba* vystoupil poprvé r. 1889, pak následovala r. 1890 sbírka *Eros a Psyche*. Kromě toho vydal některé překlady.

Čenkovice (něm. *Tschenkowitz*), far. ves v Čechách pod horou Buchberkem, hejtm., okr. a býv. pan. Lanškroun (12 km sv.), 217 d., 1368 ob. n., 31 č. (1880; 1890: 1233); kostel sv. Vavřince, 4tř. šk., kostel a šk. protest., pošta, 2 mlýny. Qbyv. provozují kalcovinu.

Čenov: 1) Č. Čenov, Cínov (něm. *Schünau*), ves v Čechách na pr. bř. Ohře, hejtm. a okr. Žatec (7 km sz.), býv. pan. Krásný Dvůr a Milíčeves, fara Žabokliky, pošta Sobětuky; 23 d., 130 ob. n. (1890), opodál mlýn. — Ves tu v XV. stol. držel rod Vlčků z Čenova, z něhož pocházel znamenitý válečník Václav Vlček z Čenova. — **2) Č.**, popl. dvůr hr. Jana Harracha t. u Stračova v okr. mechnickém (9 km sev.).

z Čenova viz Vlček Václav.

Čenovice: 1) Č., ves v Čechách, hejtm. a okr. Benešov (8 km vých.), býv. pan. Třebešice a Vysoká Lhota, fara Kozmice, pošta Divišov, 37 d., 221 ob. č. (1890); samota Sv. Prokop, někdy ves Březina. — **Č.** byly ještě v XVII. stol. zvláštní statek zemský, na jehož tvrzi za husitských válek seděl Janek z **C** ic. V l. 1571—1580 seděl zde pan Záhora ze Záhori a na Čenovicích. Na poč. války 30leté držel **Č.** Jindřich ml. Vrhotický z Loukova, jemuž pak konfiskovány a pro-

dány cizinci Bened. Beníkovi z Petřsdorfu. Ku konci XVII. stol. dostaly se ku panství trebešickému, které r. 1752 i s Č-mi koupil klášter benediktinů v Slovanech v Praze a dosud je drží. — 2) Č., ves t., hejtm. Hora Kutná, okr. Janovice Uhl. (11 km již.), býv. pan. Kácov, fara a pošta Čestín; 59 d., 424 ob. č. (1890).

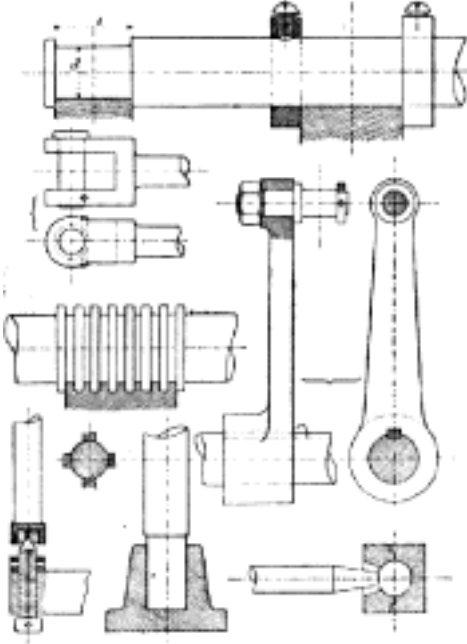
Čenský Ferdinand, spisovatel český (* 29. kv. 1829 v Čechticích v Čáslavsku-† 30. led. 1887 na Král. Vinohradech). V l. 1839 až 1846 studoval Č. na akad. gymnasiu v Praze a v Něm. Brodě, a tu přilnul záhy upřímně k jazyku mateřskému. Po studiích filosofických v Praze r. 1847 48 počátkem svobodnějšího ruchu ve vlasti oddal se Č. téměř výhradně žurnalistice, jsa od r. 1848 až do února 1851 vedlé Vincence Vávry z nejpilnějších spolupracovníků oblíbeného tehdy Pražského Večerního Listu, pak Pražských Novin a Věly; v tomto časopise uveřejnil několik novellek pod pseud. Ferd. Šaftlich. V té době přeložil i některé divad. kusy, zejména libretto »Marta« k Flotowově opeře (vyd. 1872), frašku »Poslední dvacetník« a j. R. 1851 za doby reakce byl jako »český žurnalista« úředně vřáden do vojska k 11. pěšímu pluku arcikn. Rainera a ležel pak v rozličných posádkách: 5 let v Mohuči, 1 rok ve Frankfurtě n. M., 6 let v Itálii, 4 léta v již. Tyrolsku a 3 léta v Linci. Z Frankfurtu a z Mohuče pilně dopisoval do Pražských Novin a uveřejnil tam cyklus *Cestopisný zlomků* pod pseud. Vojt. Hána. I v brněnské Kolečce roku 1854—56 uveřejnil novellistické úryvky: *Z kovárny mřetinské*, *Kozáci na Jedlině* a *Děti odsouzcenovy*; tyto přel. z vlámského. Učil se totiž na častých strážích v pevnůstkách kolem Mohuče s velkou oblibou vlámské, jako v posádkách italských horlivě pěstoval italštinu, z této všelicos překládal a naopak několik písní Rubešových na italský jazyk převodl. R. 1859, byv povýšen za poručíka a brzy na to za nadporučíka, účastnil se v 8. armád. sboru polního tažení italského a stál v bitce u Melegnana 8 čna a v bitvě u Solferina 24. čpa 1859. V druhé italské válce r. 1866 byl Č. přidělen v již. Tyrolsku sboru bar. Frant. Kuhna, jenž tam operoval proti Garibaldi. V l. 1859—1865 v době zimního vyučování přednášel Č. češtinu důstojnictvu 11. pěšího pluku a jmenovitě kadetům v plukovní škole kadetní. Roku 1869 povolalo ministerstvo Č-ského k přednáškám české řeči a literatury na vojenskou akademii do Nového Města za Vídni. V předvečer odchodu jeho z Lince odevzdalo mu vděčné důstojnictvo skvostný výstisk Slovníku Naučného a Jungmannova Slovníku, čímž dostalo se mu útěchy a zadostoučnění za mnohé utrapy, jichž před tím často bylo mu snáseti pro jeho vždy neohrožené vlastenecké smýšlení. R. 1871 vydal v Praze *Českoněmecký vojenský slovník*; *Kurzgefasste praktische Grammatik der böhmischen Sprache für Deutsche mit besonder. Berücksichtigung der Militär-Terminologie* a *Vojenskou čítanku*. Poslední dvě knihy zavedlo ministerstvo války jako

učebnice na voj. akademii ve Vídeňském Nov. Městě V Matici lidu uveřejněna r. 1875 *Česká válka 1618 až 1622* a r. 1879 *Historicko-vojenská studie k dějinám 30leté války 1621 až 1648* (obě sepsané společně s Jos. Thillelem). R. 1870 povýšen Č. konečně za setníka, jsa z nejstarších nadporučíků v armádě. Z učitelského působení svého dojížděl r. 1873 do letního sídla arcivévody Karla Ludvika v blízkých velehorách a vyučoval tam syny jeho českému jazyku a písemnosti. Přispíval nyní pilně do Věstníku bibliografického, Žižky, Osvěty (*Válečnictví našich dob*), Vojenských Listů a Slovníka Nauč., jakož bedlivě revidoval Thilleův spis »Pavel Poctiva, dokonalejší vojin« a vydal pod názvem *Z dob našeho probuzení* sbírku přátel dopisů některých vlastenců (Praha, 1875), pak *Výklad radu služebního pro c. k. vojinstvo* a l. 1886 *Vojenskou čítanku*. R. 1886 odebral se na odpočinek s čestným názvem majora a vyznamenán řádem Františka Josefa, šťasten, že bude moci věnovati se nadále všemi silami písemnictví českému, i usadil se na Král. Vinohradech u Prahy. Pohříchu netěšil se dlouho svému klidu poctivě zaslouženému, neb již na konec r. 1886 ochuravěl, musil se podrobiti operaci a zemřel rozkladem krve. Bylo mu rozloučiti se s vlastí, pro níž tolik trpěl, s rodinou, již tak miloval, a s krásnými zámysly, na jichž provedení tak dlouho čekal. FM.

Čep, ves v Čechách, viz Cep.

Čep (vyobr.č.955.) jest vypuklá část rotační dvojice (viz Kinematika), kterou opatřeny jsou hřídele, páky, kliky, ojnice, táhla aj. strojní části a která jest v příslušné duté části jiného strojního dílu (ložiska, hlavě ojnicí atd.) uložena tak, že se může kol své geometrické osy otáčeti. Dle způsobu, jak síla na Č. působí, dělíme Č-y ve dvě hlavní skupiny: Č-y nosivé, působí-li síla na Č. ve směru kolmém k ose jeho, a Č-y nožné, působí-li v ose Č-u. Č. jen jedním koncem upevněný slove Č. čelní a jest opatřen výkružky, které zamezují axiálně posunutí (takový jest na př. Č. klikový). Mimo to jsou též Č-y uprostřed hřídele, spočívá-li tento ve více než v jednom ložisku (např. dlouhé transmissní hřídele); jeden z Č-ů pak jest opatřen příšroubovanými nebo přikovanými stavěcími kroužky proti působení sil ve směru osy hřídele. U pak a u křížových hlav často se užívá Č-u vidlového. Hřídele vertikální i horizontální opatřeny bývají též Č-y hřebenovými či prstenovými, kterých užívá se, kde působí velké síly axiálně, a kde nelze užiti Č-u na konci hřídele (bývají na lodích při hřídle, na němž sedí lodní šroub. Skládají se z jednoho nebo z několika kroužků na hřídle navařených. U turbin s vertikálním hřídelem rozeznáváme Č-y nožné či zpodní, jimiž je hřídle turbíny podepřeno, a Č-y nadvodní, na nichž je hřídle zavěšeno. Pro veliké rychlosti byl dříve v užívání Schiellův a.tifrikční Č. (zvaný Č nejmenšího tření), zvláštního, přibližně konického tvaru, nyní však užívá se k témuž účelu s výsledkem daleko lepším jednoduchých, dlouhých Č-ů čelních, aby

byl malý specifický tlak mezi troucími se plochami. Pro menší síly a zvláštní účely jsou č-y rozmanitých tvarů, jako na př. v hodinářství a při fyzikálních přístrojích, kde o to běží, aby **č.** byl přísně centricky uložen a aby tření bylo co nejmenší, jest **č.** pouhou ocelovou špičkou uloženou v lůžku kovovém,



Č. 955. Čepy strojni.

rubinovém, achátovém a pod. Jde-li o pohyblivost ve třech směrech, užívá se **č-u** kulového. Někdy jest výhodno užití **č-ů** parciálních, t. j. jen po části obvodu jsoucích ve styku s plochou je objímající (na př. při nivelačních strojích, libellách aj., kde je styk pouze v povrchových přímkách). — Značí-li l délku

č-u, d jeho průměr, musí být poměr $\frac{l}{d}$ tím větší, čím větší jest rychlost **č-u**; poměr ten bývá v mezích 0,5, 3, 5. — **Č** y vyrábějí se nejčastěji z oceli nebo kujného železa, zřídka kdy z litiny, bronzu nebo mosazi, a jsou s díly strojními buď z jednoho kusu zhotoveny nebo do nich zvlášť zasazeny. Dřevěné hřídele opatřeny bývají též **č-y** kovovými. *JJd.*

Č. při spojování dřev jest konec zvlášť upravený, jímž jedno dřevo vniká do důlku, dlabu, vydlabaného ve druhém dřevě (viz Čepování). — **Č.** při sudech a podobných nádobách tolik co zátka. — **Č** při rybnících spalík dřevěný, zatknutý na stojato do potrubí vypouštěcího, aby voda nevytékala; týž má na konci vyčnívající vrub kolem do kola k zachycení řetězu při vytahování **č-u**. *Plk.* **Č.**, lépe čepní nebo čepový šroub, u ručnice nebo bambitky od předu k nabíjení, jest šroub krátký, velmi silný, uzavírající pevně zadní konec hlavně. *FM.*

Čepca, ruská řeka v gub. vjatecké, levý přítok Vjatky, která prostřednictvím Kamy vlévá se do Volhy; jest na 427 km dlouhá, plná záhybů a má bystrý proud. *Ft.*

Čepčyny (по ч е п ч у в а н ь, о ч е п ч ы н ы), čepení nevěsty maloruské, při němž se praktikují rozmanité obřady podlé té oné krajiny. Co asi všechny **č.** mají společného, jest nitěná nebo vlněná síťka (čepce, čypec) se širším okrajem, již nevěstě, zvykle na polštáři nebo na klíně manželově sedící, na vlasy upevňují svachy, načež jí hlavu zavážou šátkem dle běžné módy u vdaných v tom okolí. Leckde se nevěsta čepení brání, a obřad na který dochází záhy po oddavkách. svatebčané provázejí případnými písněmi. *Rř.*

Čepce viz Přezívavci.

Čepel u zbraní bodných nebo sečných, jako u mečů, kordů, dyk, šavlí, palašů, bodáků a pod., hlavní jejich část, totiž podlouhlá, ocelová dešice několik centimetrů (jako u dyky) až do 1 m dlouhá a u dvourukých mečů středových ještě delší a šířky různé; může být broušena na ostro na jedné pouze straně obdélné nebo na obou (dvojsečná), a v kolmém průřezu i troj- nebo čtverhranná, jako u bodáků druhdy bývalo. **Č** e bývají mnohdy skutě ze drátů, **č-e** to d a m a š k o v é, skvostně vykládané stříbrem nebo zlatem a opatřeny bojovnými nebo jinak významnými hesly. Aby ozbrojenec **č** i mohl platně vládnouti, má tato na silnějším tupém konci, vybihačím v s t o p k u, rukojeť čili jilec, a aby uchránil jednak ostří **č-e** proti nárazům a jinak sebe a kolemjdoucí proti poranění, nosí **č.** v p o c h v ě. *FM.*

Čepel v bot. viz List.

Čepení, též o č e p k y, část zakončujících obřadů svatebních kdysi po Čechách vůbec obvyklá, nyní již jen tu a tam se vyskytující. V domě ženichově ženy po večeri odvedouce nevěstu do komory, sejmou jí s hlavy rozmarinový věneček, rozpletou vlasy a nejpřednější z nich vstávají jí na hlavu (bílý) čepce; při tom za dvěmi hraje hudba a ženy zpívají příslušné písně (Erb. Pis. II., str. 382—3., č. 141—148.). Po té všelicos pro obveselení provozující (na př. starou ženu za nevěstu podávající), přinutí ženicha, aby si nevěstu »očepenou« vyplatil, a dají se do kola. Všichni tancující zpívají: »Hopsa, hejsa! ztratila věneček...« nebo jinou píseň (384—5., č. 149—154.). — **Č.** slul i tanec obřadný téžo účelu. Svatebníci udělali kolo, v němžto po páru (sólovém) tancovali ženich s družičkou, nevěsta s družbou (mládenkem), tlampač se starosvatou atd., a na konec ženy snávše nevěstě vínek rozmarinový, vstavily jí na hlavu čepceček, při čemž hoši a děvčata řetěz činice tancovali okolo nich zpívající: »Hopsa, hejsa! ztratila věneček...« (A. Waldau, Böhm. National-Tänze II, 48—9.). — Srov. Bartoš, Moravská svatba (Knihovna lidu č. II., str. 56.), Václavěk, Svatba valašská. str. 73—76., a Kulda, Svadba v národě československém, 4. vyd., str. 111. *cp-*

Čeperka, ves v Čechách u bývalého rybníka t. jm., hejtm., okr. a býv. pan. Pardubice

(11 km sev.), fara a pošta Opatovice; 63 d., 556 ob. č. (1890).

Čepice, ves v Čechách na Otavě, hejtm. a okr. Sušice (6 km sv.), býv. pan. Zichovice, fara Budětice, pošta Žichovice; 34 d., 270 ob. č. (1890), vápencové lomy (těž v okolí).

Čepice a klobouky, název dvou velikých politických stran ve Švédsku ve stol. XVIII. Vznikly na sněmě švédském roku 1726, kdy šlechta rozštěpila se ve stranu čepic (*Mössorne*) pod hrab. Arvidem Hornem a ve stranu klobouků (*Hattarne*), již vedl hrabě Karel Gullenborg. Strana čepic stavěla se do opozice proti králi Bedřichovi, hodlajíc pozvednouti blahobyť v zemi podporováním průmyslu i obchodu, strana druhá chtěla do sící těžoh účelu vítěznými válkami, obě však hleděly si především prospěchu vlastního. Od r. 1734, kdy Francie ucházela se o pomoc švédskou ve válce o dědictví polské, hlavní rozpor mezi stranami přenesen byl na pole politiky zahraniční: Čepice přichýlily se k Rusku, klobouky přály politice francouzské. Strana těchto nabyla vrchu r. 1738. Když však zatáhla Švédové do nešťastných válek s Rusy (1741 až 1743) a s Pruskem (1757—62), podlehla r. 1765 čepicím. R. 1769 domohla se znova nadvlády, ale jen na krátko. Karel Gustav III. (1771—92) učinil přítrž řázení obou stran.

Čepička viz Kořen a Mechy.

Čepičky kněžské, pojmenování plodů brslenu obecného. Viz Evonymus.

Čepičské jezero (*Lago di Cepic*) rozkládá se na ploše přes 800 ha při vých. pobřeží Istrie, vých. od Gradišče (*Gallignana*); jest mělké, bažinaté, s množstvím přítoků. Voda jeho odtéká pod zemí a za vyššího stavu vody též na povrchu do Arsy.

Čepina, správněji Čepino (v. t.).

Čepinec, ves v Čechách, hejtm. Přestice, okr. Nepomuk (6 km jz.), býv. pan., fara a pošta Žinkovy; 25 d., 168 ob. č. (1890), mlýn.

Cepino, krajina v horách Rhodopských v knížectví Bulharském u jižních hranic okruží tatar-pazardžického (okolíja pešterská) proti Turecku. Je to zelené dno staré jezerní kotliny mezi lesnatými horami (průměrně okolo 750 m n. m.), jejíž vody řeka Elidere odvádí velkolepým, neschůdným průlomem na sever do Marice. Ze západní strany zvedají se nad krajinou nejvyšší vrcholky hor Rylských (*Musalla*). Osady Čepinska Banja, Ložene a Kamenica mají teplé prameny, navštěvované i od Bulharů z roviny. Obyv. je v sedmi vseh 8621 (1888): 6024 muhammedánských Bulharů čili Pomáků, kteří se v poslední době valně stěhují do Turecka, 2360 pravoslavných Bulharů a něco cikánů. Zde se stýkají nářečí bulharská, východní, západní a rhodopské. Na horách na straně k rovině thrácké stojí zříceniny hradu, často vzpomínaného ve válkách mezi Bulhary a Byzantinci ve XIII. a XIV. stol. u byz. letoispisů co *Τζεπαίνα* (čti cepena, slov. *Cěpěna*, *Cěplěna*, od *cěpiti*, rozpoltiti, od onoho průlomu). Podrobnosti podávají K. Jireček v Per. Spisání, sv. 8., a v Čestách po Bulh., 340, a nejnověji Christo P. Konstantinov ve zvláštní

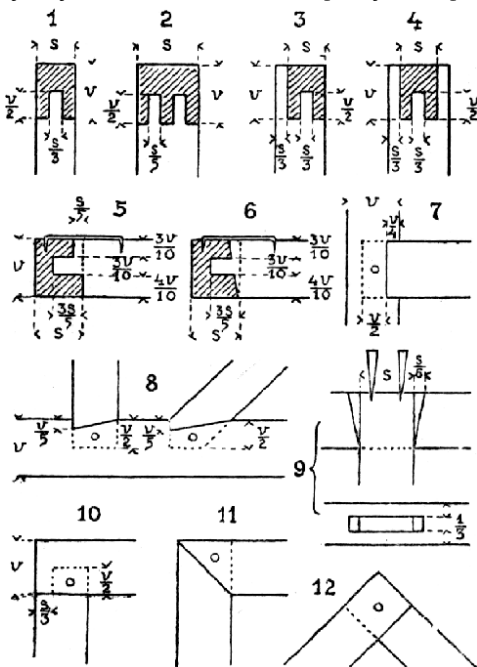
monografii ve Sborníku bulh. ministerstva osvěty, III., IV. *KJk.*

Cepirohy (něm. *Tschöppern*), ves v Čechách, hejtm., okr. a pošta Most (3,5 km jz.), býv. pan. Kopisty, fara Slatinice; 31 d., 380 ob. n. (1890), all. dvůr, ovčinec a cihelna, pami mlýn.

Čepkovice, také Šepkovice, ves na Moravě, hejtm. Znojmo, okr. Budějovice Mor., býv. pan. a pošta Lesonice, fara Babice; 91 d., 570 ob. č. (1890), fil. kostel sv. Maří Magd., mlýn.

Čepobití, čeporaz, rus. *večernjaja*, franc. *retraite*, ital. *riarata*, něm. *Zapfenstreich*, ve vojscích večerní bubnování na ukončení denní práce a na uložení vojínů ke spání. Výraz **Č.** pokládán za pouhý překlad z němčiny a nahrazován slovy večerka vojenská, čímž nabývá platnosti i pro troubení k stejnému účelu. Po **Č.** žádnému prostému vojínovi mimo výkon služební a mimo zvláštní povolení není volno dliti mimo místnost, kde bydlí. *FM.*

Čepování, též sčepování (něm. *Verzapfung*), v tesařství jest spojení dřev, kde v jednom dřevě zřídí se důlek, dlab, hnízdo, do kterého vniká dřevo druhé výstupkem, čepem; tloušťka čepu rovná se obyčejně třetině tloušťky dřeva slabšího. Čepem končí se buď jen jedno dřevo neb obě; upravuje se pak



Č. 956. Čepování.

rozdílně. V obr. 956. značí (1) čep rovný, jednoduchý, jehož užívá se obecně při **Č.** trámů tenčích; trámy tlustší pojí se čepem dvojitým (2). Má-li býti spojení ukryto, volí se čep s plátem (3) nebo čep se dvěma pláty (4). Trámy, uložené ve stavebních konstrukcích vodorovně a značně obtížené, spo-

jují se čepy skrácenými, a to buď čepem rovnocočelným skráceným (5) nebo čepem šikmočelným skráceným (6), a utuží se zároveň skobami. Někdy bývá toto č. sesíleno zapuštěním, a to buď rovným (7) nebo šikmým (8). Mají-li se č-m spojití trámy nerozlučně, jak bývá při některých stavbách vodních, pojí se čepem zaklínovaným (9); dřevo vodorovné má tu rozevřený dlab veskrz jdoucí a čep druhého dřeva rozklínuje se tvrdými klíny tak, aby vyplnil celou míru dlabu. Končí-li č m oba trámy, užívá se čepu odsazeného (10) nebo čepu na pokos (11), anebo konečně čepu nárožního, který se zove též ostříh (12).

Fka.

Čepovec (lat. *epistropheus*), druhý obratel krční, jehož tělo vybihá vzhůru v mohutný čep, kol něhož se otáčí prvý obratel kožní čili nosič a s ním zároveň celá hlava. Szr.

Čepřovice, Čepřejice, ves v Čechách, hejtm. Strakonice, okr. a pošta Volyně (7 km vých.), býv. panství Březi Vlach., fara Předslavice; 56 d., 369 obyv. č. (1890); kaple Anděla Stráž., 2tř. šk., mlýn, živcový lom a dvůr Terezie hr. z Herberšteina. — Ves Č. s obcí Miloňovicemi bývala samostatným statkem, který na zač. XVII. stol. byl v držení Hynka Vitanovského sv. p. z Vlykovic. Manželka jeho Johana Majd., roz. hrab. Hrzanovská z Harašova, prodala statek r. 1682 Jiř. Fr. Doudlebskému z Doudlebs; od tohoto koupil jej r. 1685 Gundakar hr. z Ditrichšteina, jehož rod držel Č. až do r. 1858, kdy přešly dědičně na Ter. hr. z Herberšteina.

Čepy: 1) Č., ves v Čechách, hejtm., okr. a pošta Pardubice (7,5 km již.), fara Jestbořice, pošta Městec Heřm.; 26 d., 350 obyv. č. (1890). Č., sídlo rodu z Čepě, bývaly do r. 1695 samostatným statkem, pak přikoupeny k panství pardubickému.

2) Č. Dolní, ves na Moravě, hejtm. Město Nové, okr. Bystřice, býv. panství Perštýn, fara, šk. a pošta Nedvědice; 15 d., 125 ob. č. (1890), kostel sv. Václava. — 3) Č. Horní, ves t.; 12 d., 121 obyv. č. (1890).

Ceradice: 1) Č., Ceradice, ves v Čechách na Loučně, hejtm. a býv. panství Pardubice, okr. Holice (8 km již.), fara Roveň Horní, pošta Uhersko; 26 d., 156 obyv. č. (1890); mlýn s pilou. — 2) Č., ves t. nad Zlonickým potokem, hejtm. a okr. Slaný (9 km sevzáp.), býv. panství Zlonice, fara a pošta Klobouky; 36 d., 236 obyv. č. (1890), dvůr Moraň a mlýn. — 3) Č. (něm. *Tscheraditz*), ves t., hejtm., okr. a pošta Žatec (4 km jz.), býv. panství Krásný Dvůr a Milíčevy, fara Radčevy; 60 d., 508 obyv. n. (1890), fideik. dvůr Jar. hr. Čemina z Chuděnic a all. dvůr s cihelnou.

Ceraz, ves v Čechách, hejtm. Tábor, okr. a pošta Soběslav (2 5 km jz.), býv. panství Třeboň, fara Drachov; 19 d., 122 obyv. č. (1890), stranou mlýn Čejnov.

Čerčany, Černčany, ves v Čechách, hejtm. a okr. Benešov (7 5 km sev.), býv. panství Konopiště, fara a pošta Poříčí n. Sáz.; 34 d., 343 obyv. č. (1890), all. dvůr, mlýn,

lomy na výborný žulový a dlažební kámen (mnoho takového kamene i na dlažbu pražskou dodáváno), pálení vápna a cihelna, stanice rakouských stát. drah (dráhy cis. Františka Josefa).

Cerčín, ves na Moravě, hejtm. Vyškov, okr., býv. panství, fara, šk. a pošta Bučovice; 78 d., 396 obyv. č. (1890), dvůr.

Cerdyň, újezdné město permské gubernie v Rusku v krásné poloze na pr. bř. Kolvy. Obyv. 3490 (1885), živí se rolnictvím a řemesly pro místní potřebu, větší jsou koželužná a cihelny. Obchod čilý s Nižním Novgorodem, kamž dovážejí severní suroviny, kupující naopak mouku a obilí. Z přístavu jákšinského na Pečore lodi cerdyňské plují k Ledovému moři do Pustozerska, kde za své zboží vyměňují kožešiny, solené ryby a velrybí tuk; rovněž jest čilá doprava dříví a lesních výrobků k Volze. Č. má 7 pravosl. chrámů, z nichž vyniká vkusný a bohatě zdobený chrám Z mrtvých vstání Krista. Č. býval asi hlavn. městem Biarmie i provozoval výnosný obchod s Bulhary a Indií na jedné straně a národy severními a Novgorodci se strany druhé. Dříve se nalézal na místě nynější obce Gubině, kde jsou zbytky rozsáhlého opevnění a vykopávají se staré peníze a drahé věci. I na jiných místech újezdu pozorovati lze ostatky pevností na důkaz, že území bývalo hustě zalidněno. Výslovně se připomíná r. 1472, když kníže Pestrý a Nelidov do kraje přitáhli, tamní vládce Michal byl zajat, od kteréžto doby celá krajina přišla v závislost na moskevských panovnících. Č. stal se hlavním městem Velké Permě r. 1535; v okolí bylo svedeno mnoho bojů s různými nepřátelskými kmeny Rusův. Újezd čerdyňský leží v sev. části gubernie na záp. sklonu pohoří Uralu. Hlavní jádro obyv., jehož r. 1885 bylo 80.799 duší, tvoří Velkorusové 76 2 %, za nimi jsou Permáci 23,1 %, nepatrné zlomky činí Zyrjané a Vogulové. Ft.

Cerejov: 1) Č., Čejřov, ves v Čechách, hejtm. Chrudim, okr. a býv. panství Nasevrky (11 km vých.), fara Kostelec, pošta Skuteč; 19 d., 77 obyv. č. (1890). Nade vsí spatřuje se návrší zv. Hradiště s okrouhlým nájsem a příkopem neznámého původu. V XVI. stol. náležel Č. klášteru podlažickému, r. 1595 ke Smrčku, s nímž později přikoupen k Žemberku. — 2) Č., Čejřov, ves t., hejtm. Budějovice, okr., fara a pošta Sviny Trhové (4,5 km sev.), býv. panství Újezd Ostrolov; 26 d., 135 obyv. č. (1890), samota Čutkův mlýn. V Č-ě měl Jan Zizka z Trocnova statek, nyní již zaniklý.

Čeremisínov Dementij Ivanovič, dumný šlechtic, miláček Ivana IV., účastnil se války litevské r. 1579, násl. roku padl do zajetí, byl však vykoupěn. Později zastával různé vynikající hodnosti a byl též mezi 6 hodnostáři, kteří tvořili radu Borisa Godunova. R. 1594 účastnil se v jižním Rusku opevňovacích prací proti Tatarům.

Čeremisínov-Karaulov Ivan Semenovič, jako vůdce střelců účastnil se r. 1551 až 1552 obležení a dobytí Kazaně. R. 1557 po-

kořil Astrachaň a porazil zrádného chána Derbyše, načež r. 1559 poslán na Kavkáz, aby obnovil tam dávné křesťanství. R. 1571 jmenován dumnyj šlechticem a členem vojenské rady Ivana IV.

Čeremisové, národ v evropském Rusku, náležející ke skupině Čudů povolžských. Čítají nyní 261.100 duší z nichž sídlí v gubernii vjatecké 104 900, v kazanské 92.700, ufské 50.000, permské 9800, kostromské 2000 a nižegorodské 1700 hlav. Původ jména Č-sů není znám. Nazývají je tak Mordvinci, kdežto Č. sami přikládají si jméno Mari, t. j. člověk, pročez mnozí uvádějí je ve spojení se starodávným vymřelým národem Merů, jenž sídlil v území rostovském v nynější gub. jaroslavské. Č. jsou prostředně velcí, stihlí a většinou slabí; obličej mají široký s tupým nosem. Vlasy, vousy i oči jsou černé, jen v řídkých případech jsou vlasy hnědé neb i plavé, jako u Č-sů na levém břehu Volhy. Význačnou vlastností jejich jsou bojácnost a lenost. Ještě ze XVI. stol. datuje se rozdělení Č-sů na Č-sy luční, obývající v lesích a stepích na l. bř. Volhy, a na Č-sy horské na pr. bř. Tito zabývají se orbou, chovem dobytka a včelařením, kdežto Č. luční žijí se po většině lovem a rybařením. Jejich osady (*asbary*) netvoří souvislých celků, nýbrž skládají se ze 20—30 roztroušených dvorců. Nyní přiznávají se sice veskrze k pravoslaví, podrželi však mnohé ze svých pohanských zvyků a božstev, ze kterých hlavně cti boha obilí. Řeč Č-sů náleží k čudsko-uherské skupině řeči uralo-altajských a jest silně pomíšena živly tatarskýmj, méně pak též ruskýmj. Koncem stol. XII. Č. srazili se nepřátelsky s Rusy, kteří se tou dobou počali osazovati v jejich území. Jmenovitě do bytí čeremiské osady Kokšarova novgorodskými osadníky bylo příčinou neustálých nájezdů Č-sů do území ruských. Teprve když vláda ruská založila v území čeremiském řadu opevněných míst, byl odpor jejich zlomen, a nyní jsou Č. z nejpočetnějších obyvatelů Rusi. — Srv. Pauly, *Description ethnogr. des peuples de la Russie* (Petrohrad, 1862); Castrén, *Elementa grammaticae tcheremissae* (Kuopio, 1845).

Čeremoš, přítok Prutu. Jest soutokem Č-e Černého s Bílým. Prvý vyvěrá na hranici haličskouherské na planině Palenici a Baltagu ve výši 1850 m, druhý pramení se též na planině Baltagulu a odděluje Halič od Bukoviny. Blíže Ustěrik oba Č-e splývají a řeka stává se odtud splavnou pro vory, tvořící další hranici mezi Haličí a Bukovinou. Od ústí Putylovky Č. mění východní směr v severových. a u městysů Kut a Vižnice přechází z hor v nížinu Prutu, do něhož ústí nedaleko Sňatyna. — Viz Fr. Rehof, *Území Huculův* (Slov. Sborník, 1884).

Čeremšan Veliký, levý přítok Volhy (ústí pod Sengilejem) v samarské a kazanské gub., přes 200 km dlouhý, vzniká v buguljmském újezdě, teče k jihozápadu a na polovici cesty své vnímá Č. Malý; po dolním jeho toku dopravuje se hlavně obilí.

Ft.

Čeren: 1) Č. sluje v rybářství síť čtverhranná, na koncích dvou křížem přeložených obloukových prutů upevněná obyčejně tím způsobem, že okraj její do vnitř jest zahnut, aby ryby ze sítě vyplavati nemohly. Kde oblouky se křížují, zavěšuje se síť na delší bidlo, aby se do břehu mohlo zatknouti a Č. do vody spustiti. V takovém případě zavěšeno jest od skřížení prutů do sítě vnaidlo, s nímž spojen jest nezřídka zvonek, aby rybáři oznámil, že ryba se polapila. Za kalné vody rybáři na loďkách Č. do vody bez vnaidla potápějí a hned jej zase vytahují, aby do loďky vysypali rybky v Č-ě uvízlé. Tento způsob lovení zvláště v Praze a na jiných velkých řekách jest obvyklý. — **2)** Č. ve vinařství jest část lisu šroubového a kládového staré soustavy, do kterého se dávají rozmačkané hrozny (břečka), aby mošt od matolin byl oddělen. Č. skládá se z truhly a závěrky (deky). Truhla skládá se ze 4 stejně dlouhých, do sebe zasahajících prken, opatřených na zpodině výkrojky a po celé ploše dírkami pro odtékající mošt. Tato truhla upevňuje se ve štoku pomocí pacholat, jichž vždy třé zapotřebí k jedné stěně (bortu). Do truhly břečkou naplněné vloží se na příč tři latky a na ně závěrka (deka) ze 3 neb více prken složená. Na to se narovná hranice dřevěných špalků, zvaných polštáře, až pod štiku, na kterou se šroubem tlačí, lisuje.

mác-

Čerení, též lučení (něm. *Läuterung*, *Scheidung*, franc. *défécation*) slove čištění šťav rostlinných lučebními prostředky, čedičly. Čištění vína a mizy rostlin cukrnatých mlékem známo bylo již starým národům Orientu, zejména Peršanům. Egyptané čerili zavařenou šťavu ze třtiny cukrové přísadou rostlinných popelů a raffiniaci cukru na tom založenou zavedli také v Číně. V pozdějších dobách užíváno vedle rozmanitých prostředků lučebních při raffinaci surového cukru hlavně bílku z vajec a hovězí krve jako čeridel; posléze však nahrazeny žiravým vápnem skoro obecně. Při Č. vedl sobě cukrovarník takto: V kotlu čerícím (čeráku), opatřeném dvojitým dnem pro topení parou, ohřála se surová šťava řepová nebo třtinová na 65–70° R., načež přidalo se potřebné, empirickou zkouškou vyšetřené množství vápněného mléka (obyčejně 0,5—0,75 % vápna na řepu); po té byl obsah kotlu promíchán a pozorně až do varu dohříván. Nastalo vylučování utěho zákalu ze šťavy; kal ten byl na začátku mechovitý, později nabyl povahy více zrnité. Vznikání a usazování se kalu na průbě z kotlu vynaté sledováno bedlivě na lžici zkušební; podobně posuzována blanka, vznikající pozorným foukáním na povrchu průby na lžici. Šťavy lisováním za studena těžněné mohly se lučiti dokonaleji nežli šťavy horkou macerací vyrobené, protože ony držely v sobě více bílkovin, které záhřevem při Č. se srazily a poskytovaly důležitou součástku kalu. V dobách, kdy neznámy byly saturace a kalolisy, závisel zdar všech následujících manipulací na přesném Č., to jest na přidání náležitého množství

vápna, při určité teplotě a na bedlivém odloučení kalu. Týž vyloučil se co hustá pěna na povrchu kotlu, čirá šťáva stahovala se násoskou, a zbývající kal byl ještě procezován plátěnými měchy. V cukroměství jest **č.** cukrnatých kapalin výkonem velmi důležitým a nezbytným; účelem jeho jest náležité zjasnění a odbarvení průby prve, než plníme ji do pozorovací trubice polarimetru. Za čeridlo slouží obyčejně zásaditý octan olovnatý, buď pouhý nebo s přísadou kamence, též trísloviny. Český lučebník cukrovarnický, F. Herles, použil za čeridlo zásad. dusičnanu olovnatého ($Pb[NO_3]_2$), jenž hodí se s prospěchem zvláště při **č.** melasy velmi tmavě zbarvené. DC.

Č. v pivovarnictví děje se nyní následkem zvýšených požadavků obecnstva způsobem mechanickým, a v seznam prostředků, jimiž **č.** se provádělo a z části dosud provozuje, náleží: bilek vaječný, mléko, krev islandský mech, klišovitě látky z noh telecích, skopových a hovězích, gelatina, vyzina, kůže rejnočí, piliny z rohu jeleního, dále tannin (katechu), sůl kuchyňská, pergaménové proužky, trisky bukové a ořechové, vlna dřevní, cellulosa, asbest, papír, vlněné tkanivo, houba mořská, prach uhelný, úlomky cihel, čerící kameny Jeřickovy a j.

Č. mladiny. Dovařená mladina vydaná na chladicí štok usazuje na dno nádoby bílkoviny varem vyloučené, kaly, kteráž vrstva po sespilání smísená jest se 2 až 4 % mladiny, a ta dobývá se procezením kalů konickým pytlek z vlněného tkaniva. Sládci J. Černý (1874) a Ludv. Svoboda (1875) pomýšleli na účelnější oddělování kalů a vydali mladinu z kotlu i s chmelem do jalové kádě, v níž pak usazující se chmel tvořil přirozenou vrstvu cedící (jako mláto při stahování čiré sládky). Kalolisy, navržené později M. Gallandem a A. G. Jeřickou, pak filtry Fenzlův a Homerův, nedošly rozšíření (práce je složitější a plachetky jsou nevhodným materiálem cedícím pro možnost infekce), za to návrh **č.** chmelem v účelných přístrojích nabývá nejnověji opět významu (jalová kád' Hoffmann-Ebertova). V případech těžkého, nepravidelného **č.** mladiny na kotlu při vaření a chmelení sládky, vypořádá se, a to ve vzácných případech, přísadou mechu islandského (15 až 30 g na $\frac{1}{2}$ kg upotřebeného chmele) a tanninu (v pivech málo chmelených 15 g na $\frac{1}{2}$ kg chm.). V Anglii používají k důkladnějšímu zčerení přísady soli kuchyňské.

Č. piva. Nebylo-li pivo vyrobeno na základě racionálním, stává se, že jest více méně »smutné«, zkaleno suspendovanými látkami, jež zhusta bývají původem i jiných vlastností pochybných; tu pak připadá mechanickému **č.** úkol, aby pivo se vyčistilo a pokud možno zlepšilo, aniž by i nejmenší součást cizí **č.** přišla do něho. K **č.** piva slouží za našich dnů nejvíce: a) Trisky z bílého buku nebo z ořechu lískového, rovné, 40—50 cm dl., 4—5 cm šir. a 2 mm silné, na kterých přitlačivosti ploch suspendovaný zákal (dle stupně zkalení průběhem 7 až 20 dnů) se usazuje. Trisky (asi 1 kg na

1 hl piva) daly by pivu příchut' dřevitou a musí tudíž před upotřebením býti dobře vyvařeny. Aby se plocha čerící zvětšila, doporučuje se na místě trisek dřevní vlna. Týmž čistě mechanickým způsobem čerí pivo houba mořská, mřížky dřevěné a čerící kameny. — b) **Č.** vyzinou (8—10 g na 1 hl p) jest dražší, ale velmi rychlý a účinný způsob **č.** (v 8—12 hod.). Vyzina na kousky nařezaná močí se 24 hod. ve vodě studené, pak v teplé (asi 40° R); ku snazšímu rozloučení přidává se na 200 dílů vody 1 díl vinné kyseliny, po té ostrým košťátkem se prošlehá a třeba-li, rukou prohněte. Povstálá sliznatá tekutina procedí se plátnem nebo jemným vlasovým sítím filtrát rozředí se stejným množstvím piva, přidá se do sudu a s obsahem dobře se promísí. Klišová látka ve vyzině poskytuje vláknitou síť, jež klesá ke dnu srážejíc a zabalujíc zákal. Působením trísloviny v pivě obsažené srážejí se vlákna pevněji, neboť klišová látka slučuje se s tríslovou kyselinou v kožnatou hmotu. Vyzina jest drahá a falšuje se měchyřky kapra, sumce, tresky, telecí čurplavkovinou a p. na úkor výkonnosti. — c) **Č.** rejnočinou (koží rejnoka, *raja clavata*). Nejprve třeba rejnočinu vypratí, načež se máčí po dva dni ve studené vodě. Na 1 kg rejnočiny (stačí na 100 hl piva) dá se pak 50 l čisté vody, v níž rozpuštěno 500g vinné kyseliny. Za dva další dni změkklá rejnočina košťátkem jemně se rozdělí a procedí, aby nerozpuštěné částice (ostny atd.) se odloučily. — d) **Č.** gelatinou (15 až 20g na 1 hl piva) jest levnější. Účinek její závislý jest na přítomnosti trísloviny, s níž se slučuje podobně jako vyzina. U všech prostředků kliš obsahujících doporučují se, aby se dříve zkouškou v malém vyzkoumala jejich účinnost.

Avšak největšího rozšíření za našich dnů nabylo **č.** filtrací, a to k rychlému **č.** piva výstavního. První praktický filtr sestrojen od Enzinger a r. 1880; v podstatě podobal se filtru Dehnovu v cukrovarnictví používanému, a vložky plachetkové nahrazeny zvláště upraveným papírem. Dnes máme celou řadu filtrů, v základě představujících bubínek se síty, jak byl již Homer pro mladinu navrhoval. Cedivá vrstva skládá se z cellulosa a asbestu. Známý jsou filtry Stockheimův, Kochův, Schanzlinův, Gehrkův, Kutschkův a Piefkův (komorový) aj. Pivo prostupuje vrstvou cellulosa za tlaku a protitlaku, čímž ztráta na kyselině uhlíčitě uvedena na skrovnou míru.

Nebezpečí a nedostatky **č.** v pivovarství. Nehledí-li se přísně čistoty trisek, vlněného tkaniva (kaláků), dřevní vlny' cellulosa atd., morou se snadno přenést velmi škodlivé fermenty nemoci piva způsobující, a pak **č.** vlastně jen zhoršuje hodnotu piva. Rovněž filtraci nad to odlučují se kvasnice kulturní, a menší houby škodlivé procházejíce jsou pak bez soupeřů silnějších a namnože za příhodnějších okolností (zvýšení teploty při transportu a ve sklepě) zhoubně působí. Piva pochybná nebo nemocná filtrací se nenapraví, kali se intenzivně a rychle podléhají zkáze. L. Aubry shledal, že vedle kvasnic nalézáme na filtrační

hmotě odloučené sliznaté, barvitě látky, gummu, ano snad i rozpustné součásti. Pro uhlédný vnějšek ztrácí pivo na chuti. Vůně ležením dosažená, jemná, libezná chuť, se trátí, nehledíc ani ke ztrátě piva, kterou působí nedostatek mechanického č. piva Poupe již před 100 lety horlil proti č. piva telecími nožičkami, vyzinou a p., když správnou výrobou lze dodělati se výrobku odležením přirozeně se čerčiči.

Čeřenice, ves v Čechách, hejtm. Benešov, okr. Vlašim (14 km sev.), býv. panství Šternberk, fara Sázava, pošta Divišov; 34 d., 272 ob. č. (1890), 1tř. šk. Opodál při vtoku Křešického potoka do Sázavy samota Poříčko, mlýn a dvůr.

Čeřeniště (něm. *Tschersing*), ves v Čechách, hejtm., okr. a pošta Litoměřice (8 km² sev.), býv. panství Keblice, fara Církvice; 65 d., 314 ob. n. (1890), samota Vimperk. Druhy tvořilo zde 11 domů samostatný zemský statek, majetek minor. kláštera v Litoměřicích, po jehož zrušení dostal se městu Litoměřicům.

Čeřeny, zaniklá ves v Čechách na vých. konci Chlen v okresu Kosteckém (n. O.), kde 4 čísly dosud se říká v Č-nách.

Čerepovec, újezdné město v Rusku v gub. novgorodské, při vtoku ř. Jagorby do Šeksny, má 5 chrámů, z nichž hlavní Z mrtvých vstání Kristova vystaven ř. 1752, 6130 obyv. (1885), nemocnici, dva chudobince, reálku, gymnasium, učitelský seminář. Obyvatelé žijí se rolnictvím a lodnictvím; převáží se totiž zboží z Rybinska po průplavu Mariinském do Petrohradu, a k tomu mají přes 130 velikých lodí nákladních. V přístavu nakládá se přes 1 1/2 mill. pudů zboží téměř výhradně pro sídelní město. Čerepovecký újezd leží ve vých. části gub. novgorodské a zaujímá prostor 8301,7 km² se 134,476 obyv. Ft.

Čerevin Petr Alexandrovič, general-major ruský (*1837 v kostromské gub.); pocházej ze šlechtického rodu vstoupil k vojsku, r. 1860 jako kapitán účastnil se pokolení asi 20 aulů na Kavkaze a r. 1865 přidělen vojenskému ministerstvu. Jmenován byv plukovníkem, stal se r. 1867 pobočníkem carovým a r. 1869 velitelem carské družiny. V poslední rusko-turecké válce vynikl zejména v bitvě u Horního Bugarova. Byv nějaký čas správcem 3. oddělení carské kanceláře, stal se pak adjunktem ministra vnitřních záležitostí a předsedou komise pro opravu zákona o administraci vyhnanství. Roku 1881 podniknut naň vřazdný útok.

Čerezpěnané viz Črezpěnané.

Cerhát (Cserhát), severových. část Novohradských hor v Uhrách při řece Ipole.

Cerchov, hora 1037 m vys., kterou na jihu končí se Český Les.

Ceribon nebo Cheribon a Tjeribon, nizozemské residentství na ostr. Javě, zaujímá 6751 km s 1,346.267 ob. (1886), na severu při pobřeží bažinaté, na jihu, ve středu ostrova hornaté (sopka Pic Čerimai 3043 m), zavlažované řekou téhož jména a ř. Lossarii, která dělí obyvatelstvo sundské od vlastních Ja-

vanů. Daří se tu zvláště kávovník, cukrová třtina, indych a tenkové dřevo. Hlavní město téhož jména při ústí ř. Č-u do moře má na 16.000 obyv.; blíže města jest posvátný hrob Ibn Mulany, který uvedl islám na ostrov.

Čerikov, újezdné město v Rusku, v mohilevské gub. na pr. bř. Sože, má 3987 obyv. (1885, mezi nimi 40 % židů), dva pravoslavné chrámy, jeden katolický, 2 chudobince. Křesťané zabývají se rolnictvím, židé femesly a drobným průmyslem. Obchod čilejší vede se s konopím a obilím. Též jsou zde 2 olejny, krupičník a cihelna. — Čerikovský újezd protírá se ve vých. polovici gub. na prostoru 4642 km², má 112.130 obyv. (1885). Ft.

Čerkask: 1) Č. Starý (též Čerkasskaja Stanica, Staro-Čerkasskaja), obec v oblasti vojska donského v Rusku, 25 km jižně od Novočerkaska, při ř. Donu, s 5070 ob. (1885). Byl původně obydlen Tatary Zlaté ordy, později donskými Kozáky, kteří učinili jej hlavním svým městem. R. 1707 byl dobyt Bulavinem a r. 1805 hlavní správa kraje přenesena do Novočerkaska, čímž město kleslo. Z opěvnění zachovaly se jen zbytky. Ze tří chrámů pozoruhodný je Voskresenský sobor z r. 1706—19. — 2) Č. Nový viz Novočerkask.

Čerkasov: 1) Č. Ivan Antonovič, baron (*1689 — †1752), byl společníkem a ubytovatelem Petra Velikého na cestě jeho do Hollandska a Francie (1717), načež stal se jeho kabinetním tajemníkem. Za Anny Ivanovny vykonal různá poselství, až r. 1746 jmenován opět kab. tajemníkem. — 2) Č. Alexander Ivanovič, baron, předseda medicinského kollegia (†1788), nabyl vzdělání na cambridgeské univ. a později byl rádcem Kateřiny II. Slynul nevšedním vzděláním a přímostí.

Čerkasové, též Čirkasové sluli v úředních listinách ruských Malorusové a Kozáci záproožští a dněprovsťi.

Čerkasskij, jméno knížecího rodu ruského, původu gruzinského. Za Ivana IV. povýšen byl do stavu bojarského a za Pavla I. do stavu knížecího Z členů jeho vynikli: 1) Č. Alexej Michajlovič, státník ruský (*1680 v Moskvě — †1742), byl náměstkem v Sibiři a za carevny Anny členem kabinetu. S hrabětem Ostermannem spravoval celou říši. Později byl kancléřem a za carevny Alžběty ministrem zahraničních záležitostí. — 2) Č. Vladimír Alexandrovič, kníže, státník ruský (*1821 — †1878 ve Sv. Štěpáně); ukončiv právnická studia v Moskvě vstoupil do státní služby, přilnul k národní straně ruské aristokracie a r. 1864 provedl výkup sedláků v Polsku, začal car odměnil ho velkostatkem s ročním důchodem 3000 rub. Později vystoupil ze služby a stal se stoupencem slavjanofilské strany. R. 1867 živě se účastnil slovanského sjezdu v Moskvě. Po dvou letech opět vstoupil do státní služby a na počátku rusko-turecké války r. 1877 byl správcem nemocnic, později civilním gubernátorem obsazeného Bulharska, jež měl organisovati za samostatné

knížectví. Náhla smrt učinila jeho různé činnosti konec. **C.** byl též nějakou dobu purkmistrem moskevským a máje styky s některými čelnějšími muži českými, několikrát Prahu navštívil.

Čerkasský okruh v území donského vojska, zaujímající 13 262 km² menší části při ústí Donu, většinou na levém břehu téže řeky, sousedí s kubaňskou oblastí, stavropolskou gub. a s mořem Azovským. Ústí Donu jest nížina protkaná 30 rameny, často zatopovaná, levý břeh jest prodloužení kubaňsko-stavropolské stepi, kraj velmi suchý, tak že některé říčky v létě vysychají nebo proměňují se v tůň. Toliko nemnohé body přesahují výši 100 m, pravý břeh Donu jest vyšší (až 175 m). Mezi Donem a Aksajem roztroušeno 175 jezer. Obyvatelstva má 166.153 (1885, dle národnosti převelkou většinou Rusů. Při ústí Donu žijí se Kozáci hlavně rybolovem, ve stepi chová se dobytek a skrovnou měrou provozuje se rolnictví. Ft.

Čerkesové, též **Cirkasové**, kolektivní název, jehož užívají Rusové k označení celé řady kmenů západního Kavkazu. **C.** sami přikládají si jméno **Adigové**, jehož význam není povědom. Rovněž není rozhodnuto, jak vzniklo jméno **C.** V novější době odvozuje se jméno to z tatarského *čar-syz*, což znamená »bez příbytku« ve významu »těkavý«, dle jiného výkladu z perského *čeri-kes* ve významu »válečník«, nebo z arabsko-perského *seri-čéré-kes*, t. j. »beze stopy zmizeli bojovníci«. Též bylo jméno **C-sů**, ovšem bez řádného podkladu, uváděno v souvislost s Ptolomaiovými Kérkety. Dříve obývali **C.** v celé záp. části severního svahu Kavkazu až za Kubáň. Stěhování **C-sů** z těchto krajín do různých končin evropského i asijského Turecka počalo již v 2. pol. min. století, nabylo pak po r. 1864, kdy **C.** byli velkoknížetem Michajem Nikolajevičem úplně přemoženi, tak značných rozměrů, že nyní sídla **C-sů** v Kavkázsku omezena jsou jen na malý souvislý okrásek na horním Tereku a jeho přítocích a na nespojitých enklavách na l. bř. Kubáně. Celkem vystěhovalo se jich po r. 1864 asi 450.000, nyní čítají v Kavkázsku as 120.000 hlav. Rozpadají se na četné kmeny, z nichž nejdůležitější jsou **Kabardinci**, sídlící mezi horním Terekem a jeho přítokem Malkou. Jiní důležitější kmenové jsou **Abadzové** v údolích přítoků kubaňských Šagusaše, Laby, Pšiše a Psekupse, dále Šapsugové a Natuchajci v horách kolem Anapy, Besleněvci v údolí kubaňském, Temirgojové mezi Kubánem, Labou a Bělajou, Bžeduchové v údolích řek Pšiše a Psekupse a j. Jednotlivé kmeny **C-sů** liší se mezi sebou dosti značně. Abadzové byli ode dávna mezi nimi nejbojovnější a nejarištokratičtější, naproti tomu Kabardinci nejvzdělanější a nejmírumilovnější. **C.** jsou proslulí jako krásní lidé. Postavy jsou mužné a statné: i útvar hlavy jest usměšlitý, vlasy mají hnědé, někdy i plavé. Též ženy jsou neobyčejně krásné. Z duševních vlastností **C-sů** vynikají odvahou, bystrost a samostatnost. **C.** žijí se většinou orbou a chovem dobytka, pěstují však také

některá řemesla, životním potřebám sloužící. Obývají ve vesnicích »aulech« přívětivého vzhledu, v domcích rázu úplně orientálního s plochými střechami a skrovnými místnostmi. V poslední době počínají přibýtky své opatrovati nábytkem rázu evropského. Mužové odívají se dlouhým přiléhajícím kabátem, »čerkeskou«, s dlouhými rukávy, kterýž na prsou opatřen jest několika řadami pouzder k zastření patron. Pod čerkeskou nosí »bešmet« t. j. kratší kabátec z předu otevřený, pak přiléhavé kalhoty, gamaše a nízké boty, na hlavě huňatou čepici z ovčí kůže. Proti zlobě počasí chrání se pláštěm z ovčí plsti, »burkou«. Tento národní кроj **C-sů** rozšiřuje se stále více po celém Kavkazu. Přijali jej jmenovitě kavkazští Kozáci, Osetinci, Čecenci a národové dagistánské, ano novou dobou vníká кроj **C-sův** až i do Zakavkazska. Ženy nosí dlouhou jemnou mužskou košili z hedvábné látky, přes ni hedvábný bešmet a jakýsi vysoký žůvitek bez rukávův, ozdobený z předu týmž způsobem jako maďarský dolman, s nímž zdá se býti vůbec stejného původu. Pás z kůže safianové s velmi masivními přeskou, botky bez podešvů a trepky se silnými podešvami doplňují oblek čerkeských žen. Nejcharakterističtější součástí kroje ženského jest ozdoba hlavy v podobě vysokého, nahoru zuženého cylindru, bohatě stříbrem i zlatem zdobeného, s jehož vrcholku splyvají zlaté i stříbrné řetízky a šňůrky. Ženy žijí úplně odloučeně jako u jiných muhammedánů, naproti tomu však zacházejí s nimi mužové poměrně dobře. Šňatky uzavírají se svobodnou volbou. Ženich dívku z domu jejich rodičův unáší potají, a teprve pak smlouvá a platí se obvyklá náhrada. Před snátkem pohybují se dívky volně se svými bratry a příbuznými, učí se mnohým ženským pracem, ale i zacházejí se zbraní, jezdí na koni aj. Jako většina orientálů jsou i **C.** značně pohostinní. Národní byt **C-sů** jest založen na přesném kastovníctví. Stavby knížat (*pši*) a šlechticů (*vork*) měly četná privilegia, která však nyní pod vládou ruskou se neudržela. Mimo to byl četný svobodný stav selský a konečně stav poddaných či otroků (*pšitli*), kterýž skládal se ze zajatcův ukořistěných ve válkách nebo při loupežných výpravách, ale též z **C-sů** výrokem soudu zavřených. Velmi pozoruhodno jest, že mezi třídami a stavy jmenován byl též samostatný stav *Abat*, kterýž jméno udrželo se jmenno jako jméno rodinné a odnáší se k dřívějšímu křesťanství, na kteréž připomínají též staré kostely a kamenné kříže s řeckými nápisy asi z X.—XII. stol. Křesťanství rozšířilo se mezi **C-sy** nejspíše vlivem křížáckých válek a stykem s Janovany. Muhammedanismus přišel od západu a sice v době poměrně pozdní, a nezapustil vlastně u **C-sů** kořeny příliš hluboko, neboť za skutečné muhammedány možno považovati pouze vyšší stavy, kdežto mezi lidem dosud udržely se mnohé křesťanské zvyky, ano i stopy pohanství. Tento nedostatek intenzivnosti v přesvědčení náboženském byl asi hlavní příčinou, že **C.** nepřipojili se, přes pokusy Šamylovy, ke hnutí

muridickému, ačkoliv ne nepatrný vliv v té věci mělo též aristokratické smýšlení Č-sův, jimž demokratismus Šamylův nebyl sympatičným. Politicky Č. nedospěli skorem nikdy k utvoření většího celku, nikdy se trvale nespojili proti nepříteli, nýbrž jednotliví kmenové vždy vedli sobě o své újmě ano i mezi sebou v nekonečných třenicích si libovali. — Jednotliví kmenové mluví různými nářečím, která se mezi sebou jen velmi nepatrně liší. Analogii čerkeštiny s jinými řečmi dosud neznáme. Mnozí čerkeština pokládají za příbuznou s abcházštinou a Abcházé vůbec za větev čerkeskou. Hypothesa tato však dosud není s dostatkem vědecky podepřena. Pke.

Č. připomínají se již ve starém věku jménem Zychů, Zichů (u Arriana), a byli u sousedů pověstí námořním loupežnictvím po Černém moři provozovaným. Také osady řecké na Černomoří trpěly velmi nájezdy jejich, tak že Mithridates, král pontský, když říši svou rozšířil přes Kolchis a Kavkazsko až ke Krimu, byl přijat od Reků s jásotem jako osvoboditel. Hojnější a bezpečnější zprávy histor. o Č-sích vyskytují se teprve ve středověku; letopisy ruské jmenují je Kosogy nebo Kazachy, kteréhož názvu podnes užívají Osetinci; r. 967 veliký kníže Svatoslav přešel přes Kubán až k úpatí Kavkazu podrobil si Jasy a Kosogy (Osetince i Č-sy), roku 1006 kníže Rostislav Vladimirovič Tmutorakaňsky učinil si je poplatnými a roku 1022 Mstislav Vladimirovič Tmutorakaňský s nimi bojoval, načež r. 1022 užíval jejich pomoci proti svým nepřátelům. Později podlehlí vrchnímu panství říše Gruzinské, jejíž královna Tamar mezi nimi šířila křesťanství, avšak panství to bylo vratké; horská plemena skoro vždy uhájila svobody své a nebyla podmaněna ani od Mongolů ani od Timura, ačkoli nížiny kubánské oběma se musily pokoriti. Když říše Timurova se rozpadla, dostalo se sev. Kavkazsko na vých. v držení chanátu astrachaňského, na záp. s územím Č-sů v moc chanů krimských. Nicméně r. 1424 nabyli Č. svobody a rozšířili se po nížinách černomořských na záp. až k Donu a pobřeží moře Azovského. Tam však setkali se opět s krimskými Tatary a zakouseli od chána jejich tolik útišků, že se obrátili o pomoc k caru Ivanu IV. Hroznému a poddali se mu. Poddanství to ovšem nemělo dlouhého trvání; sotva pomocné vojsko ruské opustilo zemi, napadli Tataři Č-sy na novo, a chán Abbás Girai r. 1570 překročiv Kubán uvedl tamější Č-sy v poplatnost, usadil jich značný počet na sev. břehu kubánském a donutil je přijati islám. Později doprošovali se také u Petra Velikého pomoci, avšak teprve r. 1705 zbavili se rozhodným vítězstvím nadvlády tatarského, zároveň pak vliv krimský podvrácen jest výboji ruskými na Černomoří. Když pak Rusko mírem v Kučuk-Kajnardži posunulo jižní hranici svou až k řekám Tereku a Kubáni, utkali se s ním Č., kteří nyní byli již veskrze muhammedáni, a uznávající dle jména vrchní panství Turecka, byli od tohoto proti křesťanským sousedům stále popuzováni.

R. 1784 zbudovali Turci Anapu, jež odtud stále byla středem styků turecko-čerkeských a z níž horalé bez přestání zásobováni zbraněmi i střelivem. R. 1801 nabylo Rusko odstoupením Jiřího III. přímého držení Gruzie, r. 1802 území Osetinců, r. 1803 Lezghie, r. 1804 Mingrelie, r. 1810 Imeretie, Persie pak odstoupila mu Karabag, Širván Derbend, Baku a j. krajiny, takže r. 1815 skoro celé nynější Kavkazsko nacházelo se v moci ruské, kdežto horalové kavkazští zůstali neodvislými. Čtělo-li tedy Rusko míti bezpečné spojení s krajinami na polední straně Kavkazu, nezbyvalo mu než horaly si podrobiti. Záp. Kavkaz náležel tehdy ještě Turecku, a na obranu proti nájezdům odtud zřídili Rusové podél Kubáně až k ústí Laby a potom podél této řeky vzhluru řadu tvrzí a opevnění, jež osazena černomořskými Kozáky. R. 1807 dobyli Rusové Anapy, ale musili ji mírem bukureštským (1812) opět navrátiti, za to však dobyl generál Jermolov r. 1816 Veliké i malé Kabardy, jež odtud stále zůstaly částí říše Ruské. Č. popuzování jsouce bez ustání od Turků činili rok co rok loupežné nájezdy na území ruské; r. 1821 byl odražen útok jejich na pevnostní čáru černomořskou, r. 1823 Č. na Kubáni a Nogajci jsou malými výpravami ztrestáni, a r. 1824 kníže Gorčakov přitáhnul z Mingrelie až do Suchum Kale, po tlačil povstání v tamějších končinách, jejichž obyvatelstvo bylo učinilo sultánu tureckému slib věrnosti. Když pak mírem drinopolským r. 1829 území Č-sů a Abcházů postoupeno Rusům, a tito ihned osadili pevnůstky Anapu i Sodžak a hranici imeretinskou, počaly r. 1830 soustavné operace k úplnému podmanění horalů západokavkazských. Uzavřením přístavu v Anapě a zřízením četných tvrzí podél pobřeží snažilo se Rusko Č-sy od moře úplně odříznouti; poněvadž pak výpravy do vnitrozemí podnikané neměly očekávaného úspěchu, válčeno některý čas toliko defensivně a očekáváno, že horalové přese všecku svou statečnost a nepoddajnost při své rozdrobenosti a osamocenosti konečně přece se podrobí. Ale právě toto obranné chování vojska ruského dráždilo tím více bojechtivost Č-sů, a konečně naděje Rusů úplně jsou zničeny vznikem muridismu, jež hlásati počal Mulláh Muhammed, a jimž fanatismus muhammedánů kavkazských neobyčejnou měrou jest roznicen. K tomuto hnutí náboženskému dostal se Šamylem mohutný duch politický i válečnický, jemuž se podařilo roznititi všechny kmeny kavkazské k boji proti Rusům. V záp. Kavkaze spočívala tíha války hlavně na Č-sech. Za války krimské r. 1853—56, když loďstvo anglicko-francouzské veplulo do Černého moře, byli Č. v odboji svým proti Rusku od spojenců usilovně podporováni. Ačkoli vojsko ruské na Kavkaze a v Armenii rozmnoženo na 270.000 mužů, přece musilo opustiti tvrze na Černomoří, jichž se zmocnil Č. podporováni od Turecka penězi i zbraněmi. Teprve když po skončené válce kníže Barjatinskij přejal velení na Kavkaze, podařilo se Rusům po dlouholetých bojích povstání horalů potlačit. Pobřežní místa

za války opuštěná opatřena opět ruskými posádkami, kníže Orbeliani porazil roku 1857 hlavní moc Šamylovu na hlavu, a vůdce horalů donucen posléze dne 6. září 1859 ke vzdání. Tím byla sice hlavní moc horalů zlomena, ale na západě zůstávali **Č. v** odboji a teprve novou výpravou v l. 1864–65 jsou úplně pokoreni. Největší počet **Č-sů** nechtěje se podrobiti panství ruskému vystěhoval se do Turecka (na 450.000 duší) a usazen jest dílem v Malé Asii a Syrii, dílem v pohraničních provinciích evropských (v Thessalii, Bulharsku), aby tam rozmnožil obyvatelstvo muhammedánské a byl oporou panství tureckého. Nicméně barbarská divokost jejich vyvolávala jen stále stížnosti obyvatelstva, a také v bojích proti povstálým Hercegovcům i Bosňanům, jakož i ve válkách s Černou Horou, Srbskem a Ruskem v l. 1876 až 1878 staly se sbory čerkeské pověstnými toliko svou surovostí a nevázaností, kdežto v pravidelném boji málo prospěly, ba byly spíše na závalu. Mezi **Č-sy** na Kavkaze zbylymi utužovalo se stále panství ruské, nicméně pokusy o nabytí neodvislosti objevily se za rusko-turecké války r. 1877–78 na novo. Již r. 1876 chystáno tam tureckými emissary povstání, a 23. kv. 1877 přistál větší sbor **Č-sů** sevzáp. od Suchum-Kale, za nim pak následovalo 14.000 Turků pod Taski-pašou. Avšak Rusové osadivše rychle průsmyky vedoucí z Abcházie do území Čečenců, zabránili tím, aby se povstání dále šířilo, generál Aľchazov porazil 27. kv. 1877 spojené Turky, **Č-sy** a Abcháze u Adžanodžiru a zmocnil se 30. kv. vsi Achacha, hlavního sídla povstalců. Tím bylo povstání potlačeno a v červnu turecké vojsko opustilo Kavkazsko, a s ním vystěhoval se opět některý počet **Č-sů** a Abcházů. Jako zvláštní národ přestali **Č.** skoro již existovati a trosky jejich znenáhla zmizely mezi sousedy. — Bodnstedt, Die Völker des Kaukasus, 2 vyd. (Berlín, 1855); Lapinsky, Die Bergvölker des Kaukasus und ihr Freiheitskampf gegen die Russen (Hamburk, 1863); Bergé, Sagen und Lieder des Tscherkessenvolkes (Lipsko, 1866); Erkert, Der Kaukasus und seine Völker (t., 1877); Montpierreux, Tableau comparatif des noms donnés aux tribus Tscherkesses (1829); Taibout de Marigni, Voyage en Circassie (Paříž, 1829); Ljulje, Russko-čerkesskij slovar (Oděsa, 1846, s předmluvou). *p.*

Čermá: 1) Č., Čermán, ves v Čechách, hejtm. a okr. Sušice (7 km sz), býv. panství Hrádek a Velhartice, fara Zbynice, pošta Kolíneč, 54 d., 377 ob. č. (1890); stranou mlýn Puchverk. — **2) Č.,** jiné vsi toho jména viz Čermná.

Čermáček (*Ruticilla*) jest rod pěvců šidlozobých, s třetí letkou nejdelší, s očáskem přímým, narezivělým, kromě dvou per rydovacích prostředních, která jsou hnědá. Žije asi ve 20 druzích po celém světě, hnízdí se v děrách zdí a stromův a stává se užitečným lapáním hmyzu. Ze dvou druhů u nás hojných jest **Č.** či rehek zahradní (*R. phoenicurea*) ozdobnější, má svrchní stranu modrosedou, lice a hrdlo černé, hrud' narudlou; sameček má upro-

střed hlavy příčný pruh bílý, bříško bílé, křídla hnědá, samička šedohnědá nemá na letkách bílých okrajů. Délka těla 14 cm, šířka 23 cm, očásek 6 cm. Všude u nás žije v zahradách a lesích; přichází počátkem dubna, odchází koncem září. Znáám vůbec svým nápadným pohybem; hlaivkou kývá a očáskem potrásí. **Č. domácí** (*R. tithys*), též trasaček zvaný, sídlí rád blízko člověka, ale více v hornatých krajinách. Má čelo, lice, hrdlo modročerné, hřbet šedý, bříško naředivělé. Délka těla 16 cm, očásek 7 cm. Hnízdí se v lolech, pod krovky, v koutech budov nebo na stromech; jest nápadný svým volavým hlasem; ozyvá se nejčastěji při deštivém počasí. V říjnu stěhuje se do jižní Evropy, Egypta nebo záp. Asie *Bše.*

oeČermák: 1) Č. Antonín, šlechtic de Luidet Rohans (také Csermák), virtuos na housle a skladatel (*1771 v Čechách-†1822 ve Veszprimu). Život jeho protkáán je romantickými a dobrodružnými událostmi, více nebo méně pravdivými; nejvíce k tomu přispěl asi tajemný jeho původ a neznámost jeho rodiště: bylť prý synem nemanželským hr. Štěp. Illésházyho a vysokorodé dámy české. Vystoupil poprvé r. 1798 ve Vídni a vzbudil obecný obdiv. Po té odebral se do Uher a uslyšev tam uherského skladatele a virtuosa Bihariho. tak byl jat národní uherskou hudbou, že později jen jí výhradně se obíral s takovým úspěchem, že brzy stal se nejlepším a nejoblíbenějším skladatelem uherským. Z nešťastné lásky k jakési vznešené dámě zšlel. V tomto zuboženém stavu bloudil od vesnice k vesnici a hrával nejkrásnější svoje skladby Uhři nazývají **Č.** a svým Beethovenem.

2) Č. Filip, obětavý vlastnil (*1798 v Tuchoměřicích — †1877 v Liběchově). Roku 1825 vysvěcen na kněze, kaplanoval v Medonosích, odkudž roku 1840 dosazen na faru do Liběchova. Tam seznámil se důvěrně s majetníkem panství Liběchovského, příznivcem národa českého Veithem, v němž roznitil nejeden pěkný záměr (stavbu »Slavína«) na oslavu jména českého. Liběchov pak býval drahně let útlukem vlastenců českých (Klácel). **Č.** také upozornil Veitha na nadaného Václava Levého a pomohl mu tak na dráhu umělceku. Po všem národě vděčně uznána jeho obětavost, když **Č.** »Svatoboru« odkázal deset tisíc zlatých, peníze nastrádané s nemalým sebezapřením, kterážto jistina novými legáty rozmnožena na 18.000 zl. Z jejich úrokův uděluje se odměny za nejlepší spisy ze všech odvětví literatury české. Nad to daroval **Č.** na pomník Jungmannův v Praze 1000 zl. a vůbec podporoval vydatně všechny podniky národní R. 1854 uveřejnil v Živě stat' *O pěstování viny v Čechách.* *Jž.*

3) Č. Josef Julius, lékař (*1799 v Praze — †1851 ve Vídni). Studoval v Praze a ve Vídni, kdež roku 1823 na základě dissertace *Experimenta docimasiam pulmonom illustrantia* promovován. Brzy na to stal se prosektorem tamže a přednášel o fyziologii a vyšší anatomii, hlavně pak věnoval se srov-

návaci anatomii a založil sbírku anatomických praeparátů. Roku 1827 stal se řádným professorem fyziologie i srovnávací anatomie ve Vídni. Cestoval pak po Itálii a Francii, kdež pracoval u Cuviera. Napsal mnoho článků ze srovnávací anatomie, tak: *Beschreibung einiger Organe des neugeborenen Löwen* (1826); *Die Exstirpation der Milz*; *Die Anatomie der Giraffe*; *Über Hermaphroditis*; *Ueber Nierenkanälchen*; *Ueber die Temperatur der Amfibien*. Pozorování svá a výzkumy anatomické o choleře uveřejnil v díle Gerardina a Gaymarda »Du choléra morbus en Russie, en Prusse et en Autriche« (Paříž, 1832) a roku 1833 vydal *Beiträge zur Lehre von den Spermatozoen* (Videň). *Peč.*

4) Č. František, malíř český (*1822 v Praze — †1884 t.). Do malířské akademie pražské vstoupil r. 1837 a setrval tam pod vedením Kristiána Rubena do r. 1849. Po delší studijní cestě, hlavně po Itálii a Dalmacii, odebral se do Belgie a do Paříže, aby se tam technicky zdokonalil. Rok pobyl na akademii antverpské, tehda proslulým Wappersem řízené, a r. 1856 strávil v Paříži v atelieru Couturové, tehdaž velmi hledaném pro skvělé koloristické schopnosti a efekttní techniku mistrův. Ale u Č. a ani příklad Couturův ani pobyt belgický nenalezly zřejmého výrazu. Ačkoliv obrazy, jež hned po svém návratu do Prahy provedl, svědčí o vlivu hlavně belgické malby historické, přece záhy Č. upadl zase v obvyklou tehda v Praze šablonovitost, jak co do techniky a koloritu, tak co do koncepce a komposice. Přes to však práce Č. ový náležaly dosti oblíbené, majice za podnět události z domácích dějin čerpané. Způsob, jímž Č. tyto podněty pojal a vyličil, je arci zcela romanticky přibarven. Z jeho četných obrazů historických budť už uvedeny: *Výjev z husitských válek*; *Poslední kvas zimního krále*; *Uzavření míru českého*; *Dalibor* (dvakrát); *Zehnaní první koule od Švédů do Prahy vhozené*; *Václav III. u hrobu svého otce*. Také některé motivy na cestách jihem slovanským nastrované spracoval Č. v obrazy, jako jsou: *Dalmatští pastýři*; *Černohorci na výzvědech*; *Dalmatský ovocnář* a j. Některé z maleb Č-ových, byly rytinou reprodukovány. Oltární obrazy Č-ovy, ceny podřízenější, jsou po venkovských kostelech v Čechách roztroušeny. *Tá.*

5) Č. Josef, lékař (*1825 v Praze-†1872 ve Št. Hradci). Promovován r. 1848 v Praze, stal se tam sekundárním lékařem v ústavě choromyslných a r. 1855 povolán jako primární lékař do Brna zorganizovat tamního oddělení choromyslných. K jeho návrhu byl r. 1861 založen nový zemský ústav choromyslných v Brně. Zařízení a správu jeho popsal Č. ve spisku *Die mährische Landesirrenanstalt* (1866). Mimo to vypracoval plány pro kolonie choromyslných v Dolních Rakousích i v Brně a pro ústav štyrsko-hradecký. Ku provedení těchto povolán roku 1869 do Št. Hradce a r. 1870 jmenován tam profesorem psychiatrie. Uveřejnil též několik menších odborných článků, hlavně statistických. *Peč.*

6) Č. Jan Nepomuk, fyziolog (*1828 v Praze — †1873 v Lipsku), studoval v Praze, Vídni, Vratislavi a Vircpurku a r. 1850 byl promovován R. 1851 stal se assistentem Purkyňovým v Praze a habilitoval se jako docent fyziologie a mikroskopie. R. 1855 ustanoven profesorem zoologie ve Št. Hradci, r. 1856 v Krakově, odkud r. 1858 povolán do Pešti k zařízení ústavu fyziologického. R. 1860 vzdal se profesury; uchýlil se do Prahy a zřídil si zde znamenitou laboratoř. R. 1865 povolán na universitu jenskou, odkud r. 1870 do Lipska se přestěhoval. Byl velmi vzdělaným, bystrým badatelem. Trvalých zásluh získal přizpůsobením hrtanového zrcátka Garciovi vynalezeného účelům lékařským. Působením Č-ovým nabyla laryngoskopie v poměrně krátké době valného rozšíření. O témž předmětu vydal Č. *Der Kehlkopfspiegel und seine Verwerthung für Physiologie u. Medicin* (Lipsko, 1860). Mimo to psal pojednání o fyziologii zraku, o prostorovém smyslu kůže, o vlivu sympathika na vyměšování slin, o rychlosti tepu a j. Souborné vydání spisů jeho o 2 dílech vyšlo v Lipsku 1879. *Peč.*

7) Č. Jaroslav, malíř český (*7. srp. 1831 v Praze — †23. dub. 1878 v Paříži), bratr před. Rodinné poměry a duševní středisko, v němž Č. vyrostl, podporovaly rozvoj jeho schopností, položily základ ke všestrannosti jeho vzdělání a probudily v něm záhy uvědomění národní. Po smrti otce, kterýž byl lékařem, řídila matka roz. Veselá z Molitorova vychování dětí, z nichž Jaroslav byl třetím. Mladý Č., u něhož nadání kreslířské záhy se okázalo, navštěvoval zprvu gymnasium malostránské. Bolestná choroba, jež na dlouho k loži jej upoutala, přerušila soustavné vzdělávání školní. Při vyučování domácím zaujalo čelné místo kreslení, v němž jej vyučovali zprvu Kollert, později Frant. Čermák. Když choroba konečně pomínila, vstoupil Č. r. 1847, již dobře připraven, na malířskou akademii pražskou a již za několik měsíců provedl olejový obraz *Marius na zříceninách Karthaga* a rozměrný karton *Zavraždění druhů Valdštejnových*. Události r. 1848 a neblahé poměry vládnoucí na akademii za ředitele Rubena přiměly matku Č-ovu k rozhodnutí, aby se synem odebrala se do ciziny. Přes Mnichov a Düsseldorf nastoupena cesta do Belgie, kde Č. stal se žákem akademie antverpské pod vedením Wappersovým. Již po roce dobyt si ceny akademické, a neobyčejné nadání Č-ovo, k němuž také železná píle se družila, přiměly též slavného tehda Gallaita, že, zcela proti svému zvyku, mladého umělce za žáka přijal. Č. osvojil si tak hbitě manýru mistra svého, že tento mohl mu svěřovat provedení i podstatných partií svých obrazů. Než záhy postřehl Č., že Gallaitův způsob práce má nejednu slabou stránku a za svých několika návštěv v Paříži všiml si bedlivě nejnovějších čelných děl mistrů francouzských. Usadiv se pak po r. 1852 v Paříži trvale, usiloval uvědoměle sprostiti se různých neblahých zvyklostí technických a koloristických v Belgii mu vštěpených. Mezi tím na-

vštlvil Normandii a zachytil dojmy tam nabyté v obraze *Rybáři na lodi evangelium čtoucí*. Něco později povstala kresba určená za premii »Jednoty výtvarných umělců« *Poselství české v Basileji* (majetek Uměl. Besedy), první to pokus líčení z nejslavnějších dob české minulosti, k jejíž reprodukci však nedošlo. Následovali *Obrazoborci*, rozměrnější obraz, dále (rovněž ještě u Gallaita) *Rodina vystěhovalců slovanských* (aquarellová kopie maj. galerie spolku vlast. přátel umění), jež v Salonu brusselském (1850) byvši vystavena, zakoupena králem Leopoldem. Další, zcela samostatné produkce let následujících, ponejvíce v Paříži strávených, je věnována líčení dějin domácích. Roku 1858 vrátil se **C.** do Prahy (na krátko byl zde návštěvou již r. 1852), avšak brzy zase unikl tehdejšímu umrtvujícímu ovzduší pražskému a přes Moravu a Slovensko nastoupil cestu na jih slovanský, do Istrie, Dalmacie a konečně v Černé Hoře nalezl bohatý zdroj pro svoje studie, nepřetržitou pokladnici motivů s individualitou jeho nad jiné se srovnávajících. **C.** zamířoval si Černou Horu jako umělec i jako Slovan a vrátil se sem pak ještě dvakrát na delší dobu. Za bydliště stále zvolil si při tom Paříž, podniknuv odtamtud r. 1865 delší cestu do Italie a trávě léto pravidlem na břehu mořském v Bretonsku. R. 1873 zavítal naposledy do Prahy a dva roky před smrtí upravil si **C.** v Paříži vlastní domek s prostranným atelierem, kde právě při práci na prvním a jediném obraze z Prahy u něho objednaném skládala ho plícní choroba v hrob. Ostatky jeho převezeny v červenci do Prahy a nákladem obce pražské a Uměl. Besedy uloženy na olšanském hřbitově. — Tvorba **C.**-ova obsahuje co do látky dvě skupiny. Do své první cesty na jih obírá se téměř výlučně minulostí českou. Po Poselství basiliském následovala kresba vlastnoruční lithografií reprodukováná: *Přemysl Otakar u večer před bitvou na poli Moravském* (Premie »Jednoty výt. umělců« na r. 1851), pak obraz *Táborité úvoz bránící*, lithografie *Žižka a Prokop na válečném voze svatě písmo čtoucí*; *Šimon Lomnický žebř na pražském mostě* (v obr. hrab. Čermína ve Vídni); *Protireformace* (vyzna- menaná v Bruselu r. 1854 velkou zlatou medailí, majetek pí. Zangové ve Vídni). K nim poji se předmětem *Prokop Veliký před Naumbur em* (majetek bar. Ladenburga v Paříži), ovšem teprve r. 1875 malovaný. Byl-li **C.** malířem historickým, dokud vzpomínkami dlel ve své vlasti české a její slavné minulosti, stal se bezděčně malířem skutečnosti, když se octl mezi soukmenovci slovanskými, kdež heroická láska k otčině a smělý duch individualitě jeho tak příbuzný a při tom sytá malebnost ruchu ustavičné hotovosti válečné pronikaly všekery projevy života národního. Na zastávku jeho na Slovensku upomíná několik motivů idyllických-dva genry dětské (malé vlastnoruční kopie majetek obce Pražské), lithografie *Slovačky dítě kojící*, pak *Bača se psem*. Jihošlovanské obrazy **C.**-ovy jsou většinou pracovány v Paříži, na základě po-

drobných studií na místě nastřádaných. Uvádíme zde čelnější v pořadu časovém, pokud jsme je mohli zjistiti: *Černohorka se spícím dítětem*; *Žena psancova*; *Černohorka s kozou*; *Černohorská matka*; *Hercegovce na čátech* (portrait prof. Dušana Lambala); *Únos ženy hercegovské* (v paříž. Salonu 1861, a na to v Rouenu zlatá medaille); *Ukladníci*; *Korist válečná* (v kr. museu v Bruselu); *Vnitřek haremu*; *Dostaveničko v horách*; *Raněný Černohorec* (majetek akademie záhřebské); *Hercegovka s koni u pramene*; *Hercegovina roku 1877*; konečně z prací v dílně umělcově pozůstalých a nedokončených *Černohorská svatba* (maj. Uměl. Bes.) a karton k obrazu objednanému »Společnosti vlast. přátel umění« (nyní v obrazárně v Rudolfinu). — Z portrátů **C.**-ových budť tu uvedeny: Podobizny členů knížecí rodiny Černohorské, generála Charlemagne a krásný portrait matky umělcovy z r. 1860. — Umění **C.**-ovo je skrz na skrze individuální. Silná osobitost jeho, ozývající se již v prvních komposicích, dodává všemu tvoření jeho příbuznosti vnitřní. Jeho vážná, mužná povaha umělecká je také proniknutá láskou k pravdě, a tento tah realistický jeví se i ve starších obrazech historických, ještě duchem romantismu ovládaných. Při tom však **C.** i kde opíral se o studium přírody, nespokojil se podáním zevního zjevu, ale snažil se vždy vy- stihnouti charakter osobnosti. Byl synem své doby, jež neznala nynějších cílů věrného podání barevného dojmu, avšak jeho barva a práce štetce jsou přece plny života. Právě jeho křepký způsob malby a jeho harmonický, vážný, sytý kolorit srovnává se s povahou předmětu, rovněž i prohloubenost, komposice a volba ušlechtilých typů. Vše splyvá u obrazů **C.**-ových a soustředí se k účinku celkovému, díla jeho jsou dokonale jednotná v dojmu, jakkoli nejsou podrobně věrnou reprodukcí skutečnosti, ba snad právě proto, že nejsou opleskem, ale že obraz skutečnosti jeví se ve světle individuality umělcovy. **C.**-ovi dostalo se v cizině hojných vyznamenání; tak r. 1868 udělen mu belgický kříž Leopoldův, r. 1875 franc. řád čestné legie a po výstavě r. 1878 poctěna památka jeho diplomem na počest umělců zemřelých.

8) C. Karel Dominik, spisovatel český (* 1835 v Praze — † 1890 t.). Po studiích gymn. u piaristů vstoupil do řádu praemonstrátského na Strahově a r. 1859 na kněze byv vysvěcen, poslán za učitele na reálné školy do Liberce, kde působil po 10 let. Povolán byv r. 1870 zpět na Strahov za knihovníka, konal povinnosti s úřadem tím spojené co nejsvědomitěji, při čemž mnoho mu prospívala důkladná znalost čelnějších jazyků evropských. Z prací jeho vydaných tiskem uvádíme: *Praemonstráti v Čechách a na Moravě* (Praha, 1877); *Sv. Norbert, arcibiskup magdeburský* (t., 1877); *Sláva P. Marie Sepekovské* (t., 1883); *Das Pr emonstratenser-Chorherrenstift Strahov oder Ber Sion in Prag* (Viedeň, 1883). Příspěvky literární zasílal i do vid. časopisu St. Norbertus-Blatt, v němž poslední práci jeho byl životopis Jana Železného,

biskupa olomúckého. Roku 1886 byl **Č.** jmenován circatorem a r. 1889 arcib. notářem. Zůstaly po něm rukopisy: popis chrámu strahovského, životopis dra J. Stoppaniho a církevní topografie Čech, dílo objemné, ale nedokončené. **Jž.**

9) Č. V á c l a v, spisovatel český (* 1835 v Skorkově), studoval gymn. a bohosloví v Praze, vysvěcen r. 1861; r. 1878 stal se farářem v Ratajích Hrozených, odkudž po 9 letech vrátil se na býv. kaplanskou štaci svou v Hradešíně. Již co kaplan přeložil z ruštiny některé povídky pro mládež, uveřejněné ve Zlatých Lístech, Encyklop. příkladů, Dědictví Malých aj. o sobě zvlášť. V »Rolníku nov. věku« *Jádro včelařství* a o sobě *Praktické zápisníky* (Praha, 1882) a *Theoretickopraktické včelaření* (t., 1888). Co farář vydal *Kostru katechismu* a *Rok církevní*, a posléze stal se homiletickými feční spolupracovníkem »Puv. Kazatelny«.

10) Č. B o h u s l a v, spisovatel čes. (* 1846 v Pacově), studoval na gymnasiu jindřichohradeckém a na reálném gymn. tábořském, vstoupiv pak na filosofickou fakultu v Praze studoval dějepis, byl nějaký čas učitelem na soukr. reál. gymnasiu Ig. Madea a r. 1873 jmenován amanuensem a 1892 skriptorem univ. knihovny v Praze. Již jako univ. studující účastnil se tehdejšího čilého literárního ruchu omladiny vysokých škol, uveřejniv v almanachu Ruchu r. 1868 epickou báseň *O výpravě na Černé moře*, v Almanachu čes. stud. r. 1869 vedle prací lyrických epickou báseň *Marina Dmitrevna* a v Ruchu r. 1870 básně drobnější. Další veršované práce uveřejnil ve Světozoru, Obrazech života (*Amulet*), v Lumíru (*Sjezd na Donu*) a v Alman. na oslavu 25letého trvání Akad. čt. spolku, a r. 1875 vydal o sobě *Básně* v Bibl. nejnovějších spisů básnických. Později jal se psátí prosou a z drobnějších genrových, humor. a novellistických prací jeho uvádíme: *Mistr Šochýtek*, *O hodinu dříve* (Lumír, 1876 a 1877); *Rozbité brejle*; *Cyrilek*; *Noční hlídka*; *Miša*; *Markýza z Manzery*; *Kmotr Ondřej*; *Pohádka letní noci*; *V zátíši* a j. (Česká Včela, 1876—80); *Duch v residenci Tentoninské* (Šotek, 1881); *Urida* (Květy, 1883). Část svých prosaických prací vydal pak pod tit. *Z naší dědiny* jako 3. sv. Alba výt. povídek čes. i prel. Po té **Č.** zabýval se více kritikou a literárními studiemi, jsa v l 1886—91 referentem Nár. Listův o české belletrii. Kromě toho psal r. 1890 a 1891 roční přehledy o básnické literatuře české do londýnského Athenaea, r. 1891 též do Časopisu čes. Musea. Větší literární studie: *Bratři Adamové*, *Berta Mühlsteinová* a *Václav Šolc* uveřejnil ve Květech 1888—90.

11) Č. K l i m e n t, pseudonymem K l e m e n t i č, archaeolog čes. (* 1852 v Čáslavi), učitel měšť. divčí školy a c. k. konservátor v Čáslavi. Již na učit. ústavě v Praze rád zabýval se starožitnostmi a palaeontologií a uveřejňoval články o předmětech uměleckých a praehistorických v Archaeol. Památ., Metodu a j. Pak konal cesty po střed. a vých. Evropě a seznámil se s mnohými vynikajícími

archaeology, jejichž pozornost pak vzbudil ve »Verhand. d. Berl. Gesellsch. f. Urgesch.« pojednáním o slovanských jménech místních ukazujících k našim starožitnostem, pak o ornamentice hrobových nádob v krajinách slovanských, zvláště pak důkladným prozkoumáním Hrádku v Čáslavi (Mittheil. der k. k. Central-Comm.). R. 1875 zvolen letopiscem čáslavským a v povolání tom vydal monografie: *Jan Vachů; Fil. Max. Opiz a Archaeol. příspěvky z Čáslavska* (seš. 1.—7.), jinak zabývá se hlavně praehistorií a čes. numismatikou. Tak uveřejnil vyobrazení archaeol. památek čáslavských a vydal spisy: *Pr věk lidstva evropského* (Maticе lidu, 1887); *Krátké dějiny české vzdělanosti* (1882), pro lid; *O musejích městských a okresních* (1886); *O českých penězích dor -1526* (1888) a právě vydává v Pardubicích ilustr. dílo *Mince království Čes. za panování domu Habsburského od r. 1526* Velmi pilně též přispívá do časopisů paedagogických a pro mládež (*Dějiny škol čáslavských* v Poslu z Budče, 1889—90), a i jiné časopisy české otiskly mnohé jeho články z kult. historie, národopisu, cestopisy a j. Nového způsobu jsou jeho povídky pro mládež, v nichž vědecký obsah starožitnický spojen se zábavnou formou povídky; vydal jich několik sbírek, zejména: *Z časů dávných* (1889); *Povídky o starožitnostech* (1889); *Povídky pro mladé starožitníky* (1890); *Besedy o starožitnostech* (1891); *Výpravy mladých starožitníků* (1891); *Památky našich předků* (1891); *O českých knihách a starých křojích* (1892).

12) Č. B o h u s l a v (* 1855 v Čáslavi), technický učitel měšť. škol a ředitel průmyslové školy pokračovací na Mělníce. Uveřejnil v časop. Paedagogiu články o kreslení a rýsování na průmyslových školách pokračovacích, o průmětném rýsování, list z dějin škol průmyslových, slovo o reformě škol měšťanských a řadu úvah kritických. Zabývá se dějinami stavitelství a uměleckého průmyslu, a vydal monografie: *Zámek na Mělníku; Chrám sv. Petra a Pavla na Mělníce; Tabernakulum mělnické* (Zlatá Praha; *Monstrance mělnická* a j. Přihlíží ku zvelebení průmyslu hlavně košíkářského, jak svědčí články jeho v Mělničanu a Pšovnu (1880—90). Jest též jednatelem městského musea na Mělníce, v jehož zprávě otištěny nejnovější dva články praehistorického obsahu.

13) Č. J o s e f, právník čes. (* 1861 v Kačicích). Vystudoval v Praze universitu a na čes. univ. promovoval r. 1886 Za příčinou studia římského práva odebral se r. 1889—90 do Berlína a Lipska. Vedle menších prací a recensí uveřejnil samostatnou práci *Fiducia* (Praha, 1890), jediný podrobný český spis z tohoto oboru. Přispíval do Athenaea a přispívá do Ottova Slovníku Naučného četnými články z oboru práva římského.

Čermákovice, ves na Moravě, hejtm. a okr. Krumlov, býv. pan. a pošta Tulešice, fara Kounice (Horní); 42 d., 259 obyv. č. (1890); 2řř. šk., dvůr a samota Podskalský mlýn.

Čermel či č e r n ý š viz *Melampyrum*.